박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

고려대학교 대학원

법 학 과

김 민 규

2027년 2월

김 제 완 교 수 지 도

박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

이 논문을 법학 박사학위 논문으로 제출함

2026년 10월

고 려 대 학 교 대 학 원

법 학 과

김 민 규

김민규의 법학 박사학위논문 심사를 완료함

2026년 12월

위 원 장 김제완 (인)

위 원 이병준 (인)

위 원 최우진 (인)

위 원 황원재 (인)

위 원 천병주 (인)

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

김민규

법학과

지도교수: 김제완

초록

보증금 반환 지연은 임차인의 주거이전 자금 마련을 어렵게 한다. 임대인이 후속 임차인의 보증금이나 주택 매각대금에 의존하면, 주택가격과 임대차 수요의 변동으로 반환재원 마련이 어려워질 수 있다. 무자본 갭투자로 주택을 늘린 임대인의 지급곤란은 여러 임차인에게 영향을 미친다. 개인회생사건의 접수가 증가하는 가운데, 피해가구 조사에서는 보증금 미반환에 임대인 도산이 겹친 사례도 확인된다. 이 경우에는 집행의 제한과 면책이 보증금 회수에 미치는 영향을 검토하여야 한다.

본고는 임차인의 경매신청·배당요구와 임대인의 파산·회생·개인회생에서의 반환채권 행사를 검토한다. 반환재원 부족과 권리행사 제약을 구별하여 집행·면책의 범위를 밝히고, 기존 절차로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우의 보완방안을 제시한다.

임차인의 우선변제권에는 독립한 경매신청권이 포함되지 않으므로 강제경매에는 집행권원이 필요하다. 배당범위는 잔존채권액과 적시에 신청·요구한 금액으로 정하며, 채권양도·대위 후에는 권리자와 채권잔액을 구분한다.

일반 회생에서는 회생계획 인가에 따른 책임 면제와 계획이 정한 권리변경을 구별한다. 파산에서는 인적 책임의 면제와 특정 주택의 환가대금에 대한 우선변제권 존속을 나누어 판단한다. 개인회생에서는 우선변제 부분을 법정 비면책채권으로 본 판례의 효과를 해당 주택과 대지의 우선만족에 필요한 범위로 제한하는 해석을 제시한다. 이 해석에 따르면 면책 후 목적물과 그 대금에 대한 우선변제권 행사가 끝난 뒤 남은 일반 부족액은 다른 재산에서 강제회수할 수 없다. 실제 목록누락이나 독립된 법정 비면책사유가 있는 청구권, 면책항변을 배척한 확정판결의 효력은 구별한다.

본고는 개인회생절차 계속 중 목록기재채권에 기한 재단 소속 임차주택의 신규 강제경매가 인가 후에도 제600조 제1항 제2호의 제한을 받는다고 해석한다. 기존 경매에 대해서도 본고는 제600조 제1항에 따라 중지된 강제경매가 인가 전 속행결정이나 적법한 대금 완납만으로 인가 후의 배당까지 존속하지는 않는다고 본다. 제615조 제3항 단서에 따라 변제계획 또는 인가결정에서 존속 범위를 정하고, 중지가 남으면 제600조 제3항의 속행결정을 거쳐야 한다. 이미 실효된 경매에서는 우선변제권만으로 배당을 계속할 수 없다.

입법안은 기존 환가방법으로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우의 경매신청 근거를 보완한다. 파산재단 소속 주택에는 사전허가를, 재단 이탈·파산종료 후와 개인회생 인가 후에는 직접신청과 통지를 정한다. 실제 이행 가능하고 경매보다 불리하지 않은 대체 지급계획에 한하여 일시 중지를 허용한다. 실제 지급액을 반영하여 잔존채권을 정산하며, 장래 사건에서는 인가 전에 적법하게 완납되어 법원에 남은 대금의 배당절차를 보존한다. 이 절차는 사기 피해의 인정 여부와 관계없이 같은 우선변제권을 가진 임차인에게 적용한다.

주제어: 주택임차보증금반환채권, 우선변제권, 강제경매, 배당요구, 파산, 회생, 개인회생, 면책

A Study on Legal Issues in the Enforcement and Protection of Residential Lease-Deposit Return Claims:

Focusing on Civil Execution and Insolvency Proceedings

by Mingyu Kim

Department of Law

under the supervision of Professor Jewan Kim

Abstract

Delayed deposit refunds make it difficult for tenants to finance their next home. Repayment funded by replacement deposits or property sales is vulnerable to market changes. Landlords acquiring multiple homes without sufficient equity may encounter financial distress affecting many tenants. Judicial statistics show rising individual rehabilitation filings, while victim surveys report unpaid deposits alongside landlord insolvency. In such cases, the effects of enforcement restrictions and discharge on deposit recovery must be examined.

This dissertation examines tenants' auction applications and demands for distribution, as well as the enforcement of deposit-return claims in landlords' bankruptcy, rehabilitation and individual rehabilitation. It distinguishes insufficient funds for repayment from restrictions on the exercise of rights, clarifies the scope of enforcement restrictions and discharge, and proposes supplementary procedures where statutory priority is difficult to exercise through existing procedures.

Statutory priority provides no independent auction right; a compulsory auction requires an enforceable title. Distribution is limited to outstanding claims and amounts timely asserted. Following a valid assignment or subrogation, the current holders and remaining balances of the respective claims must be distinguished.

In rehabilitation, release from liability upon confirmation differs from substantive modification of rights under the plan. Bankruptcy discharge may release personal liability

while preserving statutory priority in the proceeds of the leased house and its land, subject to the statutory requirements. For listed claims in individual rehabilitation, precedent treats the portion covered by statutory priority as nondischargeable. This dissertation proposes a purposive interpretation that limits the effect of this rule to the extent necessary for priority satisfaction from the leased property and its land. Under this interpretation, once priority against the property and its proceeds is exhausted, the ordinary deficiency cannot be enforced against other assets. Actual omission from the creditor list, independent statutory exceptions, and a final judgment rejecting the discharge defense must be treated separately.

This dissertation interprets Article 600(1)(2) to restrict new compulsory auctions for listed claims against property in the individual rehabilitation estate even after confirmation, while the individual rehabilitation proceedings remain pending. For existing auctions stayed under Article 600(1), this dissertation argues that neither a pre-confirmation continuation order nor lawful full payment of the purchase price alone preserves subsequent distribution. Preservation must rest on the plan or confirmation order under the proviso to Article 615(3); any remaining stay requires continuation under Article 600(3). Statutory priority alone does not authorize distribution in an auction that has lapsed.

The proposed legislation supplements auction rights where surviving priority cannot readily be exercised through existing realization methods despite available distributable value. Under the proposal, an auction of a house in the bankruptcy estate requires prior court authorization to coordinate it with the trustee's disposition. Direct applications with notice are proposed after lawful exclusion from the estate, termination of bankruptcy or confirmation of an individual rehabilitation plan. A temporary stay requires a feasible payment plan no less favorable to the tenant than auction. Actual payments reduce the remaining claim. For future cases, the proposed legislation also preserves the distribution procedure where the purchase price was lawfully paid in full before confirmation and the money remains with the execution court at confirmation.

The proposed procedures apply to tenants holding the same statutory priority, regardless of whether they are recognized as victims of lease fraud.

Keywords: residential lease-deposit return claim, statutory priority, compulsory auction, demand for distribution, bankruptcy, rehabilitation, individual rehabilitation, discharge

서문

이 논문의 출발점에는 부모님의 삶이 있습니다. 1997년 외환위기 당시 30대 후반이셨던 부모님은 사업이 어려워진 뒤 오랫동안 빚 독촉에 시달리셨습니다. 예금이 압류되고 기본적인 금융거래조차 어려운 생활이 이어졌습니다. 2014년 변호사가 된 후 부모님의 채무를 갚고 관련 문제를 정리하였지만, 회생·파산제도를 더 일찍 알았더라면 다시 시작할 기회도 일찍 얻으실 수 있었으리라는 아쉬움이 남았습니다.

저 역시 어린 시절부터 일과 공부를 함께 이어 왔습니다. 여러 차례 이사를 다녔고 사업의 성공과 실패도 경험하였습니다. 고려대학교 법학전문대학원에 입학한 뒤에도 생계와 학업을 병행하였고, 어려운 시기에 김제완 교수님과 학교의 도움으로 학업을 계속할 수 있었습니다. 이 경험은 필요한 제도와 정보를 제때 접하는 것이 한 사람의 삶에 얼마나 큰 차이를 만드는지를 생각하게 하였습니다.

법조인이 된 뒤에는 피해자지원과 회생·파산 실무에 참여하였습니다. 검찰청 피해자지원 법무담당관으로 근무하면서 범죄피해자 지원업무를 경험하였고, 이후 회생·파산 실무를 공부하며 관련 상담과 사건을 맡았습니다. 채무자의 재기를 돕는 절차와 채권자의 권리보호가 서로 분리된 문제가 아니라는 점도 실무에서 계속 확인할 수 있었습니다.

전세사기 피해자를 지원하면서는 보증금을 돌려받아야 다음 생활을 준비할 수 있는 임차인들을 직접 만나게 되었습니다. 국토교통부 전세사기피해지원위원회와 대한변호사협회 등의 활동을 통하여 지원제도를 검토하는 과정에서, 임대인의 채무를 정리하는 절차가 임차인의 보증금 회수와 생활에 직접 영향을 미친다는 사실을 보다 구체적으로 살펴보게 되었습니다.

처음 구상한 박사학위논문의 주제는 인공지능을 활용한 전세사기 예방방안이었습니다. 그러나 연구를 계속하는 과정에서 이미 보증금을 돌려받지 못한 임차인의 권리행사에 더 직접적으로 답해야 할 문제가 있다는 생각을 하게 되었습니다.

연구주제를 정한 직접적인 계기는 집행법원이 회생법원에 임차인의 강제경매 신청에 관하여 의견을 구한 일이었습니다. 개인회생절차의 변제계획 인가 후 임차인의 경매신청을 허용할 수 있는지가 문제되었습니다. 이를 검토하면서 임차인에게 우선변제권이 있다는 설명만으로는 실제 사건에 충분히 답할 수 없다는 점을 깨달았습니다. 실체법상 권리가 인정되는 것과 그 권리를 어떠한 절차에서 실제로 행사할 수 있는지는 별개의 문제였습니다. 이에 민사집행과 도산절차에서 주택임차보증금반환채권이 어떠한 방법으로 행사될 수 있는지를 법적 근거와 절차의 관점에서 밝히는 것을 이 논문의 주제로 삼게 되었습니다.

이 논문의 검토 결과가 회생·파산 실무와 법률상담에서 당사자가 필요한 절차를 이해하고 이용하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 앞으로도 민사집행과 도산 분야의 연구를 계속하면서, 실무에서 접한 문제를 연구로 연결하고 연구의 결과를 다시 현장에 돌려드리고자 합니다.

학업을 포기하지 않도록 이끌어 주시고 이 논문을 지도하여 주신 김제완 교수님께 깊이 감사드립니다. 어려운 때에 보내 주신 믿음과 가르침을 오래 간직하겠습니다. 논문의 심사를 맡아 주신 교수님들과 배움의 과정에서 도움을 주신 모든 분께도 감사드립니다. 오랜 시간을 함께 견디며 곁을 지켜 주신 부모님과 가족에게도 깊은 감사의 마음을 전합니다.

김민규

대목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· vii
세부목차 ····· viii
일러두기 ····· xvi
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 7
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 15
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 18
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 18
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 31
제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 40
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 50
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 50
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 73
제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한 ····· 93
제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리 ····· 116
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 133
제1절 파산절차 ····· 133
제2절 회생절차 ····· 152
제3절 개인회생절차 ····· 171
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 231
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 249
제5장 결론 ····· 276
참고문헌 ····· 283
부록: 법률 개정안 ····· 300

세부목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· vii
세부목차 ····· viii
일러두기 ····· xvi
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 7
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 15
Ⅰ. 연구의 범위 ····· 15
Ⅱ. 연구의 방법 ····· 16
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 18
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 18
Ⅰ. 반환채권의 발생과 이행기 ····· 18
Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정 ····· 19
Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정 ····· 22
1. 현재 반환채무자 ····· 22
2. 현재의 권리귀속 ····· 24
Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제 ····· 25
1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효 ····· 25
2. 절차상 행사자와 수령권자 ····· 28
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 31
Ⅰ. 대항력과 제3자 관계 ····· 32
Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권 ····· 33
Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과 ····· 34
Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계 ····· 36

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 40
Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권 ····· 41
Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별 ····· 43
Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한 ····· 45
Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정 ····· 46
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 50
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 50
Ⅰ. 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우 ····· 51
1. 강제경매신청과 우선변제권 행사의 관계 ····· 51
2. 일부신청에 따른 우선배당 범위 ····· 53
3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 대항력 ····· 56
Ⅱ. 다른 채권자가 개시한 경매에 임차인이 참가하는 경우 ····· 58
1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명 ····· 58
2. 임차권등기와 별도 배당요구의 필요성 ····· 60
Ⅲ. 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위 ····· 62
1. 미등기 주택과 대지의 매각 ····· 63
2. 여러 필지 중 일부의 매각 ····· 64
3. 건물의 신축, 주거용 전환과 선행담보권 ····· 65
4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위 ····· 66
Ⅳ. 조세공매에서 임차인의 권리행사 ····· 68
Ⅴ. 신탁재산의 환가와 책임재산의 귀속 ····· 69
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 73
Ⅰ. 법정 우선순위에 따른 배당액의 산정 ····· 74
1. 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점 ····· 74
2. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정 ····· 78
3. 순위조정에 따른 배당액 산정 ····· 80
Ⅱ. 배당오류와 배당표 확정의 법률효과 ····· 83
1. 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이 ····· 83
2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸시점 ····· 85

Ⅲ. 배당금 지급과 주택인도의 관계 ····· 86
1. 배당금 지급과 주택인도의 동시이행 ····· 86
2. 주택인도 사실의 증명과 지급요건 ····· 87
3. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교 ····· 89
Ⅳ. 매각 후 잔존 반환채권과 임차인의 점유권원 ····· 91
1. 매수인의 반환채무 인수와 보증금 잔액 ····· 91
2. 인도명령과 임차인의 점유권원 ····· 92
제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한 ····· 93
Ⅰ. 반환채권의 이전·담보제공과 행사권한 ····· 94
1. 채권양도와 제3자 대항요건 ····· 94
2. 질권설정과 반환채권의 행사 ····· 96
3. 압류·추심·전부명령과 권리귀속 ····· 97
Ⅱ. 금융기관·보증기관의 권리취득과 보호지위 ····· 99
1. 금융기관의 채권양수와 우선변제권의 승계 ····· 99
2. 보증기관의 지급과 양수·대위의 구별 ····· 101
3. 일부대위와 원임차인의 잔존채권 ····· 103
Ⅲ. 권리변동 후 반환채권의 범위와 항변 ····· 105
1. 보증금의 담보적 공제와 별도 상계 ····· 105
2. 채권양수인·질권자에 대한 공제·상계의 대항 ····· 107
3. 권리취득의 근거에 따른 항변범위의 차이 ····· 109
Ⅳ. 권리변동과 변제를 반영한 최종 정산 ····· 111
1. 채권귀속·행사권한과 잔존채권액의 확정 ····· 111
2. 복수의 청구원인과 동일 원금의 중복만족 방지 ····· 114
제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리 ····· 116
Ⅰ. 경매신청·배당요구에 따른 청구범위의 확정 ····· 117
1. 경매신청채권액과 추가 배당요구 ····· 117
2. 배당요구 종기까지 행사된 채권과 우선순위 ····· 118
Ⅱ. 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계 ····· 120
1. 기존 청구의 소명과 우선순위 자료의 보완 ····· 120

2. 새로운 채권·금액 및 우선변제 범위의 추가 ····· 124
3. 부대채권의 계산과 청구금액의 확장 ····· 126
Ⅲ. 후발적 권리변동과 배당절차상 승계 ····· 128
1. 권리자의 변경과 승계의 증명 ····· 128
2. 변제·대위·압류 등 후발적 사실의 반영 ····· 129
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 133
제1절 파산절차 ····· 133
Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책 ····· 134
1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구 ····· 134
2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권 ····· 135
3. 현행 비면책 특례와 적용범위 ····· 138
Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분 ····· 139
1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행 ····· 139
2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산 ····· 141
3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현 ····· 145
Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경 ····· 148
1. 대항력 있는 임대차와 해지제한 ····· 148
2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제 ····· 150
3. 부인과 반환채권의 재산정 ····· 151
제2절 회생절차 ····· 152
Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치 ····· 153
1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권 ····· 153
2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분 ····· 155
Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경 ····· 158
1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과 ····· 158
2. 회생계획상 권리변경과 현실지급 ····· 162
Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계 ····· 165
1. 임대차관계의 공제와 반환채권액 ····· 165
2. 회생절차상 상계와 상계금지 ····· 167

제3절 개인회생절차 ····· 171
Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한 ····· 172
1. 기존 집행과 집행권원의 취득 ····· 172
2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별 ····· 176
Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리 ····· 178
1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속 ····· 178
2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효 ····· 180
가. 속행결정과 인가에 따른 실효 ····· 180
나. 매각대금 완납과 배당절차의 존속 ····· 183
다. 실효 후 잔존대금의 회수방법 ····· 192
라. 존속하는 배당절차의 진행과 정산 ····· 199
Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각 ····· 203
1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부 ····· 203
2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사 ····· 209
Ⅳ. 절차종료와 권리행사 ····· 219
1. 폐지 후 집행 ····· 219
2. 면책 후 권리행사와 승계 ····· 220
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 231
Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리 ····· 231
1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법 ····· 231
2. 미매각 상태와 절차종료의 효과 ····· 233
Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청 ····· 235
1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용 ····· 235
2. 예상배당액과 경매의 실익 ····· 238
3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건 ····· 242
Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차 ····· 243
1. 미국법상 재산귀속과 집행정지 ····· 243
2. 독일법상 환가권한과 환가기간 ····· 245
3. 일본법상 집행중지와 불복 ····· 247

제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 249
Ⅰ. 개정안의 구조와 한계 ····· 249
1. 국회에 제출된 개정안의 내용 ····· 249
2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택 ····· 251
Ⅱ. 파산절차 ····· 253
1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가 ····· 253
2. 경매의 신청과 배당 ····· 255
3. 경매의 효력과 매수인의 보호 ····· 257
Ⅲ. 회생절차 ····· 260
1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정 ····· 260
2. 임차주택의 처분과 권리자 보호 ····· 261
Ⅳ. 개인회생절차 ····· 262
1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지 ····· 262
2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경 ····· 265
3. 변제계획의 기재사항 ····· 271
4. 면책·폐지 후의 권리행사 ····· 271
Ⅴ. 적용례와 경과조치 ····· 273
1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호 ····· 273
2. 회생·개인회생사건의 적용례 ····· 274
제5장 결론 ····· 276
참고문헌 ····· 283
부록: 법률 개정안 ····· 300
1. 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가 ····· 300
2. 임차주택의 경매와 배당 ····· 302
3. 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권 ····· 305
4. 우선변제권 있는 임차주택의 처분 ····· 306
5. 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속 ····· 308
6. 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정 ····· 311

7. 변제계획의 기재사항 ····· 313
8. 면책 후 우선변제권의 행사 ····· 314
9. 적용례와 경과조치 ····· 315

표 목차

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한 ····· 30

[표 2] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계 ····· 40

[표 3] 권리변동과 집행절차의 기준시점 ····· 46

[표 4] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항 ····· 47

[표 5] 채권별 우선범위와 기준시점·요건 ····· 78

[표 6] 순위조정 적용 전후의 배당액 ····· 81

[표 7] 권리변동·변제의 유형별 효과 ····· 113

[표 8] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항 ····· 131

[표 9] 관재인의 매각과 새 경매의 비교 ····· 241

[부록 표 1] 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가 ····· 300

[부록 표 2] 임차주택의 경매와 배당 ····· 302

[부록 표 3] 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권 ····· 305

[부록 표 4] 우선변제권 있는 임차주택의 처분 ····· 306

[부록 표 5] 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속 ····· 308

[부록 표 6] 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정 ····· 311

[부록 표 7] 변제계획의 기재사항 ····· 313

[부록 표 8] 면책 후 우선변제권의 행사 ····· 314

[부록 표 9] 적용례와 경과조치 ····· 315

일러두기

1. 이 논문에서 ‘반환채권’은 주택임차보증금반환채권을, ‘채무자회생법’은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」을, ‘전세사기피해자법’은 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」을 줄인 말이다.

2. 제4장에서 법률명 없이 조문만 적은 것은 특별한 표시가 없으면 채무자회생법의 조문이다. 다른 법률의 조문은 법률명을 함께 적었다.

3. ‘제415조의3 신설안’처럼 ‘신설안’을 붙인 조문과 ‘제415조의3 제2항안’처럼 ‘안’을 붙인 항은 현행법이 아니라 이 논문이 제안하는 조문이다. 국회에 제출된 개정법률안은 의안번호로 구별하였다.

4. 판례는 본문에서 법원과 재판일을 적어 ‘대법원 2017. 1. 12. 판결’, ‘대법원 2025. 4. 15.자 결정’과 같이 표시하고, 사건번호는 각주에 적었다. 같은 날 이루어진 재판은 사건의 내용으로 구별하였다.

5. 단행본과 정기간행물의 이름은 『 』로, 논문·평석과 주석서의 조문 해설은 「 」로 표시하였다. 같은 문헌을 다시 인용할 때에는 ‘앞의 책(주 1)’, ‘앞의 논문(주 1)’과 같이 처음 인용한 각주의 번호를 밝혔다. 각주에서는 논문·평석 제목 가운데 대상판결만 표시한 부제를 생략하고, 전체 제목은 참고문헌에 적었다.

6. **법령은 2026년 10월 현재 시행 중인 것을 기준으로 하였다.** 국회 의안의 진행상황과 인터넷 자료는 각주에 적은 확인일 또는 열람일을 기준으로 한다.

7. 외국 법령은 원어의 법령명과 조문 표기를 따랐고, 일본 법령의 조문은 우리말로 옮겨 적었다.

8. **본문의 가정사례에 쓴 금액과 기간은 법리의 적용을 설명하기 위하여 정한 것이며, 실제 사건이나 통계에서 가져온 것이 아니다.**

제1장 서론

제1절 연구의 배경

주택임차인에게 보증금은 현재의 주거를 확보하기 위하여 지급하는 금전인 동시에 임대차가 종료된 뒤 다음 주거를 마련하기 위하여 회수하여야 할 자금이다. 특히 전세나 고액보증금 임대차에서는 상당한 자금이 계약기간 동안 임대인에게 이전되므로, 보증금이 최종적으로 반환되는지뿐 아니라 어느 시점에 어떠한 조건으로 회수되는지도 임차인의 주거이전과 밀접하게 연결된다.

주택임대차에서 임차인 보호는 임대차가 계속되는 동안의 주거 안정과 임대차가 종료된 뒤의 보증금 회수라는 서로 다른 국면에서 문제된다. 전자와 관련해서는 계약갱신·차임규제·분쟁조정의 연계를 통하여 임대차의 존속을 보호하는 방안이 논의되어 왔다.[1] 반면 임대차가 종료된 뒤에는 보호의 초점이 달라진다. 이 단계에서는 임차인이 계속 거주할 수 있는지뿐 아니라 이미 발생한 보증금반환채권을 누구에게, 어떠한 재산에 대하여, 어떤 절차로 행사하여 실제 지급으로 연결할 수 있는지가 문제된다.

임차보증금은 임대차관계에서 발생하는 차임·손해배상 등의 채무를 담보하는 한편,[2] 전세나 고액보증금 임대차에서는 계약기간 동안 임대인이 상당한 자금을 이

1) 모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023, 7~10·177·179면.

2) 방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 317면.

용하게 하는 기능도 한다. 이러한 구조에서 임대인은 자기자금이나 차입금뿐 아니라 후속 임차인의 보증금 또는 주택의 처분대금으로 종전 보증금의 반환재원을 마련하기도 한다. 이러한 반환방식은 재임대가 원활하고 보증금 수준이 유지되는 동안에는 작동할 수 있다. 그러나 후속 임차인의 보증금이 종전보다 적거나 새로운 임차인을 구하지 못하면, 부족한 금액은 결국 임대인이 자기자금이나 차입금으로 충당하여야 한다. 따라서 별도의 자금여력이 부족한 임대인에게는 주택의 처분 가능성과 매각대금이 보증금 반환능력을 좌우할 수 있다.[3)]

최근의 주택시장 변동은 이러한 반환구조가 항상 유지될 수 있는 것은 아니라는 점을 보여주었다. 2022년 하반기 이후 금리 상승과 주택·전세가격의 하락으로 후속 보증금이나 주택의 매각대금만으로 종전 보증금을 반환하기 어려운 사례가 나타났고,[4)] 이러한 위험은 보증금 등을 이용하여 다수의 주택을 취득한 임대인에게서 여러 임대차관계에 동시에 나타날 수 있다.[5)] 각 임대차계약에서 반환채무는 개별적으로 성립하지만, 그 채무를 이행할 자금은 동일한 임대인의 재산과 자금조달능력에 의존할 수 있기 때문이다.

---

3) 김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 41~44면; 김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 12~16면; 김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 141면·159~160면.

4) 문윤상, 「전세보증금 반환보증제도 개선방안」, 『KDI FOCUS』 제125호, 한국개발연구원, 2023. 9. 12., 1~3면. 김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 186면.

5) 김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024. 7., 15~16면·18~19면.

보증금 미반환은 서로 다른 원인에서 발생할 수 있다. 하나는 반환재원 자체가 부족한 경우이고, 다른 하나는 재산가치가 남아 있음에도 권리행사가 제한되는 경우이다. 선순위채권과 집행비용을 공제하고 나면 임차인에게 배분할 금액이 부족할 수 있다. 이 경우에는 우선변제권이 인정되더라도 보증금 전액을 회수할 수 없으므로, 반환보증이나 예탁 등 반환재원을 확보하는 수단이 필요하다. 반면 반환채무자와 주택 소유자가 다르거나 법률상 집행이 제한된다면 문제의 성격이 달라진다. 주택에 재산가치가 남아 있더라도 그 가치를 반환채무의 변제에 사용할 수 있는지를 먼저 밝혀야 한다. 본고가 검토하는 책임재산의 귀속과 집행·도산절차의 관계는 이 두 번째 문제에 해당한다.

신탁된 주택은 책임재산의 귀속이 보증금 회수에 미치는 영향을 보여준다(제3장 제1절 Ⅴ 참조). 주택의 소유권이 수탁자에게 이전된 상태에서 위탁자가 임대차계약을 체결하였다면, 임차인은 먼저 임대차의 효력과 보증금반환채무의 귀속을 확인하여야 한다.[6] 위탁자가 반환채무를 부담한다는 사정만으로 수탁자 명의의 신탁재산이 그 채무의 책임재산이 되는 것은 아니기 때문이다. 따라서 주택에 충분한 재산가치가 남아 있다는 사실과 임차인이 그 가치로부터 보증금을 회수할 수 있다는 사실은 구별된다.

[6] 김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026, 26~28면.

보증금 미반환의 위험을 줄이기 위한 연구도 여러 방향에서 이루어져 왔다. 계약체결 단계에서는 임차인이 반환위험을 파악할 수 있도록 정보제공과 공시를 강화하는 방안이 논의되었고,[7] 보증금 자체의 반환가능성을 높이기 위해 예탁·분리관리나 반환보증을 활용하는 방안도 제시되었다.[8] 또한 반환보증에 관해서는 그 가입의무를 임대인에게 부과하고 보증서의 교부와 보증금의 지급을 동시이행 관계로 정하는 개정시안도 있다.[9] 이러한 연구는 임차인이 위험을 사전에 인식하거나 반환재원을 확보하고, 임대인이나 주택의 변경에 따른 위험을 줄이는 데 초점을 둔다.

임대차가 종료되고 보증금 미반환이 현실화되면, 임차인은 이미 발생한 반환채권과 우선변제권을 어떠한 방법으로 행사할 수 있는지 확인하여야 한다. 반환채권에 관한 집행권원을 취득하여 직접 강제경매를 신청할 수 있는지, 다른 채권자가 개시한 경매에는 어떻게 참가할 수 있는지, 어느 금액까지 우선배당을 받을 수 있는지가 구체적인 문제이다. 일반적인 민사집행에서는 반환채권에 관한 집행권원과 주택임대차보호법상 우선변제권을 기초로 경매와 배당의 문제를 검토할 수 있다. 그러나

---

7) 조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』 제42권 제2호, 2026, 28~33면·39~41면; 김홍석, 「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」, 『일감부동산법학』 제32호, 2026, 177~182면.

8) 김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 277~283면; 성주현, 「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금보호제도와 비교를 통한 시사점—」, 『비교사법』 제32권 제1호, 한국비교사법학회, 2025, 390~393면; 김제완, 앞의 논문(주 3), 48면·61~63면·66~68면; 김제완·손유은, 앞의 논문(은행법연구, 주 3), 150~151면·160~161면.

9) 김제완·손유은, 앞의 논문(일감부동산법학, 주 3), 17~18면; 김제완, 앞의 논문(주 4), 186~191면; 이해진·최예린·김제완, 「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무」, 『법학논총』 제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 79~82면. 김제완은 임대인에게 반환보증의 가입·유지 및 보증서 교부의무를 부과하고 보증서의 제공과 보증금의 지급을 동시이행 관계로 정하는 주택임대차보호법 개정시안을 제시한다.

임대인에게 도산절차가 개시되면 권리행사의 전제가 달라진다. 도산절차에서는 채무자의 재산을 관리·처분하면서 여러 채권자의 권리와 변제를 함께 조정하여야 하므로, 특정 채권자의 개별적인 만족만을 기준으로 집행의 허용 여부를 정할 수는 없다.

그에 따라 이미 진행 중인 경매가 중지되거나 효력을 잃을 수 있고, 신규 집행도 제한될 수 있다. 재산의 관리·처분주체 또한 파산관재인·관리인 또는 채무자 중 누구인지에 따라 달라진다. 회생과 개인회생에서는 회생계획 또는 변제계획에 따른 권리처리도 추가로 고려하여야 한다. 전세사기·깡통전세 피해가구에 관한 조사에서도 임대인의 파산·회생절차가 개시된 사례가 보고되었다.[10]

2017년 3월 1일에는 도산사건을 담당하는 서울회생법원이 개원하였다. 최근 전국 개인회생사건의 접수건수는 2021년 81,030건에서 2025년 149,147건으로 증가하였다.[11] 이 통계가 곧바로 임대인의 도산 증가를 뜻하지는 않는다. 다만 피해가구 조사에서 보증금 미반환과 임대인의 도산절차가 함께 문제되는 사례가 확인된 만큼, 그 빈도와 별도로 해당 사건에서 적용할 권리행사방법을 분명히 할 필요가

10) 최은영 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023, 3~4, 8~9, 37, 52~53, 202면. 피해단체 등의 협조로 가구를 모집하였으며, 설문조사 완료는 1,579가구, 등기부자료 연계는 1,490가구이다. 보고서는 무응답을 제외하여 문항별 응답 가구수가 다르다고 설명한다. 파산·회생 개시 여부를 제시한 표 Ⅲ-18의 가구수는 1,492이고 그림 Ⅲ-8과 비율도 달라, 여기서는 절차개시 사례가 보고되었다는 점만 참고한다.

11) 서울회생법원, 「연혁」, https://slb.scourt.go.kr/rel/intro/history/index.jsp, 2026. 10. 23. 열람. 법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026, 제6장 제1절 표52 「도산관련사건 접수 현황」, 759면. 개인회생은 2021년 81,030건에서 2025년 149,147건으로 84.1% 증가하였다. 개인파산은 같은 기간 49,063건에서 40,909건으로 16.6% 감소하였고, 2024년 40,104건 대비 2025년에는 2.0% 증가하였다.

있다.

임대인의 도산을 다룬 공개 연구에서도 보증금채권의 처리방식에 차이가 확인된다. 회생위원·법원사무관 등 개인회생 전문가 12명을 대상으로 한 조사에서는 우선변제 부분과 일반채권을 구분하는 방식이 동일하지 않았고, 절차 계속 중 임차인의 집행 가능성에 관한 실무자의 설명도 연구진의 해석과 차이를 보였다. 이는 전국 법원의 처리 비율을 나타내는 통계는 아니지만, 같은 우선변제권의 행사방법을 명확하게 해석할 필요가 실제 실무에 있음을 보여 준다.[12)]

우선변제권이 존속하더라도 그 권리를 현실적으로 행사할 수 있는지는 별도로 판단하여야 한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결은 개인회생면책 후에도 우선변제권이 인정되는 범위의 반환채권에 면책효가 미치지 않고 기존 반환판결의 집행력도 유지된다고 보았다.[13)] 대법원 2025. 6. 12. 판결도 당시 적용법 아래에서 파산면책을 받은 임대인에 대한 인적 반환청구와 특정 주택의 환가대금에 대한 우선변제권을 구별하였다.[14)] 두 판결은 면책 이후에도 일정한 권리가 존속할 수 있음을 보여주지만, 그 권리를 도산절차가 계속되는 동안 누가 어떠한 방법으로 현실화할 수 있는지까지 모두 정한 것은 아니다.

이하에서는 민사집행에서의 경매신청·배당참가와 도산절차에서의 집행제한·재산처분·면책을 함께 검토한다. 이를 통하여 각 절차의 단계에서 임차인이 어떤 방법으

12) 이경미·김명수·성유리·손은아, 『임대인에 대한 도산절차에서 임차인의 권리보호방안에 관한 연구』, 한국형사·법무정책연구원, 법원행정처 정책연구용역 최종보고서, 2025, 38~39·67~68·74·138면. 74면의 절차 종료 전 강제집행 제한에 관한 설명은 조사 응답자의 개선의견이고, 138면의 우선변제 부분에 관한 강제집행 허용 설명은 연구진의 해석이다. 67~68면은 개인회생 분야 12명의 서면조사 결과이다.

13) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

14) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

로 권리를 행사할 수 있는지 밝히고자 한다.

제2절 선행연구와 연구의 과제

민사집행에 관한 선행연구에서는 경매신청·배당참가와 청구범위의 문제가, 도산절차에 관한 연구에서는 반환채권의 분류·집행제한·임차주택의 처분 및 면책의 문제가 논의되어 왔다. 본고는 이들 논의가 이미 해결한 사항과 아직 검토가 필요한 문제를 구별하여 연구과제를 정한다.

민사집행에서는 경매를 개시할 수 있는 지위와 이미 개시된 경매에서 우선배당을 받을 지위를 구별하여야 한다. 주택임차인이 대항력과 우선변제권을 갖추었다는 사실만으로 그 주택에 대한 담보권 실행경매를 직접 신청할 수 있는 것은 아니다. 임차인이 스스로 강제경매를 신청하려면 보증금반환채권에 관한 집행권원이 필요하다. 반면 다른 채권자가 개시한 경매에서는 법정 요건에 따라 배당을 요구하거나 배당에 참가하여 우선변제권을 행사할 수 있다. 판례는 집행권원을 가진 임차인이 직접 강제경매를 신청한 경우, 특별한 사정이 없으면 그 신청에 우선변제권의 행사도 포함된다고 보았다. 따라서 강제경매신청의 근거와 우선변제권의 행사는 서로 관련되지만, 동일한 권능은 아니다.[15)]

이러한 구별은 배당대상에 포함되는 채권의 범위를 판단할 때에도 중요하다. 보증금반환채권 전액에 관한 집행권원을 가진 임차인이 그중 일부만을 청구하여 경매

15) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나; 우선변제권과 경매신청의 관계에 관하여 이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025, 376면; 김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 930~933면.

를 신청하였다면, 집행권원에 기재된 나머지 금액까지 그 신청만으로 배당대상에 포함되는 것은 아니다. 다른 채권자가 개시한 경매에서도 배당요구의 종기까지 청구한 채권과 금액에 따라 배당대상이 정해진다. 종기 후 제출된 자료에 대해서는 이미 행사한 권리의 성립이나 우선순위를 소명하는 것인지, 종기까지 행사하지 않았던 새로운 채권·금액을 추가하는 것인지 구별하여야 한다. 어느 경우에 해당하는지에 따라 다른 채권자의 배당상 지위에 미치는 영향이 달라지기 때문이다. 판례와 선행연구는 이러한 배당참가와 청구범위의 문제를 구체화하여 왔다.[16]

그러나 배당대상에 포함되는 채권의 범위가 정해지더라도 그 배당금을 누가 수령할 것인지는 별도로 판단하여야 한다. 반환채권의 양도·압류, 질권설정 또는 보증기관의 지급이 이루어지면 채권의 귀속과 행사·수령권한에 변화가 생길 수 있기 때문이다. 따라서 배당절차에 편입된 채권의 범위와 그 채권에 기초하여 배당을 청구하고 배당금을 수령할 수 있는 사람을 구별할 필요가 있다. 채권양도·압류·대위 등에 따른 권리변동을 실제 배당과 잔존 반환채무의 정산에 어떻게 반영할 것인지도 이 구별에서 출발한다.

도산절차가 개시되면 이러한 민사집행상의 권리행사에 별도의 규율이 적용된다. 우선변제권이 인정되더라도 진행 중인 경매를 계속할 수 있는지, 새로운 경매를 개시할 수 있는지, 관리·처분권자가 임차주택을 매각하였다면 그 대금에서 어떤 방법으로 우선변제를 받을 수 있는지는 절차별 집행제한과 재산관리규율에 따라 달라진다. 판례 역시 면책 후 우선변제권과 기존 집행권원의 효력, 파산관재인의 환가,[17]

16) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결. 김현선, 앞의 논문(주 15), 924면·930~932면; 최환주, 「2013년 민사집행법 중요 판례」, 『인권과 정의』 제440호, 2014, 71면 참조.

17) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결. 판결은 개인회생면책 후 우선변제권이 인정되는 부분과 기존 반환판결의 집행력을 판단한 것으로서 변제계획 인가 후 절차종료 전 신규 강제경매

개인회생절차 중 집행의 처리 등을 서로 다른 법률문제로 다루어 왔다. 도산에 관한 선행연구도 우선변제권의 존속 여부뿐 아니라 각 절차에서의 권리분류와 행사방법을 검토하여 왔다.[18]

일반 회생에서는 먼저 주택임차인의 우선변제권으로 담보되는 반환채권을 어떠한 회생절차상 권리로 분류할 것인지가 논의되었다. 초기에는 이를 일반의 우선권 있는 회생채권으로 보는 견해가 제시되었으나,[19] 후속 연구와 서울회생법원 재판실무연구회의 『회생사건실무(상)』에서는 특정 부동산에 관한 우선특권으로 보아 그 권리로 담보되는 범위의 반환채권을 회생담보권으로 분류한다.[20] 이러한 논의를 통하여 권리분류의 문제는 상당 부분 정리되었지만, 회생담보권으로 분류된다는 사실만으로 임차인이 실제 얼마를 언제 지급받는지가 결정되는 것은 아니다. 선순위권리와 복수 임차인의 권리를 반영하여 담보가치를 산정하여야 하고, 관리인이 임차주택을 처분하면 그 대금의 배분과 회생계획에 따른 권리변경·변제를 연결하여야 하기 때문이다. 따라서 본고에서는 권리분류 자체보다 그 분류가 담보가치의 산정과 처분대금의 배분 및 현실지급에 어떻게 이어지는지를 검토한다.

의 허용 여부를 직접 판단한 것은 아니다.

18) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정, 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결 참조.

19) 김영주, 「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」, 『법학논총』 제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013, 16면.

20) 김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020, 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023, 746~747면.

개인회생에 관한 선행연구에서는 임차인의 보증금 회수를 둘러싼 문제에 대하여 여러 방안이 제시되어 왔다. 먼저 임차인이 우선변제권을 보유하고도 독립적으로 임차주택의 환가절차를 개시하기 어렵다는 점에서, 개인회생채권자표 등을 이용하여 강제경매를 신청할 수 있도록 하는 방안이 제안되었다.[21] 반면 주택이 아직 매각되지 않아 실제 우선변제액을 알 수 없는 경우에는 예상 우선변제액과 일반 부족액을 구분하고, 미확정 부분에 대응하는 변제금을 유보하는 방법이 검토되었다.[22] 이 밖에도 면책 전에 실제 반환받을 보증금액을 확정하는 절차, 면책 후 미회수 보증금의 처리, 확정채권신고 및 권리행사에 관한 고지절차를 보완하는 방안 등이 제시되었다.[23]

이들 논의는 서로 다른 문제에 대응한다. 예상 우선변제액과 일반 부족액을 구분하고 변제금을 유보하는 것은 주택이 매각되기 전에 변제계획상 채권액을 처리하기 위한 방안이다. 그러나 예상액을 합리적으로 산정하였다고 하여 임차주택이 실제로 매각되는 것은 아니다. 매각이 이루어져야 매각대금과 선순위권리를 반영한 우선

21) 김형진, 「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」, 『법무사』 2010년 1월호, 49~51면; 김형진, 「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」, 『민사법의 이론과 실무』 제15권 제1호, 2011, KCI 제공 원문 PDF 21~25쪽; 정민교, 「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」, 『법조』 제72권 제1호, 2023, 574~576면; 성준호, 「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」, 『회생법학』 제29호, 2024, 50~53면; 오소정, 「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」, 『회생법학』 제32호, 2026, 219~222면.

22) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), KCI 제공 원문 PDF 12~18·21쪽; 정민교, 앞의 논문(주 21), 553~560면; 오소정, 앞의 논문(주 21), 223면. 김형진이 소개한 간이평가액의 70퍼센트 방식은 당시 실무에 관한 것으로, 법원공무원교육원, 『파산·개인회생실무』, 2009, 178면을 재인용한 것이다.

23) 김형진, 앞의 논문(2010, 주 21), 49~51면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), KCI 제공 원문 PDF 23~25쪽; 정민교, 앞의 논문(주 21), 575~578면; 오소정, 앞의 논문(주 21), 222~224면.

배당액을 확정하고, 그 결과를 변제계획과 잔존 반환채권에 반영할 수 있다. 따라서 변제계획에서 채권액을 어떻게 처리할 것인지와 누가 어떠한 법적 근거로 임차주택의 환가를 개시할 수 있는지는 구별하여 검토하여야 한다.

인가결정 확정 후 보증금반환채권액을 확정하기 위하여 필요한 경우 개인회생채권자표를 이용한 강제경매를 허용하자는 견해는, 별도의 반환판결을 받는 부담을 줄이려는 제안이다.[24] 그러나 채권자표에 집행권원으로서의 효력을 부여하더라도 해당 시점의 강제집행 제한이 해소되는지는 별도로 판단하여야 한다.[25] 따라서 이 제안의 실효성을 검토하려면 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부부터 밝혀야 한다.

실제로 인가 후 신규 강제경매가 현행법상 허용되는지에 관해서는 견해가 나뉜다. 한 견해는 우선변제권이 인정되는 부분을 채권자목록 기재에 따른 강제집행 제한의 대상에서 제외하고, 인가 전에는 채무자회생법 제600조 제2항을 유추하여 집행을 중지·금지하되 인가 후에는 강제경매를 허용할 수 있다고 본다.[26] 이에 대하여 다른 견해는 같은 조 제1항 제2호의 집행제한이 개인회생절차가 종료될 때까지 계속된다고 본다.[27] 두 견해의 차이는 결국 우선변제 부분이 변제계획의 구속이나 면책효에서 제외된다는 사실을 절차 계속 중 신규 강제집행의 허용으로까지 연결할 수 있는지에 있다. 따라서 대법원 2017. 1. 12. 판결이 인정한 계획 외 만족과 면책 후 권리보호의 범위를 확인하고, 이를 제600조의 집행제한과 어떻게 조정할 것

24) 정민교, 앞의 논문(주 21), 553~560면·574~577면.

25) 유철희, 「제589조」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 186~187면 및 「제600조」, 같은 책, 355~356면. 신아름, 「제581조」, 같은 책, 84면.

26) 김희중, 「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 331~332면; 전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026, 2111면 및 각주 74.

27) 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 25), 186~187면; 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 355~356면.

인지가 남는다(해석론은 제4장 제3절 Ⅲ.1, 입법론은 제4장 제5절 Ⅳ).

파산에 관한 선행연구에서는 면책 후 우선변제권의 존속과 이를 현실적으로 행사할 환가방법이 각각 논의되어 왔다. 임차인 보호를 위한 방안으로는 우선변제권이 인정되는 보증금반환채권의 일정 범위를 비면책채권으로 정하는 방법과 일정한 요건 아래 임차인에게 별도의 경매신청 근거를 부여하는 방법이 제시되었다.[28] 두 방안은 법률효과가 다르다. 전자는 면책 후에도 임대인에 대한 인적 청구를 어느 범위까지 존속시킬 것인지에 관한 것이고, 후자는 특정 주택의 가치로부터 우선변제를 받을 절차를 마련하는 문제이다.

파산절차에는 이미 이용할 수 있는 환가방법도 있다. 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 임차주택을 직접 처분하면, 임차인은 별도의 경매를 개시하지 않고도 그 환가대금에서 우선변제를 받을 수 있다.[29] 판례 역시 주택임차인을 별제권자에 준하는 지위에서 보호하면서 관재인의 처분과 그 대금에서의 우선변제를 인정하여 왔다. 관재인의 임의매각 등 기존의 환가방법이 있으므로 임차인에게 별도의 경매신청권을 인정할 필요성이 크지 않다는 견해도 이러한 절차를 전제로 한다.[30] 따라서 새로운 경매신청 근거가 필요한지는 기존의 환가방법으로 우선변제권을 행사할 수 있는지에 따라 판단하여야 한다.

우선변제권을 두기보다 보증금 전액이 반환될 때까지 임대차의 존속을 보장하

---

28) 면책의 효력에 관하여 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결. 입법적 대안으로 박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 4면; 양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 145면·152면.

29) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정, 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

30) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 26), 1522면 각주 243.

는 방식으로 보호를 일원화하자는 입법론도 제시되어 있다.[31] 다른 선행연구에서는 임차인에게 별제권을 부여하거나 우선변제권 규정에 경매신청권을 추가하는 방안과 함께, 우선변제권이 인정되는 보증금채권의 비면책 범위를 확대하는 방안도 검토하였다.[32] 최근 국회에 제출된 채무자회생법 개정안들도 비면책의 범위를 조정하거나 별도의 경매신청 근거를 마련하는 방법을 제시한다(제4장 제5절 Ⅰ.1). 이러한 논의는 임차인 보호를 강화하려는 목적에서는 공통되지만, 도산절차상 권리의 지위, 인적 책임의 존속, 기존 환가방법의 이용 및 새로운 집행수단의 부여라는 서로 다른 법률문제를 대상으로 한다. 본고는 이러한 선행 제안을 바탕으로 집행개시의 시점과 기존 경매의 처리, 면책 후 책임재산의 범위 및 실제 배당 후의 정산을 검토한다. 특히 경매신청권의 부여와 일반재산에 대한 인적 책임의 존속은 법률효과가 다르므로, 임차인 보호라는 공통 목적만으로 두 방안을 함께 채택할 수는 없다.

이러한 문제는 전세사기피해자로 인정된 임차인에게만 한정되지 않는다. 현행 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」은 일정한 피해자등의 보증금반환채권에 대하여 비면책 특례를 두고 있지만, 그 적용대상과 범위에는 법률상 제한이 있다(제25조의13).[33] 또한 비면책 특례가 적용된다는 사실은 인적 청구권의 존

31) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 376면 각주 5.

32) 이경미 외, 앞의 보고서(주 12), 138~147면. 제411조의 별제권 추가안과 제415조·제600조 개정안은 138~142면, 비면책 확대안은 142~147면.

33) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13; 부칙(법률 제19425호, 2023. 6. 1.) 제2조·제4조; 부칙(법률 제20956호, 2025. 5. 20.) 제2조; 부칙(법률 제21634호, 2026. 5. 12.) 제6조. 현행법은 시행 후 4년이 경과하는 날까지 효력을 가지며, 2025년 5월 31일 이전에 임대차계약을 최초로 체결한 임차인에게 적용한다. 유효기간 만료 전에 피해자등으로 결정되었거나 신청한 사람에 대한 적용은 만료 후에도 계속된다. 제25조의13은 법정 피해자등의 보증금반환채권 중 제415조 제1항의 우선변제권이 인정되는 범위의 파산면책을 제한한다. 2026년 개정법 시행 전 파산선고를 받고 시행 당시 면책결정이 확정되지 않은 경우에도 적용된다.

속에 관한 것이지, 그 자체로 특정 주택에 대한 독립적인 경매신청권까지 발생시키는 것은 아니다. 따라서 같은 법정 우선변제권을 가진 임차인에게 어떠한 집행방법을 보장할 것인지는 전세사기피해자 지원과 별도로 일반적인 주택임대차법제와 도산법제에서 검토할 문제가 된다.

선행연구는 반환채권의 귀속과 배당참가, 도산절차에서의 권리분류와 면책, 예상 우선변제액의 처리 및 기존 환가방법에 관한 법리를 밝혀 왔다. 본고가 검토할 문제는 이러한 법리가 반환채권의 실제 권리행사 과정에서 어떻게 적용되는가이다. 집행권원이 존재하지만 집행제한이 계속되는 경우, 적법하게 매각되었으나 배당 전에 경매가 실효되는 경우, 면책 후 주택의 환가를 마쳤음에도 보증금 부족액이 남는 경우가 이에 해당한다. 이러한 경우에는 권리가 존속하는지를 확인하는 것만으로 충분하지 않다. 그 권리를 어떠한 절차와 범위에서 행사할 수 있는지도 함께 밝혀야 한다.

개인회생에서 집중하여 검토할 쟁점은 두 가지이다. 첫째, 변제계획 인가 전에 매각대금이 적법하게 완납되었지만 배당 전에 경매가 실효되었다면, 임차인은 어떠한 근거와 절차에 따라 법원에 남아 있는 대금의 지급을 구할 수 있는가. 이 문제를 판단하기 위해서는 매수인의 소유권 취득, 아직 완료되지 않은 배당절차의 효력, 독립된 지급채권의 귀속을 구별하여야 한다. 둘째, 개인회생면책 후 임차주택을 환가하고도 보증금을 전부 회수하지 못한 경우, 그 부족액에 관한 임대인의 책임이 다른 재산에까지 미치는가. 여기서는 우선변제 부분에 면책의 예외를 인정한 판례의 취지와 채무자회생법 제625조의 문언을 함께 검토하여야 한다.

본고는 먼저 두 쟁점에 관한 현행법의 해석을 제시한다. 그럼에도 해결되지 않는 환가·지급의 어려움에 대해서는 경매신청의 법적 근거와 도산절차와의 조정방법을 입법적으로 검토한다.

제3절 연구의 범위와 방법

Ⅰ. 연구의 범위

본고의 연구대상은 주택임차보증금반환채권이 민사집행과 임대인의 파산·회생·개인회생절차에서 실제로 행사되는 법률관계이다. 이에 따라 임대차의 종료와 보증금의 정산, 임차주택의 양도에 따른 반환채무의 승계, 대항력과 우선변제권의 성립·존속은 그 자체를 독립된 연구주제로 다루기보다 반환채권을 행사하기 위한 법적 전제로 검토한다. 제목에서 말하는 반환보장은 우선변제권과 반환보증에 따른 보호, 집행·도산절차에서의 권리행사 및 실제 지급에 관한 법률문제를 대상으로 한다.

반면 임대차계약의 체결과 존속에 관한 일반적인 규율, 계약체결 전의 정보제공 및 전세사기피해자 지원제도는 본고의 중심적인 연구대상에서 제외한다. 다만 이러한 제도가 반환채무자의 확정, 반환채권과 우선변제권의 행사, 도산절차상 집행제한이나 면책의 효과에 영향을 미치는 경우에는 그 범위에서 검토한다.

반환보증에 관해서는 보증기관의 지급 이후 반환채권과 우선변제권이 누구에게 어느 범위에서 귀속하는지, 그 권리가 경매·배당에서 어떻게 행사되는지, 실제 지급액이 잔존 반환채무에 어떻게 반영되는지를 검토한다. 임차인이 보증기관으로부터 금전을 지급받았다는 사실과 임대인의 반환채무가 소멸하였는지를 구별하고, 채권양도와 변제자대위에 따른 권리취득의 범위와 그 후의 지급관계를 살펴본다.

부동산의 환가와 배당은 임차주택과 그 대지를 중심으로 살펴본다. 다가구주택은 개별 임대차계약의 단위와 소유권·매각·배당의 단위가 일치하지 않는 경우로 다루고, 조세공매는 민사경매와의 절차적 차이가 우선변제권의 행사에 미치는 범위에

서 검토한다. 신탁주택에서는 반환채무자와 책임재산의 귀속이 일치하지 않을 수 있다는 점을 중심으로 살피되, 신탁재산 일반의 책임범위에 관한 독립적인 입법론까지 연구범위를 확장하지 않는다. 상가건물 임대차에 관한 법령과 판례도 주택임대차와 공통되는 임대인 지위의 승계, 우선변제권 및 도산절차상 권리분류의 법리를 비교하는 데 필요한 범위에서 활용한다.

Ⅱ. 연구의 방법

본고는 관련 법령과 판례, 학술논문, 주석서 및 실무서를 기초로 한 법해석을 중심으로 한다. 분석은 권리의 성립과 귀속을 먼저 확정한 뒤, 그 권리를 행사할 절차적 근거와 제한을 확인하고, 마지막으로 실제 지급·배당의 결과를 잔존채권에 반영하는 순서로 진행한다. 이러한 순서를 통하여 실체법상 권리가 존재한다는 사실과 그 권리를 특정 시점에 실제로 행사할 수 있다는 사실을 구별한다.

판례를 검토할 때에는 법원이 제시한 추상적인 법리만을 분리하여 사용하지 않고, 그 법리가 어떠한 사실관계와 청구·항변 및 심판대상에 대하여 제시되었는지를 함께 확인한다. 필요한 경우 하급심과 후속 판례를 대조하여 해당 판결이 직접 판단한 사항과 그 판시를 다른 사안에 적용하기 위하여 추가적인 해석이 필요한 사항을 구별한다. 특히 동일한 임대차관계에서 소송·민사집행·도산절차가 순차적으로 진행된 경우에는 각 절차의 개시·진행·종료시점과 그때 발생한 법률효과를 나누어 살펴보고, 그 결과를 반환채권의 잔액과 행사방법에 반영한다.

선행연구는 각 견해의 근거규정·적용대상·법률효과를 비교하여 검토한다. 실무서의 처리방법도 그 법적 근거와 적용범위를 확인하고, 현행법 해석과 법률개정을 전제로 하는 제안을 구별한다.

비교법적 검토에서는 도산절차의 재산관리와 개별집행 제한의 관계를 살펴본다.

미국은 도산재산의 귀속과 집행정지, 독일은 환가권한과 환가기간, 일본은 집행중지와 불복절차를 중심으로 검토한다. 각 제도의 전제가 되는 재산관리권과 집행제한의 관계를 확인한 뒤, 우리 법의 우선변제권 및 도산절차와의 공통점과 차이점을 바탕으로 입법적 시사점을 도출한다.

입법대안은 기존 집행·환가방법으로 우선변제권을 행사하기 어려운 경우를 대상으로 한다. 임차주택의 귀속과 관리·처분권, 기존 환가의 가능성, 비용과 선순위 권리를 공제한 예상배당액, 회수시기 및 다른 채권자에게 미치는 영향을 비교한다. 새로운 경매신청권이 필요한 범위를 정한 뒤에는 기존 처분·계획변제와의 조정, 관계인의 참여와 불복 및 배당 후 정산을 함께 규정한다.

제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권

제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속

민사집행이나 도산절차에서 반환채권을 행사하려면 권리행사 당시의 채권액과 현재의 채무자·권리자를 먼저 확정하여야 한다. 임대차관계에서 이루어진 공제나 변제는 반환채권액에, 임차주택의 양도는 반환채무자에, 채권양도·대위·압류는 채권의 귀속이나 행사·수령권한에 영향을 미친다. 다만 반환채권의 권리변동과 주택임대차보호법상 보호지위의 변동이 언제나 같은 범위에서 이루어지는 것은 아니다. 대항력 있는 임차주택이 양도되면 법정 요건에 따라 임대인 지위와 반환채무가 승계될 수 있고, 같은 법 제3조의2 제7항의 금융기관 등은 법정 요건을 갖추어 우선변제권도 승계할 수 있지만, 반환채권이 이전되었다는 사실만으로 임차인의 대항력이나 임대차관계상의 지위까지 모두 이전되는 것은 아니다(제2절 Ⅳ). 따라서 반환채무자와 현재의 권리자, 그 권리자가 행사할 수 있는 보호지위는 각 권리변동의 원인과 법정 요건에 따라 판단하여야 한다.

Ⅰ. 반환채권의 발생과 이행기

임대차가 종료되지 않았더라도 장래의 보증금반환채권은 양도·질권설정·압류 등의 대상이 될 수 있다. 임대차가 종료되면 보증금으로 담보되는 임차인의 채무를 정산하여 실제 반환할 잔액이 구체화되고, 반환의무의 이행기도 문제된다. 다만 임대차의 종료와 정산이 반환액 및 이행기의 확정에 중요하다는 사실과 반환채무의 기초가 되는 법률관계가 언제 형성되었는지는 구별하여야 한다.

이 구별은 도산절차에서 반환채권의 발생시점을 판단할 때 특히 중요하다. 도산절차 개시 전에 임대차계약이 체결되고 보증금이 지급되었다면, 그 후 임대차가 종료되었다는 사정만으로 반환채무의 기초가 되는 법률관계까지 개시 후 새로 형성되었다고 볼 수는 없다.[34] 반환채권을 목적물 반환 시의 정산잔액을 조건으로 하는 권리로 구성할 것인지, 이행기만 도래하지 않은 권리로 구성할 것인지에 따라 민사법상 설명은 달라질 수 있다. 그러나 어느 경우이든 임대차가 도산절차 개시 후 종료되었다는 사실만으로 반환채권을 곧바로 개시 후 새로 발생한 채권으로 분류할 수는 없다(채무자회생법 제118조 제1호·제423조·제581조 제1항).

동일한 보증금 미회수와 관련하여 여러 청구권이 존재하는 경우에도 각 청구권을 구별하여야 한다. 임대인에 대한 계약상 보증금반환채권과 별도의 불법행위 손해배상채권·비용상환채권은 발생근거와 소멸사유가 다르다. 보증기관에 대한 지급청구권 역시 임대인에 대한 반환채권과 채무자가 다르다. 한편 보증기관 등이 지급한 뒤 계약상 채권양도나 법정대위가 이루어졌다면 기존 반환채권의 전부 또는 일부가 다른 권리자에게 이전될 수 있다. 따라서 도산절차에서 채권의 발생시점과 귀속을 판단할 때에는 경제적으로 동일한 보증금 손실에 관계된다는 이유만으로 이들 청구권을 하나로 취급해서는 안 된다. 각 청구권의 채무자·발생근거·발생시점과 권리이전 여부를 개별적으로 확인하여야 한다.

Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정

반환채권액은 임차인이 실제로 지급한 보증금을 기초로 산정한다. 갱신이나 변

34) 김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 355~358면.

경계약에 따라 보증금이 증감하였다면 추가 지급액과 이미 반환받은 금액을 반영하여야 한다. 계약금·차임선급금 등 다른 명목으로 지급된 금전은 그 지급원인에 따라 보증금과 구별한다.

임대차가 종료되면 보증금으로 담보되는 임차인의 채무를 정산하여 실제 반환할 금액을 확정한다. 연체차임이나 법률상 인정되는 원상회복비 등이 정산의 대상이 될 수 있지만, 임대인이 주장하는 비용이 모두 당연히 공제되는 것은 아니다.[35] 이때 임대차관계 자체에 따라 피담보채무를 공제하여 반환액을 정하는 것과 임대인이 별도로 보유한 반대채권으로 반환채권을 상계하는 것은 구별하여야 한다. 전자는 보증금의 담보적 기능에 따라 반환할 잔액을 확정하는 문제이고, 후자는 독립된 두 채권을 법률상 상계요건에 따라 소멸시키는 문제이다. 이러한 차이는 반환채권이 양도되거나 질권의 목적으로 된 뒤 임대인이 채권의 감액을 주장하는 경우, 또는 임대인의 도산절차에서 상계제한이 적용되는 경우에 구체적으로 나타난다(제3장 제3절 Ⅲ, 제4장 제1절 Ⅲ.2, 제2절 Ⅲ).

정산을 거쳐 반환채권액이 확정되더라도 이후의 지급이나 권리변동에 따라 그 금액과 귀속은 달라질 수 있다. 임대인이 보증금을 직접 변제하거나 유효한 변제공탁 등으로 반환의무를 이행하면 그 범위에서 반환채무가 소멸한다. 반면 보증기관이 자신의 보증채무를 이행하고 임차인의 반환채권을 대위취득하였다면, 임차인이 금전을 지급받았더라도 그 지급액에 대응하는 반환채권은 보증기관에 이전된다. 이 경우 채권자가 변경될 뿐, 보증기관의 지급만으로 임대인의 반환채무 총액이 감소하는 것은 아니다.

가령 임대인의 잔존 반환채무가 1억 원이고, 보증기관이 그중 4,000만 원에 해당하는 반환채권을 적법하게 대위취득하였다고 가정해 보자. 다른 변동이 없다면 임

35) 대법원 2005. 9. 28. 선고 2005다8323·8330 판결; 방웅환, 앞의 글(주 2), 328~333면.

차인에게 6,000만 원, 보증기관에 4,000만 원의 반환채권이 각각 귀속한다. 임대인의 반환채무 총액은 여전히 1억 원이다. 따라서 보증기관의 지급액을 임대인의 변제액으로 처리하면 보증기관에 이전된 반환채권을 누락하게 된다. 반대로 대위취득한 금액을 새로운 채권으로 추가하면 동일한 원채무가 중복 계산된다. 계약상 채권양도, 민법상 변제자대위, 상법상 보험자대위는 권리취득의 근거와 요건이 서로 다르다. 우선변제권의 승계 여부도 각 제도의 법적 근거에 따라 별도로 판단하여야 한다(민법 제481조부터 제485조까지; 상법 제682조; 주택임대차보호법 제3조의2 제7항부터 제9항까지).

보증금 미반환과 관련하여 별도의 금전채권이 발생하였더라도 그 금액이 보증금반환채권의 원금에 당연히 포함되는 것은 아니다. 대법원 2025. 4. 24. 판결은 임차권등기명령의 신청·등기에 소요된 법정 비용상환청구권을 민사소송이나 상계로 행사할 수 있다고 보았다.[36] 그러나 해당 비용상환청구권이 보증금반환채권의 원금에 포함된다고 판단한 것은 아니다. 따라서 별도의 비용상환채권이 인정되었다는 사정만으로 우선변제권의 보호를 받는 보증금액이 증가하지는 않는다. 다만 그 채권과 임차인의 피담보채무 사이에 유효한 상계 등이 이루어져 피담보채무가 감소하였다면, 그 결과는 최종 반환할 보증금 잔액에 반영될 수 있다.

잔존 반환채권액과 집행절차에 표시되는 금액들도 구별하여야 한다. 집행권원에 표시된 채권액은 그 성립 후 이루어진 변제·공탁·상계 등으로 실제 잔존채권액과 달라질 수 있다. 그 후 발생한 소멸사유는 민사집행법 제44조의 청구이의 등 해당 절차에 따라 주장하여야 한다(같은 법 제57조·제59조 참조).

한편 경매신청액은 신청채권자가 해당 집행절차에서 집행을 구한 금액이다. 우선변제권이 인정되는 채권의 범위는 법정 보호요건과 순위에 따라 정해지며, 실제

36) 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024다221455 판결.

배당액은 절차에 적법하게 편입된 채권의 범위와 매각대금, 집행비용 및 다른 권리자의 순위를 반영하여 결정된다. 그러므로 잔존 반환채권액, 집행권원상 금액, 경매신청액, 우선변제되는 채권의 범위와 실제 배당액이 서로 일치한다고 전제할 수는 없다.

Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정

1. 현재 반환채무자

보증금 반환의무를 부담하는 사람이 언제나 계약체결 당시의 임대인이나 현재의 주택소유자와 일치하는 것은 아니다. 임차주택이 양도되거나 임대인 지위가 상속되면 승계의 원인과 법정 요건에 따라 반환채무자가 달라질 수 있다. 특히 대항력 있는 임차주택이 양도된 경우에는 주택임대차보호법에 따른 임대인 지위의 승계 여부를 판단하여야 한다. 이는 매매당사자 사이의 내부적인 채무인수 약정만으로 결정되는 문제가 아니다. 임차인에 대한 반환책임은 법정 승계요건과 임차인의 이의 여부에 따라 정해진다(주택임대차보호법 제3조 제4항). 상속의 경우에도 임대인 지위를 누가 어떤 형태로 승계하였는지 확인하여 현재의 반환채무자를 확정하여야 한다(민법 제1005조).

대법원 1996. 2. 27. 판결은 대항력 있는 임차주택의 양수인이 임대인 지위를 승계하면 보증금반환채무도 함께 이전된다고 보았다.[37] 반면 대법원 2002. 9. 4. 판결은 임차인이 주택의 양도사실을 안 뒤 상당한 기간 내에 임대인 지위의 승계에 이의를 제기하였다면 종전 임대인의 반환채무가 소멸하지 않는다고 판단하였다.[38]

37) 대법원 1996. 2. 27. 선고 95다35616 판결.

38) 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다64615 판결.

따라서 주택의 소유권이 이전되었다는 사실만으로 종전 임대인과 양수인 중 누가 반환채무를 부담하는지 단정할 수 없다.

양수인이 임대인 지위를 승계하여 종전 임대인의 반환채무가 소멸하면, 임차인은 양수인의 재산상태에 따라 종전과 다른 회수위험을 부담할 수 있다. 그러나 이러한 위험이 존재한다는 사정만으로 종전 임대인의 병존적 책임이 인정되는 것은 아니다. 이를 인정하려면 별도의 약정이나 법률상 근거가 필요하다. 선행연구에서는 이러한 회수위험에 대응하여 종전 임대인의 병존적 책임을 인정하는 방향으로 판례를 변경하자는 견해가 제시되었다. 이 견해와 입법을 통한 반환책임의 확대 방안은 현재 판례가 인정하는 임대인 지위의 승계효과와 구별하여 검토하여야 한다.[39]

임대인 지위를 여러 상속인이 공동으로 승계한 경우에는 임차인에 대한 대외적 반환책임과 공동상속인 사이의 내부적 부담관계를 구별하여야 한다. 상가건물 임대차에 관한 것이지만, 대법원 2021. 1. 28. 판결은 공동상속인이 승계한 보증금반환채무를 불가분채무로 보아, 공동임대인 지위가 유지되는 동안에는 법정상속분에 따라 반환책임을 분할할 수 없다고 하였다.[40]

그 후 공동상속인 중 한 사람이 대상분할로 임대차 목적물을 단독 취득하였다면 대외적 반환채무의 귀속도 달라질 수 있다. 대법원 2024. 8. 1. 판결은 대항력 있는 상가건물 임대차의 목적물을 대상분할로 단독 취득한 상속인이 보증금반환채무를 면책적으로 인수하고, 다른 공동상속인들은 임차인에 대한 반환채무를 면한다고 판단하였다.[41] 그러나 대외적으로 누가 반환채무를 부담하는지와 공동상속인 사

39) 김제완, 앞의 논문(주 3), 45~48면·60~62면; 이해진·최예린·김제완, 앞의 논문(주 9), 80~81면. 후자의 논문은 종전 임대인의 병존적 책임을 인정하는 방향의 판례변경을 제안한다.

40) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결; 한승수, 「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무」, 『민사법학』 제97호, 한국민사법학회, 2021, 192면.

41) 대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결.

이에서 누가 최종적으로 그 부담을 져야 하는지는 별개의 문제이다. 이 판결에 대해서는 상속채무의 분할귀속에 관한 종전 판례와의 정합성을 문제 삼는 견해가 있으므로,[42] 이 법리를 주택임대차에 참고할 때에도 반환채무의 대외적 귀속과 공동상속인 사이의 최종 부담관계를 구별하여야 한다.

2. 현재의 권리귀속

반환채권의 현재 권리자가 반드시 최초 임차인인 것은 아니다. 반환채권이 양도되거나 전부명령이 확정되거나 변제자대위가 성립하면 채권의 전부 또는 일부가 제3자에게 이전될 수 있다. 따라서 집행이나 배당에 앞서 현재의 권리자가 누구인지, 그에게 어느 범위의 반환채권이 귀속하는지 확인하여야 한다.

그러나 채권의 귀속과 그 채권을 행사하거나 변제받을 수 있는 권한이 반드시 일치하는 것은 아니다. 질권설정이나 압류·추심명령이 대표적인 경우이다. 반환채권에 대한 압류명령이 제3채무자인 임대인에게 송달되면 임차인의 처분·영수와 임대인의 지급이 제한된다. 그렇다고 반환채권 자체가 압류채권자에게 이전되는 것은 아니다. 압류채권자가 추심명령에 따라 추심권능을 행사하더라도 그 권능을 부여받은 사실과 채권 자체의 귀속은 구별된다(민사집행법 제227조 제1항·제3항, 제229조 제2항·제4항). 결국 반환채권의 귀속, 절차상 행사권한 및 변제수령권한은 각각 확인하여야 한다. 이러한 구별은 임대인이 누구에게 지급하여야 반환채무를 유효하게 소멸시킬 수 있는지를 판단할 때 중요하다(이 절 Ⅳ.2, 제3장 제3절 Ⅰ).

복수의 임차인이 하나의 보증금반환채권에 관하여 권리를 가지는 경우에는 채권의 귀속과 집행처분의 효력범위를 구별하는 것이 더욱 중요하다. 대법원 2023. 3.

---

42) 이지형, 「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무」, 『토지법학』 제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 241면·243면.

30. 판결은 상가건물 공동임차인 중 한 사람이 가지는 불가분적 보증금반환채권 일부에 대한 압류·전부명령이 다른 공동임차인의 권리행사에 미치는 효력을 다루면서, 공동임차인 사이의 실체법상 채권관계와 개별 집행처분의 효력범위가 동일한 문제가 아니라는 점을 보여주었다.[43] 다만 이를 주택임대차에 적용하려면 해당 공동임차관계와 반환채권의 성질을 먼저 확인하여 판례법리의 적용범위를 정하여야 한다.

Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제

1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효

임대차가 종료하면 보증금 잔액의 반환의무가 이행기에 이르지만, 임대차의 종료만으로 임대인이 곧바로 이행지체에 빠지는 것은 아니다. 보증금반환의무와 임차목적물 인도의무는 원칙적으로 동시이행관계에 있으므로, 임차인이 주택을 현실적으로 인도하였거나 적법한 이행제공을 하였는지에 따라 임대인의 지체책임이 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 임대차종료일, 임차인의 인도 또는 이행제공 시점, 임대인의 이행지체가 성립하는 시점은 서로 일치한다고 전제할 수 없다.[44]

---

43) 대법원 2023. 3. 30. 선고 2021다264253 판결; 전휴재·김유성, 「2023년 민사집행법·도산법 중요 판례평석」, 『인권과 정의』 제521호, 대한변호사협회, 2024, 255~257면.

44) 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1241·1242 전원합의체 판결; 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결(매매계약상 동시이행항변과 이행지체에 관한 사건).

임대차 종료 후에도 임차인이 보증금을 반환받지 못한 채 주택을 계속 점유하는 경우에는 다시 소멸시효의 문제가 발생한다. 대법원 2020. 7. 9. 판결은 임차인이 보증금을 반환받기 위하여 임차목적물을 적법하게 계속 점유하는 동안에는 보증금반환채권의 소멸시효가 진행하지 않는다고 판단하였다.[45] 이 판결은 임대차가 종료되어 반환채권의 이행기가 도래하였다는 사실과 그 후 소멸시효가 실제로 진행하는지를 동일하게 보지 않은 것이다.

다만 이러한 결론을 소멸시효의 일반 법리와 어떻게 조화시킬 것인지에 대해서는 견해가 나뉜다. 판결의 결론과 논거를 긍정하는 견해가 있는 반면,[46] 결론의 기본 발상은 받아들이면서도 예정한 결론에 맞추어 시효의 기산점과 진행에 관한 기존 법리를 훼손해서는 안 된다는 견해가 있고,[47] 민법이 급부거절권을 이유로 시효를 정지시키는 제도를 두지 않고 판례도 동시이행관계만으로 시효의 진행을 부정하지 않으므로, 보증금반환채권에 한하여 이익형량을 이유로 시효의 적용을 배제하려면 특별한 근거가 필요하다는 견해도 있다.[48]

45) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224·244231 판결.

46) 김덕중, 「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논총』 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 79~83면.

47) 성위석, 「임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논고』 제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 138~142면; 신동현, 「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『서강법률논총』 제10권 제3호, 2021, 193~203·208~209면.

48) 원종배, 「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『민사법의 이론과 실무』 제25권 제2호, 2022, 269~274면.

점유를 계속한 경우와 달리, 대법원 2019. 5. 16. 판결은 임차권등기 자체에는 반환채권의 소멸시효를 중단하는 효력이 없다고 보았다.[49] 이를 앞의 대법원 2020. 7. 9. 판결과 함께 보면, 보증금반환채권을 확보하기 위한 임차인의 점유와 대항력·우선변제권을 보전하기 위한 임차권등기가 소멸시효에서는 동일한 효과를 발생시키는 것은 아니다. 이에 대해서는 임차권등기가 종전 점유를 대신하여 임차인의 권리를 보전하는 기능을 갖는다는 점 등을 근거로 소멸시효 중단효도 인정하여야 한다는 견해가 있다.[50] 이 견해는 임차권등기의 기능에 비추어 의미 있는 문제제기이지만, 판례가 유지되는 한 임차권등기를 마치고 주택을 인도한 임차인에게는 적법한 점유가 계속되는 동안 소멸시효가 진행하지 않는다는 판례의 보호가 미치지 않는다. 따라서 이 경우에는 대항력·우선변제권이 보전되는지와 별도로 반환채권의 소멸시효가 계속 진행하는지를 판단하여야 한다.

이상의 판례를 종합하면, 주택의 인도·점유·전출에 관한 사실은 적용되는 법률관계에 따라 서로 다른 의미를 가진다. 동시이행과 이행지체를 판단할 때에는 주택의 현실인도 또는 적법한 이행제공이 문제된다. 대항력의 존속은 주택의 점유와 주민등록의 유지에 따라 판단한다. 경매배당에서는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항이 정한 인도요건을, 반환보증에서는 해당 보증계약이나 약관에서 정한 인도·권리이전 요건을 살펴보아야 한다. 따라서 임차인이 주택에서 이사하거나 이를 인도한 시점이 동일하더라도, 그 사실이 반환채권의 이행지체·소멸시효·대항력·배당 및 보증이행에 미치는 영향은 각각의 법률상 요건과 기준시점에 따라 판단하여야 한다.

---

49) 대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결.

50) 조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 2022, 315~325면.

2. 절차상 행사자와 수령권자

반환채권의 현재 권리자가 확정되더라도 그 사람이 언제나 직접 그 채권을 행사하고 변제를 수령할 수 있는 것은 아니다(Ⅲ.2). 따라서 임대인이 반환채무를 유효하게 이행하려면 현재의 채권귀속뿐 아니라 지급 당시의 행사권한·수령권한과 지급제한의 존재를 함께 확인하여야 한다.

이러한 차이는 각 권리변동이 효력을 발생하는 시점에서도 나타난다. 채권양도와 질권설정은 당사자 사이의 권리취득과 임대인·제3자에 대한 대항요건을 구별하여야 하고, 압류·추심명령은 제3채무자에 대한 송달을, 전부명령은 그 확정을 기준으로 각각의 법률효과가 발생한다. 보증기관이나 금융기관이 반환채권을 양수하거나 대위취득한 경우에도 권리취득의 원인과 요건에 따라 행사할 수 있는 범위가 달라진다. 나아가 양수인이나 대위자가 종전 채권자의 집행권원에 기하여 강제집행을 신청하거나 기존 집행을 속행하려면 그 집행권원에 관하여 요구되는 승계집행문 등의 절차요건을 갖추어야 한다(민사집행법 제31조; 제3장 제4절 Ⅲ.1). 따라서 실체법상 채권을 취득한 사실과 종전 집행권원을 이용하여 집행절차를 수행할 수 있는 지위도 동일하지 않다.

대항력 있는 임차주택의 양도와 반환채권에 대한 가압류가 겹치는 경우에는 이러한 구별이 구체적으로 드러난다. 종전 임대인에 대한 반환채권이 가압류된 뒤 주택이 양도되면 주택임대차보호법에 따라 반환채무자가 양수인으로 변경될 수 있는데, 이때 종전 임대인을 제3채무자로 하여 이루어진 가압류가 양수인에게도 효력을 미치는지가 문제된다. 가압류의 효력이 양수인에게 미치지 않는다면 가압류채권자는 반환채무자의 변경으로 권리보전의 효과를 잃을 위험이 있다. 반대로 그 효력이 양수인에게 미친다면 가압류 사실을 알지 못한 양수인이 임차인에게 보증금을 지급한 경우 그 지급의 효력과 가압류채권자에 대한 책임이 문제될 수 있다.[51]

대법원 2013. 1. 17. 전원합의체 판결의 다수의견은 주택임대차보호법에 따른 임대인 지위의 승계와 가압류의 제3채무자 지위를 분리할 수 없다고 보아, 주택의 양수인이 제3채무자의 지위도 승계하고 가압류의 효력 역시 양수인에게 미친다고 판단하였다. 이 결론을 지지하는 견해는 법정승계의 취지와 가압류채권자의 권리보전 필요성을 중시하고, 가압류 사실을 알지 못한 양수인의 보호에 관해서는 집행공탁이나 채권의 준점유자에 대한 변제 법리 등의 적용 가능성을 검토한다.[52]

같은 판결의 반대의견은 주택의 양도로 종전 임대인이 반환채무를 면하는 이상 그를 제3채무자로 한 가압류는 효력을 잃는다고 보았다. 이에 대해서는 실체법상 반환채무자의 승계와 집행법상 제3채무자 지위의 승계를 반드시 동일하게 보아야 하는지는 별개의 문제라는 견해도 제시되어 있다. 이 견해에 따르면 주택의 양도로

51) 김현선, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도」, 『일감법학』 제28호, 2014, 491~494면; 이영창, 「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」, 『사법』 제23호, 2013, 365~367면·372면.

52) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결. 이창현, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도」, 『법학논집』 제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 491면·497~498면.

반환채무자가 변경되더라도 이미 이루어진 가압류의 처분금지효는 유지될 수 있지만, 그렇다고 종전 임대인이 부담하던 집행법상 제3채무자의 지위까지 양수인에게 당연히 이전되는 것은 아니다.[53]

이 논의에서는 주택임대차보호법상 법정승계가 민사집행법상 제3채무자 지위에 미치는 범위를 정하여야 한다. 다수의견에 따르면 양수인은 가압류의 제약을 받으므로 보증금을 지급할 상대방을 확인하여야 한다. 지급 전에는 집행공탁의 요건을 갖추어 반환채무를 이행할 수 있다. 이미 임차인에게 지급한 경우에는 채권의 준점유자에 대한 변제 법리의 적용 여부와 양수인의 선의·무과실을 심사하여야 한다. 이창현은 양수인이 양도인에게 가압류의 존부를 문의하였고 달리 의심할 사정이 없었다면 선의·무과실을 인정할 수 있다고 설명한다.

반환채권을 행사하기 전에는 채권의 금액과 귀속, 행사·수령권한 및 실제 금전 지급을 구별하여 확인하여야 한다.

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한

구분	법적 의미
잔존 반환채권액	해당 시점에 임대인에 대하여 소멸하지 않고 남아 있는 원채권의 금액
현재 반환채무자	임대차계약 및 임대인 지위의 승계 등에 따라 반환의무를 부담하는 자
현재 권리귀속	임차인·양수인·대위자 등에게 현재 귀속하는 반환채권의 범위

53) 정구태, 「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계」, 『고려법학』 제74호, 2014, 174~176면·181~182면; 김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구」, 『일감부동산법학』 제22호, 2021, 81~86면. 정구태는 다수의견의 제3채무자 지위 승계와 반대의견의 가압류소멸설을 모두 비판하면서, 종전 임대인에게 집행법상 제3채무자 지위가 존속하고 가압류의 처분금지효도 유지된다고 보는 승계부정설을 제시한다. 김태건·오세준 역시 실체법상 임대인 지위의 승계와 집행법상 제3채무자 지위의 승계를 구별하여 승계부정설을 주장한다.

절차상 행사자	소송·강제집행·추심 등 해당 절차에서 권리를 행사할 권한을 가진 자
수령권자	지급 당시 적법하게 변제를 받을 권한을 가진 자
현실적 금전수령	임차인·양수인·대위자 등이 실제로 지급받은 금액과 그 지급원인

반환채권의 현재 금액과 귀속을 확정한 다음에는 그 권리에 수반되는 대항력과 우선변제권의 성립·존속을 검토하여야 한다.

제2절 대항력·우선변제권과 반환보증

임대차가 종료되었는데도 보증금을 반환받지 못한 경우에는 반환채권의 존재뿐 아니라 그 채권을 회수하기 위하여 임차인이 어떠한 법적 지위를 행사할 수 있는지도 살펴보아야 한다. 임차인은 주택의 소유자가 변경된 뒤에도 임대차관계를 주장하여 거주를 계속할 수 있고, 주택이 매각되면 일정한 요건 아래 그 환가대금에서 다른 채권자보다 우선하여 보증금을 회수할 수도 있다. 임차권등기는 법정 요건에 따라 대항력과 우선변제권을 유지하거나 새로 취득할 수 있도록 하며, 반환보증은 임대인과 별도로 보증기관에 대한 지급청구를 가능하게 한다.

임대차의 존속을 보호하는 규율과 보증금 회수를 보장하는 규율은 기능이 다르다. 계약갱신에 관한 규율은 임차인이 같은 주택에서 계속 거주할 가능성을 보호한다. 주택임대차보호법 제4조 제2항은 임대차기간이 종료된 뒤에도 보증금을 반환받을 때까지 임대차관계가 존속하는 것으로 정한다.[54] 그러나 임대차관계가 존속한다는 사실만으로 주택의 환가나 임차인에 대한 우선배당이 이루어지는 것은 아니다. 환가대금에서 보증금을 회수하려면 우선변제권 등의 실체법상 요건뿐 아니라 경매·

54) 모승규, 앞의 논문(주 1), 36~38면.

배당절차에서 그 권리를 행사하기 위한 요건도 충족하여야 한다.

Ⅰ. 대항력과 제3자 관계

주택임대차보호법상 대항력은 법정 요건을 갖춘 임차인이 주택의 양수인 등 제3자에게 임대차관계의 효력을 주장할 수 있는 지위이다. 대항력 있는 임차주택이 양도되면 법정 요건에 따라 양수인이 임대인 지위를 승계하고 보증금반환채무도 부담하게 된다. 반면 우선변제권은 임대차관계의 상대방을 정하는 권리가 아니라, 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 다른 권리자보다 우선하여 변제받을 순위를 정하는 권리이다. 우선변제권의 성립에도 대항요건이 필요하지만, 그렇다고 두 권리의 법률효과가 동일한 것은 아니다(주택임대차보호법 제3조·제3조의2·제3조의5).[55]

임차인이 주택의 양수인에게 임대차관계를 주장하려면 주택의 인도와 주민등록 등 법정 대항요건을 갖추고, 소유자가 변경되는 시점까지 이를 유지하여야 한다. 주택의 양도나 경매 과정에서 점유를 상실하거나 주민등록을 이전하였다면, 그 시점에 따라 새로운 소유자에 대한 대항력의 인정 여부가 달라질 수 있다. 임차권등기를 통하여 종전의 대항력과 우선변제권을 유지하거나 새로 취득하는 경우는 Ⅲ에서 별도로 검토한다.

대항력과 우선변제권의 차이는 임차주택이 경매된 뒤에도 나타난다. 주택임대차보호법 제3조의5 단서에 따라 보증금이 전액 변제되지 않은 대항력 있는 임차권은 매각으로 소멸하지 않으므로, 매수인에 대한 대항력을 유지한 임차인은 미반환 보증금에 관하여 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다. 반대로 매수인에게 대항할 수 없는 임차인은 보증금을 전액 회수하지 못하였다는 이유만으로 매수인에게 반환책

55) 최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 360면·377면·380~382면.

임을 주장할 수 없다. 대법원 2006. 2. 10. 판결은 첫 경매에서 우선변제권을 행사하고도 보증금을 전액 회수하지 못한 경우, 그 우선변제권은 매각으로 소멸하므로 후속 경매에서 다시 행사할 수 없다고 판단하였다.[56] 우선변제권의 소멸, 반환채권 잔액의 존속, 매수인에 대한 대항력의 존속을 구별하는 구체적인 검토는 제3장 제1절 Ⅰ.3에서 한다.

Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권

주택임대차보호법은 보증금의 전부에 관하여 동일한 순위를 부여하지 않는다. 같은 법 제3조의2 제2항은 대항요건과 확정일자 등 법정 요건을 갖춘 임차인에게 주택과 대지의 환가대금에서 후순위권리자와 일반채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리를 인정한다. 이에 비하여 같은 법 제8조는 법정 요건을 충족한 소액임차인에게 보증금 중 일정액을 담보물권자보다도 우선하여 변제받도록 한다. 두 제도는 모두 환가대금에서 임차인을 우선적으로 보호하지만 성립요건·순위와 보호금액의 범위가 다르다.[57] 따라서 소액임차인에 해당한다는 이유만으로 보증금 전액이 최우선순위로 보호되는 것은 아니다. 또한 확정일자에 기초한 우선변제권의 순위는 대항력의 발생시점과 확정일자를 갖춘 시점 가운데 늦은 때를 기준으로 정해진다. 결국 하나의 보증금이라도 어떠한 보호요건을 언제 갖추었는지에 따라 보호되는 금액과 순위가 달라질 수 있다.

우선변제권을 행사할 수 있는 재산의 범위도 별도로 확인하여야 한다. 주택임대차보호법상 우선변제권은 임대인의 일반재산 전체가 아니라 법률이 정한 임차주택과 그 대지의 환가대금에 미치는 권리이다. 따라서 임대인에게 다른 재산이 있더라

56) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

57) 최준규, 앞의 글(주 55), 407~410면·473~475면.

도 그 매각대금에 주택임대차보호법상의 우선순위가 당연히 적용되는 것은 아니다. 주택과 대지가 분리되어 매각되거나 관련 부동산 중 일부만 환가된 경우에는 그 매각대금이 우선변제권의 목적물에서 발생한 것인지 판단하여야 한다. 대법원도 주택과 대지의 관계, 보호요건을 갖춘 시점 등을 고려하여 우선변제권의 범위를 판단하여 왔다.[58]

그러나 우선변제권이 미치는 채권과 재산의 범위를 확정하였더라도 실제 회수액이 곧바로 결정되는 것은 아니다. 매각대금에서 집행비용과 선순위권리자의 채권을 먼저 처리하여야 하고, 다른 임차인 등과도 순위에 따라 경합할 수 있기 때문이다. 결국 우선변제권은 법정 배당순위를 정하는 기준이며, 실제 배당액은 그 순위를 구체적인 매각대금과 권리관계에 적용한 결과이다.

Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과

58) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결; 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결.

임차권등기명령은 임대차가 종료되었는데도 보증금을 반환받지 못한 임차인이 대항력과 우선변제권을 보전하기 위하여 계속 주택을 점유하고 주민등록을 유지하여야 하는 부담을 줄이는 제도이다. 주택임대차보호법 제3조의3은 법정 요건 아래 임차권등기를 통하여 기존의 대항력·우선변제권을 유지하거나 등기를 마친 때 이를 새로 취득할 수 있도록 한다.[59]

이 제도에서는 임차권등기명령을 신청할 수 있는지와 실제 등기를 마침으로써 어떠한 권리를 취득·유지하는지가 서로 다른 시점의 문제이다. 임대차가 종료되고 보증금이 반환되지 않았다면 임차인은 이미 주택의 점유를 상실한 경우에도 임차권등기명령을 신청할 수 있다. 대법원 2004. 10. 28. 판결과 대법원 2025. 4. 15.자 결정도 이러한 신청 가능성을 인정하였다.[60] 그러나 점유를 상실한 뒤에도 명령을 신청할 수 있다는 사실이 그 전에 상실된 대항력이나 우선변제권의 종전 순위까지 소급하여 회복시킨다는 의미는 아니다.

임차권등기를 통한 대항력과 우선변제권의 유지·취득은 실제 등기가 완료된 시점을 기준으로 판단한다. 이미 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 등기를 마칠 때까지 종전 대항요건을 유지하였다면, 이후 주택을 인도하거나 주민등록을 이전하더라도 기존 권리를 유지할 수 있다. 반면 등기를 완료하기 전에 대항요건을 상실하였다면 종전 권리가 그대로 유지되는 것은 아니다. 이 경우에는 등기를 마친 때 법률이 정한 범위에서 새로운 대항력과 우선변제권을 취득한다. 따라서 임차권등기가 뒤늦게 이루어졌다는 이유로 이미 상실한 종전 순위가 소급하여 회복되지는 않는다(주택임대차보호법 제3조의3 제3항·제5항).[61]

---

59) 최준규, 앞의 글(주 55), 432~433면·436면; 민선찬, 「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」, 『부동산중개학회지』 제7집, 2013, 158~160면.

60) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003다62255·62262 판결; 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

61) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결. 주택임대차보호법 제3조의3 제3항은 민사집행법

대법원 2025. 4. 15. 판결은 신청시점과 등기완료시점 사이의 시간적 차이가 권리순위에 미치는 영향을 보여준다. 이 사건에서는 보증보험회사가 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청한 뒤 임차인이 보험금을 지급받고 주택에서 이사하였으며, 임차권등기는 그 후 완료되었다. 대법원은 임차인이 등기완료 전에 점유를 상실하였다면 종전 대항력이 소멸하고, 이후 등기를 통하여 취득한 대항력으로는 선순위 근저당권자에게 대항할 수 없다는 법리를 전제로 점유상실 시점 등을 다시 심리할 필요가 있다고 판단하였다.[62]

임차권등기는 경매절차에서 배당에 참가하는 방법에도 영향을 미친다. 대법원 2005. 9. 15. 판결에 따르면, 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인은 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다.[63] 그러나 이는 이미 개시된 경매에서 배당에 참가할 수 있는 지위에 관한 것이다. 임차권등기를 마쳤다는 사실만으로 임차인이 직접 경매를 개시할 권한까지 취득하는 것은 아니다. 임차인이 스스로 강제경매를 신청하려면 보증금반환채권에 관한 집행권원이 별도로 필요하다.

Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계

등록임대사업자가 가입하는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조상의 임대보증금보증과 임차인이 가입하는 반환보증은 가입주체와 법적 근거를 달리한다.[64] 이

제292조 제3항을 준용하여 임대인에게 결정이 송달되기 전에도 임차권등기를 집행할 수 있도록 정하고, 같은 조 제5항은 등기를 마친 때 대항력·우선변제권을 취득하거나 종전 권리를 유지하도록 정한다.

62) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결, 판시사항 [1]·[3] 및 이유 2.나.

63) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

64) 양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호,

하에서는 임차인이 가입하는 반환보증을 중심으로, 보증기관의 지급 후 임대인에 대한 반환채권과 우선변제권이 누구에게 어떠한 근거로 이전되고 누가 그 권리를 행사할 수 있는지 검토한다.

반환보증에 가입한 임차인은 보증사고가 발생하고 해당 상품에서 정한 지급요건을 충족하면 보증기관에 보증금 상당액의 지급을 청구할 수 있다. 이 지급청구권은 임대차계약에 기초하여 임대인에게 행사하는 보증금반환청구권과 채무자 및 발생근거가 다르다. 다만 두 채무는 동일한 보증금 손실과 경제적으로 연결되어 있다. 따라서 실제 보증이행 과정에서는 주택의 인도, 임차권등기, 반환채권의 양도 또는 대위 등이 함께 문제된다.[65]

이러한 이유로 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급하였다는 사실과 임대인이 자신의 반환채무를 변제하였다는 사실을 동일하게 취급할 수는 없다. 대법원 2025. 4. 15.자 결정도 주택도시보증공사가 보증계약에 따른 자신의 지급의무를 이행한 경우를 임대인의 보증금 반환과 동일하게 보지 않았다.[66] 지급 후 반환채권의 귀속은 채권양도나 변제자대위 등 별도의 법적 근거에 따라 판단하며, 구체적인 검토는 제3장 제3절 Ⅱ에서 한다.

반환채권이 이전되었다고 하여 원임차인의 우선변제권까지 당연히 승계되는 것

제주대학교 법과정책연구원, 2021, 162~164면.

65) 반환보증의 지급요건과 권리이전 방식에 관하여 주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정, 제6조·제7조 제1항·제9조 제2항·제7항·제10조 제1항·제11조; 한국주택금융공사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준; SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 개정, 제7조 제2항·제8조·제9조·제17조 참조. 주택도시보증공사 약관은 임차권등기 후 이행청구, 인도와 보증금 지급의 관계 및 대위·구상을 규율하고, SGI서울보증 약관 제17조는 회사가 정하는 방식에 따른 반환채권의 양도의무를 규정한다. 구체적인 지급·권리이전 요건은 각 기관의 약관에 따라 구별된다.

66) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

은 아니다. 우선변제권의 이전 여부는 반환채권을 취득한 법적 근거에 따라 달라진다. 일반적인 채권양도의 경우, 반환채권이 양도되었다는 사실만으로 주택임대차보호법상 우선변제권까지 이전된다고 볼 수 없다. 대법원 2010. 5. 27. 판결도 임차권과 분리하여 보증금반환채권만을 양수한 일반 채권자는 원임차인의 우선변제권을 행사할 수 없다고 판단하였다.[67]

반면 주택임대차보호법 제3조의2 제7항은 법률에서 정한 금융기관 등이 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 경우, 양수금액의 범위에서 우선변제권도 승계하도록 규정한다. 이는 일반적인 채권양도와 달리 특정한 양수인과 요건에 대하여 법률이 우선변제권의 승계효과를 인정한 경우이다. 따라서 이 규정에 따른 보호범위는 양수인의 법정 자격, 채권양도의 요건 및 취득한 채권액을 기준으로 판단하여야 한다.

반환채권을 취득하는 또 다른 경로는 변제자대위이다. 보증기관이 보증금을 지급하고 민법상 변제자대위의 요건을 갖추었다면, 계약상 채권양도와는 다른 법적 근거에 따라 원채권과 그 담보에 관한 권리를 취득할 수 있다. 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 판결은 보증금 전액을 지급한 주택도시보증공사의 우선변제권 행사에 관하여 판단하였다. 법원은 주택임대차보호법 제3조의2 제7항 제9호가 민법상 변제자대위를 배제하는 규정은 아니라고 보아, 변제자대위에 따른 우선변제권 행사를 인정하였다.[68] 다만 이는 하급심 확정판결의 판단이므로, 보증기관이 반환채권과 그에 부수하는 권리를 어떠한 법적 근거로 취득하였는지는 개별적으로 확인하여야 한다.

또한 반환채권이나 우선변제권을 적법하게 취득하였더라도 원임차인의 임대차관계상 지위까지 모두 승계하는 것은 아니다. 우선변제권을 취득한 자는 법률이 인정

67) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010다10276 판결.

68) 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 선고 2025가단107133 판결(확정).

하는 목적물과 순위 및 취득채권액의 범위에서 권리를 행사한다. 그러나 임차인의 점유와 주민등록에 기초한 대항관계나 임차인 본인에게 인정되는 지위까지 당연히 이전되는 것은 아니다.

대법원 2023. 2. 2. 판결은 반환채권과 우선변제권이 이전된 후에도 원임차인의 임대차관계상 지위가 별도로 문제될 수 있음을 보여준다. 이 사건에서 주택도시보증공사는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 후 경매절차에서 일부만 배당받았다. 대법원은 임차인이 대항요건을 유지하였다면, 양수 금융기관이 보증금 잔액을 반환받을 때까지 임차인이 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다고 판단하였다.[69] 이 판결에 대해서는 채권양도 후에도 임차인의 대항력을 보호한 결론을 긍정하면서, 양수인의 배당요구에 따른 임대차 종료의 근거와 시점을 더욱 명확히 할 필요가 있다는 견해가 제시되었다.[70] 판결의 사실관계와 판단은 제3장 제3절 Ⅱ.1에서 검토한다.

한편 주택임대차보호법 제3조의3 제9항은 같은 법 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 등이 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청할 수 있도록 규정한다. 이는 반환채권을 취득한 모든 자에게 인정되는 일반적인 권한이 아니라, 법정 요건을 갖춘 자에게 별도로 부여된 절차상 권한이다.

이처럼 대항력·우선변제권·임차권등기와 반환보증은 모두 보증금의 회수와 관련되지만 각각 다른 법률효과를 가진다. 한 제도에 따라 인정되는 효과를 다른 권리나 절차에까지 당연히 확장할 수는 없다. 각 제도의 직접적인 법률효과와 별도의 근거가 필요한 사항을 정리하면 다음과 같다.

---

69) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

70) 정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료—대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결의 평석을 겸하여—」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 141~143면·146면.

보호제도	법률효과	별도의 근거·요건이 필요한 사항
대항력	제3자에 대한 임대차관계와 법정 지위승계	경매·매각의 개시와 구체적 배당액
우선변제권	특정 환가대금에서의 순위	환가절차의 개시, 일반재산의 우선 집행
소액보증금의 최우선변제권	법정 한도 안의 강화된 배당순위	상한 초과액의 특별순위, 절차참가 자체의 면제
임차권등기	기존 대항력·우선변제권의 유지 또는 등기에 따른 취득	매각의 개시와 배당금 지급
반환보증	약정요건을 갖춘 임차인의 보증기관에 대한 지급청구권	임대인 반환채무의 소멸, 보증금의 분리보관, 경매·매각의 개시
채권양수·대위에 따른 보호지위 승계	법정 요건에 따른 우선변제권의 승계·대위행사, 승계 금융기관 등의 임차권등기명령 대위신청	법이 정한 범위를 넘는 금액·순위·대항력·집행수단의 취득

[표 2] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정

임차인은 반환채권에 관한 집행권원으로 강제경매를 신청하거나 이미 개시된 경매에 참가하여 배당을 구한다. 각 절차에서 행사할 수 있는 채권의 범위와 실제 배당액을 판단하려면 경매신청의 근거, 배당참가 요건 및 매각대금에 적용할 순위를 확인하여야 한다.

Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권

부동산에 대한 강제경매와 담보권 실행경매는 절차를 개시하는 법적 근거가 다르다. 강제경매는 금전채권 등에 관한 집행권원에 기초하여 개시되는 반면, 담보권 실행경매는 법률상 실행권능이 인정된 담보권과 그 존재를 증명하는 서류를 근거로 한다. 다른 채권자가 이미 개시한 경매에서 배당받는 것은 이와 구별된다. 새로운 경매를 개시하는 것이 아니라 기존 절차에 참가하여 자신의 채권과 우선순위를 주장하는 문제이기 때문이다(민사집행법 제28조·제80조·제88조·제148조·제264조).[71]

주택임대차보호법 제3조의2도 이러한 절차상의 차이에 따라 서로 다른 법률효과를 규정하고 있다. 제2항은 대항요건과 확정일자 등 법정 요건을 갖춘 임차인에게 주택과 그 대지의 환가대금에서 후순위권리자와 일반채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 지위를 부여한다. 반면 제1항은 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원으로 강제경매를 신청할 때 민사집행법 제41조에 따른 반대의무의 이행 또는 이행제공을 증명하지 않아도 되도록 정한다. 따라서 제2항은 매각대금의 배분순위를 정하는 규정이고, 제1항은 반환채권에 기초한 강제경매의 개시요건을 완화하는 규정이다. 임차인은 우선변제권만으로 담보권 실행경매를 신청하는 것이 아니라 반환채권에 관한 집행권원에 기초하여 강제경매를 신청한다. 그 절차에서 우선변제권의 요건을 갖춘 범위에 대하여 우선배당을 주장할 수 있다.

판례가 주택임차인의 우선변제권을 법정담보물권 또는 이에 준하는 성격의 권리로 설명하였다고 하여 경매신청권의 근거까지 인정한 것은 아니다. 대법원 2003. 9. 5. 판결과 대법원 2007. 6. 21. 전원합의체 판결은 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권이 갖는 담보적 성격을 기초로 환가대금의 우선적인 배분관계를 판단

71) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 550~551면 도표 3-1.

하였다.[72] 그러나 특정 재산의 환가대금에서 우선하여 변제받는 권리와 그 재산에 대한 경매절차를 직접 개시할 권능은 구별하여야 한다. 전자에 관한 법률효과가 인정된다는 사실만으로 후자까지 당연히 인정되는 것은 아니다.

이러한 구별은 전세권과 비교하면 더욱 분명해진다. 민법은 제303조에서 전세권자의 우선변제권을 정하면서 제318조에서 전세금 반환이 지체된 경우의 경매청구권을 별도로 규정한다. 선행연구에서도 전세권은 우선변제권과 경매청구권을 함께 가진다는 점에서 등기된 임차권보다 유리한 것으로 평가된다.[73] 대법원 1992. 3. 10.자 결정은 건물 일부에 설정된 전세권자가 건물 전체의 매각대금에서 우선변제를 받을 수 있더라도, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 부분까지 직접 경매를 신청할 수는 없다고 판단하였다.[74] 우선배당을 받을 수 있는 재산의 범위와 경매를 신청할 수 있는 목적물의 범위가 반드시 일치하지 않는다는 것이다. 주택임차인의 경우에도 경매의 개시는 반환채권에 관한 집행권원에, 우선배당은 주택임대차보호법상 우선변제권에 각각 근거한다.[75]

이러한 구조는 대법원 2025. 5. 15. 판결에서 사용한 '우선변제권은 있으나 경매신청권은 없는' 임차인이라는 표현을 해석할 때에도 고려하여야 한다. 이 판결은 개인회생면책 후 근저당권자의 대여금채권이 문제된 사건에서 대법원 2017. 1. 12.

---

72) 대법원 2003. 9. 5. 선고 2001다66291 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

73) 김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상」, 『고려법학』 제76호, 고려대학교 법학연구원, 2015, 282~284면.

74) 대법원 1992. 3. 10.자 91마256·91마257 결정; 이홍민, 「채권적 전세의 법적 규율」, 『고려법학』 제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 114면; 장보은, 「전세권 제도의 현황과 개정 방향」, 『민사법학』 제110호, 한국민사법학회, 2025, 149~151면.

75) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 376면(우선적 지위와 경매청구권의 구별), 377면 도표 2-10, 552면.

판결의 임차보증금반환채권을 구별하면서 위 표현을 사용하였다.[76] 그러나 2017년 판결은 이미 취득한 반환판결의 집행력이 면책으로 배제되는지를 판단하였고, 대법원 2013. 11. 14. 판결도 반환판결에 기초한 임차인의 직접 강제경매를 전제로 우선배당 여부를 판단하였다.

따라서 2025년 판결의 표현은 우선변제권 자체만으로 담보권 실행경매를 신청할 권능이 인정되지 않는다는 의미로 이해하는 것이 위 법률구조와 부합한다. 이를 반환채권에 관한 집행권원을 이용한 강제경매의 가능성까지 부정한 것으로 이해하기는 어렵다. 다만 집행권원이 존재한다는 사실과 특정 시점에 그 집행권원으로 실제 강제경매를 개시할 수 있는지는 다시 구별된다. 도산절차가 개시된 경우에는 별도의 집행제한 규정이 적용될 수 있기 때문이다.

Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별

임차인이 반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청하면 경매를 개시한 채권자로서 배당에 참가하는 지위와 주택임대차보호법상 우선순위에 따라 배당받는 지위가 한 절차에서 함께 문제된다. 그러나 두 지위의 근거는 다르다. 임차인은 집행권원에 기하여 경매를 개시하고 신청채권자로서 배당에 참가하지만, 일반채권자보다 우선하여 배당받기 위해서는 별도로 대항요건과 확정일자 등 우선변제권의 성립요건을 갖추어야 한다.

대법원 2013. 11. 14. 판결은 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원으로 직접 강제경매를 신청한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 신청에 우선변제권을 행사하려는 의사도 포함되어 있다고 보았다.[77] 이는 임

76) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나.

77) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

차인이 집행권원에 기하여 직접 신청한 강제경매와 우선변제권의 행사가 동일한 권능이라는 의미가 아니라, 하나의 경매신청행위가 신청채권자로서의 절차참가와 우선변제권의 행사라는 두 법률효과를 함께 가질 수 있음을 의미한다. 판결의 구체적인 사실관계, 경매기록에 나타난 우선변제자격 및 별도 배당요구의 필요 여부는 제3장 제1절 Ⅰ.1에서 검토한다.

이에 관한 선행연구도 경매신청에 우선변제권 행사 의사가 포함되는지와, 그 우선변제자격이 경매기록에서 어떠한 자료로 확인되어야 하는지를 구별하여 논의해 왔다. 특히 신청채권자로서 배당절차에 들어가는 지위와 일반채권자보다 우선하여 배당받기 위한 대항요건·확정일자 및 순위의 소명은 별개의 문제로 설명된다.[78] 따라서 별도의 배당요구가 필요하지 않은 경우에도, 실제 우선배당을 위해서는 임차인의 우선변제자격과 순위가 경매기록을 통하여 확인될 수 있어야 한다.

반면 다른 채권자나 담보권자가 경매를 개시하였다면 임차인은 이미 존재하는 경매절차에 배당받을 채권자로 참가할 수 있는지를 먼저 판단하여야 한다. 이때 임차인이 배당요구를 하여야 하는 채권자인지, 법률이나 판례에 따라 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 채권자인지에 따라 참가방법이 달라진다. 예컨대 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게는 별도의 배당요구 없이 배당받을 지위가 인정될 수 있다.[79] 따라서 다른 사람이 경매를 개시하였다는 사실만으로 모든 임차인에게 동일한 배당요구의무가 발생하는 것은 아니다.

또한 배당에 참가할 수 있다는 것과 그 절차에 얼마의 채권이 편입되는지도 동일한 문제는 아니다. 일부 금액만 청구하여 경매를 신청하였거나 종기까지 일부만 배당요구하였다면 그 범위에서만 절차에 편입되고, 뒤에 제출된 자료가 기존 청구의

78) 김현선, 앞의 논문(주 15), 930~931면·937~939면; 최환주, 앞의 논문(주 16), 70~71면.

79) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

소명인지 새로운 채권·금액의 추가인지도 이 범위를 기준으로 판단한다(제3장 제1절 Ⅰ.2, 제4절).

Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한

경매를 적법하게 신청할 수 있고 우선변제권의 성립요건까지 갖추었다고 하더라도 실제 우선배당액이 반드시 발생하는 것은 아니다. 해당 부동산을 매각한 대금에서 집행비용과 임차인보다 우선하는 부담을 공제하고 나면 임차인에게 배당할 재산가치가 남지 않을 수 있기 때문이다. 따라서 경매를 개시할 수 있는지, 우선변제권을 가지고 있는지, 실제로 배당받을 재원이 있는지는 서로 다른 판단단계이다.

민사집행법 제102조의 무잉여 규율은 경매절차 자체에 실익이 있는지를 판단하는 제도이다. 최저매각가격으로 압류채권자의 채권보다 우선하는 부동산상의 부담과 절차비용을 변제하면 남을 것이 없다고 인정되는 경우, 법원은 압류채권자에게 그 사실을 통지한다. 압류채권자가 통지를 받은 날부터 1주 이내에 법률이 정한 매수신청과 보증제공을 하지 않으면 법원은 경매절차를 취소하여야 한다. 그러나 임차인이 경제적으로 회수할 금액이 적거나 없을 것으로 예상된다는 사실만으로 민사집행법 제102조의 무잉여 요건이 충족되는 것은 아니다. 무잉여 여부는 해당 경매의 압류채권자와 그 채권보다 선순위인 부담을 기준으로 판단한다. 따라서 누가 경매를 신청하였는지, 신청채권자가 어떠한 순위에 있는지에 따라 판단의 기초가 달라질 수 있다.

또한 임차인에게 배당할 재산가치가 남아 있더라도 법률상 곧바로 경매를 개시할 수 없는 경우가 있다. 임대인에 대하여 파산이 선고되거나 회생·개인회생절차가 개시되면 진행 중인 집행의 중지·속행·실효와 신규 강제집행의 허용 여부에 별도의 규율이 적용되기 때문이다. 임차주택의 관리·처분권자가 누구인지에 따라서도 임차

인의 개별집행과 관리인·파산관재인 또는 채무자의 재산처분 사이의 관계가 달라진다.

Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정

반환채권의 행사와 배당에 영향을 미치는 사실들은 한 시점에 동시에 발생하지 않는다. 임대차계약과 보증금 지급, 임대차 종료와 반환채권의 이행기, 대항요건의 취득·상실, 채권양도·압류, 경매신청과 배당요구, 매각과 실제 지급은 각각 다른 시점에 이루어질 수 있다. 도산절차가 개시된 경우에도 신청·개시·인가·종료·면책의 각 단계에서 기존 집행과 신규 집행의 처리 및 채권의 법적 상태가 달라질 수 있다. 따라서 반환채권의 금액·귀속, 우선변제권의 순위와 집행가능성을 하나의 기준일만으로 일괄하여 판단할 수는 없다.

더구나 법률행위나 절차행위가 이루어진 시점과 그 법률효과가 발생하는 시점도 항상 일치하지 않는다. 임차권등기명령을 신청한 날과 실제 등기를 마친 날, 채권양도계약을 체결한 날과 임대인 또는 제3자에 대한 대항요건을 갖춘 날, 보증기관이 지급을 결정한 날과 실제 금전을 지급한 날은 각각 다른 법률효과의 기준이 될 수 있다.

[표 3] 권리변동과 집행절차의 기준시점

구분	기준시점·행위	관련 사실
기본관계	임대차계약	계약체결, 보증금 약정, 당사자
기본관계	보증금 지급	실제 지급액과 지급시점
보호요건	대항요건·확정일자	주택 인도·주민등록·확정일자 등 구비시점
반환관계	임대차 종료	종료원인과 종료시점

반환관계	이행기 도래·정산	이행기, 공제·상계 등을 반영한 잔존 반환채권액
개별집행	집행권원	판결·조정 등 집행권원의 성립·확정
개별집행	매각·처분의 개시	경매신청·개시결정, 개시자와 법적 근거
개별집행	절차참가	배당요구·당연배당 여부와 종기
개별집행	매각·배당	매각대금, 배당표 작성·확정, 실제 우선배당액
지급	현실지급·공탁	배당·변제·보증이행·공탁과 실제 만족범위
도산	신청·개시	도산절차의 신청·개시와 당시 기존 집행의 상태
도산	계획인가·변경	회생·변제계획의 인가·변경과 권리처리
도산	폐지·종결·면책	절차종료와 면책 및 그 뒤의 권리행사 가능성

채권액과 배당액을 산정할 때에도 각 법률효과의 기준시점을 구별하여야 한다. 먼저 공제·변제 등을 반영하여 잔존 반환채권액을 확정하고, 그중 해당 절차에서 적법하게 행사한 채권의 범위를 확인한다. 실제 배당액은 그 범위 안에서 매각대금과 집행비용 및 다른 권리자의 순위에 따라 산정한다.

그러나 법률상 배당받을 금액과 현실적으로 수령한 금액이 반드시 일치하는 것은 아니다. 배당표에 오류가 있거나 배당금 지급에 필요한 요건을 충족하지 못하였다면 배당받을 권리의 범위와 실제 지급결과가 달라질 수 있다. 또한 보증기관의 지급에 따라 반환채권이 양도·대위된 경우에는 임차인의 금전수령을 임대인의 변제에 따른 채무소멸과 동일하게 취급할 수 없다. 따라서 잔존 반환채무를 산정할 때에는 지급의 법적 원인과 채권귀속의 변동을 함께 반영하여야 한다.

이상의 기준시점을 전제로, 반환채권의 행사와 배당액의 산정에 확인하여야 할 사실 및 법률상 판단사항을 정리하면 다음과 같다.

[표 4] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항

구분	관련 사실	법률상 판단내용
시간	보호요건, 임대차 종료, 집행·도산의 신청·개시, 매각·배당, 인가·종료·면책 등의 시점	해당 시점의 적용법과 권리·절차상태 확정
반환채권	계약상 보증금, 공제 후 반환채권액, 이미 소멸한 금액	실제 행사대상이 되는 채권액 확정
당사자	현재 반환채무자, 권리자, 절차상 행사자, 수령권자	채권귀속과 절차상 권한의 분리
보호지위	대항력, 우선변제권, 최우선변제권, 임차권등기 및 그 기준시점	반환채권에 추가되는 법률효과 확정
개시	경매·처분을 시작한 자, 집행권원·담보권 등 법적 근거, 기존 절차인지 신규 절차인지	절차개시의 적법성과 행사가능성 확정
참가	배당요구·채권신고·목록기재, 당연배당 여부 및 종기	이미 존재하는 절차에 들어갈 수 있는 지위 확정
신청·행사금액	경매신청액, 배당요구액, 채권신고액 등	잔존채권액과 해당 절차에서 행사하는 금액의 구별
대상재산	주택, 대지, 공동담보재산, 일반재산 및 실제 매각·처분대상	우선권과 집행의 대상범위 확정
순위·부담	담보권, 조세, 임금채권, 다른 임차인, 집행비용 등	법정 우선순위와 배당가능 범위 확정
점유·인도	현실점유, 이행제공, 인도, 주민등록, 임차권등기	대항력·동시이행·지급요건 등에 필요한 상태 확정
지급·배당·공탁	변제·배당·공탁·보증기관 지급의 액수와 수령자	지급원인에 따른 반환채무의 소멸 여부와 채권귀속의 변동 확정

도산상태	절차종류, 관리·처분주체, 기존 집행의 상태, 계획·면책 등	개별집행과 집단절차의 관계 확정
판례의 적용	판례가 판단한 청구와 사실관계, 검토대상 사건과의 차이	법률요건에 따른 판례의 적용범위

매각 전에 산정하는 예상배당액도 실제 배당액과 구별된다. 예상배당액은 평가가격과 당시 확인된 선순위 부담 등을 기초로 장래의 환가결과를 추정한 금액이다. 이에 비하여 실제 배당액은 매각대금이 현실적으로 형성된 뒤 배당에 참가한 채권과 법정 순위, 집행비용 등을 반영하여 확정된다. 따라서 개인회생에서 예상 우선변제액과 일반 부족액을 구분하고 미확정 부분에 대응하는 변제금을 유보하는 방법은 장래의 환가결과가 확정되지 않은 상태에서 변제계획상 금액을 처리하기 위한 방법이지, 실제 우선배당액을 미리 확정하는 절차는 아니다. 구체적인 개인회생절차상의 처리는 제4장에서 검토한다.

이상의 반환채권액·권리귀속과 보호요건을 바탕으로, 제3장에서는 개별집행에서 경매신청·배당요구의 범위와 배당금 수령 및 권리변동을 검토한다.

제3장 임대주택에 관한 개별집행절차

제1절 환가의 유형과 임차인의 지위

주택임차인이 보증금반환채권과 우선변제권을 가지고 있더라도, 그러한 권리가 인정된다는 사실만으로 임차주택의 환가대금에서 곧바로 변제를 받을 수 있는 것은 아니다. 그 권리의 온전한 행사를 위해서는 직접 경매를 개시하거나 다른 채권자가 이미 진행하고 있는 경매에 참가할 수 있는 절차적 지위가 필요하고, 더 나아가 우선변제권 행사를 위해서는 그 권리가 미치는 재산과 매각대금의 범위가 확정되어야 하기 때문이다. 이때 반환채무를 부담하는 사람과 주택의 소유자가 다르거나 민사경매 이외의 방법으로 주택이 매각되는 경우에는 별도의 법률문제가 발생할 수도 있다.

이러한 문제는 서로 관련되어 있지만 판단대상은 동일하지 않다. 경매를 신청할 권능이 있다는 사실은 해당 채권에 우선변제권이 있다는 의미가 아니며, 우선변제권이 인정된다는 사실만으로 임차인이 경매를 직접 개시할 수 있는 것도 아니기 때문이다. 설령 적법하게 배당절차에 참가하였더라도 실제 매각된 재산에 우선변제권이 미치지 않는다면 그 매각대금에서 우선변제를 받을 수도 없다. 더욱이 특정재산이 반환채무자의 책임재산에 해당하지 않는 경우에는 이러한 권리행사방법의 문제에 앞서 그 재산에 대한 집행가능성 자체부터 검토하여야 하는 상황에 놓일 수 있다.

이하에서는 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우와 다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 경우를 검토한다(Ⅰ·Ⅱ). 이어 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위를 살펴보고(Ⅲ), 조세공매의 참가·배분절차와 신탁재산의 책임재산 귀속을 검토

한다(Ⅳ·Ⅴ).

Ⅰ. 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우

임차인이 반환채권의 만족을 위하여 직접 강제경매를 신청한 경우에는 경매개시의 근거와 우선변제권의 행사를 구별하여야 한다. 전자는 반환채권에 관한 집행권원의 문제이고, 후자는 그 집행절차에서 주택임대차보호법상 우선순위를 주장할 수 있는지의 문제라는 점에서 서로 다른 법적 근거에 기초한다. 그러나 임차인이 직접 경매를 신청한 경우에는 하나의 신청행위에 양자의 행사가 함께 나타날 수 있으므로, 우선 강제경매신청에 우선변제권의 행사까지 포함되는지를 확인하고, 이에 속하는 경우에 우선배당의 대상이 되는 채권액을 확정하여야 한다. 이후 매각대금으로 보증금을 전액 회수하지 못하였다면 잔존 반환채권과 우선변제권 및 대항력의 관계를 별도로 판단하여야 한다.

1. 강제경매신청과 우선변제권 행사의 관계

주택임대차보호법상 우선변제권은 법정 요건을 갖춘 임차인이 주택과 대지의 환가대금에서 후순위권리자나 일반채권자보다 우선하여 변제받을 수 있도록 하는 권리이다. 그러나 우선변제권이 인정된다는 사실만으로 임차인에게 독립적인 담보권 실행경매의 신청권능이 부여되지는 않으므로, 임차인이 보증금반환채권에 기하여 직접 강제경매를 신청하려면 그에 필요한 집행권원을 갖추어야 한다. 이때 집행권원을 기초로 강제경매를 신청한 임차인이 해당 경매절차에서 우선변제권을 행사하려는 의사를 별도로 표시하여야 하는지는 다른 문제이다.

대법원 2013. 11. 14. 판결은 이 문제를 다루었다. 이 사건에서 임차인은 보증금 8,000만 원의 임대차계약을 체결하고 주택의 인도·주민등록 및 확정일자를 갖추

었다. 이후 임대차가 종료되자 보증금 전액에 관한 반환판결을 받아 임차주택에 대한 강제경매를 신청하였다. 경매절차에서 작성된 현황조사보고서와 매각물건명세서에는 임차인의 대항요건과 확정일자 등에 관한 사항이 나타나 있었으나, 배당법원은 임차인에게 우선순위를 인정하지 않고 일반채권자들과 안분배당하였다.[80]

원심은 임차인이 배당요구의 종기까지 우선변제권을 소명하는 서류를 별도로 제출하지 않았다는 이유로 우선배당을 부정하였다.

그러나 대법원은 대항력과 우선변제권을 함께 갖춘 임차인이 보증금반환청구의 확정판결 등 집행권원에 기하여 직접 강제경매를 신청하였다면 특별한 사정이 없는 한 우선변제권을 선택하여 행사한 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 또한 경매절차의 현황조사 등을 통하여 신청채권자인 임차인의 우선변제자격이 확인되고 그 내용이 경매기록에 나타난 상태에서 매각이 이루어졌다면, 별도의 배당요구나 소명자료 제출이 없더라도 후순위권리자나 일반채권자보다 우선하여 배당받을 수 있다고 보았다.

여기서 판단한 것은 경매개시를 위한 신청행위가 우선변제권의 행사로도 평가될 수 있는지였다. 임차인이 반환채권에 관한 집행권원을 가지고 있다는 사실은 강제경매를 개시할 근거가 되지만, 그 채권에 우선순위를 부여하는 근거는 아니다. 반대로 우선변제권을 가지고 있다는 사실 역시 매각대금에서의 우선적 만족을 정당화하지만, 그것만으로 집행권원을 대신하지 않는다. **요컨대 이 판결은 이미 집행권원을 취득한 임차인이 강제경매를 신청하였을 때 우선변제권을 행사한 것으로 볼 수 있는지를 판단한 것이지, 우선변제권 자체에 독립적인 담보권 실행경매 신청권능이 포함되어 있는지를 판단한 것은 아니다.** 이 구별은 이후 도산절차에서 우선변제권이 존속하지만 강제경매의 개시가 제한되는 경우에도 중요한데, 실체법상 우선변제권의

80) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

존속 여부와 그것을 실현하기 위한 절차적 권능의 존재 여부는 별도로 검토하여야 하는 점에서 그러하다.

2. 일부신청에 따른 우선배당 범위

앞에서 검토한 2013년 판결에서는 임차인이 반환채권 전액을 신청채권으로 하여 직접 강제경매를 신청하였다. 그러나 집행권원에 표시된 반환채권 중 일부만을 신청채권으로 특정한 경우에도 동일한 법리를 적용할 수 있는지는 별도로 검토하여야 한다. 우선 일부신청한 금액에 대하여 우선변제권까지 행사한 것으로 볼 수 있는지, 그리고 신청하지 않은 나머지 반환채권이 최초 경매신청만으로 배당절차에 편입되는지가 문제된다. 전자는 신청행위에 포함된 우선변제권 행사의 해석에 관한 문제인 반면, 후자는 해당 집행절차에서 만족을 구한 채권의 범위에 관한 문제라는 점에서 양자를 구별할 실익이 있다.

먼저 집행권원에 표시된 채권액과 강제경매신청에서 특정한 청구금액은 반드시 일치하는 것은 아닌바, 집행권원은 그에 기하여 강제집행할 수 있는 채권의 내용을 정하지만 채권자가 실제로 어느 범위의 채권에 관하여 집행을 신청할 것인지는 별도로 정할 수 있기 때문이다. 예컨대 보증금 1억 원에 관한 반환판결을 받은 임차인이 그중 6,000만 원만을 청구하여 강제경매를 신청하였다면, 판결에 나머지 4,000만 원이 포함되어 있다는 사실만으로 그 금액까지 최초 경매신청의 대상이 되는 것은 아니다. 대법원 1983. 10. 15.자 결정은 채권 일부에 기하여 강제경매를 신청한 경우, 경매개시 후에는 신청채권액 자체를 확장할 수 없고 후행 확장신청에는 배당요구의 효력만 인정된다고 판단하였다.[81] 이때 후행 확장신청이 최초 신청과 동일한 집행개시의 효력을 가지는 것은 아니므로, 추가한 채권이 실제 배당에

81) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

참가할 수 있는지는 해당 배당요구에 요구되는 절차적 요건과 그 효력에 따라 판단하여야 한다.

강제경매의 일부신청에 관한 법리는 담보권 실행경매의 청구금액 변경에 관한 법리와 분별된다. 대법원 2022. 8. 11. 판결은 담보권 실행경매에서 이자·지연손해금 등의 부대채권을 개괄적으로 기재한 후 구체적인 금액을 특정하는 경우와 처음부터 확정액으로 표시한 부대채권을 증액하는 경우를 구별하였다. 전자는 기존에 표시한 청구의 내용을 구체화하는 행위로 보았고, 후자에 대해서는 배당요구 종기까지의 증액을 허용하였다. 한편 대법원 2023. 6. 29. 판결은 근저당권자가 경매를 신청한 후 새로 발생한 원금채권까지 피담보채권에 추가할 수는 없다고 판단하였다.[82)]

이들 판결은 최초 청구의 내용과 후행 행위의 성격 및 시점에 따라 청구금액 변경의 법률효과가 달라질 수 있음을 보여준다. 그러나 담보권 실행경매의 피담보채권 확정과 부대채권 증액에 관한 법리를 강제경매의 신청채권액 변경에 그대로 적용할 수는 없으며, 여기에서 확인할 수 있는 건 경매신청에 의하여 행사한 채권의 범위와 경매개시 이후 추가로 행사한 채권의 범위를 구별하여야 한다는 점이다. 후행 서면의 제출에 따른 구체적인 법률효과는 제4절에서 검토한다.

이와 같이 신청채권액의 범위가 특정되더라도, 그 금액에 우선변제권의 행사가 포함되는지는 여전히 문제로 남는다. 2013년 판결은 전액신청을 전제로 판단하였으므로 일부신청에도 같은 결론이 적용된다는 명제를 직접 판시한 것으로 볼 수 없는 만큼, 그 법리를 일부신청에 적용하려면 전액신청과 일부신청의 차이가 우선변제권 행사의 인정 여부를 달리하는 사유인지 검토하여야 한다. 본고는 일부신청이라는 사실만으로 신청금액에 관한 우선변제권의 행사를 부정할 수는 없다고 본다. 2013년 판결이 우선변제권의 행사를 인정한 것은 임차인이 자신의 반환채권을 만족시키기

82) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결; 대법원 2023. 6. 29. 선고 2022다300248 판결.

위하여 직접 경매를 신청하였고, 경매절차에서 그 우선변제자격이 확인되었다는 사정에 기초한다. 임차인이 반환채권 중 일부만을 청구하였더라도 그 금액이 우선변제권의 보호를 받는 반환채권에 속하고, 우선변제권의 성립요건과 행사에 관한 사정이 경매기록에서 확인된다면, 전액을 청구하지 않았다는 사실만으로 우선변제권 행사를 부정할 이유는 없기 때문이다.

일부신청은 이번 집행절차에서 만족을 구하는 채권액을 제한하는 행위이고, 그러한 제한만으로 신청금액에 관한 법정 우선순위를 포기한 것으로 보기는 어렵다. 채권의 일부를 행사하는 것과 그 채권에 부착된 우선변제권을 행사하지 않겠다는 의사는 구별된다. 따라서 본고는 특별한 사정이 없는 한, 일부신청한 금액에 대해서도 우선변제권의 행사가 포함된 것으로 본다.

다만 이러한 해석으로 우선변제권의 행사가 인정되는 범위는 실제로 신청한 채권액에 한정된다. 일부신청에도 우선변제권 행사가 포함된다는 판단은 신청하지 않은 나머지 채권까지 배당절차에 편입된다는 판단과 다르다. 최초 경매신청의 청구범위는 신청채권자가 이번 절차에서 행사한 채권의 범위를 정하는 기준이 되며, 이를 초과하는 채권까지 별도의 절차 없이 우선배당의 대상으로 삼는다면 다른 이해관계인이 경매기록을 기초로 파악할 수 있는 배당관계가 달라질 수 있기 때문이다. 결국 일부신청한 금액에 대해서는 법정 요건과 우선변제자격의 확인을 전제로 우선변제권 행사를 인정하되, 신청에서 제외한 잔액은 최초 신청만으로 배당대상에 포함되지 않는다고 보아야 한다. 그 잔액에 관하여 같은 경매절차에서 배당받으려면 별도의 배당요구 등 해당 채권에 요구되는 참가요건을 충족하여야 한다. 여기에서 나머지 반환채권의 실체법상 존속과 해당 집행절차에서의 배당참가는 구별되어야 함을 강조한다.

3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 대항력

앞서 임차인이 직접 강제경매를 신청한 경우 우선변제권의 행사가 인정되는지와 그 행사범위를 검토하였다. 그러나 우선변제권을 행사하였더라도 매각대금이 부족하면 반환채권 전액을 회수하지 못할 수 있다. 이때에는 미회수 반환채권이 여전히 존재하는지, 행사한 우선변제권이 이후 경매에서도 존속하는지, 그리고 임차인이 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있는지를 구별하여야 한다.

대법원 2006. 2. 10. 판결은 대항력과 우선변제권을 함께 가진 임차인이 반환판결에 기하여 직접 강제경매를 신청하고 보증금 전액을 배당받지 못한 뒤, 후속경매에서 다시 우선변제권을 행사할 수 있는지가 문제된 사건이다. 대법원은 첫 경매에서 우선변제권을 행사한 임차인은 매각으로 그 우선변제권이 소멸하므로, 이후의 경매에서 동일한 우선변제권에 기하여 다시 배당받을 수 없다고 판단하였다.[83] 다만 이는 첫 경매에서 회수하지 못한 반환채권 자체가 소멸한다는 의미는 아니다.

83) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

첫 경매에서 보증금 전액을 배당받지 못하였다면 반환채권의 미회수 부분은 남을 수 있다. 그러나 채권이 남아 있다는 이유만으로 첫 매각에서 이미 행사되어 소멸한 우선변제권이 그대로 존속하거나 후속 경매에서 반복하여 행사될 수 있는 것은 아니다. 한편 반환채권과 우선변제권의 관계는 매수인에 대한 대항력의 존속 여부와도 구별된다. 주택임대차보호법은 보증금이 전액 변제되지 않은 대항력 있는 임차권이 매각으로 소멸하지 않도록 규정하고 있다(제3조의5 단서). 따라서 임차인이 매수인에게 대항할 수 있는 지위를 유지하고 있다면, 매각대금으로 보증금 전액을 회수하지 못한 경우 그 잔액에 관하여 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다.[84]

이는 소멸한 우선변제권을 다시 행사하는 것과 다르다. 첫 매각에 따른 우선변제권의 소멸은 매각대금에서 행사한 우선순위의 문제이고, 매수인에 대한 대항력의 존속은 임대차관계와 반환채무의 승계에 관한 문제이다. 두 권리를 함께 가지고 있었다는 사실만으로 첫 매각 이후에도 그 권리들이 동일한 법률효과를 가진다고 볼 수는 없다.[85] 다만 앞의 2006년 판결은 반환채권 전액에 관하여 우선변제권을 행사한 경우를 전제로 하는 만큼, 일부신청한 금액에 대해서만 우선변제권을 행사하였을 때 그 행사에서 제외된 반환채권에 관한 우선변제권의 후속 처리까지 이 판결이 직접 판단한 것은 아니다. 이 경우에는 최초 신청의 범위와 첫 매각에서 실제로 행사한 우선변제권의 범위 및 매각에 따른 권리소멸의 효과를 추가로 검토하여야 한다. 신청에서 제외한 잔액에 관하여 같은 절차에서 적법하게 배당요구를 하였는지도 이 판단에 포함된다(Ⅰ.2).

---

84) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다53628 판결; 대법원 1998. 6. 26. 선고 98다2754 판결; 대법원 2001. 3. 27. 선고 98다4552 판결.

85) 김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 244~245면.

요컨대 첫 매각 이후의 법률관계는 잔존 반환채권액만으로 결정되지 않으므로, 반환채권 중 실제 만족받은 금액을 공제하여 잔액을 확정하고 첫 매각에 따른 우선변제권의 소멸 여부와 매수인에 대한 대항력의 존속 여부를 각각 판단하여야 할 것이다. 이러한 구별을 거쳐야 매각 후 임차인이 누구에게 어떠한 권리를 행사할 수 있는지 정할 수 있기 때문이다.

Ⅱ. 다른 채권자가 개시한 경매에 임차인이 참가하는 경우

앞의 Ⅰ에서는 임차인이 반환채권에 관한 집행권원을 기초로 직접 강제경매를 개시한 경우를 검토하였다. 이와 달리 다른 채권자나 담보권자가 이미 경매를 개시하였다면, 임차인은 새로운 경매를 신청하지 않고 그 절차에 참가하여 반환채권의 만족을 구할 수 있다. 이 경우에는 임차인에게 별도의 배당요구가 필요한지가 먼저 문제된다. 민사집행법은 배당요구 종기까지 경매를 신청한 압류채권자와 적법하게 배당을 요구한 채권자뿐 아니라, 일정한 등기채권자 등도 배당받을 채권자로 규정한다(제148조). 따라서 직접 경매를 신청하지 않은 임차인의 참가방법은 별도의 배당요구가 필요한 경우와 그렇지 않은 경우로 구별하여 검토하여야 한다.

1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명

별도의 배당요구가 필요한 임차인은 배당요구 종기까지 자신이 행사하려는 반환채권의 원인과 금액을 특정하여 배당을 요구하여야 한다(민사집행법 제84조·제88조·제148조, 민사집행규칙 제48조). 이는 해당 경매절차에서 배당을 받을 채권의 존재와 범위를 확정하기 위한 것이다. 그러나 배당요구를 통하여 반환채권을 절차에 편입시키는 것과 그 채권에 인정되는 우선변제자격을 소명하는 것은 구별된다. 배당요구는 채권자가 매각대금에서 만족을 구할 채권을 특정하여 배당절차에 참가하는

행위인 반면, 임대차계약서, 확정일자 및 대항요건 등에 관한 자료는 **그 채권이 법정 우선변제권의 보호를 받는지와 그 우선순위가 어떠한지를 확인하기 위한 자료라는 점에서 다른 범주에 속하기 때문이다.** 이러한 구분의 실익은 배당요구 종기 이후에 서면이 제출된 경우에 드러나는데, 종기까지 행사하지 않았던 채권이나 금액을 뒤늦게 추가하는 것은 배당대상에 포함되는 청구범위를 변경하는 문제에 속하기 때문이다. **이에 반해 종기까지 행사한 채권에 관하여 그 성립이나 우선변제자격을 증명하는 자료를 추가하는 것은 기존 청구의 소명에 관한 문제인 만큼, 양자는 절차상 기능이 다르므로 그 허용 여부와 효력을 동일하게 판단할 수 없다.**

대법원 2022. 4. 28. 판결은 임금·퇴직금채권에 관한 우선변제자격의 소명자료가 배당요구 종기 후 제출된 경우, 일정한 요건 아래 그 보완을 허용하였다.[86] 반면 다른 판례에서는 최초 배당요구의 내용에 포함되지 않은 채권을 후행 서면으로 추가할 수 있는지가 문제되었다.[87] 이 판례들은 모두 배당요구 종기 이후의 행위를 다루지만, 판단대상은 기존에 행사한 채권의 소명인지 새로운 청구의 추가인지에 따라 달라진다는 것을 여실히 보여준다. 다만 임금·퇴직급여채권에 관한 소명자료 보완의 법리를 주택임차인의 우선변제권에 어느 범위까지 적용할 수 있는지는 별도로 검토하여야 한다. 법정 우선변제권이 인정된다는 점은 공통되지만, 각 채권에 대한 특별규정과 최초 배당요구의 내용 및 제출자료의 기능을 확인하여야 하기 때문이다.

따라서 임차인의 배당참가 여부를 판단할 때에는 먼저 배당요구 종기까지 어떠한 반환채권과 금액이 행사되었는지를 확정하고, 그다음 후행 제출자료가 기존 청구

86) 대법원 2001. 3. 23. 선고 99다11526 판결; 대법원 2002. 1. 25. 선고 2001다11055 판결; 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다14595 판결; 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결.

87) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결. 최초 배당요구의 청구범위에 관한 판례로 인용하며, 임금·퇴직금채권의 특수한 법률관계와 주택임차보증금반환채권의 차이는 제4절에서 별도로 검토한다.

의 소명인지 새로운 청구범위의 추가인지 구별하여야 한다. 구체적으로 어느 시점까지 어떠한 자료제출이나 청구변경이 가능한지는 제4절에서 관련 판례를 비교하여 검토할 것이다.

2. 임차권등기와 별도 배당요구의 필요성

다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 임차인이라고 해서 언제나 별도의 배당요구를 해야 하는 것은 아니다. 민사집행법은 첫 경매개시결정등기 전에 등기되고 매각으로 소멸하는 일정한 우선변제청구권을 가진 채권자 등을 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 채권자로 규정하고 있는 만큼(제148조 제4호), 임차권이 등기되어 있는 경우에는 그 임차권이 이러한 절차적 지위에 해당하는지 확인할 필요가 있다.

대법원 2005. 9. 15. 판결은 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게 민사집행법 제148조 제4호의 채권자에 준하는 지위를 인정하였다.[88] 임차권등기명령에 따른 등기는 임차인이 취득한 대항력과 우선변제권을 유지하는 기능을 가지므로, 경매개시 전에 등기가 이루어졌다면 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있다고 판단한 것이다.

그런데 주택임차권은 임차권등기명령에 따른 등기 외에도 민법 제621조에 따른 임대차등기의 방식으로 공시될 수 있다. 그렇다면 판례가 인정한 당연배당의 법리를 민법 제621조에 따른 주택임대차등기에도 적용할 수 있는지가 문제되는바, 이는 단순히 두 등기가 동일한 실체법적 효력을 가지는지의 문제가 아닌 민사집행법상 별도 배당요구 없이 배당받을 수 있는 지위를 어느 범위까지 인정할 것인지의 문제라는 점에서 중요하다.

88) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

주택임대차보호법 제3조의4 제1항은 민법 제621조에 따른 주택임대차등기에 같은 법 제3조의3 제5항·제6항을 준용한다. 이에 따라 민법상 임대차등기에도 법정 요건 아래 대항력과 우선변제권을 취득·유지하는 효과가 인정된다. 그러나 실체법상 보호효과가 공통된다는 사실만으로 두 등기가 당연배당에 관하여도 동일한 절차적 지위를 가진다고 단정할 수는 없다. 별도의 배당요구를 생략할 수 있는지는 민사집행법상 그 지위를 인정할 근거가 있는지에 따라 판단하여야 하기 때문이다. 이에 관하여는 민법 제621조에 따른 주택임대차등기에는 별도의 배당요구가 필요하다는 견해가 있는 반면,[89] 첫 경매개시결정등기 전에 임차권이 등기되어 있고 매각으로 그 권리가 소멸하는 경우에는 민사집행법 제148조 제4호에 준하여 당연배당을 인정할 수 있다는 견해도 있다.[90]

양자의 차이는 당연배당의 판단기준을 어디에 두는가에 있다. 전자가 해당 임차권등기가 임차권등기명령에 따른 것인지, 민법상 합의등기에 따른 것인지라는 등기의 성립방식에 주목하는 반면, 후자는 권리가 경매개시 전에 등기되어 공시되었는지 그리고 매각으로 그 권리가 소멸하는지라는 절차적 지위를 중시한다. **본고는 민법 제621조에 따른 주택임대차등기가 첫 경매개시결정등기 전에 이루어졌고 그 임차권이 매각으로 소멸하는 경우라면 후자의 설명이 더 타당하다고 본다. 민사집행법 제148조 제4호가 일정한 등기채권자에 대하여 별도의 배당요구를 요구하지 않는 것은 경매개시 전부터 등기부에 나타난 권리의 존재와 순위를 절차에서 확인할 수 있고, 그 권리를 매각에 따라 처리할 필요가 있기 때문이다.** 이러한 절차적 사정이 갖추어졌다면 등기가 이루어진 법적 경로가 다르다는 이유만으로 반드시 별도의 배당요구

89) 이연호, 「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」, 『민사집행법연구』 제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 445~446면.

90) 박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 961면·966~967면.

를 요구하여야 하는지는 의문이다.

다만 이는 2005년 판결이 직접 판단한 사항이 아니라 그 판단기준을 민법 제621조의 등기에 적용하는 해석인 만큼, **등기가 첫 경매개시결정등기 후에 이루어진 경우나 해당 임차권이 매각으로 소멸하지 않는 경우까지 같은 결론을 확장할 수는 없다. 또한 임차권이 등기되었다는 사실만으로 법정 우선변제권의 성립요건과 순위를 확인할 필요가 없어지는 것도 아닌 이상, 다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 임차인의 경우에는 별도의 배당요구가 필요한지부터 판단하여야 한다. 배당요구가 필요한 임차인에게는 종기까지의 적법한 참가가 요구되는 반면, 경매개시 전에 공시된 등기임차권이 민사집행법상 당연배당의 요건을 충족한다면 별도의 요구 없이도 배당절차에서 그 권리를 처리할 수 있다. 물론 이 경우에도 당연배당의 지위와 실제 배당에서 인정되는 우선순위는 구별하여 판단하여야 할 것이다.**

Ⅲ. 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위

앞에서는 임차인이 직접 강제경매를 신청하거나 다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 방법을 검토하였다. 그러나 적법하게 배당절차에 참가하였다는 사실만으로 실제 매각된 모든 재산의 대금에 대하여 우선변제를 받을 수 있는 것은 아니다. 배당참가의 적법성은 그 절차에서 변제를 구할 수 있는 지위에 관한 문제이고, 우선변제권이 어느 재산의 환가대금에 미치는지는 그 권리의 객관적 범위에 관한 문제이기 때문이다.

그러나 실제 경매에서는 주택과 대지가 따로 매각되거나 여러 필지 중 일부만 매각될 수 있고, 임차인이 사용하는 공간과 법률상 독립된 소유권·환가의 단위가 일치하지 않을 수 있어, 이때는 실제로 매각된 재산이 우선변제권의 대상에 포함되는지 먼저 판단하여야 한다. 이하에서는 주택과 대지가 분리되어 매각되는 경우, 일부

필지만 환가되는 경우, 건물의 존재시점과 용도변경에 따라 선행 담보권과 충돌하는 경우 및 임대차계약의 단위와 환가의 단위가 다른 경우를 구별하여 검토한다.

1. 미등기 주택과 대지의 매각

주택임대차보호법상 우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금에 미치므로, 주택이 아니라 대지만 경매된 경우에도 그 대금에 대한 우선변제가 문제될 수 있다. 특히 임차주택이 미등기인 경우에는 주택 자체의 등기 여부가 대지에 관한 우선변제권 행사에 영향을 미치는지가 문제된다.

대법원 2007. 6. 21. 전원합의체 판결은 미등기 주택의 임차인이 법정 보호요건을 갖춘 경우 그 대지의 환가대금에서도 우선변제권을 행사할 수 있다고 판단하였다.[91] 판례는 주택임대차보호법이 미등기·무허가 주택을 원칙적으로 보호대상에서 제외하고 있지 않다는 점을 고려하여, 건물의 등기 여부만으로 대지에 대한 우선변제권을 부정할 수 없다고 보아, 미등기 주택의 소액임차인이 대지 매각대금에서 우선변제를 받을 수 없다고 본 종전 판례도 변경하였다. 여기서 주목할 것은 주택의 등기 여부와 우선변제권이 미치는 재산의 범위가 동일한 판단기준에 의하여 결정되지 않는다는 점이다. 주택임대차보호법의 보호대상이 되는 주거용 건물이라면 미등기라는 사실만으로 그 보호를 부정할 수 없으며, 주택과 결합된 대지의 환가대금에도 법정 우선변제권이 미칠 수 있다.

다만 대지의 환가대금에서 우선변제를 받을 수 있다는 결론이 선행 담보권자보다 언제나 우선한다는 의미는 아니다. 임차인이 법정 보호요건을 갖춘 시점과 선행

91) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결. 종전의 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001다39657 판결을 비판한 선행논의로 박창수, 「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」, 『법조』 제54권 제4호, 2005, 162~171면.

담보권의 설정시점 등을 비교하여 실제 우선순위를 판단하여야 한다. 또한 매각대금의 범위와 우선변제권의 대상이 되는 재산을 확정하는 문제는 구별된다. **우선변제권이 대지의 환가대금에 미치더라도 실제 배당액은 그 대금과 법정 순위에 따라 여전히 제한될 수 있기 때문이다.**

2. 여러 필지 중 일부의 매각

임차주택의 대지가 여러 필지로 이루어진 경우에는 그중 일부만 경매될 수 있다. 이때 실제 매각된 대지가 전체 대지의 일부라는 이유로 임차인의 우선변제권이 미치는 채권액도 해당 필지의 면적비율에 따라 감소하는지가 문제된다. 대법원 2012. 7. 26. 판결은 임대차 당시 주택과 결합되어 있던 여러 필지의 대지 중 일부가 제3자에게 양도된 뒤 그 필지만 경매된 경우에도, 임차인이 그 대지의 매각대금에서 우선변제권을 행사할 수 있다고 판단하였다.[92] 임대차 성립 당시 주택과 결합하여 보호대상을 이루던 대지라는 점을 중시한 것이다.

이 판결의 법리는 환가대상의 일부성과 반환채권의 일부성을 구별하는 데 의미가 있다. 임차인이 우선변제를 받을 수 있는 재산 중 일부만 매각되었다는 사실만으로 우선변제권의 보호를 받는 반환채권이 그 재산의 면적비율만큼 분할되거나 감소하는 것은 아닌 만큼, 실제 매각된 필지에 우선변제권이 미친다면 임차인은 그 매각대금에서 잔존 반환채권에 관한 우선변제를 구할 수 있다는 것이다.

그러나 이와 같은 판단이 일부 필지의 매각대금에서 반환채권 전액을 실제로 지급받을 수 있다는 의미는 아니다. 임차인이 만족받을 금액은 어디까지나 그 필지의 매각대금과 선순위 부담 및 다른 배당채권자의 권리를 반영하여 정해지는 만큼,

92) 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

우선변제권의 대상이 되는 채권액과 현실적으로 배당받을 수 있는 금액은 구별된다. 나아가 일부 필지의 매각대금에서 이미 배당받은 금액은 반환채권의 만족범위에 반영하여야 하므로, 설령 다른 필지가 추후 환가되더라도 앞선 절차에서 이미 소멸한 반환채권 부분을 다시 만족받을 수는 없다. **정리하자면 대지의 환가가 여러 절차로 나누어졌다는 사실은 원채권 자체의 비례적 분할을 의미하지 않지만, 각 절차에서 실제로 이루어진 변제는 동일한 반환채권의 잔액에 반영되어야 한다.**

3. 건물의 신축, 주거용 전환과 선행담보권

주택임대차보호법상 우선변제권이 주택과 대지의 환가대금에 미친다는 법리도, 선행 담보권이 설정된 후 주택이 신축되거나 기존 건물이 주거용으로 전환된 경우에는 구체적인 적용범위를 따져야 한다. 특히 소액임차인의 최우선변제권은 선행 담보권자의 우선적 만족을 제한할 수 있으므로, 담보권 설정 당시의 재산상태가 중요하다.

대법원 2010. 6. 10. 판결은 대지에 저당권이 설정된 후 비로소 건물이 신축되고 그 건물에도 저당권이 설정된 뒤 대지와 건물이 함께 경매된 사건에서, 신축 주택의 임차인에게 대지의 환가대금에 대한 우선변제를 인정하지 않았다.[93] 다만 신축건물의 환가대금에 대해서는 확정일자 있는 임차인과 소액임차인의 우선변제가 법정 요건과 순위에 따라 문제될 수 있다고 판단하였다. 이와 달리 대법원 2009. 8. 20. 판결은 근저당권 설정 당시 건물이 이미 존재하였고 그 후 점포·사무실로 사용되던 건물이 주거용으로 전환된 경우, 특별한 사정이 없는 한 소액임차인에게 건물과 대지의 환가대금에서 최우선변제를 인정하였다.[94]

---

93) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결.

94) 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009다26879 판결. 근저당권자의 담보가치와 소액임차인 보호의 충돌

두 사건에서 문제된 건물이 모두 임차인이 주거용으로 사용한 건물이라는 점에서는 같으나 선행 담보권이 설정될 당시 대지 위에 건물이 존재하였는지, 그 건물이 어떠한 용도로 사용되고 있었는지에 차이가 있었으며, 이는 선행 담보권자가 담보로 취득한 재산가치와 후발 임차인의 보호가 충돌하는 범위를 다르게 만드는 주요원인이 되었다. 그렇다면 임차인이 현재 주거용 건물을 점유하고 법정 보호요건을 갖추었다는 사실만으로 선행 담보권자에 대한 우선변제의 범위가 결정되는 것은 아니며, 선행 담보권의 설정시점, 당시 지상 건물의 존재 여부, 이후 신축 또는 용도변경의 경위와 임차인이 보호요건을 갖춘 시점을 함께 확인하여야 할 필요성을 강조한 것이라 볼 수 있다.

4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위

다가구주택에서는 임차인이 특정 호실을 대상으로 임대차계약을 체결하더라도 그 호실이 반드시 독립한 소유권이나 경매목적물이 되는 것은 아니다. 따라서 개별 임대차계약의 단위와 법률상 환가의 단위가 일치하는지를 확인하여야 한다.

대법원은 다가구용 단독주택에서 일정한 경우 건물의 지번을 기준으로 한 주민등록만으로도 임차인의 대항요건을 충족할 수 있다고 판단하였다.[95] 그러나 이는 개별 임차권의 공시에 관한 판단이지 각 임차부분이 독립한 소유권이나 경매목적물이라는 의미는 아니다. 구분소유가 성립하지 않은 다가구주택에서는 각 임차인이 특정 호실을 점유하더라도 건물 전체가 하나의 소유권 객체가 된다. 대지는 건물과 별개의 부동산이므로 소유권의 귀속과 실제 매각범위를 따로 확인하여야 한다. 각

에 관한 선행 하급심 논의로 김효석, 「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」, 『법무사』 2009년 9월호, 대한법무사협회, 29~30면.

95) 대법원 1997. 11. 14. 선고 97다29530 판결; 대법원 1998. 1. 23. 선고 97다47828 판결.

임차인의 반환채권은 별도로 존재하지만 실제 배당에서는 해당 부동산의 매각대금을 두고 다른 임차인과 담보권자 등의 권리가 경합할 수 있다. 즉, 개별 임차인이 자신의 호실에 관하여 갖춘 보호요건뿐 아니라 건물 전체에 존재하는 다른 임차인의 보증금과 선순위권리를 함께 확인하여야 한다.

반면 구분소유가 성립한 건물에서는 각 전유부분이 독립한 소유권과 경매목적물이 될 수 있다. 대법원은 구분소유권의 성립 여부와 그 객체를 판단할 때 건물의 구조상·이용상 독립성 및 구분행위 등을 고려하여 왔다.[96] 따라서 실제 집행대상이 건물 전체인지 특정 전유부분인지를 판단하려면 현실의 건물상태와 구분행위뿐 아니라 등기부·건축물대장 등에 나타난 권리관계도 함께 검토하여야 한다.[97] 다만 구분소유가 성립한 다세대주택에서도 각 세대의 배당관계가 언제나 독립하는 것은 아니다. 경우에 따라 여러 세대에 공동근저당권이 설정되어 있다면 각 부동산이 부담하는 담보채권액의 산정에서 다른 세대에 관한 선순위권리와 매각대금 등이 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이는 개별 환가대상이 구분되어 있다는 사실과 그 환가대금에서 만족을 받는 채권들의 경합관계가 독립한다는 사실이 같지 않음에 연유한다.

따라서 다가구주택과 다세대주택의 배당관계를 검토할 때에는 개별 임대차계약의 단위, 소유권의 단위 및 경매에서 실제로 환가되는 단위를 구별하여야 한다. 나아가 공동담보가 설정된 경우에는 각 부동산의 매각대금에 어떤 부담액이 반영되는지를 별도로 산정하여야 한다.[98] 구체적인 공동저당과 배당순위의 문제는 제2절에

96) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결; 대법원 2019. 10. 17. 선고 2017다286485 판결.

97) 구분소유권의 성립에 등기나 건축물대장 등록까지 요구하여야 한다는 비판으로 나병진, 「구분소유권 성립시기에 관한 연구」, 『외법논집』 제37권 제3호, 2013, 111~113면; 김성연, 「구분소유권의 성립요건」, 『홍익법학』 제14권 제4호, 2013, 223~225·228~229면.

98) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결, 판시사항 [2]·[3]. 손유은·김제완, 「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위」, 『법학논집』 제30권

서 검토한다. **이상과 같이 주택임차인의 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위는 임차인이 적법하게 경매에 참가하였다는 사실만으로 정해지지 않는다. 임대차 성립 당시의 주택·대지 관계, 실제 매각된 재산의 범위, 선행 담보권의 설정시점 및 소유권·환가의 단위를 확인하여야 한다. 이러한 사항이 확정되어야 특정 매각대금에서 임차인이 우선변제를 주장할 수 있는 범위를 정할 수 있다.**

Ⅳ. 조세공매에서 임차인의 권리행사

앞의 Ⅰ부터 Ⅲ까지에서는 주로 민사집행법상 경매절차에서 임차인이 권리를 행사하는 방법과 그 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위를 검토하였다. 그러나 임차주택은 민사경매뿐 아니라 조세체납에 따른 공매절차를 통하여 매각될 수도 있는 만큼, 이 경우에는 실체법상 우선변제권의 성립요건과 별도로 그 권리를 어떠한 절차에서 행사하여야 하는지가 문제된다.

민사경매와 조세공매는 모두 부동산을 환가하여 그 대금에서 채권을 만족시키는 절차라는 점에서는 같으나 그 절차를 개시하는 법적 근거와 참가방법 및 대금배분·불복절차는 상이하다. 이는 민사경매에서 집행권원이나 담보권 등에 기하여 경매가 개시되고, 민사집행법에 따른 배당요구와 배당표의 작성·확정 및 배당이의가 문제되는 반면 조세공매에서는 국세징수법 또는 지방세징수법에 따른 압류재산의 매각과 배분요구, 배분계산서 및 그에 대한 불복절차가 적용된다는 점에서 차이를 알 수 있다(민사집행법 제80조·제88조·제149조부터 제161조까지·제264조; 국세징수법 제76조·제98조부터 제100조까지; 지방세징수법 제81조·제101조부터 제103조까지). 그렇다면 주택임대차보호법에 따라 우선변제권이 인정되는 임차인이라도 조세공매가 진행되는 경우에는 민사경매의 배당요구와 동일한 방식으로 자신의 권리

제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 105~106면·128~129면.

를 행사한다고 볼 수 없을 것이다.

이러한 차이는 우선변제권의 실체법적 내용과 그 권리를 절차에서 실현하는 방법을 구별하여야 함을 의미한다. 임차인이 주택임대차보호법상 우선변제권을 가지고 있다는 사실은 법정 요건에 따른 우선적 만족의 근거가 되지만, 조세공매에서 그 권리가 어떤 방식으로 배분절차에 반영되는지는 해당 절차법의 규율을 확인하여야 한다. 또한 조세공매가 이루어졌다고 하여 조세채권과 임차보증금반환채권의 실체법상 우선순위가 민사경매와 곧바로 달라지는 것은 아니다. 조세채권의 법정기일과 해당 재산에 관한 우선징수 규율, 주택임차인의 보호요건 및 관련 특례를 함께 반영하여 순위를 판단하여야 한다. 다만 그 순위를 현실적인 대금배분에 반영하는 절차와 그 결과에 대한 불복의 방식은 민사경매의 경우와 구별된다.

따라서 임차주택이 조세공매로 매각되는 경우에는 먼저 적용되는 공매절차와 배분참가의 요건을 확인한 뒤, 실체법상 우선순위를 그 절차의 배분관계에 반영하여야 한다. 이때 민사집행법상 배당요구와 배당이의에 관한 법리를 별도의 근거 없이 공매절차에 적용하여서는 안 된다. **실제 우선배분액을 정하기 위한 채권 간 순위의 문제는 제2절에서 검토한다.**

V. 신탁재산의 환가와 책임재산의 귀속

앞에서는 임차인이 경매나 공매절차에서 어떤 방법으로 우선변제권을 행사할 수 있는지 살펴보았다. 그러나 임차주택이 신탁재산에 속하는 경우에는 이러한 절차적 권리행사에 앞서 검토해야 할 문제가 있다. 보증금반환채무를 부담하는 사람과 주택의 소유자·처분권자가 서로 다를 수 있으므로, 임차인이 그 주택을 자신의 반환채권에 관한 책임재산으로 집행할 수 있는지부터 확인하여야 하기 때문이다.

신탁된 주택에서 위탁자가 임차인과 임대차계약을 체결하였더라도 주택의 소유

권은 수탁자에게 이전되어 있을 수 있다. 이 경우 위탁자가 반환채무를 부담한다는 사실만으로 수탁자 명의의 신탁재산이 그 채무에 관한 일반적인 책임재산이 되는 것은 아니다. 따라서 계약상 반환채무자의 확정과 해당 신탁재산에 대한 집행가능성은 구별하여 판단하여야 한다.

대법원 2022. 2. 17. 판결은 구 신탁법이 적용되는 사안에서 위탁자 명의로 체결된 임대차계약의 반환채무가 누구에게 귀속하는지와 신탁공매를 통하여 주택을 취득한 매수인이 그 채무를 승계하는지가 문제된 사건이다.[99] 이 사건에서는 위탁자가 수탁자의 사전 승낙을 받아 위탁자 명의로 신탁부동산을 임대하도록 하는 약정이 존재하였고, 수탁자는 보증금 반환책임을 부담하지 않는다는 취지의 동의서도 작성되었다. 판례는 위탁자 명의의 임대차약정과 신탁원부의 기재효과 등을 고려하여 보증금반환채무가 위탁자에게 귀속함을 전제로, 수탁자가 임대인의 지위에 있지 않은 이상 수탁자로부터 주택을 취득한 매수인도 주택임대차보호법상 임대인 지위를 승계하여 보증금반환채무를 부담하는 것은 아니라고 보았다.

다만 이 판결은 구 신탁법이 적용된 사건이라는 점에서 현행법상 신탁원부의 대항력에 관한 판단과 구별하여야 한다. 대법원 2025. 2. 13. 판결은 현행 신탁법에 따라 신탁원부에 기재된 신탁계약의 내용 중 신탁재산의 구성에 관한 사항 이외의 약정을 원칙적으로 제3자에게 대항할 수 없다고 판단하였다.[100] 이는 집합건물의 관리비 부담에 관한 사건이므로 위탁자가 체결한 주택임대차의 반환채무 귀속을 직접 판단한 것은 아니지만, 신탁원부에 기재된 내부 약정의 제3자 대항력에는 별도의 검토가 필요함을 보여준다.[101]

---

99) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095·300101 판결, 이유 2.나·다 및 3.

100) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결.

101) 이창배·김제완, 「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력」, 『외법논집』 제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 155~157면.

한편 선행연구에서는 2022년 판결의 결론을 수탁자가 임대차계약의 당사자가 아니었고 반환채무를 인수하지도 않았다는 계약관계에 기초하여 설명할 수 있다는 비판도 제시되었다.[102] 이러한 견해에 따르면 반환채무의 귀속은 우선 계약당사자의 의사와 적법한 대리관계 및 채무인수 여부에 따라 판단할 문제이며, 신탁원부의 대항력이 언제나 독립적인 판단근거가 되는 것은 아니다. 다만 이러한 논의에서 구별해야 할 문제는 반환채무를 누가 부담하는지와 그 반환채무를 어느 재산에 대하여 강제실현할 수 있는지이다. 원칙적으로 위탁자가 반환채무를 부담한다면, 임차인은 그 위탁자에 대한 채권자로서 권리를 행사하게 된다. 그러나 그 주택이 여전히 수탁자 명의의 신탁재산에 속한다면 위탁자의 일반채무에 기하여 곧바로 해당 주택을 강제집행할 수 있는 것은 아닌 이상, 신탁재산에 대한 강제집행 제한과 그 예외는 신탁법 제22조 등 관련 규율에 따라 별도로 판단하여야 한다.

102) 곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 133~134면·147~149면.

반대로 수탁자에게 반환채무를 부담시킬 수 있는 법적 근거가 있다면 그 법률관계는 달리 판단될 수 있다. 이 경우에도 단순히 수탁자가 소유자라는 사실만으로 결론을 정할 것이 아니라, 수탁자가 임대차계약의 당사자인지, 위탁자에게 적법한 대리권이 있었는지, 반환채무의 인수나 법률상 승계가 인정되는지 등을 확인하여야 한다.[103] 더 나아가 신탁주택 자체와 위탁자에게 귀속하는 수익권도 구별할 필요가 있다. 위탁자가 신탁의 수익자이기도 하다면 그 수익권은 별도의 재산적 가치를 가지므로 채권만족의 대상이 될 수 있다. 따라서 신탁주택에 대한 강제집행이 제한된다는 이유만으로 위탁자에게 어떠한 집행가능한 재산도 존재하지 않는다고 단정할 수는 없다. 다만 수익권의 귀속과 처분제한 및 그에 설정된 담보권 등을 확인하여야 한다.[104]

신탁관계의 종료도 법률관계를 변경할 수 있다. 대법원 2019. 3. 28. 판결은 위탁자가 수탁자의 승낙 없이 임대차계약을 체결하였더라도 이후 신탁종료로 주택 소유권을 다시 취득한 경우, 임차인의 점유와 주민등록이 임차권의 존재를 공시하고 있었다면 소유권 회복과 함께 대항력이 발생할 수 있다고 판단하였다.[105] 따라서 반환채무와 주택 소유권의 귀속을 판단할 때에는 계약체결 당시뿐 아니라 권리행사 시점까지 이루어진 신탁관계의 변동도 확인하여야 한다.

---

103) 이창배·김제완, 앞의 논문(주 101), 155면.

104) 허준서, 「도산절차개시와 신탁법률관계—신탁당사자의 도산을 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2015, 90~91면. 신탁재산과 수익권에 설정된 담보의 도산절차상 취급을 구별하는 설명은 같은 논문, 37~40면 참조.

105) 대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879·44886 판결; 장명, 「신탁과 주택임대차보호법상 대항력」, 『법학논총』 제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 390~392면; 대법원 2018. 10. 18. 선고 2016다220143 전원합의체 판결. 마지막 판결의 다수의견은 체육시설법 제27조 제2항 제4호의 승계 규정을 담보신탁 공매·수의계약에 적용하였고, 반대의견은 신탁에 따른 매매와 경매의 절차 차이를 중시하였다.

이와 같이 신탁재산의 문제는 앞에서 살펴본 강제경매의 신청요건이나 배당참가의 문제와 성격이 다르다. 강제경매신청에 필요한 집행권원을 갖추지 못한 경우에는 일정한 요건 아래 집행권원을 취득하는 방법으로 절차적 장애를 해소할 수 있지만, 반환채무자의 책임재산이 아닌 신탁재산에 대해서는 경매신청을 위한 절차적 권능을 추가로 부여하더라도 곧바로 집행가능성이 인정되지 않는다.[106] 즉, 권리실현을 위한 절차적 수단이 부족한 경우와 애초에 특정 재산에 대한 집행의 실체법적 근거가 인정되지 않는 경우는 구별되어야 한다.

전자의 경우에는 경매신청절차를 보완하는 입법이 권리실현의 장애를 해소할 수 있지만, 후자의 경우에는 신탁재산의 책임범위 자체를 변경하거나 그 재산에 대한 집행을 허용할 별도의 실체법적 근거가 필요하다. 따라서 새로운 경매신청권의 필요성을 검토할 때에도 먼저 임차인이 특정 주택의 환가대금에서 우선변제를 받을 실체법상 지위를 가지고 있는지와 그 재산에 대한 집행이 허용되는지를 확인하여야 한다. 이러한 요건이 충족되지만 기존의 환가방법으로 그 권리를 실현할 수 없는 경우에 비로소 경매신청절차의 보완이 독자적인 의미를 가질 수 있다.

제2절 배당순위와 배당금의 수령

앞의 제1절에서는 주택임차인이 직접 경매를 신청하거나 다른 채권자가 개시한 경매에 참가하는 방법과 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위를 검토하였다. 그러

106) 문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025, 174면 각주 464; 박세영·김제완, 「담보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제」, 『고려법학』 제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 116~117면·120면; 정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 271~272면; 곽희경, 앞의 논문(주 102), 147~148면.

나 임차인이 적법하게 경매절차에 참가하고 해당 주택의 환가대금에 우선변제권을 행사할 수 있다는 사실만으로 보증금을 실제로 얼마만큼 회수할 수 있는지가 결정되는 것은 아니다. 동일한 매각대금에서 담보권자, 조세채권자, 임금·퇴직급여채권자 및 다른 임차인의 권리가 경합할 수 있으므로, 각 채권에 인정되는 우선변제의 범위와 순위에 따라 배당액을 산정하여야 한다.

또한 법정 순위에 따라 정당하게 배당받아야 할 금액과 현실적으로 지급받은 금액이 반드시 일치하는 것은 아니다. 배당표의 작성에 오류가 있거나 배당이의로 배당표가 확정되지 않은 경우에는 임차인이 실제로 회수하지 못한 금액과 매수인이 인수하는 보증금반환채무의 범위가 달라질 수 있다. 나아가 배당금을 지급받기 위한 주택인도의 요건과 매각 후 임차권의 존속 여부도 별도로 판단하여야 한다. 따라서 매각 후의 법률관계를 확정하려면 배당액의 산정, 배당표의 확정, 배당금의 현실적인 지급 및 잔존 임차권의 존속을 구별할 필요가 있다. 우선 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점을 확정하고, 해당 재산 조세에 관한 순위조정 특례를 반영하여 배당액을 산정한다(Ⅰ). 이어 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이 및 배당표 확정의 법률효과를 검토하고(Ⅱ), 배당금 지급과 주택인도의 관계를 살펴본다(Ⅲ). 마지막으로 매각 후에도 보증금 잔액이 남은 경우 매수인이 부담하는 반환채무와 임차인의 점유권원을 검토한다(Ⅳ).

Ⅰ. 법정 우선순위에 따른 배당액의 산정

1. 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점

경매절차에서 배당순위를 정할 때에는 각 채권의 총액을 그대로 하나의 순서로 배열할 수 없는바, 이는 동일채권이라도 법정 최우선변제가 인정되는 부분과 일반적

인 우선변제를 받는 부분, 우선권이 인정되지 않는 부분으로 나뉠 수 있기 때문이다. 우선순위를 결정하는 기준시점도 채권의 종류와 적용 법률에 따라 다른 만큼, 임차보증금, 담보권, 조세채권 및 임금·퇴직급여채권에 관하여 먼저 우선변제가 인정되는 범위와 그 순위를 결정하는 기준을 확인하여야 한다.

주택임차인의 확정일자부 우선변제권은 주택임대차보호법 제3조의2 제2항이 정한 대항요건과 확정일자 등 법정 요건을 갖춘 경우에 인정되나, 확정일자를 받은 날만으로 다른 권리와의 우선순위를 정할 수는 없다. 예컨대 확정일자를 저당권 설정일보다 먼저 받았더라도 주택의 인도와 주민등록에 따른 대항력의 효력이 그 저당권보다 뒤에 발생하였다면, 임차인은 그 저당권자에 앞서 우선변제를 주장할 수 없다. 이때 대항력은 주택의 인도와 주민등록을 마친 다음 날부터 효력이 발생하므로, 확정일자부 우선변제권의 순위는 대항력이 발생한 시점과 확정일자를 갖춘 시점 가운데 늦은 때를 기준으로 다른 권리와 비교하여 정하여야 한다.[107] 나아가 임대차 도중 보증금이 증액된 경우에도 증액된 부분에 관한 보호요건을 언제 갖추었는지에 따라 그 부분의 우선순위가 별도로 문제될 수 있다.

소액임차인에게 인정되는 최우선변제권은 확정일자부 우선변제권과 구별되는데, 우선 주택임대차보호법 제8조는 법정 요건을 갖춘 소액임차인에게 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 수 있도록 하지만, 보호대상이 되는 보증금과 최우선변제액에는 각각 법정 한도가 있다. 그리고 최우선변제되는 금액의 합계에서도 주택가액에 대지가액을 합한 금액의 2분의 1이라는 제한이 있다. 이는 소액임차인에 해당한다는 사실만으로 보증금 전액에 동일한 최우선순위가 인정되는 것이 아님을 보여준다. 그렇기에 최우선변제 한도를 초과하는 나머지 보증금은 확정일자부 우선변제권의 요건과 순위가 인정되는지에 따라 그 배당관계를 판단하여야

107) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97다22393 판결; 김제완, 앞의 논문(주 4), 185면.

한다(주택임대차보호법 제8조 제1항·제3항; 같은 법 시행령 제10조·제11조). 선행 담보물권자와의 관계에서 적용되는 소액보증금 기준과 최우선변제액도 해당 담보물권 취득 당시의 시행령과 개정 부칙의 경과규정을 반영해 정하여야 한다.

담보권자의 경우에도 등기부에 표시된 채권최고액이나 최초 대출원금 전부가 실제 배당채권액이 되는 것은 아니다. 배당 당시 남아 있는 피담보채권과 법률상 담보되는 부대채권의 범위를 확정하여야 하며, 집행비용은 이와 구별하여 해당 규정에 따라 매각대금에서 처리한다(민사집행법 제53조 제1항·제145조 제2항·제268조; 민법 제357조·제360조). 따라서 담보권이 설정되어 있다는 사실과 그 담보권자가 특정 매각대금에서 실제로 배당받을 금액은 구별된다.

특히 여러 부동산에 공동근저당권이 설정되어 있다면 특정 부동산의 등기부에 표시된 채권최고액만으로 그 부동산이 부담하는 담보채권액을 확정할 수 없다. 공동담보부동산이 동시에 배당되는 경우에는 민법 제368조 제1항에 따라 각 부동산의 매각대금에서 경매비용과 해당 부동산의 선순위채권액을 공제한 경매대가에 비례하여 공동담보채권의 분담액을 정하여야 한다. 예컨대 여러 세대가 구분소유된 다세대주택에 공동근저당권이 설정되어 있다면 다른 세대에 존재하는 선순위 임차보증금이나 소액보증금의 최우선변제액이 각 세대의 담보채권 부담액에 영향을 미칠 수 있다. 그 결과 특정 세대의 임차인이 회수할 수 있는 보증금액도 다른 세대의 권리관계에 따라 달라질 수 있다.

이러한 사정은 조세채권 역시 마찬가지다. 조세의 우선관계는 세목과 법정기일 등에 따라 정해지지만, 해당 재산 자체에 부과된 일정한 조세에는 그 재산의 환가대금에 관한 특별한 우선징수관계가 적용될 수 있다. 나아가 주택임차보증금과 해당 재산 조세가 경합하는 경우에는 법률이 정한 요건 아래 그 우선순서를 조정하는 특례가 적용될 수 있다. 따라서 조세채권의 총액이 같더라도 세목과 법정기일, 부과대

상 재산 및 특별규정의 적용 여부에 따라 실제 배당관계는 달라질 수 있다(국세기본법 제35조; 지방세기본법 제71조). 임금·퇴직급여채권도 특별한 최우선변제가 인정되는 부분과 그 밖의 우선변제 부분을 구별하여야 한다. 근로기준법 제38조에 따른 최종 3개월분 임금 및 재해보상금과 근로자퇴직급여 보장법 제12조에 따른 최종 3년간 퇴직급여에는 특별한 우선변제가 인정된다. 반면 그 밖의 임금·퇴직급여채권에는 별도의 우선규율이 적용된다. 따라서 임금·퇴직급여채권이 존재한다는 이유만으로 그 전액이 임차보증금보다 우선하여 배당되는 것은 아니다. 또한 특정 주택의 매각대금에서 이러한 우선권을 주장할 수 있는지는 해당 부동산의 소유자와 임금채무를 부담하는 사용자 사이의 관계 등을 함께 고려하여 판단하여야 한다(근로기준법 제38조 제1항·제2항; 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항·제2항).

이처럼 배당순위는 채권의 명칭이나 총채권액만으로 결정되지 않는다. 먼저 각 채권 중 법정 우선변제가 인정되는 부분을 구분하고, 그 부분에 적용되는 기준시점과 특별규정을 확인한 뒤 다른 채권과의 우선관계를 판단하여야 한다. 특히 임차보증금은 소액보증금의 최우선변제 부분과 확정일자부 우선변제 부분 및 우선권이 인정되지 않는 부분으로 나뉠 수 있으므로, 보증금반환채권 전액에 하나의 동일한 순위가 적용된다고 보아서는 안 된다. 다음 표는 구체적인 사건에서 배당순위를 판단하기 전에 채권별로 구별하여야 할 사항을 정리한 것이다.

채권	구별해야 할 부분	판단기준
임차보증금	소액보증금 최우선변제액 / 그 밖의 우선변제액 / 일반채권 부분	대항요건, 확정일자, 소액임차인 기준과 적용시점
담보권	실제 피담보채권과 법정 부대채권	담보권 설정·효력발생시점, 배당 당시의 잔액
조세	일반 조세우선 부분 / 해당 재산 조세 / 순위조정 대상 부분	세목, 법정기일, 부과대상 재산, 특별규정 적용시점
임금·퇴직급여	최우선변제 부분 / 그 밖의 우선변제 부분	사용자관계, 임금·퇴직급여의 발생기간과 금액

[표 5] 채권별 우선범위와 기준시점·요건

다만 이러한 기준을 확인하였다고 하여 모든 채권 사이의 최종적인 배당순위가 곧바로 정해지는 것은 아니다. 특히 해당 재산 조세와 주택임차보증금이 경합하는 경우에는 일반적인 기준시점의 비교 외에 법정 순위조정 특례를 적용하여야 할 수 있다. 이 특례는 임차인이 실제로 배당받을 금액을 변경할 수 있으므로, 이하에서는 그 적용요건과 효과를 별도로 검토한다.

2. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정

앞에서는 조세채권의 우선순위가 세목과 법정기일 및 부과대상 재산에 따라 달라질 수 있음을 확인하였다. 그러나 해당 재산 자체에 부과된 일정한 조세는 그 재산의 환가대금에서 특별한 우선징수관계를 가지므로, 조세의 법정기일과 임차인의 우선변제권 취득시점만을 비교하여 최종적인 배당관계를 결정할 수 없는 경우가 있다.

대법원 2001. 1. 30. 판결은 증여를 원인으로 소유권이 이전된 부동산에 근저

당권이 설정된 뒤 증여세가 부과된 사건에서, 해당 증여세가 그 재산에 부과된 조세에 해당하므로 선행 근저당권보다 우선한다고 판단하였다.[108] 이는 조세의 법정기일과 담보권 설정시점의 선후에 따라 순위를 정하는 일반적인 우선관계와 달리, 특정 재산에 부과된 조세에 관한 특별한 우선징수관계가 적용된 사례이다.

이러한 우선징수관계에 따르면 임차인이 조세의 법정기일보다 먼저 대항요건과 확정일자 등을 갖추었더라도 그 재산에 부과된 조세가 우선하여 징수됨으로써 보증금을 충분히 회수하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이에 국세기본법 제35조 제7항과 지방세기본법 제71조 제6항은 일정한 주택임차보증금반환채권에 대하여 해당 재산 조세의 우선징수 순서를 조정하는 특례를 두고 있다. 이 특례는 임차인의 확정일자 등보다 조세의 법정기일이 늦지만 해당 재산에 부과된 조세라는 이유로 우선징수가 인정될 수 있는 경우, 법률이 정한 요건 아래 그 우선순서를 임차보증금의 변제에 반영하는 것이다. 따라서 특례가 적용된다고 하여 조세채권 자체가 임차인에게 이전되거나 조세채권자와 조세채권액이 변경되는 것은 아니다. 일정한 범위에서 조세가 차지하였을 우선징수 순서를 임차보증금의 변제에 반영하는 것이므로, 이는 채권 자체의 이전을 수반하는 민법상 변제자대위와 구별된다.

또한 모든 해당 재산 조세가 순위조정의 대상이 되는 것은 아니다. 국세기본법 제35조 제7항은 해당 재산에 부과된 상속세·증여세 및 종합부동산세를 순위조정의 대상으로 정하고 있다. 지방세기본법 제71조 제6항은 재산세, 소방분 지역자원시설세 및 재산세에 부가되는 지방교육세에 대하여 같은 취지의 특례를 두고 있다. 반면 같은 조 제5항에 따른 해당 재산 지방세에 포함될 수 있는 자동차세와 그에 부가되는 지방교육세는 제6항의 순위조정 대상에서 제외된다. 따라서 해당 재산에 부과된 조세라는 사실만으로 특례의 적용 여부를 결정할 수 없으며, 법률이 정한 세

108) 대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다47972 판결.

목에 해당하는지를 확인하여야 한다.

특례의 적용 여부를 결정할 때에는 개정법의 시행일과 적용례도 확인하여야 한다. 국세기본법 제35조 제7항의 개정규정은 2023년 4월 1일부터 시행되며, 그 이후 국세징수법상 매각결정 또는 민사집행법상 매각허가결정이 이루어진 경우부터 적용된다(법률 제19189호 부칙 제1조 단서·제3조). 지방세기본법 제71조 제6항의 개정규정은 2023년 5월 4일부터 시행되며, 그 이후 해당 매각결정 또는 매각허가결정이 이루어진 경우부터 적용된다(법률 제19401호 부칙 제1조·제2조). 따라서 임대차계약일이나 경매신청일이 같더라도 매각결정 또는 매각허가결정이 이루어진 시점에 따라 순위조정 특례의 적용 여부가 달라질 수 있다. 구체적인 사건에서는 임차인의 보호요건 취득시점, 조세의 세목과 법정기일, 부과대상 재산 및 개정규정의 적용례에서 정한 시점을 각각 확인하여야 한다.

이러한 요건을 충족한 경우에도 해당 재산 조세의 체납액 전부가 언제나 임차인에게 추가로 배당되는 것은 아니다. 순위조정의 효과는 해당 재산의 실제 환가대금과 다른 선순위권리자의 지위를 반영하여 산정하여야 하기 때문이다. 따라서 특례의 적용요건을 판단하는 것과 그 적용에 따라 배당액이 얼마나 달라지는지를 산정하는 것은 구별된다.

3. 순위조정에 따른 배당액 산정

해당 재산 조세와 임차보증금 사이의 순위조정 특례가 적용되는 경우에는 특례가 없었다면 각 채권자가 얼마를 배당받았을 것인지를 먼저 확인하여야 한다. 그다음 법률이 허용하는 범위에서 해당 재산 조세의 우선징수 순서를 임차보증금의 변제에 반영하여 최종 배당액을 산정한다.

이를 위해서는 먼저 집행비용 등을 공제한 배당재원을 확정하고, 특례를 적용하

지 않았을 경우의 채권자별 배분액을 산정하여야 한다. 이 과정에서 해당 재산 조세가 실제로 우선징수할 수 있었던 금액과 임차인이 종전 순위에 따라 배당받을 금액을 각각 확인할 수 있다. 이후 순위조정 특례를 적용하되, 그 특례의 영향을 받지 않는 선순위권리자의 배분액은 그대로 유지하여야 한다.

예컨대 집행비용을 공제한 배당재원이 1억 5,000만 원이고, 임차인보다 선순위인 저당권의 실제 피담보채권액은 8,000만 원, 임차보증금반환채권은 7,000만 원, 순위조정의 대상이 되는 해당 재산 조세는 3,000만 원이라고 가정한다. 이 사례에서는 조세의 법정기일이 임차인의 확정일자보다 늦고, 순위조정 특례의 적용요건과 경과규정을 모두 충족하며, 그 밖의 최우선채권이나 동순위채권자는 없는 것으로 한다.

특례를 적용하지 않는다면 해당 재산 조세에 3,000만 원, 선순위 저당권자에게 8,000만 원이 배분되고, 임차인에게는 남은 4,000만 원이 배당된다. 그러나 순위조정 특례가 적용되면 특례의 영향을 받지 않는 선순위 저당권자의 배분액 8,000만 원은 그대로 유지하면서 해당 재산 조세가 우선징수하였을 3,000만 원 상당의 순위가 임차보증금의 변제에 반영된다. 그 결과 임차인은 종전 순위에 따른 4,000만 원에 3,000만 원을 더한 7,000만 원을 배당받게 된다.

[표 6] 순위조정 적용 전후의 배당액

항목(단위: 만 원)	적용 전	적용 후
해당 재산 조세	3,000	0
선순위 저당권	8,000	8,000
임차보증금	4,000	7,000
합계	15,000	15,000

위 사례에서 임차인의 배당액이 3,000만 원 증가한 것은 조세채권 자체가 임차인에게 이전되었기 때문이 아니다. 특례가 없었다면 해당 재산 조세가 우선징수하였을 3,000만 원에 관하여 법률이 정한 순위조정이 이루어졌기 때문이다.

다만 이러한 계산은 해당 재산 조세 3,000만 원 전부가 특례를 적용하지 않았을 경우 실제로 우선징수될 수 있고, 그 전액이 순위조정의 대상이 된다는 가정에 기초한다. 실제 사건에서 소액임차인의 최우선변제권이나 임금·퇴직급여채권 등 다른 우선권자가 경합한다면 특례 적용 전 해당 재산 조세에 배분될 금액부터 달라질 수 있다. 따라서 조세의 체납액을 곧바로 임차인의 추가 배당액으로 보아서는 안 된다.

또한 위 계산은 실체법상 우선순위를 실제 매각대금에 적용한 경우의 배분관계를 설명한 것이다. 그러나 이렇게 산정한 금액을 어떤 방법으로 주장하고 실현할 수 있는지는 환가절차의 종류에 따라 달라진다. 민사경매에서는 배당요구와 배당이의 등에 관한 규율이 적용되지만, 조세공매에서는 배분요구 및 그 결과에 대한 별도의 불복절차가 적용되기 때문이다(민사집행법 제88조·제149조·제151조·제154조; 국세징수법 제76조·제98조부터 제100조까지; 지방세징수법 제81조·제101조부터 제103조까지). 따라서 법률상 인정되는 우선배당액을 현실적으로 실현하기 위해서는 제1절에서 검토한 각 환가절차의 참가·불복요건을 충족하여야 한다.

이처럼 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점을 확인하고 필요한 순위조정 특례를 반영하면 임차인이 법률상 정당하게 배당받아야 할 금액을 산정할 수 있다. 그러나 이러한 산정결과와 실제 배당표에 따라 지급되는 금액이 반드시 일치하는 것은 아니다. 특히 배당표에 오류가 있거나 배당이의로 배당표가 확정되지 않은 경우에는 매수인이 인수하는 반환채무의 범위와 임차권의 소멸시점이 별도로 문제된다.

Ⅱ. 배당오류와 배당표 확정의 법률효과

1. 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이

앞서 채권별 우선순위와 해당 재산 조세에 관한 순위조정 특례를 적용하여 임차인이 배당받아야 할 금액을 산정하였다. 그러나 배당표의 작성에 오류가 있거나 임차인이 적시에 배당이의를 하지 않아 잘못된 배당표가 확정된 경우에는 법률상 정당한 배당액과 실제 지급받은 금액 사이에 차이가 발생할 수 있다. 이때 임차인이 현실적으로 지급받지 못한 금액이 곧바로 매수인이 인수하는 보증금반환채무의 범위에 포함되는 것은 아니다. 대항력 있는 임차인이 매수인에게 주장할 수 있는 반환채무의 범위는 실제 미수령액만으로 정해지는 것이 아니라, 법정 우선순위에 따른 정당한 배당액을 반영하여 산정하여야 하기 때문이다.

대법원 2001. 3. 23. 판결은 임차인이 배당이의를 하지 않아 잘못된 배당표가 확정된 사건에서 매수인이 인수하는 보증금 잔액의 범위를 판단하였다. 대법원은 매수인의 반환채무를 산정할 때 임차인이 현실적으로 지급받은 배당액이 아니라 법정 우선순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 보증금에서 공제하여야 한다고 판단하였다.[109] 이에 따라 실제 배당액만을 공제하여 그 차액만큼 매수인의 반환채무를 증가시킨 원심판결을 파기하였다.

이 판결의 의미는 배당오류로 인한 미회수액을 매수인이 인수하는 반환채무와 동일하게 취급할 수 없다는 데 있다. 배당표가 잘못 작성되어 임차인이 정당한 금액보다 적게 배당받았더라도 그 차액을 매수인에게 추가로 청구할 수 있는 보증금 잔액으로 볼 수는 없다. 배당기일의 이의와 배당이의의 소는 배당표를 바로잡기 위

109) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결.

한 절차이고, 과다배당금을 수령한 채권자에 대한 부당이득반환청구는 그 수령의 실체법상 근거를 다투는 별도의 청구이다(민사집행법 제151조·제154조·제155조). 이를 수치로 설명하면, 보증금 1,000만 원 중 정당한 배당액이 800만 원이지만 배당오류로 실제 500만 원만 지급된 경우, 매수인이 인수하는 반환채무는 현실적인 미수령액 500만 원이 아니라 정당한 배당액을 공제한 200만 원이다. 나머지 300만 원은 배당오류로 발생한 미회수액으로서, 과다배당을 받은 채권자 등에 대하여 별도의 반환청구가 성립하는지를 검토하여야 한다.[110]

따라서 이 경우에는 서로 다른 세 금액을 구별하여야 한다. 하나는 법정 우선순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액이고, 다른 하나는 실제로 지급받은 금액이며, 나머지 하나는 매수인이 인수하는 보증금반환채무의 잔액이다. 이들은 반드시 일치하지 않는다. 다만 정당한 배당액을 보증금에서 공제하여 매수인의 인수채무를 산정한다고 해서, 임차인이 배당오류로 현실적으로 지급받지 못한 금액까지 실제 변제받은 것으로 의제되는 것은 아니다. 매수인이 인수하는 반환채무의 범위를 정하는 문제와 배당오류로 발생한 미회수액을 다른 법률관계에서 회수할 수 있는지는 구별하여야 한다. 이는 매각 후 임차인이 누구에게 얼마를 청구할 수 있는지 판단하는 데 중요하다. 반환채권의 잔액이 존재한다는 사실만으로 그 전부를 매수인에게 행사할 수 있는 것은 아니며, 해당 잔액이 어떠한 법률관계에서 발생하였는지를 확인하여야 하기 때문이다. 매수인에 대한 구체적인 반환청구 및 임차권의 존속 문제는 Ⅳ에서 검토한다.

110) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행Ⅲ—부동산집행(2)』, 2020, 88면. 배당절차에 참가하여 배당받을 권리가 있는 채권자는 배당이의를 하지 않아 배당표가 확정되었더라도, 자신의 몫을 법률상 원인 없이 수령한 다른 채권자를 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있다는 판례로 대법원 2019. 7. 18. 선고 2014다206983 전원합의체 판결 참조. 이 판결은 배당요구를 하여야 하는 채권자가 종기까지 적법한 배당요구를 하지 않아 배당에서 제외된 경우와 구별한다.

2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸시점

법정 순위에 따른 정당한 배당액이 산정되었다고 하더라도 배당표가 확정되지 않았다면 임차인의 권리상태가 곧바로 최종적으로 정해지는 것은 아니다. 특히 대항력 있는 임차인이 보증금 전액을 배당받을 수 있는 순위에 있더라도 다른 채권자의 배당이의로 배당표가 확정되지 않은 경우에는 매수인의 대금납부와 임차권의 소멸시점이 달라질 수 있다.

대법원 2004. 8. 30. 판결은 대항력과 우선변제권을 가진 임차인이 보증금 전액을 배당받을 수 있는 경우를 전제로, 그 임차인에 대한 배당표 확정시를 임차권 소멸의 기준으로 삼았다.[111] 그러나 보증금 일부만 배당받는 경우에는 매수인에 대한 대항력의 존속 여부와 미반환 보증금의 범위를 판단하여야 한다. 이때 첫 매각 후 대항력이 존속하더라도 이미 행사한 우선변제권까지 존속하는 것은 아니므로, 전액배당을 전제로 한 위 판결만으로 일부배당 후의 권리관계를 모두 설명할 수는 없다.

이 판결은 배당표의 확정과 현실적인 배당금 출급도 구별한다. 매수인의 매각대금 납부만으로 임차권이 곧바로 소멸하는 것은 아니지만, 그렇다고 임차인이 실제로 배당금을 손에 넣은 시점까지 언제나 임차권의 소멸이 유보되는 것도 아니다. 해당 사건에서는 배당표가 확정되어 임차인이 배당금을 지급받을 수 있는 상태에 이른 시점이 임차권 소멸의 기준이 되었다. 다만 이 판결의 법리를 보증금 일부만 배당받고 잔액에 관하여 매수인에게 대항할 수 있는 임차인에게 그대로 적용할 수는 없다. 보증금 전액을 배당받을 수 있는 임차권의 소멸시점과 일부만 배당받은 후에도 미반환 보증금을 이유로 임대차관계의 존속을 주장할 수 있는지는 구별하여야 하기

111) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003다23885 판결.

때문이다.

결국 배당표의 확정은 배당금을 지급받을 수 있는 상태와 임차권의 소멸 여부를 판단하는 데 중요한 의미를 가진다. 그러나 배당표가 확정되어 임차인의 배당액이 정해졌다는 사실만으로 배당금의 현실적인 지급에 필요한 요건까지 모두 충족되는 것은 아니다. 임차인의 주택인도와 배당금 지급이 어떠한 관계에 있는지는 별도로 검토하여야 한다.

Ⅲ. 배당금 지급과 주택인도의 관계

1. 배당금 지급과 주택인도의 동시이행

배당표가 확정되어 임차인이 배당받을 금액이 정해졌다는 사실만으로 배당금이 언제나 즉시 지급되는 것은 아니다. 주택임대차보호법 제3조의2 제3항은 우선변제를 받을 임차인이 임차주택을 양수인에게 인도하지 아니하면 보증금을 지급받을 수 없도록 규정하고 있기 때문이다. 따라서 임차인이 배당금을 지급받기 위하여 주택을 먼저 인도하여야 하는지, 아니면 배당금 지급과 동시에 주택을 인도할 수 있는지가 문제된다. 이는 주택인도가 배당금 지급의 요건이라는 사실과 임차인이 배당금을 지급받기 전에 인도의무를 먼저 이행하여야 한다는 사실을 구별하는 문제이다.

대법원 1994. 2. 22. 판결은 경매·공매절차에서 보증금의 지급을 위하여 주택의 인도사실을 확인하도록 한 취지와, 임차인에게 보증금을 받기 전에 인도의무를 먼저 이행하도록 하는 것은 서로 다른 문제라고 보았다.[112] 임차인은 보증금을 지급받는 것과 동시에 주택을 인도할 수 있으므로, 주택임대차보호법 제3조의2 제3항은 배당

112) 대법원 1994. 2. 22. 선고 93다55241 판결.

금 지급과 주택인도를 서로 결부시키는 규정이지 임차인에게 일방적인 선이행을 요구하는 규정은 아니라는 것이다.

이러한 법률관계는 임대차 종료 뒤의 일반적인 보증금반환관계와도 연결된다. 임차보증금은 목적물이 반환될 때까지 임차인이 부담하는 차임·손해배상채무 등을 담보하고, 그 채무를 정산한 뒤의 보증금반환의무와 목적물 반환의무는 원칙적으로 동시이행관계에 놓인다. 따라서 임대인이 보증금반환의무를 이행하지 않았거나 적법하게 이행제공하지 않은 상태에서 임차인이 동시이행항변권에 기초하여 목적물을 계속 점유하는 경우, 그 점유를 곧바로 불법점유라고 평가할 수는 없다.[113]

다만 일반적인 임대차 종료에 따른 보증금반환과 경매절차에서의 배당금 지급은 그 법적 근거와 절차가 동일하지 않다. 경매배당에서는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항이 적용되는 임차인인지와 해당 사건에서 요구되는 주택인도가 이루어졌는지를 별도로 확인하여야 한다. 따라서 배당금 지급과 주택인도의 동시이행관계를 인정한다는 것은 임차인이 배당금을 지급받기 전에 무조건 주택을 인도하여야 한다는 의미가 아니다. 배당금 지급과 주택인도가 서로 결부되어 있다는 점을 인정하되, 임차인이 해당 법률관계에서 어떠한 방식으로 인도의무를 이행하거나 이행제공할 수 있는지를 함께 판단하여야 한다.

2. 주택인도 사실의 증명과 지급요건

경매절차에서 배당금 지급을 위하여 주택인도가 요구되는 경우에는 인도사실을 어떻게 증명할 것인지가 문제된다. 실무에서 흔히 제출하는 서면은 매수인 등이 작성하는 명도확인서이다. 그러나 명도확인서 자체가 주택인도의 법률효과를 발생시키

113) 대법원 1987. 6. 23. 선고 87다카98 판결; 대법원 1990. 12. 21. 선고 90다카24076 판결; 대법원 1992. 5. 12. 선고 91다35823 판결.

는 것은 아니며, 모든 임차인이 배당금을 지급받기 위하여 언제나 동일한 서면을 제출하여야 하는 것도 아니다.

대항력 있는 임차인이 보증금 일부만 배당받고 미반환 보증금에 관하여 매수인에게 계속 대항할 수 있는 경우에는 명도확인서를 요구하지 않는 것으로 설명된다. 또한 미등기 주택을 제외한 대지만 매각된 경우에도 임차인은 건물소유자나 대지 매수인의 명도확인서를 제출할 필요가 없는 것으로 설명된다.[114] 이는 실제 매각된 재산의 범위와 임차권의 존속 여부에 따라 주택인도와 배당금 지급의 관계가 달라질 수 있기 때문이다. 설령 주택을 실제로 인도하였지만 매수인이 명도확인서의 작성을 거부하는 경우에도 그 서면을 제출하지 못하였다는 사실만으로 주택인도가 없었다고 단정할 수는 없다. 인도사실은 다른 자료를 통하여 증명할 수 있으며, 실무에서는 관리소장 등의 확인서나 집행법원의 사실조회 등을 증명방법으로 제시하고 있다.

본고는 명도확인서를 인도사실을 확인하기 위한 증명수단 중 하나로 본다. 그 작성 자체가 인도의 실체법적 효과를 발생시키지는 않으므로, 배당금의 지급요건이 충족되었는지는 해당 사건에서 법률상 요구되는 주택인도가 실제로 이루어졌는지에 따라 판단하여야 한다. 또한 임차인이 매수인에게 대항할 수 있는 임차권을 계속 보유하고 있다면, 보증금 일부를 배당받았다는 사실만으로 언제나 주택인도의무가 발생한다고 보기는 어렵다. 따라서 배당금 지급을 위하여 주택인도의 증명이 필요한 경우와 매각 후에도 임차권이 존속하여 계속 점유할 수 있는 경우를 구별하여야 한다.

정리하자면 배당금 지급요건에 관한 판단은 인도사실의 증명방법뿐 아니라 배

114) 윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023, 2358~2363면.

당 이후 임차권의 존속 여부와도 관련되나, 배당금 지급과 주택인도가 서로 결부되는 법률관계는 주택임대차보호법에 따른 경매배당에만 존재한다고 볼 순 없다. 즉, 반환보증에서도 보증기관의 지급의무와 임차인의 인도의무가 연결될 수 있으므로, 두 제도의 법적 근거와 효과를 구별할 필요가 있다.

3. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교

반환보증에서도 보증기관의 지급의무와 임차인의 주택인도의무가 서로 연결될 수 있다. 그러나 경매배당에서 주택인도와 배당금 지급의 관계가 주택임대차보호법 제3조의2 제3항에 기초하는 것과 달리, 반환보증에서는 보증계약과 적용 약관 및 보증채무의 법적 성질에 따라 두 의무의 관계를 판단하여야 한다.

대법원 2026. 6. 24. 판결은 주택도시보증공사의 보증채무와 임차인의 주택인도의무 사이의 관계가 문제된 사건에서 보증기관의 이행지체책임이 언제 발생하는지를 판단하였다.[115] 해당 사건의 약관은 보증채무의 이행과 주택인도를 동시이행관계로 정하고 있었다. 대법원은 보증채무가 형식적으로는 보증계약에서 발생하지만 실질적으로 임차보증금반환의무의 변형으로서 임대인의 의무와 동일하게 볼 수 있다는 점 등을 고려하여, 두 의무를 쌍무계약상 동시이행관계에 있는 채무와 같이 보았다. 이에 따라 임차인이 주택을 인도하거나 적법하게 이행제공하기 전까지 보증기관은 보증채무에 관한 이행지체책임을 부담하지 않는다고 판단하였다. 보증원금의 지급의무에 관한 판단은 유지하면서 지연손해금 부분을 파기환송하였다.

한편 대법원 2025. 4. 15.자 결정은 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급한 뒤에도 해당 임차인이 주택임대차보호법상 임대인으로부터 보증금을 반환받지 못한

115) 대법원 2026. 6. 24. 선고 2026다201978 판결, 이유 3; 지체책임의 일반 법리에 관하여 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결.

임차인에 해당하는지가 문제된 사건이다.[116] 여기서 판례는 보증기관의 지급을 보증계약에 따른 보증기관 자신의 채무이행으로 보아 임대인의 보증금반환과 구별하였다.

양자 모두 반환보증에 관한 것이지만 판단대상은 다르다. 2026년 판결은 보증기관의 이행지체책임과 주택인도의무 사이의 관계를 판단한 반면, 2025년 결정은 보증기관이 지급하였다는 사실을 임대인의 반환채무 이행과 동일하게 취급할 수 있는지를 판단하였다. 따라서 전자에서 주택인도와 보증채무 이행 사이에 동시이행관계가 인정되었다는 사실만으로 후자의 법률관계에서도 보증기관의 지급을 임대인의 직접적인 변제와 동일하게 평가할 수는 없다. 이러한 분별은 이후 만나게 될 반환보증에 따른 지급이 이루어진 뒤의 채권귀속과 권리행사에서도 중요한바, 보증기관이 자신의 보증채무를 이행하였다는 사실과 임대인이 반환채무를 이행하였다는 사실은 법적으로 동일하지 않으므로 보증기관의 지급 이후 반환채권이 누구에게 어느 범위에서 귀속하는지는 대위·양수의 근거와 그 효력을 별도로 검토하여야 하기 때문이다. 그 구체적인 법률관계는 제3절에서 다룬다.

정리하자면 경매배당과 반환보증에서 모두 주택인도와 금전지급의 동시이행관계가 문제될 수 있지만, 그 관계를 인정하는 법적 근거와 지급 이후의 법률효과는 구별된다. 반환보증에 관한 판례를 경매배당의 지급요건에 그대로 적용하거나, 반대로 경매배당의 법률효과를 보증기관의 지급에 그대로 적용할 수는 없다.

116) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

Ⅳ. 매각 후 잔존 반환채권과 임차인의 점유권원

1. 매수인의 반환채무 인수와 보증금 잔액

매각절차가 진행된 뒤에도 임차인이 보증금 전액을 회수하지 못한 경우에는 잔존 반환채권의 행사상대방과 주택의 계속 점유 가능성을 별도로 판단하여야 한다. 특히 실제로 지급받지 못한 보증금이 존재한다는 사실만으로 매수인이 그 반환채무를 인수하거나 임차인이 매수인에게 주택의 인도를 거절할 수 있는 것은 아니다. 주택임대차보호법은 대항력 있는 임차권이 매각으로 소멸하는 경우와 보증금 전액을 변제받지 못하여 임차권이 존속하는 경우를 구별한다(제3조의5). 따라서 매각 후 임차인이 매수인에게 보증금반환을 청구할 수 있는지는 매수인에 대한 대항력의 존속 여부에 따라 판단하여야 한다.

매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 존속한다면 임차인은 미반환 보증금에 관하여 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다. 이 경우 매수인이 인수하는 반환채무의 범위를 확정할 때에는 앞의 Ⅱ.1에서 검토한 것처럼 법정 우선순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 반영하여야 한다. 그렇다면 매수인이 인수하는 보증금 잔액은 임차인이 실제로 지급받은 금액만을 보증금 총액에서 공제하여 산정할 수 없다. 이에 반해 매수인에게 대항할 수 없는 임차인은 매각으로 임차권이 소멸하였다면 미반환 보증금에 관한 채권을 종전 임대인에게 행사하여야 한다. 현실적으로 회수하지 못한 보증금이 남아 있다는 이유만으로 매수인에게 반환채무가 이전되는 것은 아니기 때문이다. 따라서 잔존 반환채권의 존재와 매수인의 반환채무 인수는 구별하여야 한다.

이 경우에 주택임대차보호법 제4조 제2항이 정한 임대차관계의 존속효도 매수

인에 대한 대항력의 존속 여부와 구별 없이 적용할 수는 없다. 임차인이 보증금 전액을 반환받지 못하였다는 사실은 임대차관계의 존속을 판단하는 데 의미가 있지만, 그 사실만으로 매수인이 반드시 새로운 반환채무자가 되는 것은 아니다. 매각 후 누구에게 반환채권을 행사할 수 있는지는 임차권의 대항력과 매각에 따른 임대인 지위의 승계 여부를 함께 확인하여야 한다. 따라서 매각 후 반환채권의 처리에서는 잔존 반환채권액의 확정과 반환채무자의 확정을 구별하여야 한다. 특히 실제 미수령액에 배당오류로 인한 차액이 포함되어 있는 경우에는 그 차액을 매수인이 인수하는 반환채무에 곧바로 포함할 수 없으며, 해당 금액에 관한 별도의 반환청구 가능성을 검토하여야 한다.

2. 인도명령과 임차인의 점유권원

매각 후 주택인도의무를 판단할 때에도 미반환 보증금의 존재만으로 결론을 정할 수는 없다. 매수인이 민사집행법 제136조에 따른 인도명령을 신청한 경우에는 임차인이 매수인에게 대항할 수 있는 점유권원을 보유하고 있는지가 문제된다.

대항력 있는 임차인이 보증금 전액을 반환받지 못하여 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다면, 그 임차권은 주택을 계속 점유할 수 있는 법적 근거가 된다. 이 경우에는 매수인이 주택의 소유권을 취득하였다는 사실만으로 임차인의 점유권원이 곧바로 소멸한다고 볼 수 없다. 반대로 매수인에게 대항할 수 없는 임차권이 매각으로 소멸하였다면, 임차인이 종전 임대인에 대한 보증금반환채권을 여전히 가지고 있다는 사실만으로 매수인에게 주택인도를 거절할 수는 없다. 반환채권이 남아 있다는 사실과 그 채권에 기초하여 매수인에게 대항할 수 있는 점유권원이 존재한다는 사실은 서로 다른 문제이기 때문이다.

요컨대 인도명령의 허용 여부를 판단할 때에는 임차인이 현실적으로 보증금을

얼마만큼 회수하였는지만을 확인할 것이 아니라, 매각 후에도 매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 존속하는지를 먼저 판단할 필요가 있다. 만약 그 임차권이 존속한다면 점유를 계속할 법적 근거가 될 수 있지만, 그렇지 않다면 미반환 보증금의 존재만으로 인도의무를 거절할 수는 없는 이상, 매각 후 임차인의 법률관계는 실제 미수령액만으로 결정되지 않는다고 봄이 상당하다. 법정 우선순위에 따른 정당한 배당액과 매수인이 인수하는 반환채무의 범위를 구별하고, 매수인에 대한 대항력과 점유권원의 존속 여부를 별도로 확인하여야 한다. 이러한 판단을 통하여 비로소 임차인이 매각 후 누구에게 얼마의 반환을 청구할 수 있는지와 매수인에게 주택을 인도하여야 하는지를 확정할 수 있다.

제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한

임차보증금반환채권의 잔액과 법률상 정당한 배당액이 확정되었다고 하여 그 채권을 실제로 누가 행사하고 변제받을 수 있는지까지 결정되는 것은 아니다. 반환채권이 양도되거나 질권의 목적이 된 경우, 다른 채권자의 압류·추심·전부명령이 이루어진 경우 및 보증기관이 보증금을 지급한 경우에는 채권의 귀속이나 행사·수령권한이 달라질 수 있기 때문이다.

이러한 권리변동이 모두 동일한 법률효과를 발생시키는 것은 아니다. 채권양도나 확정된 전부명령은 법정 요건 아래 반환채권의 귀속을 변경하지만, 질권설정이나 추심명령은 채권의 귀속을 유지하면서 제3자에게 일정한 행사권한을 부여할 수 있다. 또한 반환채권이 이전되었다고 하여 임차인이 보유하던 대항력이나 우선변제권이 언제나 함께 이전되는 것도 아니다. 주택임대차보호법상 보호지위의 승계 여부는 권리이전의 원인과 법정 요건에 따라 별도로 판단하여야 한다. 나아가 반환채권의 권리자가 변경된 뒤에도 임대차관계에서 발생한 공제·상계 등의 사유에 따라 실제

행사할 수 있는 채권액이 달라질 수 있다. 보증기관의 지급으로 반환채권이 다른 권리자에게 이전되었다면 임차인이 경제적으로 보증금을 회수하였다는 사실과 임대인의 반환채무가 소멸하였다는 사실도 구별하여야 한다. 따라서 개별집행에서 배당금의 수령권자와 잔존 반환채권액을 확정하려면 권리변동의 원인과 시점, 그에 따른 채권귀속과 행사권한, 공제·상계 및 실제 변제의 효과를 함께 검토할 필요가 있다.

이하에서는 먼저 채권양도·질권설정 및 압류·추심·전부명령에 따른 반환채권의 귀속과 행사권한을 살펴본다(Ⅰ). 이어 금융기관·보증기관의 권리취득과 주택임대차보호법상 보호지위의 관계를 검토하고(Ⅱ), 권리변동 후에도 임대인이 새로운 권리자에게 주장할 수 있는 공제·상계 등의 항변을 검토한다(Ⅲ). 마지막으로 이러한 법률효과와 실제 이루어진 변제·배당을 반영하여 현재의 반환채권액과 행사·수령권자를 확정한다(Ⅳ).

Ⅰ. 반환채권의 이전·담보제공과 행사권한

1. 채권양도와 제3자 대항요건

임차보증금반환채권은 채권양도의 대상이 될 수 있으므로, 임차인이 반환채권을 제3자에게 양도하였다면 양수인이 그 채권을 행사할 수 있는지가 문제된다. 이때 양도인과 양수인 사이에서 채권이 이전되는 것과 양수인이 그 취득을 임대인이나 다른 제3자에게 주장할 수 있는 것은 구별하여야 한다. 민법 제450조에 따르면 지명채권의 양도는 양도인의 통지 또는 채무자의 승낙이 있어야 채무자에게 대항할 수 있으며, 채무자 이외의 제3자에게 대항하려면 확정일자 있는 증서에 의한 통지 또는 승낙이 필요하다. 따라서 반환채권의 양도계약이 체결되었다는 사실만으로 양수인이 임대인이나 경합하는 다른 채권자에게 자신의 권리를 주장할 수 있는 것은

아니다.

이러한 구별은 반환채권에 관하여 복수의 양도가 이루어지거나 채권양도와 압류가 경합하는 경우에 중요하다. 예컨대 임차인이 반환채권을 먼저 양도하였더라도 그 양도에 관한 제3자 대항요건을 갖추기 전에 다른 채권자의 압류명령이 임대인에게 송달되었다면, 양수인과 압류채권자 사이의 우열을 단순히 양도계약의 체결시점만으로 정할 수 없다. 채권양도와 압류가 각각 어느 시점에 제3자에게 대항할 수 있는 효력을 갖추었는지를 비교하여야 하기 때문이다. 한편 채무자에 대한 대항요건과 관련하여, 대법원 2024. 8. 19.자 결정은 저당권과 피담보채권을 함께 양수한 자가 저당권이전의 부기등기를 마치고 저당권 실행요건을 갖추면 채권양도의 대항요건이 없어도 경매를 신청할 수 있고, 개시결정 단계에서는 그 구비를 증명할 필요가 없다고 보았다. 채무자가 대항요건의 흠결을 이유로 개시결정에 이의하거나 매각허가결정에 즉시항고하면, 그 절차에서는 신청채권자가 대항요건을 갖추었음을 증명하여야 한다고 판단하였다. 이 결정에 대해서는 대항요건을 갖추지 못한 양수인의 경매신청을 각하하여야 한다는 비판이 있다.[117]

대법원은 복수의 채권양도가 경합하는 경우 확정일자 있는 양도통지가 채무자에게 도달한 시점 등을 기준으로 우열을 판단하여 왔다. 채권양도와 압류가 경합하는 경우에도 양도통지의 도달시점과 압류명령의 제3채무자에 대한 송달시점이 중요한 판단기준이 된다.[118] 반환채권의 현재 권리자를 확정할 때에는 최초 임대차계약의 당사자나 채권양도계약의 체결일만을 확인하는 것으로는 부족하다. 양도계약에

117) 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정; 최종익·김제완, 「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고」, 『법학논고』 제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 252~253면·268면.

118) 대법원 1994. 4. 26. 선고 93다24223 전원합의체 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다52933 판결.

따라 채권이 이전되었는지, 임대인에 대한 대항요건과 다른 제3자에 대한 대항요건을 갖추었는지, 경합하는 양수인이나 압류채권자가 존재하는지를 차례로 확인하여야 한다.

다만 이러한 검토를 통하여 양수인이 반환채권을 유효하게 취득하고 행사할 수 있다는 결론에 이르더라도, 주택임대차보호법상 우선변제권까지 당연히 승계한다고 볼 수는 없다. 반환채권의 양도에 관한 민법상 요건과 주택임대차보호법상 보호지위의 승계요건은 서로 다른 규율에 기초하기 때문이다. 금융기관 등이 우선변제권 있는 반환채권을 양수한 경우의 특별한 법률효과는 아래 Ⅱ에서 검토한다.

2. 질권설정과 반환채권의 행사

반환채권에 질권이 설정된 경우에는 채권양도와 다른 법률관계가 발생한다. 채권양도에서는 반환채권 자체가 양수인에게 이전되는 반면, 질권설정만으로 그 채권의 귀속이 곧바로 질권자에게 이전되는 것은 아니다. 반환채권은 원칙적으로 임차인에게 귀속하면서 질권자가 피담보채권의 만족을 위하여 그 채권을 행사할 수 있는 지위를 취득한다.

민법 제353조는 질권자가 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 질권의 목적채권이 금전채권인 경우에는 질권자가 자신의 피담보채권액의 범위에서 직접 지급을 청구할 수 있다. 따라서 반환채권에 질권이 설정되었다면 임대인이 임차인에게 반환채무를 부담한다는 사실만으로 임차인에게 직접 지급하여야 한다고 볼 수는 없다. 질권의 성립과 대항요건 및 피담보채권의 범위를 확인하여 적법한 지급상대방을 결정하여야 한다.

질권설정의 통지 또는 승낙이 이루어진 시점도 중요하다. 민법 제349조는 지명채권을 목적으로 하는 질권의 대항요건을 규정하면서 제451조를 준용하고 있으므로,

임대인이 질권자에게 어떠한 항변을 주장할 수 있는지와 질권설정 뒤 이루어진 변제 등의 효력을 판단할 때 그 시점을 고려하여야 한다.[119] 다만 질권자는 피담보채권의 만족을 위하여 법률이 인정한 권능을 행사할 뿐이므로, 직접 지급을 청구할 수 있다는 사실과 반환채권 자체가 질권자에게 이전되었다는 사실은 다르다. 따라서 질권의 피담보채권액과 반환채권액이 일치하지 않는다면 그 권능이 미치는 범위를 별도로 확인하여야 한다.

또한 반환채권에 관한 질권과 주택임대차보호법상 우선변제권의 관계도 구별하여야 한다. 질권자가 반환채권을 직접 행사할 수 있다는 사실만으로 임차인에게 인정된 우선변제권을 동일한 방식으로 행사할 수 있다는 결론이 나오는 것은 아니다. 우선변제권의 행사 가능성은 그 권리의 성질과 질권자가 취득한 권한 및 별도의 법적 근거에 따라 판단하여야 한다.

따라서 질권설정의 경우에는 반환채권의 귀속이 유지된다는 점과 질권자가 일정한 행사·수령권한을 취득한다는 점을 함께 고려하여야 하며, 질권설정 후 임대인이 임차인에게 지급하거나 임차인과 별도로 반환채권을 감액하는 합의를 하였을 때 그 효과를 질권자에게 대항할 수 있는지는 다시 다른 문제이다. 그 구체적인 한계는 아래 Ⅲ에서 검토한다.

3. 압류·추심·전부명령과 권리귀속

반환채권에 대한 강제집행에서도 압류명령, 추심명령 및 전부명령은 서로 다른 법률효과를 발생시킨다. 따라서 반환채권에 집행처분이 이루어졌다는 사실만으로 압

119) 민법 제349조 제1항·제2항, 제352조 및 제353조 제1항·제2항. 관련 선행연구로 김영주, 「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」, 『재산법연구』 제36권 제4호, 2020, 238~240면·247~252면.

류채권자가 곧바로 반환채권의 권리자가 되었다고 볼 수는 없다.

먼저 압류명령이 제3채무자인 임대인에게 송달되면 임차인의 채권처분과 영수 및 임대인의 임의지급이 제한된다(민사집행법 제227조). 그러나 압류는 채권을 집행의 대상으로 확보하는 처분이므로 그 자체로 반환채권을 압류채권자에게 이전시키지는 않는다. 반환채권은 여전히 임차인에게 귀속하지만, 임차인과 임대인은 압류의 효력에 반하는 처분이나 지급을 할 수 없게 된다. 이와 달리 추심명령은 압류채권자에게 압류된 반환채권을 추심할 권능을 부여하는 만큼, 추심채권자는 법정 요건 아래 임대인에게 직접 지급을 청구할 수 있다. 다만 이 경우에도 추심명령만으로 반환채권 자체가 추심채권자에게 이전되는 것은 아니므로 채권의 실체법상 귀속과 추심권능의 귀속은 구별된다.

반면 전부명령은 그 효력이 발생하면 압류된 금전채권을 집행채권자에게 이전시키는 효과를 가진다. 민사집행법 제229조 및 제231조에 따르면 전부명령이 확정된 경우에는 법정 요건 아래 그 효력이 제3채무자에게 송달된 때로 소급하여 발생하고, 집행채무자가 집행채권자에게 변제한 것으로 간주된다. 그러나 이 변제간주는 집행채무자와 집행채권자 사이의 관계에 관한 것이므로, 설령 전부명령에 따라 반환채권이 전부채권자에게 이전되고 집행채무자인 임차인의 채무가 일정한 범위에서 변제된 것으로 간주되더라도 제3채무자인 임대인이 전부채권자에게 현실적으로 보증금을 반환하였다는 의미는 아니다.

예컨대 임차인이 임대인에 대하여 5,000만 원의 반환채권을 가지고 있고, 임차인의 채권자가 그중 3,000만 원에 관한 전부명령을 받아 확정되었다고 가정한다. 전부명령의 법정 요건이 충족되었다면 그 범위의 반환채권이 전부채권자에게 이전될 수 있다. 그러나 임대인이 아직 해당 금액을 지급하지 않았다면 전부채권자가 임대인에게 행사할 반환채권은 남아 있다. 집행채무자와 집행채권자 사이의 변제간

주를 이유로 임대인의 반환채무까지 현실적으로 이행되었다고 처리해서는 안 된다.

정리하자면 압류·추심·전부명령의 효과는 압류에서는 처분·영수와 지급의 제한으로, 추심명령에서는 추심권능의 부여로, 전부명령에서는 일정한 범위의 채권이전과 변제간주로 압축된다. 이 구별에 따라 임대인이 누구에게 지급하여야 하는지와 어떤 지급으로 자신의 반환채무를 유효하게 소멸시킬 수 있는지가 달라진다. 요컨대 이러한 차이는 임차보증금반환채권에 대한 권리변동을 검토할 때 채권의 귀속과 행사·수령권한을 별도로 확인하여야 하는 이유이다.

Ⅱ. 금융기관·보증기관의 권리취득과 보호지위

1. 금융기관의 채권양수와 우선변제권의 승계

앞의 Ⅰ에서는 반환채권의 양도와 담보제공 및 집행처분에 따른 일반적인 법률효과를 검토하였다. 그러나 임차인이 취득한 우선변제권을 금융기관 등이 행사하려는 경우에는 민법상 채권양도의 효력만으로 그 권리관계를 설명할 수 없다. 이는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항이 일정한 금융기관 등에 대하여 우선변제권의 승계를 별도로 인정하고 있음에 기인한다.

이 규정에 따르면 법률이 정한 금융기관 등이 우선변제권을 취득한 임차인의 보증금반환채권을 계약으로 양수한 경우에는 양수한 금액의 범위에서 우선변제권을 승계한다. 따라서 일반적인 채권양수인이 반환채권을 취득한 경우와 법정 요건을 갖춘 금융기관 등이 우선변제권까지 승계하는 경우는 구별하여야 한다. 그러나 금융기관 등이 우선변제권을 승계하였다는 사실만으로 임차인이 가지고 있던 주택임대차관계상의 모든 지위가 금융기관에 이전되는 것은 아니다. 반환채권과 우선변제권의 귀속이 변경되더라도 대항력 있는 임차권의 존속과 그 대항요건의 유지에 관한 문

제는 남을 수 있기 때문이다.

대법원 2023. 2. 2. 판결은 이러한 권리관계를 다루었는데, 이 사건에서 주택도시보증공사는 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따라 임차인의 우선변제권 있는 반환채권을 계약으로 양수하였다. 이후 경매절차에서 배당요구를 하여 보증금 중 일부만 배당받았고, 경매절차에서 주택을 취득한 매수인들을 상대로 보증금 잔액의 지급을 청구하였다.[120] 대법원은 주택임대차의 대항요건이 존속하는 한 임차인은 반환채권을 양수한 금융기관이 보증금 잔액을 반환받을 때까지 임차주택의 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있고, 이때 매수인은 그와 같이 존속하는 임대차의 임대인 지위를 승계한다고 보았다.

이 판결에서 주목할 점은 반환채권과 우선변제권을 금융기관에 이전하였다는 사실이 원임차인의 대항력 소멸을 의미하지 않는다는 데 있다. 금융기관은 법정 요건 아래 반환채권과 우선변제권을 행사하지만, 임차인은 대항요건을 계속 유지함으로써 매수인에게 임대차관계의 존속을 주장할 수 있다. 따라서 반환채권의 권리자와 주택임대차관계의 대항력을 행사하는 사람은 동일하지 않을 수 있다. 다만 이러한 결론은 주택임대차보호법이 인정한 특별한 보호구조에 기초하므로 일반화에는 신중하여야 한다. 같은 법 제3조의2 제8항은 임차인이 대항요건을 상실하거나 임차권등기 또는 임대차등기가 말소된 경우 금융기관 등의 우선변제권 행사를 제한하고 있으며, 제9항은 금융기관 등이 우선변제권을 행사하기 위하여 임차인을 대리하거나 대위하여 임대차를 해지할 수 없도록 규정하고 있다. 따라서 금융기관에 우선변제권이 승계되더라도 그 행사 가능성은 임차인의 대항요건 유지 등 법정 요건과 연결되어 있다.

120) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

이러한 규율을 고려하면 금융기관에 대한 반환채권의 양수와 우선변제권 승계는 원임차인의 임대차관계를 전부 이전하는 제도가 아니라, 반환채권을 취득한 금융기관이 법정 요건 아래 그 채권에 관한 우선변제권을 행사할 수 있도록 하는 제도로 이해할 수 있다. 다만 이 판결이 임차인의 대항력 존속과 금융기관의 우선변제권 행사를 인정하였다는 사실만으로, 금융기관의 배당요구가 임대차 종료에 어떠한 영향을 미치는지 또는 종료의 시점을 어떻게 정할 것인지까지 모두 해결된 것은 아니다. 선행연구에서도 판결의 결론을 긍정하면서 이러한 문제를 보다 명확하게 설명할 필요가 있다는 견해가 제시되어 있다.[121] 금융기관의 반환채권 양수에 따른 권리관계를 판단할 때에는 반환채권의 이전과 우선변제권의 승계, 대항요건의 유지 및 매각 후 임차권의 존속을 각각 확인하여야 하므로, 금융기관이 우선변제권을 승계하였다는 사실만으로 원임차인의 대항력이 소멸하거나 매수인의 반환채무가 당연히 없어지는 것은 아니라고 본다.

2. 보증기관의 지급과 양수·대위의 구별

보증기관이 임차인에게 보증금을 지급한 경우에는 임차인이 금전을 회수하였다는 사실과 임대인의 보증금반환채무가 소멸하였다는 사실 역시 구별하여야 하는데, 이는 보증기관이 자신의 보증계약에 따라 지급하였는지, 임대인의 채무를 대신 변제한 것인지, 반환채권을 계약으로 양수하였는지에 따라 법률효과가 달라질 수 있기 때문이다.

대법원 2025. 4. 15.자 결정은 이러한 구별이 임차권등기명령의 신청요건에 미치는 영향을 판단하였다. 이 사건에서는 주택도시보증공사로부터 보증금을 지급받은 임차인이 기존 임차권등기를 말소한 뒤 다시 임차권등기명령을 신청할 수 있는지가

121) 정은아, 앞의 논문(주 70), 141~143면·146면.

문제되었다.[122] 대법원은 주택도시보증공사가 보증금반환보증계약에 따라 임차인에게 보증금 상당액을 지급하였더라도, 이는 임대인을 대신하여 보증금을 반환한 것이 아니라 보증기관 자신의 보증의무를 이행한 것이라고 판단하였다. 따라서 임차인은 여전히 주택임대차보호법 제3조의3 제1항에서 정한 임대인으로부터 보증금을 반환받지 못한 경우에 해당할 수 있다고 보았다.

이 결정은 보증기관이 지급하였다는 사실과 임대인이 반환채무를 이행하였다는 사실을 동일하게 취급할 수 없음을 보여준다. 그러나 그 직접적인 판단대상은 임차권등기명령의 신청요건이므로, 보증기관이 어떠한 권리를 어느 범위에서 취득하는지까지 이 결정에 의하여 모두 정해지는 것은 아니다.

보증기관의 권리취득은 별도의 법적 근거를 확인하여야 한다. 보증기관이 반환채권을 계약으로 양수하였다면 양도계약의 내용과 대항요건을 기준으로 채권의 귀속을 판단하고, 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 해당한다면 양수한 금액의 범위에서 우선변제권 승계도 인정할 수 있다. 반면 민법상 변제자대위가 성립하였다면 변제할 정당한 이익이 있는지, 대위의 법정 요건이 충족되었는지 및 어떤 채권·담보에 관한 권리를 행사할 수 있는지를 민법 제481조부터 제485조까지의 규율에 따라 판단하여야 한다. 상법상 보험자대위가 적용되는 경우에는 상법 제682조에 따른 요건과 범위를 검토하여야 한다.

또한 보증기관과 임대인 사이의 계약이나 그 밖의 법률관계에 따라 별도의 구상권이 성립할 수도 있다. 그러나 구상권이 존재한다는 사실은 반환채권이 양도되거나 대위취득되었다는 사실과 동일하지 않다. 각 권리는 그 발생근거에 따라 성립요건과 행사범위가 정해지므로, 하나의 보증금 지급이 있었다는 이유만으로 이를 동일한 청구권으로 취급할 수는 없다.

---

122) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

따라서 보증기관의 지급 이후 권리관계를 판단할 때에는 먼저 그 지급의 법적 성질과 반환채권의 이전 여부를 확정하여야 한다. 보증기관이 자신의 채무를 이행하였다는 사실만으로 임대인의 반환채무가 소멸하였다고 처리하거나, 보증기관이 언제나 동일한 형태의 대위권을 취득한다고 전제해서는 안 된다.

3. 일부대위와 원임차인의 잔존채권

만약 보증기관이 보증금 전액이 아니라 일부만을 지급한 경우에는 원임차인에게 남아 있는 반환채권과 보증기관이 취득한 채권이 함께 존재하게 되는바, 이때 두 권리자가 동일한 환가대금에서 배당을 구한다면 어느 범위에서 우선변제를 받을 수 있는지가 문제될 수 있다.

이때에는 먼저 보증기관의 권리취득이 계약상 채권양도인지, 민법상 변제자대위인지 확인하여야 한다. 계약상 채권양도에서는 양도계약의 내용과 법정 승계요건에 따라 권리의 범위가 정해지는 반면, 변제자대위에서는 원채권자의 권리를 해하지 않는 범위에서 대위권을 행사할 수 있는지가 문제되기 때문이다. 이때 후자인 민법상 일부 변제자대위에 관하여 대법원은 담보권 실행으로 발생한 매각대금을 배당할 때 원채권자가 일부대위자보다 우선하고, 복수의 일부대위자 사이에서는 대위변제의 시점 등과 관계없이 각 대위변제액에 비례하여 안분배당하여야 한다고 보았다.[123]

그러나 이들 판례는 근저당권 등 담보권의 실행을 전제로 일부 변제자대위가 성립한 사건에 관한 것인 만큼, 보증기관이 주택임차인에게 보증금 일부를 지급하였다는 사실만으로 그 판례의 결론이 모든 임차보증금반환채권에 일률적으로 적용된다고 볼 수는 없다. 특히 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따른 계약상 채권양수와 민법상 변제자대위를 구별하여야 하며, 나아가 각 권리자가 우선변제권을 행사

123) 대법원 1988. 9. 27. 선고 88다카1797 판결; 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000다37319 판결.

할 법적 근거가 존재하는지도 확인하여야 하기 때문이다.

이러한 전제를 바탕으로 일부대위와 잔존채권의 정산을 설명한다면 다음과 같다. 임차인의 반환채권이 1억 원이고, 보증기관이 그중 6,000만 원을 지급하여 그 범위에서 우선변제권을 행사할 수 있는 변제자대위가 성립하였다. 또한 원채권자가 일부대위자보다 우선한다는 판례법리가 적용되고, 임차인과 보증기관이 배당받을 수 있는 금액은 5,000만 원이라고 가정한다. 이 경우 원임차인에게 남아 있는 반환채권 4,000만 원을 먼저 배당하고, 보증기관은 나머지 1,000만 원을 배당받는 결과가 된다. 원임차인은 보증기관으로부터 받은 6,000만 원과 경매에서 배당받은 4,000만 원을 합하여 경제적으로 보증금 1억 원 전액을 회수한다. 그러나 원임차인이 보증금 전액을 회수하였다는 사실이 임대인의 반환채무 전액이 소멸하였다는 의미는 아니다. 보증기관이 대위취득한 6,000만 원 중 배당으로 만족받은 1,000만 원을 제외한 5,000만 원이 여전히 임대인에 대한 채권으로 남기 때문이다.

이 사례에서 보증기관의 지급액 6,000만 원을 임대인의 직접 변제액으로 처리하면 보증기관이 취득하여 행사할 수 있는 채권을 누락하게 된다. 반대로 보증기관이 취득한 채권을 원래 반환채무에 추가하면 하나의 원채무를 중복하여 계산하게 된다. 따라서 보증기관의 지급을 반영한 최종 정산에서는 임차인이 경제적으로 회수한 금액과 임대인의 반환채무가 실제로 만족된 금액을 구별하여야 한다. 반환채권이 양도되거나 대위취득된 경우 그 행위는 원칙적으로 권리귀속을 변경하는 문제이고, 임대인의 직접 변제나 유효한 배당 등은 원채무의 만족·소멸에 관한 문제이다.

Ⅲ. 권리변동 후 반환채권의 범위와 항변

1. 보증금의 담보적 공제와 별도 상계

반환채권이 양도되거나 질권의 목적이 되고 다른 채권자의 집행처분이 이루어졌더라도, 그 채권을 행사할 수 있는 금액이 임대차계약서에 기재된 보증금 전액으로 확정되는 것은 아니다. 임차보증금은 임대차관계에서 발생하는 임차인의 채무를 담보하므로, 임대차 종료 후 목적물이 반환될 때까지 발생한 연체차임이나 손해배상채무 등은 법률상 인정되는 범위에서 보증금으로 정산될 수 있기 때문이다.[124]

다만 보증금의 담보적 기능에 따른 공제와 임대인이 별도로 보유한 반대채권에 의한 상계는 법적 구조가 다르다. 우선 보증금의 공제는 임대차관계에서 발생한 피담보채무를 정산하여 최종적으로 반환할 보증금 잔액을 확정하는 작용이다. 반면 상계는 서로 독립한 채권이 법정 요건을 충족하는 경우 상계의 의사표시에 따라 대등액에서 소멸하는 작용이다. 따라서 동일한 연체차임이 문제되더라도 그 채무가 보증금에서 공제되는지와 별도의 상계에 의하여 반환채권을 소멸시킬 수 있는지는 동일한 기준으로 판단하지 않는다.

이러한 차이는 반환채권에 제3자의 권리가 개입한 경우에도 중요한데, 임대차 보증금이 담보하는 채무를 공제하여 실제 반환할 금액을 확정하는 것은 원래의 임대차관계에 따른 정산인 반면, 만약 임대인이 별도로 가진 반대채권으로 반환채권을 소멸시키려 한다면 상계의 성립요건뿐 아니라 그 효과를 새롭게 권리를 취득한 사람에게 주장할 수 있는지가 문제되기 때문이다.

---

124) 대법원 1987. 6. 9. 선고 87다68 판결; 대법원 1987. 6. 23. 선고 86다카2865 판결; 대법원 1988. 1. 19. 선고 87다카1315 판결; 대법원 2002. 12. 10. 선고 2002다52657 판결.

나아가 임대인이 가지는 차임채권 자체가 제3자에게 양도되거나 압류된 경우와도 구별할 필요가 있다. 대법원은 임대인의 차임채권에 압류·추심명령이 있거나 차임채권이 제3자에게 양도되었더라도, 임대차 종료와 목적물 반환까지 실제로 변제·추심되지 않은 연체차임은 특별한 사정이 없는 한 보증금에서 공제될 수 있다고 판단하였다.[125] 이러한 판례법리는 차임채권에 제3자의 권리가 개입하였다는 사실만으로 보증금의 담보적 기능이 소멸하지 않는다는 점을 보여준다. 그러나 이미 변제되거나 적법하게 추심되어 소멸한 차임채무까지 다시 공제할 수 있다는 의미는 아닌 만큼, 보증금에서 공제할 금액은 실제로 남아 있는 피담보채무를 기준으로 산정하여야 한다. 이처럼 공제와 상계는 채권액의 감소라는 유사한 결과를 가져올 수 있지만 그 발생근거와 요건이 다르기에,[126] 공제와 상계의 구별이 단순한 용어상의 차이에 그치지 않음을 보여준다.

다만 이하에서 검토할 핵심은 공제와 상계의 일반적인 성립요건 자체가 아니다. 반환채권이 제3자에게 이전되거나 담보로 제공된 뒤에도 이러한 정산사유를 새로운 권리자에게 주장할 수 있는지에 있다. 이를 판단하려면 반환채권에 내재한 담보·정

125) 대법원 2015. 3. 26. 선고 2013다77225 판결. 대법원 2004. 12. 23. 선고 2004다56554·56561·56578·56585·56592·56608·56615·56622·56639·56646·56653·56660 판결; 공제를 부정하는 견해로 김봉수, 「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」, 『재산법연구』 제26권 제2호, 2009, 111~114면; 조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 69~75면. 공제를 인정하는 견해로 이동원, 「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」, 『대법원판례해설』 제51호, 2005, 213~215면; 여미숙, 「임대차에서의 연체차임의 공제」, 『법학논총』 제36집 제1호, 2019, 325~328면.

126) 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결; 대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결. 관련 논의로 정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구」, 『법학논고』 제92집, 2026, 256~258면·270~273면; 박근웅, 「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제」, 『연세법학』 제36호, 2020, 4~5면·18~20면.

산관계와 별도 반대채권에 기초한 상계항변을 구별하여야 한다.

2. 채권양수인·질권자에 대한 공제·상계의 대항

반환채권의 권리자가 제3자로 변경된 뒤에는 임대인이 종전 임차인과의 관계에서 가지고 있던 공제·상계 사유를 새로운 권리자에게도 주장할 수 있는지가 문제된다. 이때 반환채권 자체의 범위를 정하는 공제와 별도의 반대채권으로 그 반환채권을 소멸시키려는 상계는 서로 다른 법률관계이므로 나누어 살펴본다.

먼저 반환채권이 양도되었다고 하더라도 그 보증금이 담보하는 임대차관계상 채무가 양도 당시의 금액으로 확정되는 것은 아니다. 대법원 2012. 9. 27. 판결은 보증금반환채권의 양도통지 후 제기된 목적물 인도 등 소송에서 발생한 비용도 보증금의 담보범위에 포함되어 공제될 수 있다고 판단하였다.[127] 이는 반환채권이 양도되었다는 사실만으로 임차인이 부담하는 피담보채무와 보증금의 담보·정산관계가 단절되지 않는다는 의미이다. 따라서 양수인이 반환채권을 행사할 때에도 임대차관계에 따라 적법하게 공제되는 채무를 반영하여 실제 반환할 금액을 확정하여야 한다.

반면 임대인이 별도로 보유한 반대채권에 의하여 상계하려는 경우에는 민법 제451조가 정한 항변의 대항관계를 검토할 필요가 있는데, 특히 양도통지 당시 임대인이 어떠한 반대채권을 취득하고 있었는지와 각 채권의 변제기가 언제 도래하는지가 문제된다. 대법원 2019. 6. 27. 판결은 채권양도통지 당시 상계할 수 있는 원인이 존재하였다면 그 후 상계적상에 이른 경우에도 일정한 범위에서 양수인에게 상계로 대항할 수 있다고 판단하였다. 또한 채무자가 채권양도에 대하여 이의를 보류하지 않은 승낙을 하였는지는 특정 서면에 서명하거나 통지의 접수를 확인하였다는

127) 대법원 2012. 9. 27. 선고 2012다49490 판결; 김영주, 앞의 논문(주 119), 235면.

사실만으로 판단할 것이 아니라, 그 행위의 내용과 경위 및 목적 등을 종합하여 양수인에게 기존 대항사유가 없다는 신뢰를 부여하였는지를 기준으로 판단하여야 한다고 보았다. 다만 판결이 말하는 '상계할 수 있는 원인'을 장래채권의 기초관계 전반으로 넓혀 읽어서는 안 된다는 지적도 있다.[128]

따라서 임대인이 채권양도통지를 접수하였다는 사실만으로 종전 임차인에 대한 상계항변을 모두 포기한 것으로 볼 수 없고, 반대로 임대인이 양도 전에 어떠한 반대채권을 가지고 있었다는 사실만으로 그 채권을 이용한 상계가 언제나 양수인에게 대항할 수 있는 것도 아니다. 즉, 반대채권의 취득시점과 변제기, 양도통지 또는 승낙의 내용 및 관련 법률요건을 모두 확인하여야 비로소 판단할 수 있는 것이다.

나아가 반환채권에 질권이 설정된 경우에도 임대인이 질권자에게 주장할 수 있는 항변의 범위를 확인하여야 한다. 민법 제349조 제2항은 제451조를 준용하고 있으므로, 질권설정의 통지·승낙과 임대인의 항변이 발생한 시점 등을 고려하여 대항가능성을 판단하게 된다. 그러나 질권설정 이후 임대인과 임차인이 임의로 반환채권을 소멸시키거나 감액하는 합의를 하는 경우에는 별도의 제한이 적용된다. 민법 제352조는 질권설정자가 질권자의 동의 없이 질권의 목적이 된 권리를 소멸시키거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없도록 규정하고 있기 때문이다.

대법원 2018. 12. 27. 판결은 질권설정에 관한 통지 또는 승낙이 이루어진 뒤 제3채무자가 질권자의 동의 없이 질권설정자에게 변제하거나 질권설정자와 상계합의를 하여 목적채권을 소멸시킨 경우, 그러한 효력을 질권자에게 대항할 수 없다고 판단하였다.[129] 이 판결은 권리변동 후의 항변을 판단할 때 중요한 구별을 요구하

128) 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결; 여미숙, 「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계」, 『법조』 제70권 제5호, 2021, 256~258면·267~269면.

129) 대법원 2018. 12. 27. 선고 2016다265689 판결; 김영주, 앞의 논문(주 119), 244~248면·252면 각주 56.

는바, 하나는 반환채권에 원래 내재한 보증금의 담보·정산관계에 따라 채권액을 확정하는 것이고, 다른 하나는 질권설정 뒤 임대인과 임차인이 별도의 행위로 목적채권을 소멸시키거나 감액하여 질권자의 이익을 침해하는 것이다. 후자의 경우에는 민법 제352조의 제한을 받으므로 원래 임대차관계에서 발생한 공제와 동일하게 취급할 수 없다.

즉, 반환채권의 권리변동 이후 임대인이 공제·상계를 주장하는 경우에는 그 사유가 보증금의 담보범위에 속하는지, 별도의 반대채권에 기초하는지, 제3자의 권리취득 전후 어느 시점에 발생하였는지 및 해당 권리자에게 그 효과를 대항할 수 있는지를 각각 확인하여야 한다. 이는 새로운 권리자가 언제나 명목상 반환채권 전액을 행사할 수 있다는 의미도 아니고, 반대로 임대인이 종전 임차인과의 관계에서 주장할 수 있었던 모든 사유를 아무런 제한 없이 새로운 권리자에게 주장할 수 있다는 의미도 아니다. 실제 행사할 수 있는 채권액은 원래의 담보·정산관계와 제3자 보호에 관한 법률규율을 함께 적용하여 정하여야 한다.

3. 권리취득의 근거에 따른 항변범위의 차이

앞서 반환채권의 양도와 질권설정 후 임대인이 새로운 권리자에게 공제·상계 등의 사유를 주장할 수 있는 범위를 검토하였으나, 제3자가 기존 반환채권에 이해관계를 취득하였다는 사실만으로 동일한 항변규율을 적용할 수는 없다. 그 제3자가 어떠한 권리를 취득하였고 어떤 법적 근거로 행사하는지에 따라 판단기준이 달라질 수 있기 때문이다. 이러한 차이는 전세권저당권자의 물상대위에 관한 판례와 비교하여 살펴볼 수 있다. 다만 등기된 전세권에 대한 저당권과 일반적인 임차보증금반환채권에 관한 질권은 그 법적 구조가 동일하지 않으므로, 전세권저당권에 관한 법리를 반환채권의 양도나 질권설정에 그대로 적용할 수는 없다.

대법원 2014. 10. 27. 판결은 전세권의 존속기간이 만료된 뒤 전세권저당권자가 전세금반환채권에 물상대위하여 권리를 행사한 사건에서 전세권설정자의 상계항변이 어느 범위까지 허용되는지를 판단하였다.[130] 대법원은 전세권설정자가 압류 당시 반대채권과 전세금반환채권이 상계적상에 있었다는 이유만으로 전세권저당권자에게 상계로 대항할 수는 없다고 보았다. 다만 저당권이 설정될 당시 이미 반대채권이 존재하고, 그 변제기가 전세금반환채권의 변제기와 동시에 또는 그보다 먼저 도래하는 등 전세권설정자에게 보호할 만한 상계의 기대가 형성되어 있었다면 일정한 범위에서 상계항변을 허용할 수 있다고 판단하였다. 이는 전세권저당권자의 권리와 전세권설정자의 상계기대 사이의 관계를 판단한 법리이다. 따라서 일반적인 반환채권 양도에서 민법 제451조에 따라 상계항변의 대항 여부를 판단하는 경우나 반환채권에 대한 질권설정에서 민법 제349조·제352조를 적용하는 경우와는 구별된다. 특히 이 사건의 원고는 전세금반환채권을 양수하면서 전세권저당권도 취득하였으나, 소송과정에서 양수금청구를 철회하고 물상대위에 기초한 청구로 변경하였다. 이는 동일한 경제적 급부의 지급을 구하더라도 권리취득의 원인과 청구의 근거가 달라지면 종전 채무자가 주장할 수 있는 항변의 범위도 달라질 수 있음을 보여준다.

따라서 이 판례를 통해 확인할 것은 전세권저당권의 물상대위와 반환채권의 양

130) 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결; 오민석, 「제371조」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 291~292면. 판례의 상계기대 보호에 관한 견해로 이혜리, 「전세권저당권의 목적인 채권의 상계」, 『원광법학』 제32권 제2호, 2016, 116~117면; 여하윤, 「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌」, 『재산법연구』 제36권 제1호, 2019, 101면. 판례법리에 대한 비판으로 김제완, 앞의 논문(주 73), 285~286면·290~291면·297~305면; 물상대위 구조에 관한 대안적 설명으로 천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호, 2026, 475~479면·493~501면. 관련 판례로 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다29372·29389 판결.

도·질권설정이 동일한 법리로 처리된다는 점이 아니며, 오히려 제3자가 어떤 법적 근거로 권리를 취득하였는지를 먼저 확정하여야 그에게 대항할 수 있는 공제·상계 등의 범위를 정할 수 있다는 점이다. 이는 반환채권에 관한 권리변동을 검토할 때에도 적용된다. 반환채권의 양수인, 질권자, 추심채권자 및 보증기관의 대위자는 모두 기존 반환채권과 관련된 권리를 행사할 수 있지만, 그 권리취득의 근거가 같지 않으므로 동일한 항변규율을 일률적으로 적용할 수는 없다. 따라서 현재의 권리자와 행사권한을 확인한 뒤 그 권리자에게 대항할 수 있는 사유를 해당 법률관계에 따라 판단하여야 한다.

Ⅳ. 권리변동과 변제를 반영한 최종 정산

1. 채권귀속·행사권한과 잔존채권액의 확정

반환채권의 양도·질권설정·압류·추심·전부·대위와 공제·상계 및 변제·배당이 순차적으로 이루어진 경우에는 각 행위의 법률효과를 반영하여 최종적인 반환채권액과 행사·수령권자를 확정하여야 하며, 이때 각 행위를 단순히 시간순으로 나열하는 것만으로는 충분하지 않다. 행위의 종류에 따라 반환채권의 귀속이 변경될 수도 있고, 귀속은 유지하면서 행사권한만 달라질 수도 있으며, 반환채무 자체가 감소하거나 소멸할 수도 있기 때문이다. 나아가 특정 행위가 반환채권의 귀속에는 영향을 미치더라도 주택임대차보호법상 우선변제권의 귀속이나 존속에 동일한 영향을 미치는 것은 아니다.

따라서 최종 정산에서는 다음 사항을 구별하여 확인하여야 한다. 먼저 해당 시점에 존재하는 반환채권의 범위와 그 권리자를 확정한다. 다음으로 그 채권을 직접 행사하거나 지급받을 권한이 누구에게 있는지를 확인한다. 이어 공제·상계와 실제

변제·배당에 따라 반환채권액이 어느 범위에서 감소하였는지 판단하고, 마지막으로 우선변제권의 행사·존속에 발생한 법률효과를 반영하여야 한다. 특히 채권양도와 보증기관의 대위취득은 기존 채권의 귀속을 변경할 수 있지만 그 사실만으로 원래 임대인의 반환채무가 새로운 채무로 증가하는 것은 아니다. 반면 임대인의 직접 변제나 유효한 배당으로 채권이 만족되었다면 해당 채권의 잔액은 실제 만족된 범위에서 감소한다.

매각으로 이미 행사한 우선변제권에 소멸효과가 발생하는 경우에도 반환채권의 미회수액과 매수인에 대한 대항력의 존속 여부는 별도로 판단하여야 한다. 이러한 법률효과를 정리하면 다음 표와 같다.

행위	반환채무 총액	채권귀속	행사·수령권한	우선변제권
채권양도 (대항요건 구비)	변동 없음	양수인에게 이전	양수인	일반 양수인은 행사 불가, 제3조의2 제7항 금융기관 등은 승계
질권설정	변동 없음	임차인 유지	질권자가 피담보채권 범위에서 직접 행사	취득근거에 따라 별도 판단
압류	변동 없음	임차인 유지	임차인의 처분·영수와 임대인의 지급 금지	변동 없음
추심명령	변동 없음	임차인 유지	압류채권자에게 추심권능	변동 없음
전부명령 (확정)	변동 없음	전부채권자에게 이전	전부채권자	별도의 법적 근거에 따라 판단

보증기관 지급 후 양수·대위	소멸하지 않음(이전 범위에서 기관에 대한 채무로 계속)	취득 범위에서 기관에 이전	기관	제3조의2 제7항 승계 또는 변제자대위의 범위
임대인의 변제	변제액만큼 소멸	(해당 없음)	적법한 수령권자에게 지급	남은 보증금의 범위에서 존속
경매에 의한 매각·배당	유효한 배당액만큼 소멸	(해당 없음)	배당받을 권리자	매각된 주택에서 행사한 우선변제권은 소멸(잔액의 대항력은 별도)
공제	반환채권의 최종액 감소	(해당 없음)	(해당 없음)	감소한 채권액 기준
상계	요건과 대항가능성을 갖춘 범위에서 소멸	(해당 없음)	(해당 없음)	남은 채권액 기준

[표 7] 권리변동·변제의 유형별 효과

예컨대 반환채권의 일부가 양도된 뒤 임대인이 연체차임의 공제를 주장하고 경매에서 배당이 이루어진 경우에는 양도 당시의 채권액을 그대로 최종 채권액으로 사용할 수 없다. 보증금이 담보하는 피담보채무가 실제로 얼마인지 확정하고, 공제의 효과가 누구에게 대항할 수 있는지를 검토한 뒤, 배당으로 실제 만족된 금액을 각 권리자의 잔존채권에 반영하여야 한다.

따라서 개별집행과 배당절차에서는 각 행위가 발생한 시점에 어떤 권리가 누구에게 귀속하였는지를 확인하는 한편, 실제 만족된 금액을 어느 채권에 반영하여야

하는지도 정하여야 한다. 이러한 정산을 거쳐야 현재의 반환채권액과 유효한 행사·수령권자를 확정할 수 있다.

2. 복수의 청구원인과 동일 원금의 중복만족 방지

보증기관이 임차인에게 보증금을 지급한 경우에는 하나의 지급을 기초로 서로 다른 법적 청구원인이 성립하거나 주장될 수 있다. 보증기관이 반환채권을 계약으로 양수하였다면 양수금청구가, 변제자대위가 성립하였다면 대위에 기초한 권리행사가 문제된다. 또한 보증기관과 임대인 사이의 별도 법률관계에 따라 구상금청구가 성립할 수도 있다. 그러나 여러 청구원인이 주장된다는 사실만으로 원래 임차보증금반환채무가 그 수만큼 증가하는 것은 아니다. 양수금·대위금·구상금은 발생근거와 성립요건이 서로 다를 수 있지만, 동일한 보증금 지급이나 원금의 만족을 목적으로 하는 범위에서는 그 실질적인 관계를 확인하여야 하기 때문이다.

이를 위해서는 먼저 각 청구의 법적 성질과 성립범위를 확정하여야 한다. 반환채권을 양수한 경우에는 양도된 원채권의 범위와 대항요건을 확인하고, 변제자대위가 성립한 경우에는 대위취득한 권리의 범위를 판단하여야 한다. 별도의 구상권이 성립하는 경우에는 그 채권의 발생근거와 원래 반환채권과의 관계를 확인하여야 한다. 그다음 실제로 이루어진 지급이나 배당이 어느 청구의 어떤 부분을 만족시키는지 판단하여야 한다. 동일한 원금의 만족을 목적으로 하는 청구들이 법률상 중첩되는 범위에서는 하나의 변제나 배당을 서로 독립적인 원금채무의 소멸로 중복 계산하거나, 동일한 원금의 만족을 거듭 구하는 결과를 허용할 수 없다. 반면 각 청구에 독립적으로 인정되는 부대채권이나 별도의 법정 채무가 있다면 그 발생근거와 범위를 개별적으로 판단하여야 한다.

대법원 2025. 6. 12. 판결에서는 보증기관이 양수금청구와 구상금청구를 선택적

으로 병합하여 주장하였다. 대법원은 양수금청구의 일부를 파기하면서 선택적 병합 관계에 있는 구상금청구의 해당 부분도 함께 파기하였다.[131] 이 사건은 동일한 보증금 미반환과 관련하여 서로 다른 청구원인이 소송에서 함께 주장될 수 있음을 보여준다. 다만 선택적으로 병합된 청구들의 상소심 심판범위에 관한 판단과 양수금·구상금이 실체법상 어떤 범위에서 동일한 원금의 만족을 목적으로 하는지는 구별하여야 한다. 따라서 위 판결을 근거로 모든 양수금·구상금의 관계를 일률적으로 정할 수는 없다.

결국 복수의 청구원인이 존재하는 경우에는 권리의 발생근거와 채무자를 각각 확인하되, 동일한 반환채권이나 경제적 원금에 대하여 실제로 이루어진 만족을 중복하여 계산하지 않도록 정산하여야 한다. 이는 권리취득의 법적 경로를 구별하면서도 하나의 원채무가 여러 권리자에게 이전되었다는 사실만으로 그 총액이 증가하지 않도록 하기 위한 것이다.

다만 이와 같이 현재의 반환채권액과 권리자를 확정하였더라도 그 채권 전부가 특정 경매절차의 배당대상에 포함되는 것은 아니다. 반환채권의 일부만을 청구하여 경매를 신청하였거나 배당요구 종기까지 행사한 채권의 범위가 제한된 경우에는 실제 배당대상이 달라질 수 있기 때문이다. 또한 경매신청이나 배당요구가 이루어진 뒤 권리자가 변경되거나 새로운 자료가 제출된 경우에는 그 행위가 이미 행사한 채권의 소명인지, 새로운 채권·금액의 추가인지 또는 기존 청구에 관한 후발적 권리변동의 반영인지 구별하여야 한다.

따라서 다음 절에서는 여기에서 확인한 현재의 권리자와 잔존 반환채권액을 전제로, 경매신청과 배당요구를 통하여 실제 배당절차에 편입된 채권의 범위를 확정하고 후행 자료의 보완·추가 및 권리변동을 해당 절차에 반영할 수 있는 한계를 검토

131) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 1.다·마 및 4.

한다.

제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리

앞의 제3절에서는 임차보증금반환채권의 양도·질권설정·압류·전부 및 보증기관의 권리취득이 채권의 귀속과 행사·수령권한에 미치는 영향을 검토하고, 공제·상계와 변제·배당을 반영하여 현재의 반환채권액을 확정하는 방법을 살펴보았다. 그러나 반환채권의 현재 권리자와 잔액이 확정되었다고 하여 그 채권 전부가 특정 경매절차의 배당대상에 포함되는 것은 아니다. 임차인이 반환채권의 일부만을 청구하여 경매를 신청하였거나 배당요구 종기까지 일부 채권과 우선순위만을 주장하였다면, 해당 절차에서 배당을 구할 수 있는 범위는 실체법상 권리의 범위와 달라질 수 있기 때문이다.

이러한 차이는 경매신청이나 배당요구 이후에 채권계산서 또는 임대차계약서 등을 추가로 제출하는 경우에 구체적으로 나타난다. 이미 행사한 반환채권이나 우선변제권의 내용을 증명하기 위하여 자료를 보완하는 것과, 종기 당시 청구범위에 포함되지 않았던 채권이나 금액 또는 더 앞선 우선순위를 새로 주장하는 것은 법률효과가 다르다. 전자는 종기까지 행사된 권리의 내용을 확인하는 문제인 반면, 후자는 다른 채권자의 배당관계와 매수인의 부담에 영향을 미치는 청구범위의 변경이 될 수 있다. 또한 적법한 경매신청이나 배당요구 이후에 채권양도·대위·압류·변제 등의 법률사실이 발생하였다면, 이는 원칙적으로 새로운 채권을 배당대상에 추가하는 문제가 아니라 이미 행사된 채권의 현재 권리자와 잔액을 반영하는 문제이다.

따라서 후행 자료의 효력을 판단할 때에는 배당요구 종기까지 어떠한 채권과 금액 및 우선순위가 행사되었는지를 먼저 확정하여야 한다. 그다음 제출된 자료가

기존 청구의 증명이나 구체화에 해당하는지, 새로운 채권 또는 우선변제 범위의 확대에 해당하는지, 아니면 종기 후 발생한 권리변동을 증명하는 것인지 판단할 필요가 있다. 이하에서는 먼저 경매신청과 배당요구를 통하여 특정 절차에 편입된 채권의 범위를 확정하고(Ⅰ), 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계를 검토한다(Ⅱ). 이어 적법한 신청이나 배당요구 이후 발생한 권리변동을 배당절차에 반영하는 방법을 살펴본다(Ⅲ).

Ⅰ. 경매신청·배당요구에 따른 청구범위의 확정

1. 경매신청채권액과 추가 배당요구

임차보증금반환채권을 가진 임차인이 집행권원에 기초하여 직접 강제경매를 신청한 경우에는 그 신청에서 어떠한 채권과 금액에 관한 집행을 구하였는지 확인하여야 한다. 임차인에게 보증금반환채권이 존재한다는 사실과 그 채권 전부를 특정 경매절차에서 행사하였다는 사실은 같지 않기 때문이다.

특히 임차인이 반환채권의 일부만을 청구하여 경매를 신청한 경우에는 신청에서 제외된 잔액이 문제된다. 경매신청채권액은 신청채권자가 해당 강제집행절차에서 집행을 구한 채권의 범위를 정하는 것이므로, 최초 신청에 포함되지 않은 금액까지 그 신청만으로 당연히 배당대상에 편입되는 것은 아니다. 대법원 1983. 10. 15.자 결정은 채권 일부에 기하여 강제경매를 신청한 경우 경매개시 후에는 신청채권액 자체를 확장할 수 없고, 후행 확장신청에는 배당요구의 효력만 인정된다고 보았다(제1절 Ⅰ.2).[132] 따라서 신청에서 제외된 채권액을 같은 경매절차에서 배당받으려면 그 금액에 관한 배당요구가 종기까지 적법하게 이루어졌는지 확인하여야 한다.

132) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

따라서 일부청구에 기초한 강제경매에서는 반환채권의 총액과 최초 신청채권액 및 추가 배당요구에 포함된 금액을 구분하여야 한다. 이는 새로운 반환채권을 발생시키는 문제가 아니라 이미 존재하는 반환채권 가운데 해당 경매절차에서 실제로 행사한 범위를 확정하는 문제이다.

2. 배당요구 종기까지 행사된 채권과 우선순위

다른 채권자가 개시한 경매절차에 임차인이 참가하는 경우에는 먼저 임차인이 별도의 배당요구를 하여야 하는 지위에 있는지 확인하여야 한다. 배당요구가 필요한 임차인이라면 민사집행법 제88조 제1항 및 민사집행규칙 제48조에 따라 종기까지 반환채권의 원인과 금액 등을 밝혀 배당을 요구하여야 한다.

반면 경매신청채권자는 자신의 경매신청에 기초하여 배당에 참가하며, 첫 경매개시결정등기 전에 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인에게는 판례상 별도의 배당요구 없이 배당받을 수 있는 지위가 인정된다(민법 제621조에 따른 주택임대차등기에 관하여는 제1절 Ⅱ.2 참조).[133] 따라서 모든 임차인에게 동일한 배당요구 의무가 있다고 전제할 수는 없다. 배당절차에 참가하는 근거와 필요한 절차는 임차인의 법적 지위에 따라 정하여진다.

133) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 박진수, 앞의 글(주 90), 961면·967면.

별도의 배당요구가 필요한 경우에는 종기까지 제출된 서면을 객관적으로 해석하여 어떠한 채권과 우선순위가 행사되었는지 확정하여야 한다. 이때 배당요구서의 제목이나 서식만으로 청구범위를 결정할 수는 없다. 대법원 1999. 2. 9. 판결도 배당요구 의사의 존재와 그 범위를 판단할 때 제출된 서면의 실질적인 기재내용을 고려하였다.[134]

따라서 배당요구의 범위는 서면에 표시된 채권의 발생원인과 금액, 우선변제권을 주장한 근거 및 함께 제출된 자료를 종합하여 판단하여야 한다. 임차인이 반환채권의 전액에 관하여 배당을 요구하면서 대항요건과 확정일자에 기초한 우선변제권을 주장하였다면, 그 주장에 관한 일부 증명자료가 누락되었다는 사정만으로 해당 우선변제권이 배당요구에 포함되지 않았다고 단정할 수는 없다.

그러나 서면의 실질적인 내용을 고려한다는 이유로 종기 전에 주장하지 않은 채권이나 우선순위까지 사후적으로 포함시킬 수는 없다. 배당요구 종기까지 형성된 청구내용은 다른 채권자의 배당순위와 매수인이 인수할 수 있는 부담을 판단하는 기초가 되기 때문이다.

결국 종기까지 행사된 권리의 범위를 확정하는 일은 배당요구서에 어떤 명칭을 사용하였는지를 확인하는 데 그치지 않는다. 제출된 서면과 자료에 나타난 내용을 통하여 해당 채권과 우선변제의 근거가 객관적으로 특정되었는지 판단하여야 한다. 이 판단을 거쳐야 종기 후 제출되는 계약서나 채권계산서가 기존 청구를 증명하는 자료인지, 종전에는 포함되지 않았던 권리를 새로 주장하는 자료인지 결정할 수 있다.

134) 대법원 1999. 2. 9. 선고 98다53547 판결.

Ⅱ. 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계

1. 기존 청구의 소명과 우선순위 자료의 보완

배당요구 종기 후 제출된 자료가 언제나 새로운 배당요구가 되는 것은 아니다. 종기까지 이미 행사한 채권이나 우선변제권의 내용을 증명하는 자료라면 그 제출시점이 늦었다는 사정만으로 종전 청구와 무관한 새로운 권리주장이라고 볼 수 없기 때문이다.

반대로 종기 전에 행사하지 않은 채권이나 더 앞선 우선순위를 처음으로 주장하는 자료라면 기존 청구의 단순한 소명으로 취급하기 어렵다. 따라서 두 경우를 나누는 기준은 자료의 작성일이나 제출일 자체가 아니라, 종기까지 제출된 배당요구와 관련 서류에 그 자료가 뒷받침하는 권리가 이미 포함되어 있었는지에 있다.

이러한 차이는 대법원 2012. 7. 12. 판결과 대법원 2014. 4. 30. 판결을 비교하면 구체적으로 확인할 수 있다.

대법원 2012. 7. 12. 판결에서 주택임차인은 2003. 3. 31. 보증금 4,800만 원으로 임대차계약을 체결하고 주택의 인도와 주민등록을 갖추었으며 같은 해 4. 2. 최초 계약서에 확정일자를 받았다. 이후 2005년 임대차기간을 갱신하면서 보증금액이 동일한 갱신계약서를 작성하고 2005. 4. 11. 다시 확정일자를 받았다. 임차인은 배당요구 종기 전에 갱신계약서를 제출하였으나 배당요구서에는 최초 임대차에 따른 주택인도일과 전입일을 기재하였고, 종기가 지난 뒤 최초 계약서와 그 확정일자 자료를 추가로 제출하였다.[135]

---

135) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42990 판결, 이유 1·2.

대법원은 최초 계약과 갱신계약의 당사자·목적물·보증금액이 동일하고 계약기간만 달라졌으며, 종기 전 배당요구에도 최초 임대차에 따른 인도일과 전입일이 나타나 있었다는 점을 고려하였다. 이에 따라 최초 계약서의 후행 제출은 종기 전에 주장하지 않은 새로운 채권이나 우선변제권을 추가한 것이 아니라, 이미 행사한 동일한 반환채권에 관한 우선변제권을 소명한 것으로 판단하였다.

반면 대법원 2014. 4. 30. 판결에서는 다른 결론이 내려졌다. 이 사건의 상가건물 임차인들은 근저당권 설정 전에 최초 임대차계약을 체결하고 확정일자를 받은 뒤 계약을 갱신하였다. 그러나 경매절차에서는 근저당권 설정 후 작성된 최후 임대차계약서를 기초로 배당을 요구하였고, 종기가 지난 뒤에야 최초 계약서와 선행 확정일자를 주장하였다. 최초 계약과 최후 계약은 임대인 및 보증금액 등에서도 차이가 있었다.[136]

대법원은 이러한 사정을 고려하여 종기 전 배당요구에 최초 계약에 따른 우선변제 주장이 포함되어 있었다고 보기 어렵다고 판단하였다. 종기 후 선행 확정일자를 인정하면 다른 채권자의 배당순위와 매수인이 인수하는 부담이 달라질 수 있으므로, 이를 단순한 소명자료의 보완으로 볼 수 없다는 것이다. 이 판결은 상가건물 임대차에 관한 것이지만, 확정일자를 갖춘 임차인이 경매절차에서 우선변제를 받는 기본 구조는 주택임차인과 공통된다(상가건물 임대차보호법 제5조 제2항; 주택임대차보호법 제3조의2 제2항).

두 판결은 모두 종기 후에 선행 임대차계약서가 제출된 사건이지만 결론은 달랐다. 그 차이는 최초 계약서의 제출시점 자체에 있는 것이 아니다. 종기 전에 제출된 배당요구와 관련 자료를 객관적으로 해석하였을 때, 선행 임대차에 기초한 반환채권과 우선변제 주장이 이미 그 범위에 포함되어 있었는지가 판단을 갈랐다.

이러한 판단에서는 임대차계약의 동일성, 계약당사자와 보증금액의 변경 여부, 배당요구서에 기재된 주택인도일·전입일 및 확정일자, 그 밖에 종기 전 제출된 자료가 함께 고려될 수 있다. 그러나 어느 하나의 요소만으로 일률적인 결론을 내릴 수는 없다. 특히 최초 임대차계약이 실제로 존재하였다는 사실만으로 그 계약에 따른

136) 대법원 2014. 4. 30. 선고 2013다58057 판결. 이 판결은 상가건물 임대차에 관한 것이므로, 주택임대차에 적용할 때에는 양 제도의 우선변제 구조와 구체적 권리행사 요건을 고려하여야 한다.

우선순위까지 종기 전에 행사되었다고 볼 수는 없다.

다른 종류의 우선채권에 관하여는 소명자료의 후행 보완을 인정한 판례도 있다. 대법원 2022. 4. 28. 판결은 임금·퇴직급여채권자가 배당요구 당시 우선변제자격을 소명하는 자료를 첨부하지 않았더라도 배당표가 확정되기 전에 이를 보완한 경우 우선배당을 인정하였다.[137] 이는 기존 권리의 행사와 그 자격에 관한 소명자료의 제출이 서로 다른 문제임을 보여준다.

다만 위 판결은 임금·퇴직급여채권의 특별한 보호와 배당절차의 안정성을 함께 고려한 사건이다. 따라서 그 판례에서 인정한 소명자료의 보완기간과 허용범위를 주택임차인의 우선변제권에 그대로 적용하기는 어렵다. 선행연구에서도 임금채권에 관한 정책적 보호 필요성을 이유로 이 법리를 주택임차인에게 일반적으로 확대하는 데 부정적인 견해가 제시되어 있다.[138] 주택임차인의 경우에는 앞서 검토한 임대차 관련 판례를 기초로 종기까지 실제로 어떠한 권리가 행사되었는지를 먼저 확정하여야 한다.

결국 종기 후 자료의 보완을 허용할 수 있는 이유는 법정 우선변제권이 존재한다는 사실 자체에 있는 것이 아니라, 그 권리가 종기 전에 이미 배당절차에서 행사되었다는 점에 있다. 기존 권리의 소명은 종전 청구내용을 확인하는 것이지만, 새로운 우선순위의 주장은 배당관계의 기초를 변경할 수 있으므로 동일하게 취급할 수 없다.

---

137) 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결; 김상수, 「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구」, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023, 255면.

138) 김상수, 앞의 논문(주 137), 262~263면.

2. 새로운 채권·금액 및 우선변제 범위의 추가

종기 후 제출된 자료가 기존 청구의 내용을 증명하는 데 그치지 않고 종기 전에 행사하지 않은 독립한 채권을 새로 추가한다면 이를 기존 배당요구의 보완으로 볼 수 없다. 또한 새로운 원금채권을 추가하지 않더라도 이미 청구한 채권 중 더 높은 순위로 배당받을 금액을 확대하는 경우에는 다른 채권자의 배당액에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 새로운 채권의 추가와 우선변제 범위의 확대는 모두 종기 후 청구범위 변경의 문제에 속하지만, 각각 무엇이 변경되는지는 구분하여야 한다.

대법원 2008. 12. 24. 판결은 근로자가 배당요구 종기 전에 임금채권만을 배당요구하였다가 종기 후 퇴직금채권을 채권계산서에 추가한 사건을 다루었다. 대법원은 임금채권과 퇴직금채권이 동일한 근로관계에서 발생하였더라도 종기 전 배당요구에 퇴직금채권이 포함되지 않았다면, 이를 뒤에 제출한 채권계산서로 새롭게 배당대상에 포함시킬 수 없다고 판단하였다.[139)]

이 판결은 여러 채권이 동일한 기초관계에서 발생하였다는 사실만으로 그중 하나에 관한 배당요구가 다른 채권까지 포함하는 것은 아님을 보여준다. 따라서 종기 후 제출된 자료가 별개의 채권을 추가하는지 여부는 그 채권이 종전 채권과 경제적으로 관련되어 있는지가 아니라, 종기 전 배당요구에 해당 채권이 객관적으로 포함되어 있었는지를 기준으로 판단하여야 한다.

한편 기존에 청구한 채권의 총액을 유지하면서 우선변제받을 금액만을 확대하는 경우에도 배당관계가 달라질 수 있다. 대법원 2015. 6. 11. 판결에서는 근로자들이 종기 전에 전체 우선변제채권액과 최우선변제액을 각각 특정하였으나, 종기가 지난 뒤 전체 채권액은 유지하면서 최우선변제액만 증액하였다. 대법원은 계산누락을

139) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결.

바로잡는다는 이유만으로 종기 전에 특정한 최우선변제액의 사후 확대를 허용하지 않았다.[140]

이 경우에는 새로운 원금채권이 추가된 것이 아니다. 그러나 전체 채권 중 다른 채권자보다 앞서 배당받을 금액이 증가하므로, 후순위채권자에게 돌아갈 배당액이 감소할 수 있다. 따라서 채권총액의 변경 여부만으로 종기 후 청구범위의 확대가 있었는지를 판단할 수는 없다. 우선변제권을 행사한 금액과 순위의 범위가 달라졌는지도 확인하여야 한다.

이러한 문제는 주택임차인의 소액보증금 최우선변제권에서도 발생할 수 있다. 다만 임차인이 종기 전에 보증금 전액의 배당을 요구하면서 소액임차인에 해당하는 사실과 관련 보호요건을 이미 주장하였다면, 최우선변제액을 별도의 수치로 표시하지 않았다는 이유만으로 언제나 최우선변제권을 행사하지 않았다고 단정할 수는 없다. 종기까지 제출한 서면의 객관적인 내용에 그 권리의 행사가 포함되어 있었는지 판단하여야 한다.

반면 종기 전에 최우선변제액을 특정 금액으로 명확하게 한정한 경우라면 그 후의 증액이 기존 청구의 계산이나 소명에 해당하는지, 아니면 우선배당을 구하는 범위의 새로운 확대에 해당하는지 판단하여야 한다. 앞의 임금채권 판례는 이러한 문제를 검토하는 비교자료가 될 수 있지만, 주택임차인의 구체적인 권리행사 범위는 주택임대차보호법상 최우선변제권의 요건과 종기 전 청구내용에 따라 정하여야 한다.

---

140) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다203660 판결.

3. 부대채권의 계산과 청구금액의 확장

이자·지연손해금 등의 부대채권은 그 성질상 시간의 경과에 따라 금액이 달라질 수 있으므로, 종기 후 제출된 채권계산서가 기존 청구의 구체화에 해당하는지 또는 청구금액의 확대에 해당하는지가 문제된다. 이 경우에도 뒤에 특정된 금액이 최초 신청이나 배당요구에 포함되어 있었는지를 확인하여야 한다.

대법원 2022. 8. 11. 판결은 담보권 실행경매에서 경매신청서에 이자·지연손해금 등의 부대채권을 개괄적으로 표시한 경우, 뒤에 제출한 채권계산서로 그 금액을 구체화할 수 있다고 판단하였다. 반면 처음부터 부대채권을 확정액으로 특정하였다면 배당요구 종기까지의 증액은 허용되지만, 종기가 지난 뒤 그 금액을 확대하는 것은 허용되지 않는다고 보았다.[141]

이 판결의 의미는 이자나 지연손해금이라는 부대채권의 성질만으로 사후 증액 여부가 결정되지 않는다는 데 있다. 최초 신청에서 어떠한 부대채권을 어느 범위까지 행사하였는지에 따라 뒤에 제출한 채권계산서의 법률효과가 달라진다. 따라서 종기 후의 채권계산서가 새로운 청구를 형성하는지, 이미 행사한 부대채권의 금액을 산정하는지는 최초 신청의 객관적인 기재내용을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 위 판결은 담보권 실행경매에 관한 것이므로, 강제경매의 신청채권액이나 부대채권의 변경에 그대로 적용할 수는 없다(제1절 Ⅰ.2).

따라서 최초 경매신청에서 이자·지연손해금의 발생근거와 청구취지를 표시한 뒤 그 금액을 후행 자료로 구체화하는 것과, 당초 신청에서 제외한 반환채권의 원금을 추가하는 것은 동일한 문제가 아니다. 전자는 이미 행사한 부대채권의 금액을 계산하는 경우일 수 있지만, 후자는 추가된 원금이 배당요구 종기까지 적법하게 절차에 편입되었는지를 확인하여야 한다.

141) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결.

Ⅲ. 후발적 권리변동과 배당절차상 승계

1. 권리자의 변경과 승계의 증명

경매신청이나 배당요구가 적법하게 이루어진 뒤에도 반환채권의 양도·대위·전부 등에 따라 채권의 권리자가 변경될 수 있다. 이 경우 종기 후 제출되는 자료의 목적은 당초 청구하지 않은 채권을 새로 추가하는 데 있지 않다. 이미 배당절차에 편입된 채권이 현재 누구에게 귀속하는지 확인하는 데 있다.

예컨대 임차인이 보증금반환채권 1억 원 전액에 관하여 적법하게 배당을 요구한 뒤 그중 6,000만 원의 반환채권을 금융기관에 양도하였다고 가정한다. 양도가 유효하게 이루어지고 필요한 대항요건을 갖추었다면, 종전 배당요구에 포함된 1억 원의 채권 중 6,000만 원에 관한 권리귀속이 변경될 수 있다. 그러나 이 양도에 의하여 새로운 6,000만 원의 반환채권이 배당절차에 추가되는 것은 아니다.

따라서 후발적 채권양도가 이루어진 경우에는 종기 전에 어떠한 채권이 배당대상에 포함되었는지 확인한 다음, 그 채권 중 어느 부분이 새로운 권리자에게 이전되었는지를 판단하여야 한다. 또한 채권양도에 필요한 대항요건과 주택임대차보호법상 우선변제권의 승계요건이 충족되었는지도 확인하여야 한다. 반환채권을 취득하였다는 사실만으로 모든 양수인이 임차인의 우선변제권을 동일하게 행사할 수 있는 것은 아니기 때문이다.

다만 경매신청채권자의 승계와 이미 배당요구를 마친 채권자의 승계는 절차상 지위가 다르다. 경매신청채권자가 집행권원에 기초하여 강제집행을 진행하고 있었다면, 그 승계인이 자신을 위하여 집행을 계속하는 경우 민사집행법 제31조와 민사집행규칙 제23조 제1항에 따른 승계집행문 등 관련 요건이 문제될 수 있다.

반면 이미 배당요구를 마친 채권자의 권리가 이전된 경우에는 종전 배당요구에 포함된 채권을 새로 형성하는 것이 아니라, 그 채권에 관하여 배당금을 수령할 현재의 권리자를 증명하는 문제가 발생한다. 이 경우에는 채권양도계약, 대항요건의 구비, 대위취득의 법적 원인 등 해당 권리변동을 뒷받침하는 자료를 확인하여야 한다.

이처럼 종기 후의 채권양도와 대위는 새로운 청구의 추가와 법률효과가 다르므로, 제출시점만을 이유로 동일한 제한을 적용할 수는 없다. 다만 승계인의 실체법상 권리취득과 특정 배당절차에서 그 권리를 행사·수령하기 위한 요건은 각각 충족되어야 한다.

2. 변제·대위·압류 등 후발적 사실의 반영

적법한 경매신청이나 배당요구 이후에는 채권의 권리자가 변경되는 경우뿐 아니라 반환채무가 일부 소멸하거나 지급상대방이 제한되는 경우도 발생할 수 있다. 따라서 배당절차에서는 당초 청구된 채권의 범위만이 아니라 그 후 실제로 발생한 법률사실을 반영하여 현재 배당받을 수 있는 채권액과 수령권자를 확정하여야 한다.

먼저 임대인이 적법한 수령권자에게 반환채무를 일부 변제하였다면 그 금액만큼 반환채무가 소멸한다. 이미 배당요구한 채권이라도 그 후 적법한 변제가 이루어졌다면 실제 잔존채권액을 기준으로 배당관계를 판단하여야 한다.

반면 보증기관이 보증계약에 따른 자신의 지급의무를 이행하고 반환채권을 계약상 양수하거나 대위취득하였다면, 임차인이 금전을 지급받았다는 사실만으로 임대인의 반환채무가 같은 금액만큼 소멸한다고 볼 수는 없다. 보증기관에 이전된 채권이 임대인에 대한 채권으로 남을 수 있기 때문이다.

따라서 후행 지급자료를 검토할 때에는 지급액만을 확인하여서는 부족하다. 누가 누구에게 어떠한 법률상 원인으로 금전을 지급하였는지와 그 지급이 원채무를 소멸시키는지 또는 기존 채권의 귀속을 변경하는지를 확인하여야 한다. 이러한 판단은 앞의 제3절에서 검토한 반환채권의 권리변동과 최종 정산에 관한 법리를 전제로 한다.

후발적인 압류 역시 새로운 채권을 배당대상에 추가하는 행위와 구별된다. 이미 배당절차에 편입된 반환채권에 제3자의 압류가 이루어졌다면, 그 압류의 대상과 효력에 따라 배당금의 지급 또는 수령에 제한이 발생할 수 있다. 그러나 압류가 있었다는 사실만으로 원래 배당요구하지 않았던 새로운 반환채권이 절차에 포함되는 것은 아니다.

공탁이 이루어진 경우에도 그 법적 원인과 효력요건을 확인하여야 한다. 유효한 변제공탁으로 반환채무가 소멸하였다면 해당 채권의 잔액에 이를 반영하여야 하지만, 공탁이 있었다는 사실만으로 언제나 원채무가 소멸하였다고 볼 수는 없다. 또한 공탁금의 수령에 관한 권리관계와 원래 경매절차에 포함된 채권의 범위는 구별하여 판단하여야 한다.

앞에서 검토한 종기 후 자료 제출의 유형과 법률적 판단사항을 정리하면 다음과 같다.

대상	당초 신청·배당요구의 내용	뒤에 제출된 자료	법적 구별
경매신청	신청채권의 원인·금액, 집행권원, 일부신청 여부	채권계산서의 금액과 당초 부대채권 표시	강제경매와 담보권 실행경매를 구별한 신청채권액 확장·부대채권 구체화 여부
배당요구	채권의 원인·금액, 제출일, 배당요구 필요 여부	뒤에 추가된 채권·금액	기존 배당요구의 구체화인지 새로운 배당요구인지
우선변제 자격	종기 전 주장된 대항요건·확정일자·우선권의 근거	계약서·확정일자 자료 등 추가 소명자료	이미 주장한 자격의 소명인지 새로운 우선권 주장의 추가인지
우선변제 범위	종기까지 특정된 최우선변제액·그 밖의 우선변제 주장액	뒤에 증가·변경된 우선변제액	기존 주장·금액의 소명인지 특정한 우선변제액의 확대인지
지급·권리변동	신청·배당요구 당시의 채권잔액과 권리자	이후 변제·보증이행·양도·대위·압류·공탁	청구범위의 변경과 후발적 권리변동·채무소멸의 구별

[표 8] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항

따라서 종기 후 자료의 법률효과를 판단할 때에는 종기 전에 실제로 행사된 권리의 범위를 확정한 뒤, 그 범위 안에서 이루어지는 증명·계산인지, 그 범위를 확대하는 새로운 청구인지, 아니면 적법하게 편입된 채권에 후발적으로 발생한 변동인지를 확인하여야 한다.

이러한 구별을 통하여 개별집행절차에서 임차인의 우선변제권이 실제로 행사된 범위를 확인할 수 있다. 그러나 적법한 경매신청이나 배당요구가 이루어지고 배당순위가 정확하게 적용되었다고 하여 임차인이 언제나 보증금 전액을 회수할 수 있는

것은 아니다. 매각대금이 선순위채권과 집행비용을 충당하기에 부족하다면 배당요구서나 소명자료를 보완하더라도 배당재원 자체가 증가하지는 않는다. 또한 임차주택이 반환채무자의 책임재산에 속하지 않는 경우에는 그 재산에 대한 신청·배당요구의 보완만으로 집행가능성을 확보할 수 없다.

결국 임차인의 보증금 회수 가능성을 판단할 때에는 반환채권과 우선변제권의 존재, 해당 절차에 적법하게 편입된 권리의 범위, 배당재원의 규모 및 집행대상 재산의 책임재산 해당 여부를 각각 확인하여야 한다. 이와 같은 개별집행의 구조에 임대인의 도산절차가 개시되면 이미 진행 중인 집행절차의 중지·금지·실효와 도산절차에 따른 재산의 관리·처분 및 채권행사 제한이 추가로 문제된다.

따라서 다음 장에서는 개별집행에서 확인한 반환채권과 우선변제권의 범위를 전제로, 파산·회생·개인회생절차에서 그 권리의 행사방법과 환가대금의 배분이 어떻게 달라지는지 검토한다.

제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사

제1절 파산절차

임대인에 대한 파산선고는 보증금반환채권의 행사방법과 임차주택의 처분관계에 영향을 미친다. 파산선고 전 원인으로 발생한 반환채권은 원칙적으로 파산채권에 해당하므로 파산절차 밖에서의 행사가 제한된다. 파산재단에 속하는 재산에 대하여 이미 이루어진 강제집행도 파산재단과의 관계에서 효력을 잃는다(채무자회생법 제423조·제424조·제348조 제1항). 그러나 채무자회생법 제415조는 법정 요건을 갖춘 주택임차인에게 해당 주택과 대지의 환가대금에서 보증금을 우선하여 변제받을 권리를 인정한다. 따라서 임대인의 파산이 임차인에게 미치는 효과를 판단하려면 인적 반환청구의 제한과 특정재산에 관한 우선변제권의 행사 가능성을 구별하여야 한다.

특히 파산면책으로 임대인에 대한 인적 청구가 제한되더라도 우선변제권은 존속할 수 있다. 그러나 그 권리가 존속한다는 사실만으로 임차주택의 환가가 이루어지는 것은 아니다. 파산관재인이 기존 경매를 속행하거나 임차주택을 직접 처분할 수 있는지에 따라 실제 보증금 회수의 가능성이 달라진다. 이하에서는 파산면책의 효력과 현행 비면책 특례를 검토한 뒤, 파산관재인의 환가·정산이 가능한 경우와 그러한 방법을 이용하기 어려운 경우를 구별하여 권리행사방법을 살펴본다. 이어 파산선고에 따른 임대차관계의 존속과 공제·상계 및 부인이 반환채권액에 미치는 영향을 검토한다.

Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책

1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구

채무자회생법 제411조는 파산재단에 속하는 재산상에 존재하는 유치권·질권·저당권·전세권 등에 별제권을 인정하고, 제412조는 별제권을 파산절차에 의하지 않고 행사할 수 있도록 정한다. 이에 비하여 제415조는 법정 요건을 갖춘 주택임차인에게 해당 주택과 대지의 환가대금에서 보증금을 우선하여 변제받을 권리를 직접 인정한다. 대항요건과 확정일자를 갖춘 임차인은 제415조 제1항에 따라 우선변제를 받을 수 있다. 소액임차인은 같은 조 제2항의 요건과 한도 안에서 최우선변제를 받을 수 있으며, 이 경우 파산신청일까지 주택의 인도와 주민등록을 갖추어야 한다.

제415조에 따른 우선변제권은 임차주택과 그 대지의 환가대금을 대상으로 한다. 임대인의 일반재산 전체에 동일한 우선순위를 부여하는 권리는 아니다. 실제 우선변제액도 매각대금에서 선순위권리와 법정 우선채권, 환가비용 및 다른 임차인의 권리를 반영하여 정해진다. 따라서 제415조의 보호요건을 충족하였더라도 매각대금이 부족하면 보증금반환채권 전액을 회수하지 못할 수 있다.

대법원은 이러한 우선변제권을 파산절차에서 별제권에 준하는 지위로 취급해 왔다. 분양전환대금에서 보증금반환채권액을 공제하기로 한 약정의 효력이 문제된 대법원 2017. 11. 9. 판결은 제415조 제1항의 우선변제권이 인정되는 범위에서 임차인이 해당 주택의 경매절차 등을 통하여 파산절차에 의하지 않고 만족을 받을 수 있음을 전제로 하였다. 또한 위 판결 및 이를 원용한 대법원 2023. 6. 15. 판결은 제415조 제1항의 임차인을 별제권자에 준하는 지위에 있다고 보아, 파산관재인이 임차주택을 처분하면서 제492조 제14호에 따른 별제권 목적의 환수에 관한 법원의

허가 등을 얻어 임대차보증금 상당의 환수대금을 지급할 수 있음을 인정하였다.[142]

앞서 검토한 판례는 임차인이 특정재산의 환가대금에서 우선적으로 만족받는 지위와 파산관재인의 별제권 목적 환수에 관한 법률효과를 인정한 것이다. 그러나 주택임차인의 우선변제권 자체에 담보권 실행경매의 신청권이 포함된다고 판단한 것은 아니다. 임차인이 직접 강제경매를 신청하려면 보증금반환채권에 관한 집행권원을 갖추고 적법한 집행절차에 따라야 한다. 파산재단에 속하는 주택에 대해서는 파산선고에 따른 개별집행 제한도 고려하여야 한다.

한편 특정 주택의 환가대금에서 우선변제받지 못한 반환채권의 잔액은 원칙적으로 채무자회생법 제423조의 파산채권에 해당하며, 파산절차 계속 중에는 제424조에 따른 행사제한을 받는다. 이후 면책결정이 확정되면 그 잔액에 관한 임대인의 인적 책임은 제566조와 특별법상 비면책사유의 적용 여부에 따라 정해진다. 따라서 제415조의 특정재산 우선변제권과 임대인에 대한 인적 반환청구권은 면책 이후에도 서로 다른 법률효과를 가질 수 있다.

2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권

파산면책이 제415조의 우선변제권 있는 보증금반환채권에 미치는 효과는 대법원 2025. 6. 12. 판결에서 직접 문제되었다. 이 사건에서 임차인은 임대차계약을 체결하면서 주택도시보증공사와 반환보증약정을 체결하고, 임대인이 보증기관에 부담할 현재 및 장래의 구상채무를 담보하기 위하여 보증금반환채권을 양도하였다. 이후 임차인은 확정일자와 주택의 인도·주민등록을 갖추었다. 그런데 임대인이 보증금반환채무를 채권자목록에 기재하여 파산·면책을 신청하였고, 보증금이 반환되지 않은

142) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결; 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결; 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

상태에서 파산절차가 폐지되고 면책결정이 확정되었다. 보증기관은 면책결정 확정 후 임차인에게 보증금 전액을 지급하였다.[143]

대법원은 이 사건에 적용된 채무자회생법 제566조가 제415조상 우선변제권 있는 보증금반환채권을 비면책채권으로 열거하고 있지 않다는 점 등을 근거로, 면책결정의 효력이 우선변제권이 인정되는 부분을 포함한 반환채권 전부의 인적 책임에 미친다고 판단하였다. 원심은 우선변제권 있는 부분을 제566조 단서 제7호의 채권자목록에 악의로 기재하지 않은 청구권으로 보았으나, 대법원은 해당 보증금반환채권이 채권자목록에 기재되어 있었으므로 그 예외에 해당하지 않는다고 보았다.

대법원 2025. 6. 12. 판결은 파산면책으로 임대인의 인적 반환책임이 면제되더라도 채무자회생법 제415조에 따른 우선변제권까지 소멸하는 것은 아니라고 판단하였다. 따라서 면책 후 해당 주택이 환가된다면 임차인은 그 환가대금에 대하여 우선변제권을 주장할 수 있다. 이 판결의 법률효과는 두 가지로 구별된다. 별도의 비면책사유가 인정되지 않는 한 면책된 임대인에게 반환채권의 이행을 다시 소구할 수 없지만, 특정 주택의 환가대금에서 우선변제받을 지위는 존속할 수 있다는 것이다.

이는 개인회생면책에 관한 대법원 2017. 1. 12. 판결과 구별된다. 2017년 판결은 개인회생에서 우선변제권이 인정되는 보증금반환채권 부분에 면책결정의 효력이 미치지 않고, 그 범위에서 기존 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다고 보았다.

그러나 2025년 판결은 파산절차에서는 채무자회생법 제566조가 적용되며, 해당 사건에 적용된 법률이 우선변제권 있는 보증금반환채권을 비면책채권으로 정하지 않았다는 점을 중시하였다.[144] 또한 반환채권이 실제로 채권자목록에 기재되어

143) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결 이유 1.가~마.

144) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 3.나.; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다

있었으므로 제566조 단서 제7호의 비면책사유도 인정되지 않는다고 판단하였다. 따라서 두 판결의 차이는 우선변제권의 존속 여부에 관한 판단이 아니라, 서로 다른 도산절차에서 인적 책임의 면책 여부를 결정하는 법적 근거에 있다. 파산면책에 관한 결론을 개인회생면책에 그대로 적용하거나 그 반대로 해석하여서는 안 된다.

임차인이 우선변제권을 보유하더라도 해당 주택이 환가되지 않으면 그 권리에 기초하여 현실적으로 만족받기 어렵다. 특히 파산면책으로 임대인의 인적 반환책임에 기초한 집행이 제한되는 경우에는 기존 반환판결을 이용하여 강제경매를 신청하는 방법도 제약될 수 있다. 이러한 문제에 대응하여 선행연구에서는 우선변제권 있는 반환채권을 비면책채권으로 정하는 방안과 파산채권자표를 집행권원으로 하여 해당 주택에 강제경매를 허용하는 방안을 제시하였다. 그러나 두 방안은 법적 효과가 다르다. 전자는 임대인의 인적 책임을 존속시키는 방법이고, 후자는 특정 주택에 대한 집행수단을 확보하는 방법이다.[145]

본고가 검토할 문제는 우선변제권이 존속한다는 사실에서 더 나아가 그 권리를 실제 환가대금에서 실현할 방법이 마련되어 있는가이다. 이를 판단하려면 먼저 파산관재인이 이미 개시된 경매를 속행하거나 임차주택을 직접 처분할 수 있는지 살펴보아야 한다. 기존 환가방법으로 임차인의 우선변제가 가능하다면 새로운 경매신청권을 신설하지 않고도 보증금 회수라는 목적을 달성할 수 있기 때문이다.

32014 판결.

145) 양형우, 앞의 논문(2026, 주 28), 139~146면·152면. 제566조에 우선변제권 범위 내의 보증금반환채권을 비면책채권으로 규정하거나, 제415조에 파산채권자표를 집행권원으로 하여 임차주택과 그 대지에 강제집행할 수 있다는 규정을 신설하는 방안을 입법적 대안으로 제시한다.

3. 현행 비면책 특례와 적용범위

대법원 2025. 6. 12. 판결 이후 일정한 전세사기피해자등의 보증금반환채권에 관하여 비면책 특례가 도입되었다. 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13은 채무자회생법 제566조에도 불구하고, 전세사기피해주택에 대한 전세사기피해자등의 임차보증금 중 같은 법 제415조 제1항에 따라 우선변제권이 인정되는 한도를 책임이 면제되지 않는 청구권으로 정한다.

따라서 이 특례는 모든 주택임차인의 보증금반환채권을 비면책채권으로 변경한 것이 아니다. 특별법상 피해자와 피해주택에 관한 요건을 충족하여야 하며, 비면책 범위도 보증금 전액이 아니라 제415조 제1항에 따라 우선변제권이 인정되는 한도로 제한된다. 제415조 제2항의 소액보증금 최우선변제권은 특례에 명시되어 있지 않으므로, 확정일자를 갖추지 못하여 제1항의 요건을 충족하지 않는 소액임차인은 이 규정만으로 비면책 보호를 받을 수 없다.

이 특례는 2026년 5월 12일 공포·시행된 법률 제21634호에 따라 도입되었다. 부칙 제6조는 시행 전에 파산선고를 받았더라도 시행 당시 면책결정이 확정되지 않은 사건에 특례를 적용하도록 정한다. 반면 시행 전에 면책결정이 이미 확정된 사건은 적용례에 포함되지 않는다. 따라서 특례의 적용 여부는 특별법상 보호대상과 우선변제 범위뿐 아니라 2026년 5월 12일 당시 면책결정이 확정되었는지도 확인하여 판단하여야 한다.

특례에 따라 비면책으로 보호되는 부분은 면책 후에도 임대인의 인적 반환책임이 존속한다. 이는 특정 주택의 환가대금에서 우선배당을 받을 지위가 존속하는 것과 구별된다. 그러므로 특례가 적용되는 반환채권 중 일부만 해당 주택의 매각대금에서 만족받았더라도, 특례의 적용범위에 속하는 미변제 잔액에 새로 면책의 효력이

발생하는 것은 아니다. 다만 인적 책임이 존속하더라도 강제집행을 하려면 적법한 집행권원이 필요하다. 특별법상 비면책 특례 자체가 우선변제권에 독립적인 담보권 실행경매 신청권을 부여한 것은 아니기 때문이다. 파산절차가 계속되는 동안에는 파산재단의 관리·처분권과 집행제한을 고려하여야 한다.

Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분

1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행

채무자회생법 제424조는 파산채권을 파산절차에 의하지 않고 행사할 수 없도록 정한다. 또한 제348조 제1항 본문은 파산채권에 기하여 파산재단에 속하는 재산에 대하여 이루어진 강제집행·가압류·가처분이 파산재단과의 관계에서 효력을 잃는다고 규정한다. 다만 같은 항 단서는 파산관재인이 파산재단을 위하여 기존 강제집행 절차를 속행할 수 있도록 한다. 따라서 파산선고 전에 강제경매가 개시되었다고 하여 그 절차가 종전 신청채권자의 개별집행으로 그대로 진행되는 것은 아니다. 파산관재인이 절차를 속행하면 해당 경매는 파산재단을 위한 환가절차로 기능하게 된다.

대법원 2023. 10. 26.자 결정은 파산선고 전 개시된 강제경매를 파산관재인이 속행한 경우 미배당대금의 귀속을 판단하였다. 이 사건에서는 경매개시 후 소유자에 대한 파산선고가 있었고, 관재인은 배당기일이 진행된 뒤 파산선고 사실과 경매속행 의사를 경매법원에 알렸다. 대법원은 별제권자에게 배당하고 남은 금액을 집행비용을 포함하여 파산관재인에게 교부하여야 한다고 판단하였다. 또한 파산채권자가 배당이의소송에서 승소하였더라도 해당 금액을 그 채권자에게 직접 지급할 수 없다고 보았다.[146]

146) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정.

기존 강제경매를 파산관재인이 속행할 수 있다는 사실과 그 절차에서 종전 채권자들이 그대로 배당받을 수 있다는 것은 별개의 문제이다. 파산관재인이 채무자회생법 제348조 제1항 단서에 따라 경매를 속행하면, 해당 환가절차는 파산재단을 위한 절차로 기능한다. 따라서 일반 파산채권자에게 돌아갈 금액은 개별집행의 배당관계에 따라 직접 지급하는 것이 아니라 파산재단에 귀속시켜 파산절차의 규율에 따라 처리하여야 한다.

반면 제415조에 따른 우선변제권을 가진 임차인의 지위는 이와 구별된다. 임차인은 법정 요건과 순위가 인정되는 범위에서 특정 주택의 환가대금으로부터 우선변제를 받을 수 있다. 따라서 관재인이 속행한 경매에서도 임차인의 우선변제권이 인정되는 금액에 대한 지급은 일반 파산채권자에 대한 배당과 구별하여야 한다.[147] 결국 제348조 제1항 단서는 기존 강제집행절차를 파산재단을 위하여 이용할 수 있는 근거이고, 제415조는 그 환가대금에서 주택임차인이 우선변제받을 지위의 근거이다. 두 규정은 서로 다른 법률효과를 정하고 있으므로, 관재인의 경매속행에 따른 환가방법과 임차인의 우선변제권을 구별하여 적용하여야 한다.

그러나 파산선고 당시 존재한 집행절차가 나중에도 당연히 이용 가능한 것은 아니다. 대법원 2014. 12. 11. 판결은 파산선고에 따라 파산재단과의 관계에서 효력을 잃은 강제집행이 그 후 파산절차가 폐지되었다는 이유만으로 당연히 부활하는 것은 아니라고 판단하였다. 따라서 임차인이 기존 경매를 이용할 수 있는지는 파산선고 당시의 절차상태와 관재인의 속행 여부, 경매절차의 종료 및 파산절차의 후속 진행에 따라 판단하여야 한다.[148]

147) 사법연수원, 앞의 책(주 110), 187~188면; 박진수, 「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」, 『판례공보스터디 민사판례해설』 제5권, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 590면.

148) 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014다210159 판결.

2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산

파산재단에 속하는 임차주택에 관하여 기존 경매가 없거나 이를 속행하지 않더라도 파산관재인은 법률이 정한 방법에 따라 재산을 환가할 수 있다. 부동산의 임의매각에는 법원의 허가가 필요하며, 민사집행법상 환가방법이 정해진 재산이라도 법원의 허가를 받아 다른 방법으로 환가할 수 있다(채무자회생법 제384조·제479조·제492조 제1호·제496조). 또한 별제권의 목적인 재산에 대해서는 파산관재인이 제497조 제1항에 따라 별제권자의 의사와 관계없이 민사집행법에 의하여 환가할 수 있다. 직무편람은 매수인 물색이 어렵거나 별제권자가 별제권을 실행하지 않고 임의매각에도 협조하지 않는 경우 등에 이러한 환가방법을 검토할 수 있고, 그 절차는 담보권 실행을 위한 경매의 예에 따라 실시하며 집행비용은 파산재단에서 지출한다고 설명한다.[149] 다만 제497조는 별제권의 목적인 재산에 관하여 파산관재인이 이용할 수 있는 환가수단을 정한 것이므로, 주택임차인의 제415조상 우선변제권 자체에 독립적인 경매신청권을 부여하는 규정은 아니다.[150]

149) 서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024, 35~36·40면. 35면은 제497조에 따른 환가와 재단의 집행비용 지출을, 40면은 장기 미매각과 별제권자의 비협조 등 강제집행절차를 검토할 사유를 설명한다.

150) 임차권등기의 실효성을 높이기 위하여 임차권등기를 마친 임차인에게 직접 경매신청권을 부여하자는 입법론도 일찍부터 제시되어 왔다. 민선찬, 앞의 논문(주 59), 165~166면.

대법원 2017. 11. 9. 판결은 임차인이 파산선고 전 원인으로 취득한 보증금반환채권을 가지고 파산선고 후 파산재단에 부담하게 된 분양전환대금채무에서 그 금액을 공제하기로 한 사건을 다루었다. 대법원은 별제권 목적의 환수와 같은 특별한 법률관계가 없는 한, 그 정산을 공제라는 명칭으로 약정하였더라도 채무자회생법 제422조 제1호의 상계금지를 피할 수 없다고 판단하였다.[151]

이에 비하여 대법원 2023. 6. 15. 판결은 적법한 별제권 목적의 환수에 따라 발생한 채권을 이용한 정산을 다루었다. 이 사건에서 파산관재인은 제415조 제1항의 요건을 갖춘 임차인에게 해당 주택을 양도하면서 파산법원의 별제권 목적 환수 허가 등을 받았다. 이에 따라 임차보증금 상당의 환수대금채권과 매매대금채권을 일정 범위에서 상계하거나 상계합의하였는데, 대법원은 환수대금채권이 파산선고 전 원인으로 생긴 파산채권이 아니므로 매매대금채권과 상계할 수 있다고 판단하였다. 다만 환취권의 목적인 재산이 포함되어 있는 경우에는 그 재산의 가치에 상응하는 부분을 제외한 범위에서 환수대금채권을 산정하였다.[152]

대법원 2017. 11. 9. 판결과 대법원 2023. 6. 15. 판결은 정산에 사용한 채권의 발생근거에서 차이가 있다. 2017년 사건에서는 파산선고 전 임대차관계에 기초한 보증금반환채권을 파산선고 후 발생한 분양전환대금채무에서 공제하기로 하였다. 대법원은 이러한 정산을 공제라는 명칭으로 약정하였더라도 채무자회생법 제422조 제1호의 상계금지를 회피할 수 없다고 판단하였다. 반면 2023년 사건에서는 파산관재인이 법원의 허가 등을 받아 별제권 목적의 환수절차를 진행하면서 별도의 환수대금채권이 발생하였다. 대법원은 이 환수대금채권이 파산선고 전 원인으로 발생

151) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

152) 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결; 양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 147~148면.

한 기존 보증금반환채권과 구별되므로, 이를 매매대금채권과 상계할 수 있다고 판단하였다.

따라서 두 사건의 결론은 정산을 공제 또는 상계라고 표현하였는지에 따라 달라진 것이 아니다. 정산에 사용된 채권이 파산선고 전 임대차관계에서 발생한 채권인지, 관재인의 적법한 환수절차에 따라 별도로 발생한 채권인지에 따라 달라진 것이다. 한편 2023년 판결에서는 환취권의 목적인 재산이 다른 재산과 함께 양도된 경우 대체적 환취권의 범위도 문제되었다. 대법원은 환취권의 목적재산에 상응하는 가치를 대체적 환취권의 대상으로 보았다. 이에 관한 가치산정 및 상계 후 잔존 환취권의 범위에 대해서는 비판적인 견해가 제시되어 있다.[153] 따라서 이 판례에 따른 정산을 다른 사건에 적용하려면 별제권 목적 환수의 적법한 요건뿐 아니라 환취권자의 권리와 개별 재산의 가치가 어떠한 방식으로 반영되었는지도 확인하여야 한다.

대법원 2017. 11. 9. 판결은 파산관재인이 파산재단에 속하는 임대주택을 분양전환하여 그 대금이 형성된 경우, 제415조 제1항에 따른 우선변제권이 인정되는 범위에서 임차인이 그 환가대금으로부터 우선변제를 받을 수 있음을 전제로 하였다. 관재인의 적법한 처분과 환수대금 정산을 이용할 수 있다면 임차인이 별도로 경매를 개시하지 않더라도 보증금을 회수할 수 있다. 따라서 관재인이 기존 경매를 속행하거나 직접 매각하여 우선변제를 할 수 있는 사건에서는 그러한 현행법상 방법을 우선 검토하는 것이 타당하다. 관재인의 임의매각 가능성을 이유로 별도의 경매

153) 양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 148~151면. 양형우는 파산재단에 속하는 재산의 환가대금 한도에서 환수대금채권과 분양대금채무의 상계를 인정한 결론을 지지한다. 그러나 상계한 보증금이 전체 임차주택의 보증금이고 각 주택의 분양대금과 동일한 경우 등을 구별하여, 상계 후 대체적 환취권의 대상이 남지 않는다고 본 판결의 판단을 비판한다.

신청권이 반드시 필요하지는 않다고 보는 견해도 이러한 해결 가능성에 기초한다.[154]

그러나 관재인의 환가는 파산재단의 관리·처분을 전제로 하므로, 주택이 재단에서 적법하게 이탈하였거나 파산절차가 종료된 경우에는 같은 방법을 기대하기 어렵다. 또한 매각대금에서 선순위권리와 집행비용 및 임차인의 우선변제액을 처리하고 나면 재단에 남을 금액이 없는 주택에 대해서는 관재인이 적극적으로 환가할 유인이 작을 수 있다. 따라서 새로운 경매신청권의 필요성을 검토하기에 앞서 관재인의 처분 가능성을 확인하여야 한다. 다만 관재인의 처분으로 모든 미매각 사건을 해결할 수 있는 것은 아니다.

특정 주택의 매각대금이 형성되었다면 조세채권과 임차보증금반환채권 사이의 우선순위도 별도로 판단하여야 한다. 조세채권이 채무자회생법 제473조 제2호에 따른 재단채권에 해당한다는 사실과, 특정 주택의 매각대금에서 어떠한 순위로 변제받는지는 서로 다른 문제이다. 전자는 파산절차에서 채권을 어떻게 분류하고 변제할 것인지에 관한 규율이다. 반면 후자는 국세기본법·지방세기본법·주택임대차보호법 등에서 정한 특정재산의 환가대금에 대한 우선순위의 문제이다.[155] 따라서 조세채권이 재단채권에 해당한다는 이유만으로 그 조세가 해당 주택의 매각대금에서 다른 모든 우선권자보다 언제나 먼저 변제받는 것은 아니다. 실제 배분순위를 정하려면 적용되는 조세우선규정과 주택임차인의 우선변제권 및 관련 순위조정 특례를 함께 검토하여야 한다.

---

154) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 이유 2.다.(3)(나); 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 26), 1522면 각주 243.

155) 대법원 2003. 6. 24. 선고 2002다70129 판결; 이의영, 「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」, 『법조』 제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 196면 및 같은 면 각주 143·144; 손흥수, 「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」, 『사법』 제49호, 사법발전재단, 2019, 78~79면.

3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현

제415조의 우선변제권이 현실적인 만족으로 이어지려면 임차주택 또는 그 대지의 환가대금이 형성되어야 한다. 기존 경매나 관재인의 매각이 진행된다면 임차인은 그 절차에서 우선변제를 주장할 수 있다. 그러나 주택이 매각되지 않고 관재인의 처분이나 다른 권리자의 경매도 기대하기 어려운 경우에는, 우선변제권이 남아 있더라도 그 권리를 행사할 기회가 발생하지 않을 수 있다.

이러한 상황은 파산재단의 환가실익이 부족한 사건에서 발생할 수 있다. 선순위 권리와 임차인의 우선변제액 등을 고려하면 매각대금 중 파산재단에 귀속할 잔여금이 거의 없는 주택은 관재인이 재단을 위하여 적극적으로 매각할 유인이 작다. 관재인은 법원의 허가를 받아 재산을 재단에서 포기할 수도 있으며(제492조 제12호), 동시폐지 사건에는 처음부터 파산관재인이 존재하지 않는다(제317조 제1항). 이 경우 해당 주택이 재단에 남아 있는지, 적법하게 재단에서 이탈하였는지 및 파산절차가 종료되었는지에 따라 이용할 수 있는 환가방법이 달라진다. 다만 파산재단에 귀속될 잉여가 적다는 사정만으로 곧바로 재단포기로 이어지는 것은 아니다. 직무편람은 매수인 물색, 별제권자와의 협의, 임차인 등 이해관계인의 매수의사 및 민사집행법에 따른 환가 가능성 등을 검토하고, 이러한 방법으로도 환가가 어렵다고 판단되는 경우 재단포기를 고려하도록 설명한다.[156]

먼저 파산절차가 계속 중이고 주택이 파산재단에 속한다면 관재인의 관리·처분권과 개별집행 제한을 고려하여야 한다. 제415조가 임차인에게 특정재산에 관한 우선변제를 인정한다는 이유만으로 임차인이 독립하여 담보권 실행경매를 신청할 수

156) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 149), 34~40면. 환가 가능성, 매수인 물색, 별제권자와의 협의 및 임차인의 매수의사 등을 검토하는 절차와 재단 포기를 구별한다.

있는 것은 아니다. 주택임대차보호법 제3조의2 제1항은 임차인이 보증금반환청구에 관한 확정판결 등 집행권원에 기하여 임차주택에 경매를 신청하는 경우 반대의무의 이행이나 이행제공을 집행개시의 요건으로 삼지 않도록 하는 규정일 뿐, 그 자체가 집행권원을 부여하거나 독립적인 경매신청권을 발생시키는 것은 아니다.

또한 제415조상 우선변제권 자체는 민사집행법 제264조에 따라 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 담보권으로 규정되어 있지 않다. 파산재단에 속하는 재산에 대해서는 여기에 제348조의 집행제한과 관재인의 관리·처분권도 적용된다.[157] 따라서 현행법상 임차인이 제415조의 우선변제권을 보유한다는 사실만으로 파산재단에 속하는 주택의 새로운 경매를 개시할 수 있다고 보기는 어렵다.[158]

반면 파산재단에서 적법하게 이탈한 주택이나 파산절차가 종료된 뒤 채무자에게 남아 있는 주택에서는 관재인의 관리·처분권과 직접 충돌하는 문제가 줄어든다. 그러나 그러한 사정만으로 임차인의 강제경매가 언제나 가능해지는 것은 아니다. 면책신청이 있고 파산폐지결정의 확정 또는 파산종결결정이 있으면, 면책신청에 관한 재판이 확정될 때까지 채무자회생법 제557조에 따른 집행제한이 적용된다. 따라서 파산재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되었다는 사실과 집행금지가 해소되었다는 사실은 동일하지 않다.

그 후 집행제한이 해소되면 인적 반환책임의 존속 여부에 따라 강제집행의 가능성이 달라진다. 제566조의 비면책사유나 특별법 제25조의13이 적용되는 사건에

157) 파산절차에서 제415조상 임차인을 별제권자에 준하는 지위에서 보호한 판례로 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결과 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결 참조. 개인회생절차에서 우선변제 부분에 대한 면책효와 기존 반환판결의 집행력을 판단한 판례로 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결 참조.

158) 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 Ⅱ.2.가·나.

서는 집행권원 등 법정 요건을 갖추어 강제경매를 신청할 수 있다. 반면 인적 책임이 면책된 경우에는 기존 반환판결의 집행력이 제한될 수 있으므로 그 집행권원에 기초한 강제경매를 통하여 우선변제권을 실현하기 어렵다.[159]

이때 주택임대차보호법상 우선변제권 자체가 남아 있다 하더라도, 그것만으로 담보권 실행경매를 신청할 수 있는 것은 아니다. 결국 인적 책임은 면책되었으나 특정 주택의 우선변제권은 존속하고, 관재인의 환가나 다른 권리자의 경매가 이루어지지 않는 사건에서는 임차인이 직접 매각을 개시할 현행법상 근거가 부족해진다. 다른 채권자 등이 경매를 개시하면 그 절차에서 우선배당을 주장할 수 있지만, 그 경매가 개시되지 않는 동안에는 법률상 우선변제권을 보유하고도 현실적인 지급을 받지 못할 수 있다.

본고가 입법적으로 보완할 대상은 특정 주택의 환가대금에서 우선변제를 받을 법적 지위가 존속함에도, 임대인의 인적 반환책임에 기초한 강제집행이 제한되고 별도의 경매신청 근거도 없어 해당 주택의 매각을 개시하기 어려운 경우이다. 관재인이 기존 경매를 속행하거나 직접 처분할 수 있고 그 절차를 통하여 임차인이 우선변제를 받을 수 있다면 우선 그 방법을 이용하여야 한다. 또한 반환채권이 비면책채권에 해당하고 적법한 집행권원을 보유하며 집행제한도 해소된 경우에는 그 집행권원에 기하여 강제경매를 신청할 수 있다.

다만 이러한 권리실현의 곤란을 해소하기 위하여 임차인에게 새로운 경매신청 근거를 마련하더라도, 파산재단에 속하는 주택과 적법하게 재단에서 이탈한 주택을 동일하게 취급할 수는 없다. 파산재단에 속하는 주택에서는 파산관재인의 관리·처분

159) 신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 122면.

권한과 다른 채권자의 이익을 함께 고려하여야 한다. 따라서 이 경우에는 법원의 허가 아래 임차인의 경매신청을 허용하는 입법방안을 검토할 필요가 있다. 반면 주택이 적법하게 재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되어 관재인의 처분권한이 미치지 않는 경우에는 임차인의 직접 경매신청을 허용하는 별도의 입법구성을 고려할 수 있다. 구체적인 요건은 제5절 Ⅱ에서 검토한다.

다만 새로운 경매신청권이 인정되더라도 매각대금에서 임차인에게 실제로 배분될 금액이 없다면 그 권한만으로 보증금 회수가 이루어지는 것은 아니다. 따라서 경매신청의 필요성과 허용범위를 판단할 때에는 기존 환가방법의 이용 가능성뿐 아니라 집행비용과 선순위권리를 반영한 예상배당액도 함께 고려하여야 한다.

Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경

1. 대항력 있는 임대차와 해지제한

임대인의 파산은 임대차관계의 존속에도 영향을 미칠 수 있다. 그러나 파산선고 자체가 대항력 있는 주택임대차를 종료시키는 것은 아니다.

채무자회생법 제340조 제4항 제1호는 임대인이 파산선고를 받은 경우 임차인이 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖추었다면 채무자회생법 제335조의 적용을 배제한다. 따라서 파산관재인은 대항력 있는 주택임대차에 관하여 미이행 쌍무계약의 선택권을 근거로 임대차를 일방적으로 해제·해지할 수 없다.

그러나 이와 같은 제한이 임대차기간의 만료나 합의해지, 채무불이행에 따른 해지 등 일반적인 계약종료사유까지 배제하는 것은 아니다. 임대인의 파산을 이유로 임차인이 계약을 해지할 수 있도록 정한 약정이 있는 경우에도 그 효력을 별도로

검토하여야 한다. 대항요건을 갖춘 임차인에게 부여된 이러한 약정해지권은 파산관재인의 선택권을 침해한다는 이유만으로 부정할 수 없다고 보아야 한다. 제340조 제4항은 임차인의 사용·수익을 보호하기 위하여 제335조의 적용을 배제하는 규정이다. 따라서 이를 근거로 임차인 자신에게 약정에 따라 계약을 종료할 권리가 없다고 해석할 수는 없다. 임차인을 위한 도산해지특약의 효력을 인정하는 선행연구도 이러한 해석을 뒷받침한다. 이 경우에도 특약이 민법 제103조에 위반되어 무효인지, 해지권 행사가 민법 제2조에 따라 제한되는지는 별도로 판단하여야 한다.[160]

다만 임대차계약의 종료와 파산절차에서 보증금반환채권을 행사하는 방법은 구별하여야 한다. 임차인이 약정에 따라 임대차를 해지하였더라도 반환채권의 순위와 행사방법은 채무자회생법과 주택임대차보호법에 따라 결정된다. 파산관재인이 주택을 처분한 경우 임대차관계의 존속이나 매수인의 지위 역시 주택임대차보호법과 해당 매각절차를 기준으로 판단하여야 한다.

임대인의 파산선고일을 임대차의 종료일로 일률적으로 취급할 수는 없다. 임대차가 존속하는 동안에는 보증금이 임차인의 차임채무 등을 담보하는 관계가 계속될 수 있기 때문이다. 따라서 실제 반환하여야 할 보증금 잔액은 임대차의 종료와 목적물 반환 및 그에 따른 정산관계를 고려하여 확정하여야 한다.

160) 권영준, 「도산해지조항의 효력」, 『비교사법』 제25권 제2호, 2018, 783면. 대항요건을 갖춘 임차인의 경우 채무자회생법 제124조 제4항·제340조 제4항이 관리인·파산관재인의 선택권 적용을 배제한다는 점을 근거로, 임대인의 도산을 이유로 임차인이 해지할 수 있도록 하는 약정의 효력을 인정한다. 관리인의 선택권 침해나 제119조의 강행성만으로 도산해지조항을 일률적으로 무효로 보는 데 반대하고 민법 제2조·제103조에 따른 통제를 논하는 견해로는 최준규, 『계약법과 도산법—민법의 관점에서 도산법 읽기』, 경인문화사, 2021, 286면, 288~290면.

2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제

보증금이 담보하는 임차인의 연체차임이나 손해배상채무를 정산하는 것과 서로 독립된 채권을 상계하는 것은 법적 구조가 다르다. 파산절차에서는 이러한 구별에 더하여 채무자회생법 제416조부터 제422조까지의 상계규율이 적용된다.

제416조는 파산채권자가 파산선고 당시 채무자에게 채무를 부담하는 경우 일정한 요건 아래 파산절차 밖에서 상계할 수 있도록 정한다. 반면 제422조는 파산채권자가 파산선고 후 파산재단에 대하여 채무를 부담한 경우 등 일정한 사유에 관하여 상계를 금지한다. 따라서 임차인이 파산선고 전부터 보증금반환채권을 가지고 있었다는 이유만으로 파산선고 후 관재인과의 거래에서 새로 부담한 매매대금채무와 자유롭게 상계할 수는 없다. 대법원 2017. 11. 9. 판결도 파산선고 전의 보증금반환채권을 파산선고 후의 분양전환대금채무에서 공제하기로 한 약정에 관하여, 이를 '공제'라고 정하였다는 이유만으로 채무자회생법상 상계금지를 회피할 수 없다고 판단하였다.[161]

한편 파산선고 당시 임차인인 파산채권자가 부담하는 차임에는 제421조의 특별규율이 적용된다. 기한부채권이나 조건부채권은 제417조에 따라 검토하여야 하며, 정지조건부채권 또는 장래 청구권을 가진 자가 채무를 변제하는 경우에는 제418조에 따른 임치청구가 문제될 수 있다. 임치청구는 장래의 상계를 위하여 금액을 확보하는 방법이지, 아직 성립하지 않은 상계의 효력을 미리 발생시키는 것은 아니다.

반면 보증금의 본래 담보범위에 포함되는 임차인의 채무를 정산하는 것은 임대차 내부의 법률관계에 기초한다. 따라서 해당 채무가 보증금으로 담보되는지와 실제로 존속하는지를 먼저 확인하여야 한다. 모든 금액감소를 파산법상 상계로 처리해서

161) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

도 안 되지만, 독립된 채권 사이의 상계를 단순히 '공제'라고 표시하여 상계금지규정의 적용을 피할 수도 없다.

따라서 보증금의 정산에서는 먼저 임대차관계에서 발생한 미정산채무를 반영하여 반환채권액을 확정한다. 그 밖의 독립한 반대채권에 의한 상계가 주장되었다면 제416조·제417조의 적용요건과 제422조의 금지사유를 검토한다. 임차인의 차임채무나 장래 청구권이 문제되는 경우에는 제421조와 제418조의 특별규율도 반영하여야 한다. 이러한 과정을 거쳐 같은 차임이나 지급액이 보증금의 공제와 상계에 중복 반영되지 않도록 최종 반환채권액을 정한다.

3. 부인과 반환채권의 재산정

파산선고 전에 보증금이 반환되었거나 임차인을 위하여 담보가 제공되었다고 하더라도 그 법률효과가 파산재단과의 관계에서 그대로 유지되는 것은 아닐 수 있다. 채무자회생법 제391조부터 제395조까지의 부인요건을 충족하면 파산관재인은 해당 행위의 효력을 파산재단과의 관계에서 부인할 수 있기 때문이다(제396조 제1항).

다만 보증금반환과 관련된 지급이라는 이유만으로 해당 행위가 모두 부인의 대상이 되는 것은 아니다. 행위 당시 채무자의 사해의사나 지급정지·파산신청의 존재 및 상대방의 인식, 채무자의 의무에 속하지 않는 담보제공 또는 채무소멸행위인지 등 각 부인유형에 따라 요건이 다르게 정해진다. 따라서 개별 보증금 지급이나 담보제공의 효력은 적용되는 부인유형과 구체적인 사실관계를 기초로 판단하여야 한다.[162]

부인이 인정되어 파산선고 전에 임차인이 반환받았던 보증금을 다시 파산재단에 반환하거나 그 가액을 상환한 경우에는 제399조에 따라 부인된 변제로 소멸하였던 종전 반환채권이 회복될 수 있다. 따라서 이미 지급된 보증금이 부인되었다면 파산재단에 실제로 반환한 금액과 그 지급으로 소멸하였던 채권액을 대조하여야 한다. 부인의 판단이 이루어졌다는 사실만으로 회복된 채권액과 임차인이 여전히 보유하고 있는 금전을 동시에 계상하여서는 안 된다.

결국 파산에서 임차인의 보증금 회수는 반환채권의 인적 책임과 특정재산에 관한 우선변제권, 그리고 해당 주택을 환가할 수 있는 절차적 수단에 따라 달라진다. 기존 경매의 속행이나 관재인의 직접 처분으로 우선변제를 받을 수 있다면 그 방법을 이용하되, 이러한 수단을 사용할 수 없고 인적 청구까지 면책된 경우에는 현행법상 새로운 경매를 개시하기 어려운 문제가 남는다. 또한 임차인의 실제 반환채권액은 임대차의 존속과 공제·상계 및 부인의 결과에 따라 달라진다.

제2절 회생절차

일반 회생절차에서는 파산과 달리 인가된 회생계획에 따라 채권의 내용과 변제

162) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2003다271 판결.

조건이 정해진다. 따라서 임차인에게 보증금반환채권과 우선변제권이 인정되더라도, 해당 채권이 회생절차에서 어떠한 지위로 분류되는지와 회생계획에 따라 언제 얼마를 지급받을 수 있는지는 별도로 판단하여야 한다. 특히 일반 회생에는 파산절차의 채무자회생법 제415조나 이를 개인회생에 준용하는 제586조에 대응하는 직접규정이 없다. 그러므로 주택임차인의 우선변제권은 일반 회생의 권리분류에 관한 제141조를 기준으로 검토하여야 한다.

또한 특정 주택과 대지에 우선변제권이 인정되더라도 그 재산의 가치가 보증금 전액을 담보하는 것은 아니다. 선순위 담보권과 다른 임차인의 우선변제권 등을 반영하면 회생담보권으로 인정되는 금액이 줄어들 수 있다. 나아가 관리인의 실제 처분가격과 회생계획의 변제조건에 따라 현실적인 수령액은 다시 달라질 수 있다. 이하에서는 주택임차인의 우선변제권을 회생담보권으로 분류하는 근거와 담보가치의 산정(Ⅰ), 임대차의 존속 및 관리인의 처분과 회생계획에 따른 권리변경(Ⅱ), 반환채권의 정산과 회생절차상 상계(Ⅲ)를 차례로 검토한다.

Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치

1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권

채무자회생법 제141조 제1항은 회생절차개시 당시 채무자의 재산상에 존재하는 유치권·질권·저당권·양도담보권·가등기담보권·전세권 또는 우선특권 등으로 담보된 범위의 채권을 회생담보권으로 정한다. 같은 조 제4항은 담보되는 채권액 중 담보목적물의 가치를 초과하는 부분에 관하여 회생채권자로서 절차에 참가할 수 있도록 한다. 따라서 주택임차인의 보증금반환채권도 법정 우선변제권이 특정재산의 가치에 미치는 범위와 그 가치를 초과하는 부분을 나누어 분류할 수 있는지가 문제된다.

주택임차인의 우선변제권은 주택임대차보호법 제3조의2 제2항과 제8조에서 정한 요건을 갖춘 경우, 임차주택 및 그 대지의 환가대금에서 법정 순위에 따라 우선적으로 만족받을 수 있는 권리이다. 선행연구에서는 이러한 우선변제권의 강학상 성질을 우선특권으로 파악하면서도, 그 권리가 회생절차에서 어떠한 지위로 분류되는지에 관하여 서로 다른 견해가 제시되었다. 이를 채무자의 일반재산에 대한 우선권 있는 회생채권으로 분류하는 견해가 있었으나, 후속 연구와 서울회생법원 재판실무연구회의 『회생사건실무(상)』에서는 특정 부동산에 관한 우선특권으로 파악하여 회생담보권으로 분류하고 있다.[163]

본고는 주택임차인의 우선변제권을 채무자회생법 제141조 제1항의 우선특권에 해당하는 것으로 보아 회생담보권으로 분류하는 해석이 타당하다고 본다. 주택임대차보호법이 인정하는 우선변제권은 임대인의 일반재산 전체가 아니라 특정 주택과 대지의 환가대금에 미치는 권리이다. 따라서 회생절차에서도 해당 재산의 교환가치를 한도로 우선적 만족을 인정하는 것이 그 권리의 본래 내용에 부합한다.

주택임차인의 우선변제권을 임대인의 일반재산 전체에 미치는 우선권 있는 회생채권으로 취급한다면, 본래 특정 주택에 한정되었던 우선변제권의 효력이 회생절차를 통하여 다른 재산에까지 확대되는 결과가 발생할 수 있다. 반면 이를 채무자회생법 제141조 제1항의 우선특권으로 분류하면 해당 주택과 대지의 가치로 담보되는 부분은 회생담보권으로 보호하고, 그 가치를 초과하는 반환채권의 부족액은 같은 조 제4항에 따라 회생채권으로 처리할 수 있다.

이러한 분류는 주택임대차보호법상 우선변제권의 목적재산과 효력범위를 유지하면서 일반 회생의 권리분류체계에도 부합한다. 다만 회생담보권으로 분류된다는 사

163) 김영주, 앞의 논문(주 19), 16면·21면; 같은 저자, 앞의 책(주 20), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 20), 746~747면 및 747면 각주 167; 최준규, 앞의 책(주 160), 338면.

실만으로 보증금 전액이 담보되는 것은 아니다. 임차주택의 교환가치에는 선순위 담보권과 조세채권, 다른 임차인의 우선변제권 등이 경합할 수 있기 때문이다. 따라서 개별 임차인에게 인정되는 담보가치는 법정 우선순위와 해당 재산의 교환가치를 함께 반영하여 산정하여야 한다.

파산절차의 채무자회생법 제415조와 이를 개인회생에 준용하는 제586조도 주택임차인의 우선변제권을 특정 주택과 대지의 환가대금에 관한 우선적 만족의 지위로 보호한다. 이들 규정은 주택임차인의 우선변제권이 특정재산에 한정된다는 점에서 일반 회생의 권리분류를 해석하는 데 참고할 수 있다. 그러나 일반 회생에서 주택임차인의 보증금반환채권을 회생담보권으로 분류하는 직접적인 근거는 제415조의 유추적용이 아니다. 그 근거는 제141조 제1항이 정한 우선특권과 같은 조 제4항의 담보가치 한도에 있다.

따라서 일반 회생에서는 제141조에 따라 우선변제권의 법적 성질과 담보되는 가치의 범위를 확정하여야 한다. 해당 주택과 대지의 가치로 담보되는 부분은 회생담보권으로, 이를 초과하는 부족액은 회생채권으로 구별하여야 한다.

2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분

회생담보권으로 인정되는 금액은 임차주택과 대지의 가치에 법정 우선순위를 적용하여 산정하여야 한다. 하나의 목적물에서 발생하는 교환가치는 한정되어 있으므로, 선순위 담보권자와 여러 임차인이 존재하는 경우 동일한 가치를 각 채권자에게 중복하여 배분할 수는 없다. 따라서 목적물의 평가액뿐 아니라 선순위권리의 실제 채권액과 다른 임차인의 보호요건도 함께 확인하여야 한다. 예컨대 환가비용을 반영한 주택과 대지의 가치가 2억 원이고, 임차인보다 선순위인 근저당권의 실제 피담보채권액이 1억 5,000만 원이라고 가정한다. 이 경우 후순위권리자에게 배분될

수 있는 가치는 5,000만 원이다. 후순위 임차인이 여러 명이더라도 각 임차인에게 5,000만 원씩의 담보가치를 별도로 인정할 수는 없다.

다만 근저당권보다 먼저 변제받는 소액보증금의 최우선변제액이 존재한다면 그 금액을 우선 반영하여 각 권리자에게 귀속될 수 있는 가치를 다시 산정하여야 한다. 소액보증금의 최우선변제권과 확정일자부 우선변제권은 성립요건과 우선순위가 다르므로, 동일 임차인의 보증금채권 안에서도 각각 보호되는 부분을 구별할 필요가 있다. 이러한 우선순위와 선순위 부담을 반영한 결과 해당 목적물의 가치로 담보되지 않는 반환채권의 부족액은 회생채권으로 분류한다. 이처럼 산정한 담보가치가 제141조 제4항에 따른 회생담보권의 범위를 판단하는 기초가 된다.

그러나 등기부에 표시된 채권최고액, 실제 피담보채권액 및 회생절차에서 신고·조사·확정된 회생담보권액은 서로 일치하지 않을 수 있다. 채권최고액은 근저당권이 담보하는 책임의 상한을 나타낼 뿐, 해당 시점에 현실적으로 남아 있는 피담보채권액을 의미하지 않는다. 또한 회생담보권으로 확정된 금액과 관리인이 실제 처분대금에서 지급한 금액도 구별하여야 한다.

이러한 차이는 전주지방법원 2020. 10. 27. 판결의 기초가 된 회생사건에서 나타난다. 이 사건에는 보증금이 각각 6,000만 원, 4,000만 원 및 2,500만 원인 세 임차인이 있었고, 선순위 근저당권의 채권최고액은 4억 9,545만 원이었다. 2014년 12월 임의경매가 개시된 후 2015년 9월 회생절차가 개시되었으며, 2016년 2월 회생계획이 인가되었다. 이후 관리인은 법원의 허가를 받아 해당 부동산을 5억 원에 매각하였다. 판결자료에 따르면 비용을 공제한 순매각대금 498,802,954원이 선순위 회생담보권자에게 지급되었고, 임차인들에게는 현실적인 배분이 이루어지지 않았다.[164]

164) 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결. 판결문은 「개인회생」이라는 표현을 사

이 사건에서 선순위 근저당권의 채권최고액은 495,450,000원인 반면 실제 지급액은 498,802,954원으로, 지급액이 채권최고액보다 3,352,954원 많았다. 그러나 이러한 차액이 존재한다는 사실만으로 곧바로 위법한 배분이 이루어졌다고 단정할 수는 없다. 실제 피담보채권의 범위, 회생계획에서 인정된 지급대상 채권, 비용의 처리 및 초과 지급의 법적 근거를 먼저 확인하여야 한다. 아울러 각 임차인에게 소액보증금 최우선변제권이 인정되는지와 그 권리가 선순위 근저당권에 어떠한 영향을 미치는지도 검토하여야 한다.

따라서 관리인의 허가매각에서는 권리자별 회생담보권 인정액과 실제 지급대상 채권액, 처분대금에서 각 권리자에게 배분한 금액을 구체적으로 확인할 수 있어야 한다. 이러한 자료가 없다면 임차인이 배분을 받지 못한 이유가 담보가치의 부족에 있는지, 선순위채권의 범위를 잘못 산정한 것인지 또는 실제 처분대금의 배분에 관한 문제인지 구별하기 어렵다.

회생절차개시 당시의 담보가치와 실제 처분가격이 일치하지 않는 경우에도 각 금액의 법적 의미를 구별하여야 한다. 부동산의 시장가격이 변동하거나 선순위채권이 일부 변제되는 등 사정이 달라지면, 실제 매각 시점의 배분가능액은 최초 평가와 달라질 수 있다. 그러나 실제 처분대금이 당초 예상한 금액과 달라졌다는 사실만으로 이미 조사·확정된 회생담보권액이나 인가된 회생계획의 권리내용이 당연히 변경되는 것은 아니다. 처분 결과를 확정된 권리내용에 어떻게 반영할 것인지는 회생계획의 정산규정과 필요한 계획변경 등 회생법상 절차에 따라 판단하여야 한다.

따라서 임차인의 회생절차상 금전적 지위는 회생담보권으로 인정된 금액, 실제 처분대금 중 해당 권리에 배분될 수 있는 금액, 현실적으로 지급받은 금액으로 나

용하지만, 사건번호는 2015회단6이고 회생계획 인가와 관리인의 허가매각을 전제로 사실관계를 서술한다. 본문에서는 이러한 절차적 사실에 따라 일반 회생절차의 사례로 검토한다.

누어 파악하여야 한다. 각 금액에 차이가 발생한 원인을 확인하여야 권리분류에 문제가 있었는지, 처분대금의 배분이 적절하였는지, 회생계획에 따른 지급이 제대로 이루어졌는지 판단할 수 있다.

이러한 검토를 위하여 본고는 제5절 Ⅲ에서 예상배분액의 작성·통지와 처분 전 의견청취를 제안한다. 예정된 배분은 처분 전에 심사하고, 실제 배분·지급의 적절성은 처분 후 보고자료를 확정된 권리내용 및 회생계획과 대조하여 확인하도록 하는 것이다.

Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경

1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과

보증금반환채권이 회생담보권이나 회생채권으로 분류되는 것과 임차인이 목적물을 계속 사용·수익할 수 있는 지위는 법적 근거가 다르다. 따라서 임대인에 대한 회생절차가 개시되었다는 사실만으로 대항력 있는 주택임대차가 당연히 종료되는 것은 아니다.

채무자회생법 제124조 제4항 제1호는 임대인이 회생절차개시결정을 받은 경우, 임차인이 주택임대차보호법 제3조 제1항의 대항요건을 갖추었다면 제119조의 쌍방미이행계약에 관한 관리인의 선택권을 적용하지 않도록 정한다. 따라서 관리인은 회생절차의 개시나 제119조의 선택권을 근거로 대항력 있는 임대차를 일방적으로 해제·해지할 수 없다. 다만 임대차기간의 만료나 당사자 사이의 합의, 채무불이행에 따른 해지 등 일반적인 계약종료사유는 별도로 검토하여야 한다.

이러한 임대차관계의 존속보호는 회생담보권으로 인정되는 금액과도 구별된다.

특정 주택의 교환가치가 선순위권리로 모두 소진되어 임차인에게 배분될 담보가치가 없더라도, 그러한 사정만으로 임차인의 대항력이나 점유권원이 소멸하는 것은 아니다. 제124조 제4항은 제119조의 적용을 배제할 뿐 관리인의 이행선택을 의제하지 않는다. 따라서 개시 전에 체결되고 보증금이 지급된 임대차가 존속한다는 사실만으로 보증금반환채권 전액이 제179조 제1항 제7호의 공익채권이 되거나 회생계획 밖에서 전액 지급받을 수 있는 것도 아니다. 최준규는 대항력 있는 임차인이 보증금 전액을 반환받을 때까지 목적물 인도를 거절할 수 있으므로, 회생채권인 반환채권도 공익채권과 다를 바 없는 보호를 받는다고 본다.[165] 이는 인도거절에 따른 보호를 설명한 것으로, 반환채권이 회생채권인지 또는 우선변제권으로 담보된 범위에서 회생담보권인지를 정하는 문제와 구별된다. 다만 개시 후 관리인이 그 권한에 따라 새로 임대차를 체결하고 보증금을 받은 경우의 반환채권은 제179조 제1항 제5호에 따른 공익채권으로 별도로 판단한다.

관리인이 법원의 허가를 받아 임차주택을 매각하는 경우에는 회생절차상 처분허가의 효과와 사법상 소유권이전에 따른 임대인 지위의 승계를 구별하여야 한다. 법원의 허가는 회생절차에서 관리인이 해당 재산을 처분할 수 있도록 하는 것이므로, 허가가 있었다는 사실만으로 임차인의 대항력이나 임차권등기가 소멸하거나 매수인이 임대인 지위를 승계하지 않는다고 볼 수는 없다.

165) 최준규, 앞의 책(주 160), 77면, 171~173면, 337~339면. 저자는 제124조 제4항의 적용배제를 이행선택의 의제로 보지 않는다. 대항요건을 갖춘 임차인의 사용·수익청구권은 공익채권으로, 우선변제권으로 담보된 범위의 보증금반환채권은 회생담보권으로 본다(337~338면). 그 밖의 반환채권은 회생채권이지만, 대항력 있는 임차인은 보증금 전액이 변제될 때까지 인도를 거절할 수 있어 공익채권과 다를 바 없는 보호를 받는다고 한다(171면, 339면). 172~173면의 이행선택 논의는 대항력 없는 임차인을 전제로 하며(172면 각주 343), 개시 후 관리인이 새로 체결한 임대차의 반환채권은 공익채권으로 구별한다.

전주지방법원 2020. 10. 27. 판결 사건에서는 관리인의 허가매각 후 매수인이 임대인 지위와 보증금반환채무를 승계하지 않는다는 전제에서 임차권등기의 말소, 목적물 인도 및 부당이득반환의 문제가 판단되었다. 그러나 관리인이 법원의 허가를 받아 체결한 사법상 매매와 민사집행법에 따른 경매는 법적 근거가 다르다. 주택임대차보호법 제3조의5에 따른 경매상 임차권 소멸의 효과가 사법상 임의매각에도 동일하게 발생한다고 단정할 수는 없다. 따라서 매수인의 임대인 지위 승계 여부는 같은 법 제3조 제4항과 실제 처분의 법적 구조를 기준으로 판단하여야 한다.[166]

특히 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권은 경매와 임의매각에서 서로 다른 법률효과가 발생할 수 있다. 경매에서는 매각으로 소멸할 수 있는 임차권이 사법상 매매에서는 존속하여 매수인에게 대항할 수 있다면, 이러한 부담은 주택의 매각가격과 선순위 담보권자의 회수에도 영향을 미칠 수 있다. 이에 관하여 김영주는 채무자회생법 제124조 제4항의 보호범위를 입법적으로 조정하는 방안과, 현행법 아래에서 관리인이 법원의 허가를 받아 임차인에게 퇴거비용을 지급하기로 하는 화해계약을 체결하는 방안을 함께 제시하였다. 최준규는 이러한 임차인에 한하여 관리인의 해지권을 추가하기보다 담보권소멸청구제도를 마련하면서 일정 범위의 보증금 지급으로 그 임차권도 소멸시킬 수 있도록 하자고 제안한다.[167]

그러나 이러한 실무상 곤란만으로 관리인의 처분허가에 임차인의 대항력을 소멸시키는 효과를 인정할 수는 없다. 관리인이 임대차관계를 종료하거나 임차권등기

166) 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

167) 김영주, 앞의 책(주 20), 212~214면. 김영주는 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권에도 제124조 제4항이 문언상 적용되어 임의매각에서 불균형이 생긴다고 지적하고, 입법적 배제를 제안하면서 현행법 아래에서는 관리인이 법원의 허가를 받아 퇴거비용을 지급하는 화해계약을 체결하는 처리를 제시한다. 별도의 담보권소멸청구제도와 결합하여 임차권을 소멸시키는 입법을 제안하고 관리인의 해지권 확대와 구별하는 견해로는 최준규, 앞의 책(주 160), 338면.

의 말소와 주택인도를 확보하려면 각 법률효과를 발생시킬 별도의 근거가 필요하다. 임차인과 합의하여 처리하는 경우에도 합의의 대상과 효력을 명확하게 정하고, 주택임대차보호법 제10조의 강행규정에 반하는지 검토하여야 한다.

이때 반환채권에 대한 회생계획의 권리변경도 함께 고려하여야 한다. 제252조 제1항에 따라 반환채권의 금액과 변제조건이 변경되었다면 해당 임차인이나 그 승계인이 행사할 수 있는 채권은 변경된 권리내용을 기초로 판단하여야 한다. 그러나 인가된 계획이 임대인에 대한 반환채권을 변경한다는 사실만으로 사법상 매수인의 임대인 지위 승계 여부까지 당연히 결정되는 것은 아니다. 따라서 매수인에게 어떠한 반환채무가 귀속하는지는 법정 승계요건과 회생계획의 권리변경이 각 당사자에게 미치는 효력을 함께 검토하여 정하여야 한다.

대법원 2025. 2. 13. 판결은 구 회사정리법이 적용된 상가임대차에서 보증금반환채권과 별도로 약정된 우선분양권의 효력이 문제 된 사건이다. 이 사건에서 우선분양약정에 따른 매도청구권은 임차인이 권리를 행사하면 매매계약이 성립하도록 하는 형성권이었다. 대법원은 이러한 권리 자체를 정리채권으로 취급할 수 없다고 판단하고, 관리인의 계약선택권 및 그 행사 여부를 고려하여 우선분양약정에 따른 권리의 존속을 검토하였다.[168] 이는 동일한 임대차계약에서 발생한 권리라도 그 법적 성질에 따라 도산절차에서 서로 다르게 취급될 수 있음을 보여준다. 특히 보증금반환채권과 별도로 존재하는 형성권, 그리고 그 행사로 발생하는 청구권을 구별하여야 한다. 따라서 계약 전체를 하나의 법률관계로 파악하여 그로부터 발생하는 모든 권리에 동일한 도산법상 규율을 적용할 수는 없다.

168) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2020다258657 판결.

2. 회생계획상 권리변경과 현실지급

일반 회생절차에서는 회생계획 인가에 따른 책임의 면제와 권리의 변경을 구별하여야 한다. 제251조에 따르면 회생계획이나 법률에 의하여 인정된 권리를 제외한 회생채권과 회생담보권에 관하여 채무자가 책임을 면한다. 이에 비하여 제252조 제1항의 권리변경은 인가된 회생계획의 내용에 따라 채권액·변제기 등 권리 자체가 변경되는 효과이다. 대법원도 제252조에 따른 실체적 권리변경과 제251조에 따른 책임의 면제를 구별하였다. 따라서 회생계획에서 보증금반환채권의 일부를 면제한 경우와, 계획에서 인정되지 않은 채권의 책임이 면제된 경우를 모두 채무소멸로 설명해서는 안 된다.[169]

누락채권의 처리도 개인회생과 다르다. 일반 회생절차에서는 목록에 기재되지 않고 신고되지 않아 회생계획에서 인정되지 않은 회생채권이 원칙적으로 제251조의 면책대상이 된다. 개인회생에서 실제 목록누락 채권을 비면책으로 정한 제625조 제2항 제1호를 여기에 적용할 수는 없다. 다만 관리인이 채권의 존재 또는 그 주장을 알거나 쉽게 알 수 있었음에도 목록에서 누락하고, 채권자가 회생절차를 알지 못하여 신고하지 못한 경우에는 적법절차 보장을 위한 예외가 인정된다. 대법원은 이러한 채권이 실권되지 않으며, 채권자가 회생절차를 안 날부터 1개월 이내에 신고를 보완할 수 있다고 판단하였다.[170]

---

169) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결, 이유 3.가. 제252조에 따른 권리변경은 제251조의 책임면제와 달리 회생계획에 따른 실체적 권리변경이라는 취지이다. 구체적인 허가매각대금의 지급범위는 후술한다.

170) 대법원 2012. 2. 13.자 2011그256 결정, 이유 중 회생채권자목록 제도의 취지와 신고 보완에 관한 부분. 이 결정은 누락채권 모두를 비면책으로 보는 것이 아니라 관리인의 인식 가능성과 채권자의 절차 인지·참가 기회가 결여된 경우를 판단하였다.

이와 달리 개인회생에서는 제615조 제1항 단서에 따라 변제계획에 의한 권리변경이 면책결정 확정 전에는 발생하지 않는다. 제615조 제2항의 재산귀속과 제3항의 중지절차 실효는 그와 구별되는 인가의 효과이다. 그러므로 일반 회생의 인가만으로 발생하는 권리변경을 개인회생에 그대로 옮기거나, 개인회생의 인가만으로 미변제 보증금의 책임까지 면제된다고 설명할 수 없다. 파산의 제566조와 개인회생의 제625조는 각각 정해진 예외를 제외하고 책임을 면제하는 규정이므로, 계획에 따른 변제와 면책의 시점도 나누어 검토하여야 한다.

회생계획이 반환채권의 일부를 감면하거나 변제기를 연장하고 분할변제를 정하였다면, 임차인은 그 계획에 따라 변경된 권리내용을 기준으로 변제를 받는다. 보증금반환채권 중 회생담보권으로 분류된 부분과 회생채권으로 분류된 부족액에도 각각 해당 계획의 변제조건이 적용된다. 관리인이 목적물을 처분하였더라도 계획상 아직 변제기가 도래하지 않은 금액까지 당연히 즉시 지급하여야 한다고 할 수는 없고, 반대로 관리인이 허가매각을 이유로 인가된 계획의 지급조건을 임의로 변경할 수도 없다.[171]

보증금의 변제조건을 평가할 때에는 지급금액뿐 아니라 반환시기와 임차인의 사용·수익관계도 고려될 수 있다. 대법원 2007. 11. 29.자 결정의 기초가 된 구 회사정리절차에서는 임차보증금 정리채권자와 정리담보권자에 대한 변경계획의 변제조건이 문제되었다. 법원은 종전 계획에 따라 이미 수행된 부분을 반영하여 변경 당시 남아 있던 권리를 기준으로 공정·형평을 판단하였으며, 보증금의 현재가치와 장래 반환시점뿐 아니라 임차인이 그동안 목적물을 계속 사용·수익하는 관계도 고려하였다.[172]

171) 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 20), 747면 및 각주 168, 169.

172) 서울고등법원 2004. 5. 1.자 2004라84 결정; 대법원 2007. 11. 29.자 2004그74 결정.

회생계획에서 보증금의 반환시기를 연장하더라도 모든 임차인이 동일한 경제적 부담을 지는 것은 아니다. 임차주택을 계속 사용·수익하는 임차인과 이미 주택을 인도하여 그 사용이익을 누리지 못하는 임차인은 장래의 보증금 지급에 관하여 서로 다른 지위에 놓일 수 있기 때문이다. 따라서 회생계획이 반환채권의 변제기를 연장하거나 지급조건을 변경하는 경우에는 기존 권리의 내용, 종전 계획에 따라 이미 이행된 부분, 임차인의 사용·수익관계 및 반환시기를 함께 고려하여야 한다. 다만 이러한 사정이 관리인에게 인가된 회생계획의 변제조건을 임의로 변경할 권한을 부여하는 것은 아니다. 보증금의 조기 반환이나 지급조건의 조정은 회생계획 또는 적법한 합의와 계획변경절차 등 해당 법률상 근거에 따라 이루어져야 한다.

대법원 2026. 5. 20. 판결은 임차보증금반환채권에 관한 직접적인 판단은 아니지만, 회생담보권의 법정 담보순위와 인가된 회생계획에 따른 지급조건의 관계를 보여준다. 이 사건에서 대법원은 선순위 회생담보권자라는 이유만으로 장래의 변제예정액 전부를 즉시 지급하여야 한다고 보지 않았다. 인가된 회생계획의 문언과 자금수지계획 등을 해석하여 허가매각대금 중 당시 지급대상이 되는 금액을 판단하였다.[173] 따라서 주택임차인이 회생담보권자로 인정되더라도 관리인의 허가매각에 따라 실제로 지급받을 금액과 시기는 인가된 회생계획의 내용에 따라 달라질 수 있다. 임차주택의 처분대금이 형성되었다면 법정 담보순위와 회생계획에서 정한 변제조건을 함께 확인하여 현실적으로 지급할 금액과 시기를 확정하여야 한다.

반환보증의 이행이나 채권양도·대위로 권리자가 변경된 경우에도 지급대상 채권의 내용부터 확인하여야 한다. 보증기관이 자신의 보증채무를 이행하였다는 사실만으로 임대인의 반환채무가 같은 금액만큼 소멸하는 것은 아니다. 보증기관이 반환채권을 적법하게 양수하거나 대위취득하였다면, 회생계획에 따라 변경된 권리의 범

173) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결.

위에서 채권을 행사할 수 있다. 따라서 회생계획상 채권의 법적 성질과 잔액, 실제 변제·배당으로 소멸한 금액 및 채권양도·대위에 따른 권리귀속의 변동을 각각 확인하여 현재의 행사자와 수령권자를 정하여야 한다.

Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계

1. 임대차관계의 공제와 반환채권액

회생절차에서 분류하여 회생계획에 반영할 대상은 계약서에 기재된 명목상의 보증금 전액이 아니라, 법률상 정산을 거쳐 실제로 남은 보증금반환채권이다. 임대차관계에서 발생한 연체차임이나 목적물 훼손에 따른 손해배상채무 등이 보증금의 담보범위에 포함된다면, 그 채무를 반영하여 최종 반환액을 확정하여야 한다. 이는 독립한 두 채권을 상계의 의사표시로 소멸시키는 것과 달리 보증금의 담보·정산관계에 기초한 공제의 문제이다.

대법원 2025. 3. 27. 판결은 소멸시효가 완성된 연체차임에 관하여 일반적인 상계가 허용되지 않더라도 민법 제495조의 유추적용에 따라 보증금에서 공제할 수 있다고 판단하였다. 또한 임대차계약이 연속하여 체결된 경우에는 종전 보증금이 실제로 반환되었는지, 새로운 보증금이 별도로 지급되었는지 및 종전 연체차임을 공제하지 않기로 하는 합의가 있었는지 등을 고려하여 담보·정산관계의 계속 여부를 판단하여야 한다.

나아가 공제의 효과가 회생계획 인가 전후 중 어느 시점에 발생하였는지도 확인하여야 한다. 인가 전에 공제요건이 충족되어 해당 채권과 채무가 그 범위에서 이미 소멸하였다면, 그 부분은 인가 당시 존속하는 권리로서 회생계획에 따라 변경되는 대상이 아니다. 반면 인가 후에 비로소 공제요건이 충족되었다면 인가 당시의

권리내용과 회생계획에 따른 변경효과를 반영하여 공제의 범위를 정하여야 한다.

대법원 2025. 12. 4. 판결은 위탁판매계약에서 수수료 지급채무와 반환채무에 관한 공제약정이 문제 된 사건이다. 대법원은 회생계획 인가 전에 공제의 요건이 충족되었을 가능성이 있는 경우, 반환채권을 회생채권으로 신고하지 않았다는 사실만으로 그 전에 발생한 공제의 효과를 부정할 수 없다고 판단하였다.[174] 따라서 회생계획에 따른 면책이나 권리변경을 검토하기 전에, 해당 공제약정의 내용과 효력발생시점 및 공제로 소멸한 금액을 먼저 확인하여야 한다.

회생절차에서 공제약정의 효력을 판단할 때에는 공제대상 채권의 성질과 견련성을 검토하여야 한다. 대법원 2025. 7. 18. 판결은 회생채무자인 임차인의 관리인이 임대차계약을 해지한 뒤, 임대인이 손해배상 예정액과 위약벌을 보증금에서 공제하기로 한 약정의 효력이 문제 된 사건이다.

대법원은 일반적으로 강행법규에 반하지 않는 공제약정은 유효하고, 약정의 성립 자체에 두 채권 사이의 견련성이 반드시 요구되는 것은 아니라고 보았다. 그러나 당사자 일방에게 회생절차가 개시되었다면 견련성이 없는 채권까지 공제하도록 한 약정의 효력을 그대로 인정할 수는 없다고 판단하였다. 이에 따라 해당 사건에서는 감액되어 확정된 손해배상 예정액에 관하여 임대차관계에서 발생한 손해와 보증금 사이의 견련성을 인정하여 공제를 허용하였다. 반면 위약벌에 대해서는 그와 같은 견련성이 인정되지 않는다는 이유로 공제를 허용하지 않았다.[175]

앞의 판결에서는 회생채무자가 임차인이었으므로, 회생채무자인 임대인에 대하여 주택임차인이 보증금반환채권을 행사하는 경우를 직접 판단한 것은 아니다. 다만 도산절차에서 공제약정의 효력을 검토할 때에는 당사자가 사용한 명칭만이 아니라

174) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결.

175) 대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결.

공제대상 채권의 발생원인과 견련성 및 다른 채권자에게 미치는 영향을 고려하여야 한다는 점에서 참고할 수 있다. 따라서 임대인의 회생에서 보증금의 공제 여부를 판단할 때에는 먼저 해당 채무가 보증금이 본래 담보하는 차임·손해배상채무 등에 해당하는지, 아니면 별도의 법률관계에서 발생한 채권을 공제약정에 따라 정산하려는 것인지 확인하여야 한다.

또한 공제요건이 회생계획 인가 전에 충족되었는지, 인가 후에 비로소 충족되었는지도 살펴야 한다. 후자의 경우에는 인가된 회생계획에 따라 변경된 권리내용이 공제액의 산정에 어떠한 영향을 미치는지 별도로 검토하여야 한다.

이에 관한 선행연구에서는 대법원 2025. 7. 18. 판결의 공제액 산정에 회생계획상 권리변경과 조기변제 할인율이 어떻게 반영되었는지가 명확하지 않다는 문제를 제기하였다. 다만 판결이 공제대상 채권에 대한 권리변경의 적용을 부정한 것인지, 적용할 변경방법이 없었던 것인지, 또는 해당 계산이 쟁점화되지 않아 판단하지 않은 것인지는 구별하여야 한다.[176] 이러한 검토를 거쳐 최종 반환채권액을 확정한 다음, 해당 금액을 회생담보권과 회생채권으로 분류하여야 한다.

2. 회생절차상 상계와 상계금지

보증금의 담보·정산관계에 따라 반환채권액을 확정한 뒤 별개의 반대채권으로 상계하려면 채무자회생법 제144조와 제145조에 따른 요건을 검토하여야 한다. 제144조 제1항에 따르면 회생채권자나 회생담보권자가 회생절차개시 당시 채무자에

176) 김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 22~24면. 김성준은 2022다311736 사건에서 회생계획 인가 후 공제의 효력이 발생하였다고 보면서, 손해배상 예정액의 권리변경과 조기변제 할인율이 공제액에 반영되지 않은 점을 검토한다. 그는 판결이 공제채권에 대한 권리변경을 배제한 것인지, 적용할 변경방법이 없었던 것인지, 해당 계산이 쟁점화되지 않아 판단하지 않은 것인지 명확하지 않다고 설명한다.

게 채무를 부담하고 있었고, 양 채권이 채권신고기간 만료 전에 상계할 수 있는 상태에 이르러 그 기간 안에 상계의 의사표시가 이루어져야 한다. 같은 조는 일정한 기한부채무에 대해서도 상계를 허용한다. 반면 제145조는 개시 후 새로 부담한 채무나 취득한 채권 등에 의한 상계를 법정 요건에 따라 제한한다.

회생채무자인 임대인에게 임차인이 부담하는 차임에 관해서는 제144조 제2항의 특별규율이 적용된다. 임차인은 당기와 차기의 차임에 관하여 상계할 수 있고, 보증금이 있는 경우에는 그 이후의 차임도 상계대상이 될 수 있다. 다만 이러한 상계도 제144조 제1항의 기간과 법정 요건을 충족하여야 하므로, 보증금이 있다는 사실만으로 회생절차가 계속되는 동안 언제든지 상계할 수 있는 것은 아니다.

대법원 2017. 3. 15. 판결은 상계적상의 성립과 회생절차상 상계금지의 예외를 함께 판단한 사건이다. 회생채무자는 골프장 운영회사인 임차인이었고, 상대방은 그 회사에 대한 입회금반환채권을 자동채권으로 하여 회생채무자가 가진 임대차보증금반환채권과 상계하였다. 문제 된 입회금반환채권은 상대방이 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 탈회의 의사표시가 도달하면서 현실화되었다. 따라서 이 채권에 의한 상계가 금지되는지, 법정 예외를 인정할 수 있는지가 문제되었다.[177]

대법원은 임대차보증금반환채권이 임대차 종료 시 이행기에 도달하는 채권이라는 점을 전제로, 임대인이 기한의 이익을 포기하고 이를 수동채권으로 하여 상계할 수 있다고 판단하였다. 또한 입회금반환채권이 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 현실화되었더라도, 그 사실을 알기 전에 생긴 원인에 기초하여 취득한 채권인지에 따라 제145조의 상계금지 예외가 인정될 수 있다고 보았다.

대법원 2017. 3. 15. 판결에 대해서는 보증금반환채권을 수동채권으로 삼을 수 있다는 결론을 긍정하면서도, 상계금지의 예외를 인정한 판단에는 비판적인 견해가

177) 대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결.

제시되었다.[178] 상호 담보에 관한 당사자의 합의나 합리적인 기대가 충분히 형성되지 않은 상태에서, 채권자가 회생절차개시 신청 사실을 알고도 일방적인 탈회의 의사표시로 자동채권을 현실화한 경우까지 상계를 허용하는 것은 정당화되기 어렵다는 것이다.[179] 이러한 비판은 수동채권의 이행기와 상계적상에 관한 판단을 부정하는 것과는 구별된다. 보증금반환채권을 수동채권으로 사용할 수 있는지와 위기상태를 안 뒤 취득하거나 현실화된 자동채권에 상계금지의 예외를 인정할 수 있는지는 서로 다른 문제이기 때문이다.

한편 이 사건에서 회생채무자는 임차인이었고, 반환채권은 상계의 수동채권이었다. 반면 임대인이 회생채무자인 경우에는 임차인이 보유한 반환채권을 자동채권으로 하여 임대인에게 부담하는 별도의 채무와 상계하려는 상황이 문제될 수 있다. 따라서 동일한 보증금반환채권이 관련되어 있더라도 회생채무자가 누구인지와 해당 반환채권이 상계의 자동채권인지 수동채권인지에 따라 적용되는 법률관계가 달라진다. 앞의 판결에서 상계를 허용한 결론을 회생채무자가 임대인인 경우에 그대로 적용할 수는 없다.

특히 보증금반환채권을 자동채권으로 하여 상계하려는 경우에는 먼저 해당 반환채권의 이행기가 도래하였는지, 채무자회생법 제144조에 따른 상계요건을 충족하였는지 확인하여야 한다. 임대차가 종료되지 않아 반환채권의 이행기가 도래하지 않았다면 임차인이 임대인의 기한의 이익까지 임의로 포기하여 상계적상을 형성할 수는 없다. 따라서 제144조 제1항이 일정한 기한부 수동채무에 대한 상계를 허용한다는 사실을 근거로, 이행기가 도래하지 않은 자동채권에 의한 상계까지 당연히 허용된다고 볼 수는 없다.

---

178) 김치송, 앞의 논문(주 34), 355~358·364~365면.

179) 오소정, 앞의 논문(주 21), 215~218면.

또한 반환채권이 양도되거나 보증기관에 의하여 대위취득된 경우에는 상계를 주장하는 자가 적법하게 해당 채권을 취득하였는지와 그 취득원인 및 시점을 확인하여야 한다. 상계의 대상이 되는 두 채권에 관하여 일반적인 상계요건이 충족되더라도, 채무자회생법 제145조의 금지사유와 예외가 적용되는지는 채권의 취득경위에 따라 달라질 수 있다. 따라서 임차인이나 보증기관이 보증금 상당의 경제적 손실을 입었다는 사실만으로 회생계획 밖에서의 상계를 허용할 수는 없다.

회생계획 인가 전후에 이루어진 공제·상계에서도 그 효력발생시점을 구별하여야 한다. 인가 전에 적법한 공제나 상계로 채권이 소멸하였다면, 그 범위의 채권은 인가 당시 존속하지 않으므로 회생계획에 따른 권리변경의 대상이 아니다. 반면 인가 당시 존속하던 반환채권이 회생계획에 따라 변경되었다면, 인가 후에는 변경된 권리내용을 기준으로 실제 지급액과 후속 정산의 효과를 판단하여야 한다.

결국 일반 회생에서는 주택임차인의 보증금반환채권에 인정되는 우선변제권을 특정재산에 관한 우선특권으로 파악하여, 해당 재산의 담보가치로 보호되는 부분을 회생담보권으로, 그 부족액을 회생채권으로 분류하여야 한다. 그러나 권리분류만으로 임차인의 실제 회수액이 결정되는 것은 아니다. 목적물의 처분대금과 법정 우선순위, 인가된 회생계획의 변제조건 및 현실적인 지급내역을 함께 확인하여야 한다. 관리인이 법원의 허가를 받아 임차주택을 매각하였더라도 임차인의 대항력과 매수인의 임대인 지위 승계는 별도의 법률요건에 따라 판단하여야 한다. 공제와 상계 역시 각각의 발생근거와 효력발생시점에 따라 처리하여야 한다.

따라서 회생절차에서는 채권신고와 권리분류의 누락, 담보가치의 산정오류 및 허가매각대금의 부적절한 배분을 방지하는 것이 중요하다. 또한 회생절차가 종결된 뒤에는 법률이 정한 요건 아래 회생담보권자표 등을 이용한 강제집행의 가능성도 검토하여야 한다. 그러므로 임차주택이 회생절차에서 매각되지 않았다는 사실만으로

파산면책 후와 동일한 집행수단의 공백이 발생한다고 단정할 수는 없다.

제3절 개인회생절차

개인회생절차에서는 원칙적으로 채무자가 개인회생재단의 관리·처분권을 가진다(채무자회생법 제580조 제2항). 파산절차와 달리 채무자와 구별되는 파산관재인과 같은 환가주체가 일반적으로 존재하지 않는다. 따라서 임대인인 개인회생채무자가 주택을 처분하지 않고 다른 권리자도 경매를 신청하지 않는다면, 임차인이 보증금 회수를 위하여 직접 환가절차를 개시할 수 있는지가 문제된다.

채무자회생법 제586조는 제415조 등을 준용하여 법정 요건을 갖춘 주택임차인에게 특정 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제받을 지위를 인정한다. 그러나 이러한 우선변제권 자체가 독립적인 담보권 실행경매 신청권을 부여하는 것은 아니다. 따라서 임차인이 보증금반환채권에 관한 집행권원을 보유하더라도, 그 집행권원에 기초한 강제경매를 개인회생절차의 어느 단계에서 신청할 수 있는지는 별도로 검토하여야 한다.[180]

한편 반환채권이 개인회생채권에 해당하는지는 개인회생절차 개시 전에 그 발생원인이 형성되었는지를 기준으로 판단한다(제581조 제1항). 임대차계약과 보증금 지급이 개시 전에 이루어졌다면 임대차 종료, 반환채권의 이행기 도래 또는 집행권원의 취득이 개시 후에 이루어졌다는 이유만으로 새로운 개시 후 채권이 되는 것은 아니다. 다만 계약의 갱신이나 보증금 증액으로 새로운 채권이 형성되었는지는 구체적인 계약관계에 따라 판단하여야 한다.

---

180) 김형진, 앞의 논문(2010, 주 21), 42면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), KCI 제공 원문 PDF 8~9·12·17쪽; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 546면·170~171면.

이하에서는 개시결정에 따른 집행제한과 집행권원 취득(Ⅰ), 변제계획인가에 따른 재산귀속과 기존 집행의 처리(Ⅱ), 인가 후 신규 강제경매 및 변제기간 중 미매각의 문제(Ⅲ), 절차종료와 면책 후 권리승계(Ⅳ)를 차례로 검토한다. 이때 기존 집행은 인가 전 속행결정의 효력이 인가 후에도 유지되는지를, 신규 집행은 우선변제권 있는 임차인의 강제경매에도 집행금지가 계속되는지를 구별하여 판단한다.

Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한

1. 기존 집행과 집행권원의 취득

개인회생절차개시결정이 있으면 채무자회생법 제600조 제1항 제2호에 따라 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권에 기초한 기존 강제집행·가압류·가처분은 중지되고, 같은 요건 아래 새로운 집행도 금지된다. 그러나 집행의 중지는 절차의 진행을 정지시키는 것이지 개시결정 전에 이루어진 집행행위를 소급하여 무효로 만들거나 당연히 취소하는 것은 아니다.

대법원 2023. 9. 19.자 결정도 개인회생절차 개시에 따른 집행중지는 기존 절차를 당시의 상태로 동결하는 효과를 가질 뿐이라고 판단하였다. 따라서 중지된 집행의 속행이나 취소는 제600조 제3항에 따라 판단하고, 변제계획인가 후에는 제615조 제3항에 따른 실효 여부를 다시 검토하여야 한다.[181]

임차인이 개시 전에 보증금반환판결 등 집행권원을 취득하였더라도 집행제한이 당연히 해제되는 것은 아니다. 제600조는 집행권원의 존재 자체가 아니라 목록기재 채권에 기하여 이루어지는 집행이나 변제요구를 규율하기 때문이다. 따라서 기존 경

181) 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정.

매와 개시 후 새로운 강제경매는 각각의 행위시점에 적용되는 집행제한을 기준으로 판단하여야 한다.

한편 집행권원을 취득하기 위한 이행소송과 실제 강제집행도 구별된다. 대법원 2013. 9. 12. 판결은 개인회생절차 개시 당시 계속 중이던 소송에서의 소송행위와 개시 후 새로 제기하는 이행의 소를 구별하였다. 대법원은 제600조 제1항 제3호 단서가 소송행위를 금지대상에서 제외하더라도, 개인회생채권자목록에 기재된 채권에 관한 새로운 이행소송은 허용되지 않는다고 판단하였다. 그 근거로 채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있고 목록 제출에 따른 시효중단효도 인정된다는 점을 들었다. 이에 따라 이미 확정판결을 받은 채권에 관하여 시효중단만을 목적으로 다시 이행소송을 제기하는 것도 허용되지 않는다고 보았다.[182]

다만 우선변제권이 인정되는 임차보증금반환채권 부분에도 개시 후 신규 이행소송의 제한이 동일하게 적용되는지는 별도로 검토하여야 한다. 우선변제권 있는 부분은 일반적인 계획변제와 면책에서 구별될 수 있으므로, 그 권리를 행사하기 위한 집행권원 취득의 필요성과 개인회생채권자목록에 기재된 채권의 소송상 취급이 충돌할 수 있기 때문이다.

우선변제권 있는 임차인의 신규 이행소송에 관해서는 허용설이 제시되어 있다. 이 견해는 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제 부분을 일반적인 계획변제와 면책에서 구별한 취지에 따라, 개인회생절차 중에도 임차인이 집행권원을 취득하고 임차주택에 강제집행할 수 있다고 해석한다. 이는 임차인에게 독립적인 담보권 실행경매 신청권이 없다는 사정을 집행권원의 취득으로 보완하려는 견해이다.[183]

---

182) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다42878 판결.

183) 양민호, 「2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 발표문, 2017, 35~37면 및 37면 각주 52; 김희중, 앞의 글(주 26), 331~332면; 김범갑, 「도산절차가 민사집행절차에 미치는 영향 — 실무상 제문제를 중심으로 —」, 고려대학교 법무대학원 석사학위논문, 2018, 109·114면.

이에 대하여 제한설은 개인회생채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있다는 점에서 신규 이행소송의 이익을 부정한다.[184] 이 견해는 채권의 확정과 변제계획의 수행을 개인회생절차 안에서 처리하여야 한다는 데 근거한다. 따라서 학설상 대립은 임차인의 우선변제권이 존재하는지 자체보다, 절차 계속 중 그 권리를 행사하기 위하여 별도의 이행판결을 취득할 수 있는지에 관한 것이다.

실제로 주택임차보증금반환채권에 관한 하급심판결에서도 신규 이행소송의 허용 여부에 관하여 서로 다른 결론이 제시되었다. 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 판결은 변제계획인가 후 제기된 보증금반환청구에서 강제집행의 제한과 미리 집행권원을 취득하는 문제를 구별하여 지급판결을 하였다.[185] 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 판결도 별도의 집행권원 취득을 인정하는 방향으로 판단하였다.[186] 반면 전주지방법원 2026. 6. 17. 판결은 개인회생절차 개시 후 채권자목록에 기재된 보증금반환채권에 관하여 새로 제기한 이행의 소를 허용하지 않았다.[187]

서울중앙지방법원 판결은 변제계획인가 후에도 강제집행의 제한과 집행권원 취득을 구별하여 이행소송의 이익을 인정하였다. 반면 전주지방법원 판결은 개시 후 목록기재채권에 대한 조사확정절차를 이유로 신규 이행소송을 제한하고, 경매를 위한 집행권원 취득의 필요성에 관한 주장도 받아들이지 않았다. 두 판결은 집행이 제한되는 동안 별도의 이행판결을 미리 취득할 필요성을 달리 평가한다. 다만 개인회생 신청·개시 전부터 소송이 계속 중이던 인천지방법원 2022. 11. 25. 판결은 개

184) 정민교, 앞의 논문(주 21), 568~570면. 이 논문이 소개한 대법원 2020다17719 사건은 면책확정 후 고의 불법행위채권의 소구에 관한 것이므로, 절차 진행 중 신규 소송 문제와 구별하여 후술한다.

185) 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 선고 2025가단91937 판결, 이유 3.나.2)가)·나).

186) 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 선고 2026가단203202 판결, 이유 1·2.

187) 전주지방법원 2026. 6. 17. 선고 2026가단10209 판결, 이유 1.나·다, 2.나.2)·3).

시 후 새로운 이행소송의 사례와 구별하여야 한다.[188] 이러한 하급심판결은 집행권원 취득의 허용 여부를 검토하는 자료이며, 변제계획인가 후 임차인의 신규 강제경매신청을 집행법원이 허용하였다는 근거로 사용할 수는 없다.

본고는 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 대해서는 절차가 계속되는 동안 새로운 이행소송을 제한하는 해석이 현행법의 체계에 부합한다고 본다. 이에 대해서는 대법원 2017. 1. 12. 판결이 구 개인채무자회생법 제39조에 해당하는 제582조의 계획구속과 우선변제권의 관계를 함께 판단하였다는 반론이 가능하다. 판례가 우선변제 부분을 계획변제의 구속에서 제외하였다면, 그 권리를 행사하기 위한 소송도 별도로 허용하여야 한다는 것이다. 이 판시는 허용설을 뒷받침하는 실질적인 근거이다. 다만 특정재산에서 계획 밖의 만족을 얻는 것과 채권의 원인·액수를 확정하는 절차는 구별하여야 한다. 위 판결은 면책 후 기존 반환판결의 집행력을 판단하였으며, 제603조·제604조의 채권확정절차나 개시 후 신규 이행소송의 허용 여부까지 직접 판단한 것은 아니다.

허용설은 대상판결의 포섭범위를 개시 후의 소제기와 강제집행으로 확장하여, 임차주택에 대한 우선변제권의 범위에서 이를 허용하는 해석을 제시한다. 이 견해는 물적 유한책임이라는 책임범위와 그 권리를 행사할 소송·집행수단을 함께 설명한다.[189] 본고도 우선변제권에 기초하여 남는 책임을 특정재산에 한정한다. 다만 책임재산의 범위는 제586조·제415조와 면책의 효과에 관한 문제이고, 절차 계속 중 채권의 원인·액수를 확정할 방법은 제603조·제604조와 소송행위의 예외를 함께 해석할 문제이다. 따라서 특정재산에 한정된 책임을 인정하면서도 절차 진행 중에는 채권조사확정절차를 이용하게 하는 해석이 가능하다.

---

188) 인천지방법원 2022. 11. 25. 선고 2022가단237851 판결.

189) 김희중, 앞의 글(주 26), 332면. 이 글은 특정재산에 한정한 책임과 함께 개시 후의 소제기·강제집행 허용 및 제600조 제2항의 유추적용을 논한다.

반환채권은 원인과 원금이 하나이지만 실제 환가 결과에 따라 우선만족액과 일반 부족액이 정해지고, 연체차임 등의 공제, 기존 변제 및 채권양도에 따라 현재의 채권액과 권리자도 달라질 수 있다. 이러한 다툼이 있으면 계약서에 적힌 보증금액만으로 현재의 권리자와 잔액을 확정할 수 없으므로, 절차 계속 중에는 채권자목록과 조사확정절차를 통하여 그 원인·액수와 계획변제에 참가할 부분을 정리할 필요가 있다. 우선변제 부분의 계획 외 만족을 인정하더라도 같은 채권액을 별도의 이행소송에서 다시 다투게 하면 채무자의 방어부담과 채권확정의 중복이 생긴다. 따라서 우선변제권의 존재만으로 목록기재채권의 조사확정절차를 배제하기보다, 특정재산에서 만족을 얻는 단계에서 그 우선권을 보전하는 해석이 타당하다.

허용설이 지적하는 집행권원 취득의 필요성과 면책 후의 제소에 따른 지연 가능성은 인정된다. 그러나 장래의 집행 준비만으로 절차 계속 중의 별소를 허용하려면, 조사확정절차와 별도로 이행판결을 받을 필요가 구체적으로 인정되어야 한다. 본고는 이미 계속 중인 소송의 보전, 기존 경매의 존속, 다른 적법한 경매절차에서의 우선배당을 각각 해당 규정에 따라 처리하고, 목록기재 반환채권의 새로운 이행소송은 제한하는 해석을 취한다. 면책확정 뒤에는 계획수행을 위한 채권확정의 필요가 사라지는 반면 채권자표의 집행력이 당연히 인정되지는 않으므로, 실제로 남은 책임을 행사하기 위한 별소의 이익을 인정한다.

이러한 신규 이행소송의 제한은 이미 취득한 집행권원에 기한 경매가 인가 후에도 존속하는지와 별개의 문제이다. 기존 경매의 실효와 속행은 제615조 제3항에 따라 판단하여야 한다.

2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별

개인회생절차에서 강제경매와 담보권 실행경매는 서로 다른 제한을 받는다. 제

600조 제1항은 개인회생채권에 기한 강제집행 등을 제한하는 반면, 같은 조 제2항은 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 담보권의 설정이나 실행 등을 위한 경매를 변제계획 인가결정일 또는 개인회생절차 폐지결정 확정일 중 먼저 도래하는 날까지 중지·금지한다.

근저당권자나 등기된 전세권자와 같이 독립적인 담보권 실행권능을 가진 자는 해당 담보권에 기하여 경매를 신청할 수 있다. 개인회생절차 개시 후에는 제600조 제2항이 정한 기간 동안 그 실행이 제한되며, 인가결정으로 제한기간이 끝나면 해당 담보권의 실행요건에 따라 경매를 신청할 수 있다. 이는 실행시기에 관한 절차적 제한의 종료이고 담보권의 소멸과 부활이 아니다.

반면 주택임차인의 우선변제권은 특정 주택과 대지의 환가대금에서 우선적으로 만족받는 권리이지만, 그 자체에 독립적인 담보권 실행경매 신청권이 포함되지는 않는다. 임차인이 보증금반환판결 등 금전집행권원에 기초하여 경매를 신청한다면 이는 일반 강제경매에 해당한다. 따라서 제600조 제2항이 변제계획인가를 담보권 실행경매의 제한종기로 정하였다는 이유만으로 임차인의 금전집행권원에 기초한 강제경매도 같은 시점부터 당연히 허용된다고 볼 수는 없다.

대법원 2025. 5. 15. 판결은 개인회생면책 후 근저당권에 기초한 권리행사와 인적 피담보채권의 행사를 검토하면서, 근저당권자의 독립적인 담보권 실행권능과 주택임차인의 우선변제 지위를 구별하였다. 그러나 이 판결이 임차인의 강제경매에 제600조 제2항의 제한기간을 유추적용할 수 있는지까지 직접 판단한 것은 아니다.[190] 다른 담보권자가 적법하게 경매를 개시한 경우, 주택임차인은 자신에게 적용되는 배당참가요건을 갖추어 자신의 대항요건과 확정일자 및 법정 순위에 따라 그 매각대금에서 우선배당을 주장할 수 있다. 이는 경매를 개시할 권한이 다른 담보권자에게

190) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

있더라도, 임차인의 우선변제권은 해당 환가대금의 배당단계에서 작용할 수 있기 때문이다.

한편 임차인이 주택임대차보호법상 우선변제권과 별도로 등기된 전세권이나 근저당권을 보유한다면, 그 담보권의 실행에는 제600조 제2항이 적용된다. 그러나 이는 임차인의 우선변제권 자체가 독립적인 경매신청권으로 전환되었기 때문이 아니라 별도의 물권적 실행근거가 존재하기 때문이다.

Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리

1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속

개인회생에서 변제계획의 인가는 그 계획의 효력을 발생시키지만, 일반 회생에서의 계획인가와 달리 채권자의 권리내용을 즉시 변경하지는 않는다. 채무자회생법 제615조 제1항 단서에 따라 변제계획에 의한 권리변경은 면책결정이 확정되기까지 발생하지 않으며, 면책의 효력은 제624조와 제625조에 따라 정해진다. 따라서 변제계획인가 당시의 채권액, 변제계획에서 예정한 지급액, 실제로 변제된 금액 및 면책 후 존속하는 권리는 각각 다른 시점과 법률효과를 반영한다.[191]

특히 제586조에 따라 우선변제권이 보호되는 주택임차인의 반환채권은 일반적인 계획변제의 대상이 되는 부분과 특정재산에서 우선만족을 받을 부분으로 구별될 수 있다. 대법원 2017. 1. 12. 판결도 반환채권 전액이 개인회생채권자목록에 기재

191) 대법원 2019. 7. 25.자 2018마6313 결정. 전병서, 「2019년 도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제489호, 2020, 208~209면.

되어 있더라도 우선변제권 있는 부분은 일반적인 계획변제 및 면책과의 관계에서 다르게 취급된다고 판단하였다. 다만 이 판결은 면책 후의 권리행사를 판단한 것이므로, 변제계획인가 후 신규 강제집행이 허용되는지는 제600조와 제615조의 관계를 통하여 별도로 검토하여야 한다.

변제계획인가에 따른 개인회생재단 재산의 귀속은 채무자회생법 제615조 제2항에 따라 정해진다. 같은 법 제580조 제1항은 절차 개시 후 종료 전에 취득한 일정한 재산과 소득도 개인회생재단에 포함시키지만, 제615조 제2항은 변제계획이나 인가결정에서 달리 정하지 않는 한 인가결정으로 개인회생재단에 속하는 모든 재산이 채무자에게 귀속되도록 정한다.

문제는 이러한 채무자 귀속이 제600조 제1항 제2호에 따른 집행제한에도 영향을 미치는가이다. 같은 호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행 등을 제한하므로, 제615조 제2항의 채무자 귀속을 해당 재산의 개인회생재단으로부터의 이탈까지 의미한다고 해석한다면 인가 후에는 그 주택이 집행제한의 대상에 해당하지 않는다는 해석이 가능하다.

그러나 변제계획이 인가된 뒤에도 계획의 수행과 면책절차가 계속된다. 이때 제600조 제1항 제2호의 강제집행·보전처분 제한과 제3호의 변제수령·변제요구 제한은 적용요건과 규율대상이 서로 다르다. 특히 제3호에 '개인회생재단에 속하는 재산'이라는 요건이 없다는 사실만으로 제2호의 재산요건에 관한 검토를 생략할 수는 없다. 또한 인가 후 재산의 관리·처분과 변제계획의 수행에는 제580조 제2항 및 제611조 제2항 제3호가, 변제계획의 변경에는 제619조가 각각 적용된다.

따라서 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부를 판단하려면 제615조 제2항이 정한 재산귀속의 의미와 제600조 제1항 각 호의 적용범위를 구별하여 검토하여야 한다.[192]

2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효

가. 속행결정과 인가에 따른 실효

개인회생절차 개시로 중지된 집행은 채무자회생법 제600조 제3항에 따른 법원의 결정으로 속행되거나 취소될 수 있다. 법원은 상당한 이유가 있으면 이해관계인의 신청 또는 직권으로 중지된 절차나 처분의 속행·취소를 명할 수 있다. 그러나 속행결정이 내려졌다는 사실과 집행기관에서 집행중지의 효력이 해소되는 시점은 구별하여야 한다. 선행연구에서는 속행의 대상을 결정 주문에서 특정하고 집행기관에 결정문 정본이 제출된 때부터 속행의 효력이 발생한다고 설명한다. 따라서 이해관계인의 신청서가 제출되었거나 법원 사이에 연락이 이루어졌다는 사정만으로 기존 경매를 진행할 수는 없다.[193]

이 규정은 이미 개시되어 중지된 집행절차를 전제로 한다. 속행결정에 따라 기존 경매가 다시 진행되더라도 그 결정만으로 특정 채권자에게 새로운 배당순위나 수령권이 생기지는 않는다. 임차인은 제586조가 준용하는 법률에 따라 인정되는 범위에서 우선변제권을 행사하고, 그 밖의 개인회생채권 부분은 변제계획에 따라 처리

192) 신아름, 「제580조」, 앞의 책(주 25), 62~63면; 김범준, 「제615조」, 같은 책, 603~605면; 유철희, 「제600조」, 같은 책, 355~356면; 전대규, 『도산법』, 법문사, 2025, 380~382면; 재산의 귀속과 관리·처분권의 관계에 관하여 노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024, 889~890면, 901~902면 참조.

193) 유철희, 「제600조」, 앞의 책(주 25), 365~368면.

된다.

변제계획이 인가되면 개시결정에 따라 중지되었던 기존 집행의 법률상 지위도 달라진다. 채무자회생법 제615조 제3항은 제600조에 따라 중지된 개인회생채권에 기한 강제집행·가압류·가처분 등이 변제계획이나 인가결정에서 달리 정한 경우를 제외하고는 효력을 잃도록 정한다. 집행의 중지가 기존 집행을 유지한 채 진행만 정지시키는 것이라면, 실효는 해당 집행의 효력을 소멸시키는 것이다. 대법원의 압류·추심·전부명령 관련 결정도 이러한 구별을 전제로 한다.[194]

여기서 다시 검토할 문제는 인가 전에 제600조 제3항에 따라 이미 속행된 강제경매도 인가 시 실효되는가이다. 선행연구에서는 일반 회생에서 제256조 제1항 단서에 따라 속행된 집행이 인가 후에도 존속한다는 점을 근거로, 개인회생에서도 속행결정이 내려진 집행은 인가 후에도 유지된다는 해석이 제시되었다. 속행결정에는 해당 집행이 회생절차에 지장을 주지 않는다는 판단이 포함되어 있으므로 인가 이후 다시 실효시킬 필요가 없다는 것이다.[195]

물론 제256조의 단서를 확인적 규정으로 이해한다면 개인회생에서도 속행된 집행이 당연히 존속한다고 해석할 여지가 있다. 그러나 서로 다른 예외규정이 마련되어 있다는 점을 고려하면, 각 규정이 정한 방법에 따라 인가 후의 존속 여부를 판단하는 해석이 문언과 체계에 부합한다. 인가 전 속행결정과 인가 시 집행의 존속

194) 대법원 2008. 1. 31.자 2007마1679 결정; 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정; 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정; 서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단, 2024, 264면 각주 242 참조. 2023마6207 결정은 기존 집행에 따른 압류적립금의 처리와 변제계획의 수행가능성이 문제 된 사건으로서, 인가 후 임차인의 신규 강제경매 허용 여부를 직접 판단한 것은 아니다.

195) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 26), 2180~2181면. 특히 2181면은 제600조 제3항에 따라 속행된 강제집행이 변제계획 인가 후에도 실효되지 않는다는 견해를 명시한다.

여부는 판단시점과 심사대상도 다르다. 속행결정은 당시의 재산상태에서 집행을 진행할 상당한 이유가 있는지를 판단한다. 반면 변제계획인가 단계에서는 그 후의 매각 진행상황과 변제재원 및 배당가능액의 변화를 반영하여 계획의 적법성·공정성·수행가능성 등을 심사한다. 따라서 속행결정이 인가 전까지 이루어진 적법한 집행행위에 효력을 가진다는 사실과, 인가 후에도 그 집행절차가 존속한다는 것은 구별하여야 한다. 속행결정에 별도의 종기가 기재되어 있지 않다는 이유만으로 제615조 제3항의 후속 법률효과가 배제되는 것은 아니다.

기존 경매를 유지할 필요가 있는 사건에서는 제615조 제3항 단서에 따라 인가 후의 존속 여부와 진행 범위를 정하여야 한다. 변제계획 또는 인가결정은 경매사건과 목적물을 특정하여 압류를 유지하면서 매각을 중지할 것인지, 매각·배당까지 진행할 것인지, 어느 시점까지 유지할 것인지를 밝혀야 한다. 대금이 이미 완납되었다면 법원에 보관된 대금과 미완료 배당절차를 특정하여 그 존속 범위를 정할 수 있다. 기존 속행결정을 구체적으로 원용하여 인가 후에도 진행하도록 정할 수 있지만, 인가결정이 침묵하고 있다는 사정만으로 그러한 정함이 있었다고 볼 수는 없다. 직무편람도 처분예정 재산에 관한 실효 배제 내용을 변제계획만으로 확인하기 어렵고 집행취소가 신청될 수 있다는 점을 들어, 인가결정문에 그 내용을 명시하는 방법을 설명한다.[196]

이 과정에서는 임차인뿐 아니라 기존 압류에 이해관계를 가진 다른 채권자와 제3자의 지위를 살펴야 한다. 압류의 실효 후 다시 경매를 신청하더라도 종전 압류의 효력이 되살아나는 것은 아니며, 그 사이의 소유권·담보권 변동이나 배당참가의 범위가 문제될 수 있다. 반면 임차인의 확정일자에 따른 우선순위가 재신청일로 당

196) 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 25), 609~610면; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 257~258면. 두 문헌은 제615조 제3항 단서에 따른 중지·존속·속행 및 선행 가압류와 후순위 담보권의 관계를 설명한다.

연히 바뀌는 것도 아니다. 따라서 제615조 제3항 단서는 기존 압류를 없앴을 때의 구체적인 불이익을 인가심사에 반영하는 장치로 활용하여야 한다. 임차인은 제610조 제3항에 따른 계획안 수정명령을 구하거나 제613조 제5항에 따라 이의를 진술하여 경매 존속의 필요성을 제시할 수 있다. 이의나 신청만으로 존속이 확보되지는 않으며, 법원은 이를 계획 또는 인가결정의 내용으로 판단하여야 한다.

기존 압류·추심으로 적립된 금액을 변제계획에 어떻게 반영할 것인지도 별도로 검토하여야 한다. 대법원 2023. 9. 19.자 결정은 개인회생절차 개시 전에 급여채권에 대한 압류·추심명령이 있었던 사건에서, 변제계획이 인가되면 해당 압류·추심명령이 효력을 잃고 채무자가 압류적립금을 수령하여 변제재원으로 사용할 수 있다는 점을 변제계획의 수행가능성 판단에 반영하였다.[197] 따라서 기존 집행이 중지되거나 실효된다는 법률효과와, 그 결과 채무자가 수령할 수 있게 된 금전을 변제계획의 재원에 어떤 시기와 방법으로 투입할 것인지는 구별하여 판단하여야 한다.

다만 변제계획인가가 제600조에 따라 제한된 모든 집행절차를 동일하게 소멸시키는 것은 아니다. 담보권 실행경매에는 제615조 제3항의 실효가 아니라 제600조 제2항의 제한기간 종료가 적용되므로(Ⅰ.2), 인가에 따른 실효 여부는 개인회생채권에 기한 기존 강제집행에 관하여 판단한다.

나. 매각대금 완납과 배당절차의 존속

경매가 어느 단계까지 진행되었는지는 매각대금의 완납과 배당절차의 완료를 구별하여 판단하여야 한다. 변제계획인가 당시 매각대금이 납부되지 않았다면, 매각허가결정이 확정되었더라도 매수인은 아직 소유권을 취득하지 못한다. 따라서 제

197) 전휴재·김유성, 앞의 논문(주 43), 274~275면. 김유성은 급여 압류적립금의 변제재원 투입과 변제계획의 수행가능성을 검토하면서 수행가능성에 관한 원심의 판단을 존중할 필요가 있었다고 비판한다.

615조 제3항 단서에 따른 별도의 정함 없이 강제경매가 실효되었다면, 그 절차를 그대로 계속하여 매각을 완결할 수는 없다.

반면 인가 전에 매각대금이 적법하게 완납되었다면 매수인의 소유권 취득과 아직 완료되지 않은 배당절차를 구별하여야 한다. 민사집행법 제135조에 따라 대금 완납으로 발생한 소유권 취득의 효과가 인정된다고 하여, 그 뒤의 배당절차에도 집행의 중지·실효에 관한 규율이 적용되지 않는 것은 아니다. 대법원 2018. 11. 29. 판결도 일반 회생사건에서 매각대금이 완납된 뒤 배당이 이루어지기 전에 회생절차가 개시된 경우, 이미 이루어진 매각과 남은 배당절차의 법률효과를 구별하였다. 다만 이 판결은 일반 회생절차에 관한 것이므로, 개인회생에서 제600조 제3항에 따라 속행된 강제경매가 변제계획인가 시 제615조 제3항에 따라 실효되는지까지 직접 판단한 것은 아니다.[198]

매각대금이 적법하게 완납된 뒤 경매절차가 실효되는 경우에는 매수인의 소유권과 아직 배당되지 않은 매각대금의 처리를 나누어 검토하여야 한다. 제주지방법원 2021. 8. 23. 판결의 제1심은 일반 회생절차에서 경매절차가 실효되면 매수인 명의의 소유권이전등기도 무효가 된다고 보았다. 반면 제주지방법원 2023. 2. 8. 항소심 판결은 경매절차의 실효를 인정하면서도, 집행이 중지되기 전에 매각대금을 완납한 매수인의 소유권 취득은 유지된다고 판단하였다. 제256조에 따른 집행절차의 실효와 그 전에 이미 완성된 제3자의 소유권 취득을 구별한 것이다.[199]

---

198) 대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결, 이유 1.가 및 2.가. 이 판결에 찬성하는 평석으로 양형우, 「회생절차가 담보권실행을 위한 경매절차에 미치는 영향」, 『홍익법학』 제21권 제1호, 2020, 521~522면; 매각완납 후의 우선변제 지위에 관하여는 같은 글, 510~513면.

199) 제주지방법원 2021. 8. 23. 선고 2020가단66994 판결, 이유 2.가⑵(제공본 3~4면); 제주지방법원 2023. 2. 8. 선고 2021나15734 판결, 이유 3.가·나(제공본 4~6면), 특히 3.나⑥·⑦. 소유권 귀속에 관한 학설의 대조는 전대규, 『채무자회생법』 제10판 제1권, 법문사, 2026, 1075면 및 각주 208·209; 양형우, 앞의 글(주 198), 504~505면·510~511면. 이 항소심에 대한 상고는 대법원

다만 항소심은 남아 있는 매각대금을 회생재원으로 제공하고, 경매채권자는 회생계획에 따라 변제받아야 한다고 설명하였다. 따라서 이 판결을 매수인의 소유권 취득이 유지된다는 근거로 사용할 수는 있지만, 실효된 경매에서 종전 배당절차가 그대로 계속된다는 근거로 사용할 수는 없다. 상고가 심리불속행으로 기각되었으므로 이 논거를 대법원의 판시로 볼 수도 없다.

개인회생에서도 적법한 매각대금 완납으로 성립한 매수인의 소유권 취득은 유지된다고 해석하는 것이 타당하다. 민사집행법 제135조에 따른 매수인의 소유권 취득은 매각대금 완납으로 완성된다. 반면 채무자회생법 제615조 제3항은 개인회생채권에 기한 기존 집행절차를 변제계획인가에 따라 정리하는 규정이다. 매수인은 변제계획에 따라 변제를 받을 채권자와 법적 지위가 다르므로, 집행절차의 실효가 이미 완성된 매각의 효력까지 소급하여 소멸시킨다고 볼 필요는 없다.

적법하게 완성된 소유권 취득을 유지하더라도 남아 있는 매각대금으로 채권자들의 이해관계를 조정할 수 있다. 다만 매수인의 소유권이 존속한다는 결론만으로 미배당대금을 누가 수령하는지, 임차인이 그 대금에서 직접 우선변제받을 수 있는지까지 정해지는 것은 아니며, 이는 잔여대금의 귀속과 유효한 배당절차의 존재 여부에 따라 따로 판단한다.

인가 전에 매각대금이 완납되었더라도 배당절차가 계속될 수 있는지는 이를 뒷받침하는 별도의 절차상 근거에 따라 판단하여야 한다. 먼저 변제계획 또는 인가결정에서 제615조 제3항 단서에 따라 배당절차의 존속을 정하였다면, 임차인은 그 절차에서 법정 우선변제권을 행사할 수 있다. 다만 중지의 효력이 남아 있다면 제600조 제3항에 따른 속행결정을 거쳐야 한다.

2023. 6. 29. 선고 2023다227661 판결로 심리불속행 기각되었다. 정영진·김자영의 반대논문은 전대규의 위 책을 통한 간접 확인이다.

또한 담보권 실행경매가 별도로 적법하게 존속하거나, 민사집행법 제87조의 요건에 따라 다른 유효한 경매개시결정을 기초로 절차를 계속할 수 있다면 해당 규정에 따라 배당의 가능성을 검토할 수 있다. 다만 다른 경매개시결정은 법률상 요구되는 시점에 이미 유효하게 존재하고 그에 따른 속행요건도 충족하여야 한다. 따라서 매수인이 소유권을 취득한 후 종전 소유자의 채무를 이유로 새로운 경매를 신청하여 이미 실효된 사건을 되살리는 방식은 허용되지 않는다. 이러한 절차상 근거가 없다면 매각대금이 법원에 남아 있다는 사실만으로 종전 경매의 배당을 계속할 수 없다.

남아 있는 금전에 관한 지급사무가 계속된다는 것과 그 금전을 특정 채권자에게 우선배당할 권한이 존재한다는 것은 구별하여야 한다. 채권압류를 원인으로 하는 집행공탁에서는 원인 압류가 실효되더라도 집행법원의 지급위탁과 필요한 증명서를 거쳐야 공탁금을 지급받을 수 있는 경우가 있다. 이는 압류가 소멸한 뒤에도 지급상대방을 확정하는 사무가 남을 수 있음을 보여줄 뿐, 특정 임차인에게 우선배당을 실시할 새로운 권한을 뜻하지는 않는다. 우선배당을 하려면 법정 순위뿐 아니라 배당을 실시할 유효한 집행절차가 있어야 한다.

따라서 채권압류공탁에서 인정되는 지급위탁의 법리를 개인회생 인가로 실효된 부동산경매의 우선배당에 그대로 적용할 수는 없다.[200]

민사집행법 제248조에 따른 공탁과 사유신고로 별도의 채권배당절차가 적법하게 성립하고 존속한다면, 그 원인이 된 개별 압류가 소멸하였다는 이유만으로 이미 성립한 배당절차가 당연히 종료되지는 않는다. 그러나 본고가 검토하는 것은 제615

200) 법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015, 365~366면. 이 대목은 민사집행법 제248조 제1항에 의한 채권압류공탁 뒤 압류신청 취하·압류명령 취소로 압류가 실효된 경우에도 집행법원의 지급위탁을 거치도록 하는 설명이다.

조 제3항에 따라 배당을 포함한 부동산경매절차 전체가 실효된 경우이므로 이와 같게 취급할 수 없다. 실효 후에도 별도의 배당절차가 남아 있는지는 공탁의 근거와 사유신고, 관련 집행결정 및 실효된 절차의 범위를 확인하여 판단하고, 법원에 금전이 보관되어 있다는 사실만으로 유효한 배당절차가 성립하거나 존속한다고 볼 수는 없다.[201]

파산선고 자체가 취소된 경우에 관한 재배당 논의도 구별하여 검토할 필요가 있다. 선행연구에서는 파산관재인이 경매대금을 수령한 뒤 파산선고가 취소된 경우, 해당 대금을 집행법원에 반환하여 민사집행법 제145조를 유추한 배당을 실시하는 방안이 제시되었다.[202] 이 경우에는 종전 개별집행의 효력을 상실하게 한 파산선고 자체가 취소되므로, 집행의 효력상실을 가져온 법적 원인이 사라진다.

반면 개인회생에서 제615조 제3항에 따라 기존 경매가 실효되었더라도 변제계획 인가결정 자체는 유효하게 존속하므로, 집행실효를 발생시킨 원인이 소급하여 사라지지 않는다. 따라서 파산선고 취소 후의 재배당 논의를 인정하더라도 그와 다른 원인으로 실효된 개인회생의 종전 경매를 당연히 회복시킬 수는 없다.

임차인의 우선변제권은 채무자회생법 제586조가 준용하는 제415조에 근거하며, 해당 주택과 대지의 환가대금에서 법정 순위에 따라 보증금을 우선하여 변제받을 권리이다. 따라서 매각대금이 적법하게 형성되어 법원에 남아 있다면 그 대금에 관하여 임차인의 우선변제권이 미치는 범위도 검토하여야 한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제 부분을 일반적인 계획변제의 구속에서 구별한 것도 특정재산으로

201) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행Ⅳ: 동산·채권 등 집행』, 2020, 338~339면; 법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015, 365~366면. 전자는 제248조의 집행공탁 후 원인 압류의 취하·취소가 있어도 배당절차를 진행할 수 있는 경우를 설명한다.

202) 홍순건, 「파산절차와 부동산 강제경매절차의 관계에 관한 실무적 고찰—부동산 강제경매절차에 대한 실무적 쟁점을 중심으로—」, 『법조』 제73권 제4호, 2024, 162~163면.

부터 우선적으로 만족받을 실체법상 지위에 관한 판단이므로, 이미 실효된 경매의 배당절차가 별도의 근거 없이 존속한다는 판단과는 구별하여야 한다.[203]

민사집행법 제145조는 매각대금을 배당하는 절차와 법정 우선순위에 따른 배당을 규율한다. 그러나 배당은 경매절차의 일부이므로, 그 규정을 적용하기 전에 배당절차가 유효하게 존속하는지 확인하여야 한다. 매각과 배당이 기능상 구별된다는 사실만으로 배당이 집행실효의 대상에서 제외되는 것은 아니다.[204]

이에 대해서는 임차인의 우선변제권을 실현하는 범위에서 배당절차의 존속을 인정하여야 한다는 반론이 가능하다. 제415조가 특정 주택의 환가대금에서 우선만족을 받을 지위를 보호하고 우선변제 부분은 일반적인 변제계획의 구속을 받지 않으며, 매각대금이 이미 법원에 보관되어 있다면 새롭게 주택을 환가하게 하는 것보다 기존 대금에서 우선변제를 실시하는 것이 효율적이라는 것이다. 매각이 완료된 뒤에는 남은 금전을 누구에게 얼마만큼 지급할 것인지가 중심 문제가 된다는 점도 이 해석을 뒷받침한다. 그러나 이러한 사정은 우선변제권을 실현할 필요성을 설명할 뿐, 그 자체로 제615조 제3항에 따른 집행실효의 예외를 정하는 것은 아니다. 배당절차의 자동 존속을 인정하려면 그 필요성과 별도로 실효된 절차를 유지할 법률상 근거가 있어야 한다.

선행연구에서는 일반 회생에서 법원의 속행명령이나 인가된 회생계획에 따라

---

203) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1; 김희중, 앞의 글(주 26), 331~332면; 사법연수원, 앞의 책(주 110), 193면. 김희중은 계획 밖 우선만족에서 소송·집행의 허용을 도출하는 견해를 제시한다.

204) 민사집행법 제145조 제1항·제2항; 사법연수원, 앞의 책(주 110), 3·286면. 3면은 부동산 배당이 종전 경매절차의 일부임을, 286면은 완납 후 경매신청 취하가 허용되지 않고 배당포기의 의사가 있으면 해당 채권자를 배당에서 제외함을 설명한다. 후자는 도산에 따른 실효의 직접 예외를 설명한 것은 아니다.

적법하게 진행되는 담보권 실행경매에 관하여, 민사집행법 제268조·제145조를 근거로 집행법원의 직접 배당을 인정하는 견해가 제시되었다.[205] 이는 유효하게 존속하는 경매에서 집행법원과 관리인 가운데 누가 매각대금을 지급할 것인지에 관한 문제이다. 기존 경매가 전부 실효된 경우에는 지급주체가 아니라 배당을 실시할 절차적 권한 자체가 남아 있는지가 문제되므로, 존속하는 경매에서 집행법원의 직접 배당을 인정하는 견해만으로 이미 실효된 경매의 배당권한까지 인정할 수는 없다.

임차인의 우선변제권을 보호할 필요가 있다는 이유만으로 제615조 제3항의 실효를 특정 채권자에 대한 배당에 관하여 배제하기도 어렵다. 제415조는 우선변제의 대상과 순위를 정하지만 경매실효의 예외나 별도의 지급절차를 정하지 않는다. 반면 제615조 제3항은 집행절차의 실효를 규율하면서 변제계획이나 인가결정에서 달리 정할 수 있도록 명시적인 예외를 두고 있다. 따라서 두 규정은 임차인의 실체적 우선변제권을 인정하되 그 권리의 행사는 유효한 집행절차를 통하여 이루어져야 한다는 방식으로 함께 적용할 수 있다.

한편 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제 부분을 개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권으로 취급하였다는 점에서, 애초부터 제600조 제1항의 집행제한을 적용하지 않아야 한다는 반론도 가능하다. 이 견해에 따르면 해당 집행은 처음부터 중지대상이 아니므로 제615조 제3항의 실효대상에서도 제외될 수 있다. 그러나 그 판결은 개인회생절차 계속 중 강제경매의 중지·실효 여부까지 판단한 것이 아니다(Ⅰ.1). 본고는 실제로 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 기초한 강제경매에는 제600조 제1항의 집행제한이 적용된다고 해석한다. 이 전제에서는 동일한 강제경매의 매각절차와 배당절차를 나누어 배당에 대해서만 목록미기재채권의 집행

205) 신동일, 「회생절차개시결정 이후의 회생담보권에 기한 부동산 임의경매 절차에 관한 쟁점」, 『사법』 제62호, 2022, 195~199면. 저자는 현행법상 직접 지급설과 장래 관리인 교부를 위한 입법론을 구별한다.

이라고 취급하기 어렵다. 실제로 목록에서 누락되어 처음부터 집행중지의 대상이 아니었던 채권은 이와 구별하여야 한다.

따라서 매각대금 완납 후 배당만 남아 있더라도, 제615조 제3항 단서에 따라 변제계획이나 인가결정에서 배당절차의 존속을 정할 필요가 있다고 해석하는 것이 타당하다. 이 경우 매각의 효력을 유지하면서 필요한 배당절차의 범위를 특정하고, 임차인과 다른 채권자가 그 존속 및 지급범위를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

매각대금이 완납된 뒤 일반 회생절차가 개시된 경우에는 남아 있는 배당절차를 중지·실효시킬 수 없다는 견해가 제시되어 있다. 이 견해는 저당권자가 매각대금의 완납으로 취득한 배당금청구권을 회생채무자에 대한 권리와 구별한다. 또한 매각으로 이미 소멸한 저당권을 회생담보권으로 취급하는 데 의문을 제기하고, 매수인의 소유권 취득을 유지하면서 배당절차만 실효시키는 것은 경매절차의 일체성에 부합하지 않는다고 설명한다.[206] 아울러 배당표는 채권자의 실체법상 권리를 새로 창설하는 것이 아니라 기존의 권리와 순위에 따른 배당관계를 구체화하는 것이므로, 배당표가 아직 작성·확정되지 않았다는 이유만으로 이미 형성된 배당금에 대한 권리를 부정해서는 안 된다는 논거를 제시한다.

이에 대해서는 매각대금 완납으로 완성된 매각의 효과와 아직 완료되지 않은 배당절차의 효력을 구별하는 견해가 제시되어 있다. 이 견해에 따르면 매수인이 적법한 대금 완납으로 소유권을 취득하였더라도, 채권자별 권리와 우선순위를 심사하여 대금을 지급하는 후속 집행행위에는 회생절차상 중지·실효의 규율이 미칠 수 있다.[207] 또 다른 선행연구도 매각대금에 담보권의 효력이 미친다는 점과 회생절차

206) 한상구, 「물상보증인이 설정한 저당권에 기해 부동산경매절차가 개시되고 매각대금이 완납된 후 물상보증인에 대해 회생절차가 개시된 경우의 효력」, 『도산법연구』 제9권 제1호, 2019, 7~13·16~17·20~29면. 본문은 2019년 발간본을 직접 인용하며, 2018년 발표문 면수와 구별한다.

207) 최복기, 「근저당권실행 경매절차 매각대금 납입 후 회생절차 개시의 효력」, 도산법연구회 도산판

밖에서 그 대금을 즉시 지급받을 수 있다는 점을 구별한다. 특정 대금에 대한 실체적 우선권이 존속하더라도 그 권리를 행사하기 위한 배당절차가 중지되거나 실효될 수 있다는 것이다.[208] 본고는 이러한 구별이 타당하다고 본다. 배당표가 채권자의 실체법상 권리를 창설하지 않는다는 지적은 우선변제권의 발생근거를 설명하지만, 그 권리를 행사할 배당절차가 도산법상 중지·실효의 대상에서 제외된다는 결론까지 뒷받침하지는 않는다. 따라서 매각대금의 완납으로 발생한 매수인의 소유권 취득을 보호하면서도, 아직 완료되지 않은 배당절차에 집행중지·실효에 관한 규율을 적용하는 해석이 가능하다.

매각대금이 완납되었다는 사실만으로 회생절차에서 채권자 사이의 이해관계를 조정할 필요성이 사라지는 것은 아니다. 배당절차 존속설은 담보목적물이 이미 처분되었고 청산가치도 보장되어야 한다는 점을 강조하지만, 매각으로 형성된 금전 자체가 회생재원이 될 수 있고 청산가치의 보장이 곧 회생계획에 의하지 않은 즉시 변제를 허용하는 근거는 아니라는 반론이 제기된다. 물론 개인회생에서는 제586조가 준용하는 제415조에 따라 주택임차인의 계획 밖 우선만족이 따로 보호되므로, 일반회생에서 회생담보권자에게 회생계획에 따른 변제를 요구하는 결론을 그대로 적용할 수는 없다. 그러나 계획 밖 만족이 허용된다는 점과 이미 완료된 매각에 따른 배당절차가 인가 후에도 존속한다는 점은 구별하여야 하므로, 청산가치의 보장이나 매각대금의 완납만으로 특정 배당절차의 존속을 인정할 수는 없다.

민사집행규칙 제50조 제3항도 완납 후 배당의 일반적인 존속 근거가 될 수 없다. 이 조항은 민사집행법 제49조의 특정 서류가 대금 지급 뒤 제출된 경우의 처리를 정할 뿐이고, 개인회생 인가의 실효는 제615조 제3항이 직접 규율하면서 그 단

례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 13~14면.

208) 김치송, 「매각대금이 완납된 후 배당이 이루어지기 전에 채무자에 대한 회생절차가 개시된 경우 저당권자의 법적 지위」, 『저스티스』 통권 제178호, 2020, 547~553·554~556면.

서로 예외의 방법을 정하고 있기 때문이다.

배당절차가 인가 후에도 존속하는지와 그 절차에 남아 있는 집행중지의 효력이 해소되었는지는 구별하여야 한다. 변제계획 또는 인가결정에서 제615조 제3항 단서에 따라 배당절차의 존속을 정하였더라도 중지의 효력이 유지된다면, 실제 진행을 위해서는 제600조 제3항에 따른 속행결정이 필요하다. 반면 인가결정에서 종전 속행결정의 효력을 구체적으로 유지하도록 정하였다면 그 정함의 범위를 확인하여야 한다. 이때 법원은 존속시키는 경매사건과 절차의 단계뿐 아니라 임차인의 우선배당에 필요한 심사와 다른 배당참가자의 권리확인을 어느 범위에서 진행할 것인지 특정하여야 한다. 따라서 배당절차의 존속만을 정한 경우와 그 절차를 실제로 속행할 근거까지 마련된 경우를 구별하여 판단하여야 한다.

이미 전부 실효된 경매에 대해서는 채무자회생법 제600조 제3항의 속행결정만으로 종전 배당절차를 재개할 수 없다. 속행결정은 중지되어 있으나 법률상 존속하는 절차를 전제로 하기 때문이다. 또한 제619조 제2항은 변경된 변제계획에 제615조 제1항을 준용하지만, 기존 집행의 실효와 그 예외를 정한 같은 조 제3항은 준용하지 않는다. 따라서 변경된 변제계획이 인가되었다는 이유만으로 종전에 실효된 압류나 경매·배당절차가 소급하여 회복되는 것은 아니다.

다. 실효 후 잔존대금의 회수방법

인가 전에 제615조 제3항 단서에 따라 기존 배당절차의 존속범위를 정하는 것과, 경매가 전부 실효된 뒤 남아 있는 금전에서 만족을 얻는 것은 구별하여야 한다. 개인회생에서 특정 주택의 환가대금에서 계획 밖 우선만족을 받을 지위가 보호되더라도, 그 지위만으로 이미 실효된 집행법원의 배당권한이 회복되지는 않기 때문이다. 따라서 실효 후의 회수방법은 먼저 해당 금전의 지급을 청구할 권리가 누구에게 어

떠한 근거로 귀속하는지 확정하고, 그 권리의 직접 행사·양도·별도 집행 또는 적법한 변제재원 편입 가능성을 각각 검토하여야 한다.

경매절차가 실효된 뒤 법원에 금전이 남아 있다면 먼저 그 금전의 법적 보관형태와 지급청구권의 귀속을 확인하여야 한다. 법원보관금과 집행공탁금은 지급의 법적 근거와 절차가 다르고, 임대인의 잔존대금 반환청구권, 채권자의 배당금 지급청구권 및 매수인의 납부대금 반환청구권은 발생원인이 다르다. 적법한 대금 완납으로 취득한 매수인의 소유권이 유지된다면 배당절차가 실효되었다는 사실만으로 매수인에게 납부대금 전액의 반환청구권이 생기지 않고, 배당표에 일정한 금액이 기재되었다는 사실과 적법한 배당·공탁으로 변제의 효력이 발생하였다는 사실도 구별하여야 한다. 따라서 실제 수령권자는 매각대금 납부의 적법성, 배당절차와 집행중지의 진행시점, 공탁의 원인, 기존 배당에 따른 변제효 및 채권양도·압류 등 후행 권리변동을 함께 확인하여 정한다. 법원보관금취급규칙 제13조는 출급사유가 인정된 뒤의 지급사무를 정할 뿐이므로, 그 규칙만으로 임차인에게 국가에 대한 새로운 배당금지급청구권이 생기지는 않는다.

공탁금의 지급은 공탁법이 정한 절차에 따라야 한다. 대법원은 공탁관의 심사범위를 넘는 실체적 다툼이 있다는 사정만으로 대한민국을 상대로 직접 공탁금 지급소송을 제기할 수 없다고 보았다. 사법상 출급권의 귀속을 다투는 당사자 사이에서는 확인의 이익을 갖추어 권리확인을 구할 수 있지만, 그 확인판결도 존재하지 않는 출급청구권을 창설하지는 않는다. 집행공탁에서 필요한 집행법원의 지급위탁을 일반적인 확인판결로 대신할 수도 없다.[209]

209) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2012다204815 판결, 이유 중 공탁법상 지급청구 및 불복절차에 관한 판단; 공탁법 제9조·제12조·제14조. 위 판결은 공탁관의 심사범위를 넘는 실체적 다툼이 있다는 이유로 국가 상대 직접 지급소송을 허용한 원심의 해당 부분을 파기하고 그 부분 소를 각하하였다.

임대인에게 법원에 남아 있는 대금의 반환을 청구할 권리가 실제로 인정된다면, 임차인은 필요한 집행권원을 갖추어 민사집행법 제224조에 따른 집행법원에 그 반환채권의 압류·추심을 신청하는 방법을 검토할 수 있다. 이때 임대인을 집행채무자, 대한민국을 제3채무자로 표시하고, 대상채권은 경매사건번호와 대금반환의 발생원인 및 금액으로 특정하여야 한다. 그러나 압류·추심의 대상은 임대인에게 실제로 귀속하는 반환채권에 한정되므로, 다른 채권자의 확정된 배당금이나 매수인에게 반환할 금액은 포함되지 않는다. 또한 목록기재 반환채권에 기한 신규 강제집행이 제600조 제1항의 제한을 받는다면, 집행대상을 임차주택에서 임대인의 금전채권으로 바꾸었다는 이유만으로 그 제한이 해제되지는 않는다.

설령 별도의 채권집행이 허용되더라도, 임차인이 임차주택에 관하여 가진 우선변제권의 순위가 임대인의 대금반환채권에 당연히 이전되는 것은 아니다. 민법 제370조·제342조와 민사집행법 제273조 제2항은 법률이 정한 요건 아래 담보목적물의 멸실·훼손 또는 공용징수로 받을 금전 등에 담보권의 효력이 미치는 경우와 그 실행절차를 정한다. 그러나 이러한 물상대위의 구조와 비교할 수 있다는 사실만으로 경매 후 임대인에게 발생한 대금반환채권이 곧바로 그 대상이 된다고 볼 수는 없으므로, 임차인이 그 채권에 우선변제적 효력을 주장하려면 별도의 실체법적 근거와 집행요건이 있어야 한다.

임대인이 법원에 남아 있는 대금에 관하여 적법한 반환청구권을 가진다면 그 채권을 임차인에게 양도하는 방법도 검토할 수 있다. 이때 양도의 대상은 임차인의 보증금반환채권이 아니라 임대인이 해당 대금에 관하여 실제로 가진 지급청구권이므로, 민법 제449조·제450조에 따른 양도와 대항요건 외에 그 지급청구권의 발생원인과 범위를 확인하여야 한다. 공탁금의 지급청구권이 양도된 경우 양수인은 양도인의 지급청구권에 관한 요건사실과 양수사실을 증명하여야 하고, 선행 압류가 있거

나 지급조건이 충족되지 않았다면 그 제한이 붙은 권리를 취득한다.[210]

210) 법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015, 493~495면, 특히 494면; 민법 제449조·제450조; 법원보관금취급규칙 제13조. 이를 전부 실효된 경매대금에 적용하려면 실제 반환채권의 발생·귀속, 지급요건 및 도산절차상 처분제한을 먼저 심사하여야 한다.

배당금지급청구권의 양도를 활용하는 선행연구도 이러한 전제에서 이해하여야 한다. 선행연구는 채무자 소유가 아닌 부동산이 경매된 경우 실체법상 매각의 효과와 남아 있는 절차상 지위를 구별하고, 매수인이 배당금지급청구권을 양수하는 방식으로 권리귀속과 지급상대방의 불일치를 조정하는 방안을 제시하였다. 그러나 이는 유효하게 존재하는 권리나 절차상 지위의 이전에 관한 설명이므로, 배당절차와 그 지급청구권이 모두 실효된 경우에 채권양도만으로 새로운 지급청구권이 생긴다는 의미는 아니다.[211]

또한 이러한 양도나 임대인의 금전 수령 후 변제에는 개인회생절차상 제한이 적용된다. 임대인의 동의가 있다는 이유만으로 제582조, 제600조 제1항 제3호 및 인가된 변제계획의 규율을 벗어날 수는 없다. 따라서 해당 금전에서 계획 밖 만족이 인정되는 우선변제 부분과 계획변제를 받아야 할 일반 부족액을 구별하고, 채무자의 처분권한과 다른 채권자의 권리를 함께 확인하여야 한다. 결국 대금반환채권의 양도는 실제로 존재하는 지급청구권과 적법한 처분을 전제로 한 회수방법이 될 수 있다. 그러나 임차인이 우선변제권만을 근거로 임대인에게 양도를 강제하거나 집행법원에 직접 지급을 요구할 수 있는 일반적 권한을 부여하는 것은 아니다.

임대인에게 잔존대금의 반환을 청구할 권리가 인정되고 그 지급요건이 충족되었다면, 해당 금전을 변제계획의 재원으로 편입하는 방법을 검토할 수 있다. 변제를 완료하기 전에는 채무자·회생위원 또는 개인회생채권자가 제619조에 따라 변경안을 제출할 수 있고, 변경안에는 임대인이 반환받을 금액과 수령방법·예정시기, 채권별 지급액과 지급시기, 이미 이루어진 변제와 유보금의 정산방법을 명시하여야 한다.

211) 권병철, 「채무자 소유 아닌 부동산에 대한 경매절차에서 매각대금 반환의 법적 구조」, 『사법』 제76호, 2026, 179~183·188~189면. 배당 전 국가 상대 부당이득 청구의 문제는 같은 글, 174~178면 참조. 저자의 절차상 지위 이전론은 해당 사안의 실무 개선도 제안하는 견해이며, 전부 실효된 경매의 지급권한을 확정한 판례가 아니다.

법원은 제611조 및 제614조에 따라 변경안의 법률 적합성, 공정·형평과 수행가능성 및 청산가치 보장 여부를 심사하고, 이때 특정재산에서 우선변제를 받을 부분과 일반적인 계획변제를 받아야 할 부족액을 구별하여야 한다. 잔존대금이 변제재원으로 편입된다는 이유만으로 그 금액 전부를 임차인에게 우선 지급할 수는 없고, 다른 권리자에게 귀속하거나 공탁금의 지급요건이 충족되지 않은 금전을 변제계획의 변경만으로 채무자가 처분할 수 있는 재원으로 바꿀 수도 없다.

따라서 사후 회수의 결과는 사건의 요건에 따라 달라진다. 이미 유효하게 성립한 지급채권이 있으면 그 권리자가 정해진 절차로 수령하고, 임대인의 반환채권이 확정되어 있다면 적법한 양도·별도 집행 또는 변경계획에 따른 지급을 검토한다. 반면 임차인에게 독립된 지급채권이 없고 별도 집행도 제한되며 적법한 처분이나 변경계획도 성립하지 않았다면, 우선변제권과 대금의 존재만으로 지급을 명할 수 없다. 이것이 현행법으로 해결되는 범위와 해결되지 않는 범위를 나누는 기준이다. 인가 전에 제615조 제3항 단서에 따라 필요한 배당절차의 존속을 특정할 실익도 여기에 있다. 배당절차가 적법하게 존속하는 경우에는 남아 있는 배당의 범위와 각 채권자의 지급자격에 따라 절차를 진행하여야 한다. 배당표가 작성되었으나 아직 배당이 실시되지 않았다면 변제계획 인가결정과 각 채권자의 우선변제권을 반영하여야 하며, 일반 목록채권자에게 종전에 예정되었던 배당액을 그대로 지급할 수는 없다.

다만 이미 적법하게 발생한 변제의 효력은 아직 완료되지 않은 배당절차의 존속 여부와 구별하여야 한다. 대법원 2018. 3. 27. 판결은 배당이의로 공탁된 배당금에 관하여 특별한 사정이 없는 한 배당표가 확정된 때에 공탁금으로 충당되는 범위에서 변제의 효력이 발생한다고 판단하였다. 대법원 2018. 7. 24. 판결도 가압류채권자의 배당금이 공탁된 뒤 본안 승소판결이 확정되어 채권소멸의 효력이 발생한 경우, 그 뒤의 파산선고만으로 이미 발생한 효력이 번복되지 않는다고 보았다. 이들

사건에서 나중에 공탁금을 출급하는 행위는 이미 발생한 채권소멸의 효과와 구별된다. 따라서 적법하게 만족된 부분을 새로운 배당재원으로 다시 계산해서는 안 된다.

그러나 이러한 판례의 결론을 개인회생에서 배당이 중지되거나 실효된 모든 사건에 적용할 수는 없다. 먼저 문제 된 배당과 공탁이 당시의 집행중지에 저촉되지 않았는지, 변제효가 발생하였다고 주장하는 시점에 해당 집행절차가 유효하였는지를 확인하여야 하므로, 인가 전에 배당표가 작성되었다는 사실만으로 적법한 변제가 완료되었다고 볼 수는 없다.[212]

라. 존속하는 배당절차의 진행과 정산

배당절차가 적법하게 존속한다면 집행법원은 배당참가자격, 법정 우선순위 및 실제 지급상대방을 차례로 심사하여야 한다. 변제계획인가로 압류·가압류가 실효되었다면 그 집행에만 기초한 일반 목록채권자의 종전 배당참가 지위는 유지되지 않는다. 반면 첫 경매개시결정등기 전에 등기되고 매각으로 소멸하는 저당권자는 별도의 경매신청이나 배당요구가 없더라도 민사집행법 제148조 제4호에 따라 배당에 참가할 수 있고, 주택임차인은 자신에게 적용되는 배당참가요건과 주택임대차보호법상 우선변제요건을 모두 갖추어야 한다. 제586조가 준용하는 제411조·제412조의 별제권자와 제415조의 임차인은 각각의 우선권이 인정되는 범위에서 직접 배당받을 수 있고, 제583조의 개인회생재단채권도 변제계획에 의하지 않은 변제의 대상이 된다. 다만 이들 사이의 실제 배당순위는 민사집행법 제145조 제2항에 따르므로, 개인회생재단채권이라는 이유만으로 담보권자보다 언제나 먼저 배당받는 것은 아니다.

채무자회생법 제582조에 따른 일반 목록채권의 개별변제 금지는 배당순위 자체의 소멸과 동일한 문제가 아니다. 적법한 참가자격과 우선권이 유지되는 채권의 배당액은 법정 순위에 따라 계산하되, 계획 밖에서 직접 지급할 수 없는 금액은 채무

212) 민사집행법 제152조 제3항·제160조·제161조; 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결, 이유 3.가; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2016다227014 판결, 이유 2.나·다. 두 판결은 이미 변제의 효력이 발생한 경우를 다루므로 매각대금 완납만 이루어진 사안과 구별한다.

자에게 교부하여 변제계획에 반영하여야 한다. 예컨대 적법한 배당참가자격과 우선순위가 인정되는 목록기재 조세채권에 직접 지급할 수 없다고 하더라도, 그 금액을 곧바로 후순위 임차인에게 추가 배당할 수 있는 것은 아니다.[213]

임차인은 집행법원에 인가결정 정본과 절차 존속의 근거(중지가 남아 있으면 제600조 제3항에 따른 속행결정 정본), 적법한 대금 완납과 배당참가, 우선변제요건 및 현재의 권리자와 채권잔액을 증명하는 자료를 제출한다. 주택 인도 등 지급요건을 갖추면 보관금은 출급명령과 출급지시로, 공탁금은 지급위탁과 자격증명서를 거쳐 지급한다.

배당액과 배당순위에 관한 다툼은 민사집행법 제151조 및 제154조의 배당이의로, 집행권원 있는 채권의 존부나 집행력의 배제는 청구이의의 소로 다툰다. 개인회생절차에서는 배당이의의 이익과 개별변제의 허용 여부를 구별하여야 한다. 일반 목록채권자가 채무자에게 교부될 변제재원을 늘리려는 이익만으로 자기의 배당상 지위를 다투는 이익이 인정되는 것은 아니며, 자신에게 별제권 등 계획 밖에서 직접 배당받을 권리가 있다고 주장하는 경우에는 그 권리의 존부와 배당이의의 이익을 함께 검토하여야 한다.

배당이의의 소는 제156조·제21조에 따라 배당을 실시한 집행법원이 속한 지방법원의 전속관할에 속하고, 판결에 기초한 집행권원에 대한 청구이의는 제44조에 따라 제1심 판결법원이 관할하며, 다른 집행권원의 경우에는 제57조부터 제59조까지의 준용규정과 특칙을 확인하여야 한다.[214]

---

213) 민사집행법 제145조·제148조; 채무자회생법 제582조·제583조·제586조. 사법연수원, 앞의 책(주 110), 192~194면은 별제권자·임차인·개인회생재단채권자의 직접배당과 일반 목록채권 해당액의 채무자 교부를 구별한다.

214) 민사집행법 제21조·제44조·제151조·제154조·제156조. 사법연수원, 앞의 책(주 110), 217~219면은 자기의 배당액이 증가할 이익과 적법한 배당참가를 설명하고, 192~194면은 개인회생에서의

배당이의에 따른 공탁과 재배당(민사집행법 제152조 제3항, 제154조, 제160조, 제161조)에서도, 다시 배당한다는 사실만으로 종전에 배당참가자격이 없었던 자에게 새로운 참가자격이 생기거나 개인회생에서 계획 밖의 직접 지급이 허용되지 않는 채권을 새롭게 직접 지급할 수 있게 되는 것은 아니다. 따라서 공탁사유의 소멸뿐 아니라 각 채권자의 참가자격, 법정 우선순위 및 개인회생절차에서의 지급자격을 함께 확인하여야 한다.[215]

경매와 배당절차가 적법하게 존속함에도 집행법원이 배당의 진행을 거절하거나 임차인의 우선변제권을 심사하지 않은 채 잔존대금 전부를 채무자에게 교부하려 한다면, 민사집행법 제16조의 집행이의를 제기하고 필요한 경우 같은 조 제2항에 따른 잠정처분을 구할 수 있다.

그러나 집행이의는 적법하게 존속하는 집행절차에서 잘못된 처분을 시정하기 위한 수단이다. 이미 법률상 실효된 경매에 새로운 배당권한을 부여하거나, 제600조 제3항에 따른 개인회생법원의 속행결정을 대신하는 절차는 아니다. 또한 배당표에 표시된 채권의 존부·순위·배당액 자체를 다투는 경우에는 민사집행법이 정한 배당이의의 절차를 검토하여야 한다. 집행이의로 배당이의에 관한 특별절차를 우회할 수는 없다. 집행공탁에서 지급위탁의 내용에 위법이 있다고 주장하는 경우에도 공탁관은 집행법원을 대신하여 우선변제권의 존부나 배당액을 새롭게 결정할 수 없다. 따라서 지급위탁을 정한 집행법원의 처분을 그에 맞는 불복절차로 다투어야 한다.

가령 임차주택의 매각대금이 1억 5,000만 원이고, 적법하게 공제할 집행비용이

지급상대방을 구별한다.

215) 채무자회생법 제600조 제3항·제615조 제3항; 민사집행법 제16조·제17조·제145조·제146조·제149조·제151조·제152조·제154조·제159조부터 제161조까지; 민사집행규칙 제82조; 공탁규칙 제43조; 법원보관금취급규칙 제13조. 유효하게 존속하는 절차의 중지 해제와 배당·지급사무에 관한 규정이다.

500만 원, 개인회생절차 밖에서 지급할 수 있는 선순위 담보채권이 7,000만 원, 배당요구 종기까지 적법하게 배당을 요구한 임차인의 보증금반환채권이 1억 원이라고 가정한다. 임차인은 아직 변제계획에 따른 변제를 받지 않았으며, 매수인은 변제계획인가 전에 매각대금을 적법하게 완납하였다. 매각대금 전액은 인가 당시 집행법원에 남아 있다.

나아가 변제계획 또는 인가결정에서 제615조 제3항 단서에 따라 해당 경매의 미완료 배당절차를 존속시키고, 중지가 남은 부분에 대해서는 제600조 제3항의 속행결정도 받았다고 한다. 이 경우 집행법원은 매각대금에서 집행비용 500만 원과 선순위 담보채권 7,000만 원을 반영한 뒤, 임차인에게 배당할 수 있는 금액을 7,500만 원으로 산정한다. 일반 목록채권자는 인가로 실효된 종전 압류에만 기초하여 이 금액의 배당에 참가할 수 없다. 임차인에게 배당될 7,500만 원 중 3,000만 원에 관하여 적법한 배당이의와 공탁사유가 발생하였다면 해당 부분을 공탁하고, 나머지 4,500만 원은 법정 지급요건을 충족한 때 지급한다.

그 후 배당이의에 관한 분쟁이 임차인에게 유리하게 확정되어 공탁금 3,000만 원까지 지급된다면, 임차인의 실제 우선변제액은 7,500만 원이고 보증금반환채권의 부족액은 2,500만 원이 된다. 이후 임차인이 변제계획에 따른 변제를 받은 경우에는 그 금액도 잔존 반환채권의 정산에 반영하여야 한다. 면책결정이 확정되었다면 부족액에 대한 인적 책임은 면책의 효과와 독립적인 비면책사유의 존부에 따라 별도로 판단하여야 한다.

반면 매각대금과 선순위권리의 금액이 모두 같더라도, 변제계획이나 인가결정에 배당절차를 존속시키는 정함이 없고 달리 적법한 절차상 근거도 없어 경매가 실효되었다면 결론이 달라진다. 이 경우 우선순위에 따라 산출한 7,500만 원은 예상배당액일 뿐, 그 자체로 법원보관금에 대한 출급청구권이 되는 것은 아니다. 인가 후

임차인이 제600조 제3항의 속행결정을 신청하였다는 이유만으로 이미 실효된 종전 경매에서 그 금액을 지급할 수도 없다. 따라서 우선순위에 따른 금액의 계산과 그 금액을 실제로 지급할 유효한 집행절차의 존재는 서로 독립하여 판단하여야 한다.

적법하게 존속하는 배당절차에서 임차인과 다른 권리자에게 법정 우선순위에 따라 지급하고 집행비용 등을 정산한 뒤 잔여대금이 있다면, 그 금액은 원칙적으로 채무자에게 교부하되 변제계획이나 인가결정에 별도의 정함이 있으면 그에 따른다. 채무자가 수령한 잔여대금에도 제580조에 따른 개인회생재단의 범위와 인가된 변제계획의 관리·처분 및 변제재원에 관한 규율이 적용될 수 있고, 실제 우선변제액과 남은 부족액, 유보금은 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에는 제619조의 변제계획 변경으로 정산할 수 있다. 잔여대금이 이미 채무자에게 지급되었다면, 임차인이 종전 임차주택에 관하여 우선변제권을 가지고 있었다는 이유만으로 그 우선권이 채무자의 예금이나 일반재산으로 확대되지는 않는다. 따라서 이미 적법하게 개시된 경매의 후속 절차를 처리하는 문제와 변제계획인가 후 임차인이 새로운 강제경매를 신청할 수 있는지는 구별하여 검토하여야 한다.

Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각

1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부

여기에서 검토할 사건은 임차인의 보증금반환채권이 개인회생채권자목록에 기재되어 있고, 임차인이 개인회생절차 개시 전에 이미 반환채권에 관한 집행권원을 취득하였으나 개시 전에는 임차주택에 강제경매를 신청하지 않은 경우이다. 이하에서는 해당 주택이 개시결정 당시 개인회생재단에 속하고 그 후 별도의 처분으로 소유관계가 변경되지 않았으며, 변제계획이나 인가결정에서도 그 귀속을 달리 정하지 않

은 경우를 전제로 한다. 다른 담보권자가 개시한 경매에 참가하는 경우, 제615조 제3항 단서에 따라 인가 후 존속·속행이 정해진 기존 강제경매를 이용하는 경우, 임차인이 별도로 보유한 물권적 담보권을 실행하는 경우 및 개인회생절차 종료 뒤 집행하는 경우는 이와 구별된다.

이 사안에서 신규 강제경매가 허용되는지는 먼저 채무자회생법 제600조 제1항 제2호가 해당 반환채권과 임차주택에 적용되는지를 나누어 검토하여야 한다. 채권 측에서는 실제로 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분에도 같은 호의 집행제한이 미치는지가 문제된다. 재산 측에서는 제615조 제2항에 따라 인가 후 주택이 채무자에게 귀속되더라도, 그 주택이 여전히 제600조 제1항 제2호의 '개인회생재단에 속하는 재산'에 해당하는지가 문제된다. 제600조 제1항 제3호의 변제수령 제한이나 같은 조 제2항의 담보권 실행제한의 적용 여부만으로 이 문제를 곧바로 결정할 수는 없다.

우선 제615조 제2항의 재산귀속을 인가에 따른 재단 이탈로 해석하면, 인가 후 해당 주택은 제600조 제1항 제2호가 정한 '개인회생재단에 속하는 재산'에 해당하지 않게 된다는 해석이 가능하다.[216] 이 해석에 따르면 변제계획이나 인가결정에서 달리 정한 재산은 인가 후에도 별도로 처리할 수 있고, 인가 후 새로 취득한 재산이나 소득은 제580조 제1항 제2호에 따라 개인회생재단에 포함될 수 있다.

따라서 제611조 제2항 제3호가 인가 후 개인회생재단 재산의 관리·처분에 관한 사항을 예정하고 있다는 사정만으로, 개시 당시 개인회생재단에 속하던 재산 전부가 인가 후에도 그대로 재단에 남는다고 단정할 수는 없다. 인가 후에도 개인회

216) 전대규, 앞의 책(도산법, 주 192), 381면. 변제계획 인가에 따른 개인회생재단의 소멸과 재산의 채무자 귀속 및 기존 집행의 실효에 관한 설명 참조. 다만 후자의 설명은 기존 집행의 실효에 관한 것이므로, 인가 후 임차인의 신규 강제경매 허용 여부를 직접 다룬 것으로 보아서는 안 된다.

생재단에 관한 규율이 존재한다는 점과 개시 당시의 임차주택이 인가 후에도 그 재단에 속하는지는 구별하여 판단하여야 한다.[217]

또한 제586조가 준용하는 제415조는 주택임차인에게 해당 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제를 받을 지위를 인정한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결도 반환채권 전액이 개인회생채권자목록에 기재되어 있더라도 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제의 대상에서 제외된다고 보았다. 이 판단을 제600조 제1항의 목록기재채권에 대한 집행제한에도 연결하면, 우선변제 부분을 일반적인 목록기재 개인회생채권과 동일하게 취급하여 집행을 금지할 필요가 없다는 해석이 가능하다.[218] 주석서에도 우선변제권 자체에는 담보권 실행경매 신청권이 없다고 하면서, 위 판결의 법리를 우선변제 부분에 적용하면 개인회생절차 계속 중의 소제기와 강제집행을 허용할 여지가 있다고 지적하는 설명이 있다.[219]

이러한 해석은 우선변제권의 보호가 실제 환가대금에서의 만족으로 이어지도록 한다는 장점이 있다. 다른 담보권자가 경매를 신청하지 않더라도 임차인이 이미 보유한 집행권원으로 주택을 매각할 수 있고, 매각 뒤에는 우선변제권이 인정되는 부분을 배당하며 부족액은 변제계획에 반영하여 처리할 수 있기 때문이다.

다만 대법원 2017. 1. 12. 판결은 개인회생면책 후 기존 반환판결의 집행력이 문제 된 사건으로서, 변제계획 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부를 직접 판단한 것은 아니다(Ⅰ.1). 따라서 우선변제 부분이 일반적인 계획변제에서 제외된다는 사실로부터 절차 계속 중의 신규 강제집행까지 허용된다는 결론을 도출하려면 제600

217) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 271면 참조. 압류적립금의 개인회생재단 귀속과 관리·처분에 관한 기재례는 인가 후에도 특정 재산이 개인회생재단에 속하도록 정하는 경우가 있음을 보여주는 범위에서 참고한다.

218) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 60~61면.

219) 신아름, 「제586조」, 앞의 책(주 25), 133~134면.

조의 집행제한과 연결하는 추가 논증이 필요하다.

이처럼 우선변제 부분을 제600조 제1항의 집행제한에서 제외하는 허용설을 취하면 담보권자는 제600조 제2항에 따라 일정 기간 그 실행이 제한되는 반면 임차인은 개시 직후부터 강제집행을 할 수 있게 되므로, 양자의 차이를 조정하기 위하여 같은 항을 유추하여 임차인의 강제집행도 그 법정 제한기간 동안 중지·금지하는 방안을 제시할 수 있다.[220] 이 해석에서 집행허용의 근거는 우선변제 부분을 제600조 제1항의 집행제한에서 제외하는 데 있고, 제2항의 유추적용은 그 집행을 일정 기간 제한하는 기능을 한다. 임차인의 경매신청은 여전히 기존 집행권원에 기한 일반 강제경매이므로, 우선변제권 자체에 새로운 담보권 실행경매 신청권을 인정하는 것은 아니다.

이에 비하여 본고는 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권에 기초한 신규 강제경매가 변제계획의 인가만으로 당연히 허용되지는 않는다고 해석한다. 먼저 재산의 귀속과 개인회생재단에서의 제외를 구별하여 제615조 제2항을 검토할 필요가 있다. 제580조 제3항이 준용하는 제383조는 압류할 수 없는 재산을 재단의 범위에서 제외하고, 일정한 재산은 법원의 결정에 따라 재단에서 면제할 수 있도록 정한다. 반면 제615조 제2항은 변제계획인가 당시 개인회생재단에 속하는 재산의 귀속주체를 정하면서, 변제계획이나 인가결정에서 달리 정할 수 있도록 한다. 본고는 이러한 문언과 규율대상의 차이에 비추어, 재산이 인가 후 채무자에게 귀속된다는 사실만으로 해당 재산이 개인회생재단의 범위에서 당연히 제외된다고 볼 수는 없다고 해석한다. 물론 재산귀속과 재단 이탈을 동일한 효과로 이해한다면 다른 결론이 가

220) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 26), 2111면 및 각주 74; 김희중, 앞의 글(주 26), 332면. 김희중은 2014다32014 판결의 법리를 확장하여 우선변제 부분을 제600조 제1항의 집행제한에서 제외할 가능성을 설명한 뒤, 담보권자와의 차이를 조정하기 위하여 같은 조 제2항을 인가 전의 일시적 중지·금지에 유추적용하는 방안을 제시한다.

능하다.

인가 후에는 제580조 제2항에 따른 재산의 관리·처분과 제617조 제1항에 따른 변제계획의 수행이 함께 문제된다. 앞서 본 급여압류적립금 사건도 인가로 기존 집행이 실효된 뒤 채무자가 적립금을 수령하여 계획변제에 사용할 수 있게 되는 경우이다. 직무편람은 인가 후 담보목적물을 임의매각한 경우 부족액을 확정하고, 매각대금의 잔여액을 반영한 청산가치가 총변제예정액을 초과하면 변제계획의 변경을 검토하도록 한다.[221] 다만 허용설에서도 실제 환가 뒤 같은 정산은 가능하므로, 이러한 실무 자체가 임차인의 신규 강제경매를 금지하는 결정적 근거가 되는 것은 아니다.

개인회생채권자목록에 기재된 채권 중 일반적인 계획변제의 대상이 되는 부분에 관한 계획 외 변제와 변제요구는 채무자회생법 제582조 및 제600조 제1항 제3호의 제한을 받는다. 이와 별도로 제600조 제1항 제2호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행·가압류·가처분을 제한한다. 따라서 제2호는 실제 변제수령에 이르기 전에도 해당 재산이 개별집행에 구속되는 것을 방지하는 기능을 가진다.

그러나 이러한 재산 측 해석만으로 신규 강제경매의 허용 여부가 모두 결정되는 것은 아니며, 우선변제 부분에도 제600조 제1항의 집행제한이 미치는지라는 채권 측 문제를 따로 판단하여야 한다. 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제권 있는 부분을 계획변제의 구속과 면책효에서 구별하고 면책과의 관계에서 개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권으로 본 것은 허용설의 중요한 근거이다. 그러나 그 판결의 직접적인 판단대상은 면책 후 기존 반환판결의 집행력이었으므로, 목록에 실

221) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 218·256·271·287면. 218면은 일반적인 신규 집행금지가 절차 종료까지 존속한다고 설명한다. 256·271면은 인가 후 재산귀속과 계획변제의 관계 및 압류적립금에 대한 회생위원의 관리·처분을, 287면은 담보목적물의 임의매각 후 부족액 확정과 청산가치가 총변제예정액을 초과할 때의 계획변경 검토를 다룬다.

제로 기재된 반환채권에 기초하여 절차 계속 중 신규 강제경매를 신청할 수 있는지까지 그 판결이 확정한 것은 아니다.

한편 제586조가 준용하는 제415조는 임차인이 해당 주택과 대지의 환가대금에서 우선만족을 받을 지위를 인정한다. 적법하게 이루어진 환가에서 우선배당을 실시하는 것은 이 규정이 예정한 권리실현이다. 그러나 우선배당의 허용과 임차인이 그 환가절차를 스스로 개시할 수 있는지는 구별하여야 한다.

개인회생절차 밖에서 특정재산으로부터 우선적으로 만족받을 수 있는 지위와 그 권리행사의 일시적 제한은 양립할 수 있다. 제586조가 준용하는 제412조에 따라 별제권자는 개인회생절차에 의하지 않고 담보권을 행사할 수 있다. 그러나 그러한 담보권 실행경매도 제600조 제2항이 정한 기간에는 중지·금지된다. 여기에서 제600조 제2항은 담보권 실행경매의 제한기간을 명시하고 있다. 반면 제600조 제1항에는 변제계획인가를 신규 강제집행 금지의 종료시점으로 정한 규정이 없다. 제615조 제3항 역시 개시결정으로 중지된 기존 집행의 인가 후 효력을 정하는 규정이지, 인가 후 처음 신청하는 강제집행에 관한 금지를 해제하는 규정은 아니다. 또한 별제권자는 독립적인 담보권에 기초하여 목적물의 환가를 신청할 수 있지만, 주택임차인은 우선변제권과 별도로 반환채권에 관한 집행권원을 갖추어 일반 강제경매를 신청하여야 한다. 제415조와 제586조는 주택임차인의 우선변제권이 미치는 재산과 법정 순위를 보호하지만, 이러한 집행신청의 근거까지 변경하지는 않는다.

본고는 이러한 실행근거와 제한기간의 차이를 고려하여, 개인회생채권자목록에 실제로 기재된 반환채권에 기초한 신규 강제경매는 변제계획인가만으로 허용되지 않으며 개인회생절차가 종국적으로 종료될 때까지 제600조 제1항의 집행제한을 받는다고 해석한다. 인가 후 신규 강제경매를 허용하는 해석에도 장점이 있다. 우선변제권이 인정되는 부분과 개인회생채권으로 남는 부족액을 구별하여 배당·정산할 수

있으므로, 임차인이 우선변제권을 실제 환가대금에서 행사할 기회를 확보할 수 있기 때문이다. 그러나 현행법이 일반 강제집행과 담보권 실행경매의 실행근거 및 제한기간을 달리 정하고 있는 이상, 그 차이를 해석만으로 해소하기는 어렵다.

다만 이 견해에 따르더라도 임차인이 적법하게 형성된 환가대금에서 우선변제를 받을 지위는 보호된다. 다른 담보권자가 법정 제한기간의 종료 후 경매를 신청하거나, 변제계획에 따라 주택이 처분되는 경우에는 그 환가대금에서 임차인의 우선변제권을 행사할 수 있다. 기존 경매가 법률에 따라 적법하게 존속·속행하는 경우에도 마찬가지이다. 문제는 이러한 환가절차가 존재하지 않고 임차인 자신이 새로운 강제경매를 신청하여야 하는 경우이다. 이때는 실체적 우선변제권이 존속하더라도 그 권리를 실현할 환가절차가 개시되지 않을 수 있다.

따라서 본고가 취하는 현행법상 제한설을 전제로 하면, 임차인에게 변제계획인가 후 직접 경매를 신청할 수 있는 근거를 마련하는 입법적 보완의 필요성이 더욱 분명해진다. 한편 허용설을 취하더라도 집행권원을 보유하지 않은 임차인을 위한 경매신청의 근거와 요건, 신청에 필요한 증명서류, 채무자가 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능한 지급계획을 제시한 경우의 일시적 집행중지, 매각·배당 후 잔존채권의 정산에 관한 규율은 별도로 마련할 필요가 있다.

2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사

변제계획이 인가된 뒤에도 임차주택이 매각되지 않으면 임차인의 우선변제권이 현실적인 만족으로 이어지지 않을 수 있다. 채무자가 주택을 계속 보유하고 다른 담보권자도 경매를 신청하지 않는다면, 임차인은 수년간 우선변제를 받지 못한 상태에 놓일 수 있다.

대법원 2017. 1. 12. 판결의 원심인 부산지방법원 2014. 4. 30. 판결 사건은

이러한 상황을 보여준다. 이 사건의 보증금은 5,500만 원이었고, 임차인의 채권은 우선변제권을 가진 채권으로서 일반적인 계획변제와 구별되어 처리되었다. 그러나 선순위 근저당권자가 경매를 신청하지 않아 임차주택의 환가가 이루어지지 않았고, 임차인은 개인회생절차에서 보증금을 변제받지 못하였다.

변제계획은 2006년 11월 인가되었으나 면책결정은 2012년 7월에 확정되었다. 그 사이 임차인은 2007년 보증금반환판결을 받고 임차권등기를 마친 뒤 주택을 인도하였다. 이후 임대인이 면책을 이유로 기존 반환판결의 집행력 배제를 구하면서, 우선변제권 있는 반환채권이 면책의 대상이 되는지가 문제되었다.[222)]

대법원은 주택임차인의 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제와 구별되고, 주택이 매각되지 않아 그 우선변제권을 행사하지 못한 채 면책결정이 확정된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 그 부분에 면책효가 미치지 않는다고 판단하였다. 따라서 우선변제권이 인정되는 범위에서는 이미 존재하던 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다고 보았다.

222) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

다만 이 판결에서 말하는 우선변제권이 인정되는 부분을 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액이나 장래 경매에서 실제로 지급받을 배당액과 동일하게 볼 수는 없다. 우선변제권의 성립과 범위는 임차인의 보호요건과 법정 한도에 따라 판단하지만, 실제 배당액은 목적물의 매각가격과 선순위 담보권·조세·집행비용 및 다른 임차인의 권리에 따라 달라진다.[223] 실무상 변제계획에 기재하는 예상 우선변제액은 이러한 불확실성 아래에서 산정하는 추정치이므로, 이를 최종 배당액이나 면책되지 않는 채권액의 확정된 산식으로 취급하여서는 안 된다.

면책 후 책임재산의 범위는 우선변제 부분을 면책에서 제외한 근거에 따라 정하여야 한다. 부산지방법원은 임차주택과 대지에 대한 기존 반환판결의 집행만을 허용하였다. 대법원은 원심의 이유설시가 다소 부적절하다고 지적하면서도, 우선변제권의 한도에서 기존 판결의 집행력을 남긴 결론은 정당하다고 판단하였다. 이 사건에서 임대인은 해당 주택과 대지에 대한 집행허용 부분에 불복하였으므로, 대법원이 일반재산에 대한 집행금지까지 실질적으로 심판하여 확정하였다고 볼 수는 없다. 목적물 한정 여부는 대법원이 제시한 면책 예외의 근거와 범위에 따라 검토하여야 한다.

이에 대해서는 우선변제권이 인정되는 반환채권의 인적 책임도 면책 후 계속 존속한다는 해석이 가능하다. 이 견해는 채무자회생법 제625조 제2항 제1호의 문언과 대법원이 해당 규정을 우선변제 부분에 적용한 점에 근거한다. 같은 호는 개인회생채권자목록에 기재되지 않은 청구권에 관한 책임이 면제되지 않는다고 정하면서 그 책임이 미치는 재산의 범위를 별도로 제한하지 않는다. 대법원도 우선변제 부분을 이러한 면책 예외에 해당하는 청구권으로 취급하였다. 따라서 그 판단을 문

223) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 62면·64~65면; 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 25), 184~186면.

언대로 적용하면 우선변제권이 성립한 반환채권에 관하여 임대인의 기존 인적 책임이 면책 후에도 존속한다고 해석할 수 있다. 이는 우선변제권으로부터 새로운 인적 책임이 발생한다는 의미가 아니다. 임대차계약에 따라 원래 발생한 반환채무의 책임이 면책으로 소멸하지 않고 유지된다는 설명이다.

이 견해에서는 보증금 전액에 우선변제권이 인정되었다면 그 전액이 면책되지 않은 채권에 해당하고, 실제 변제받은 금액만 반환채권에서 공제된다. 따라서 면책 후 매각가격이 예상보다 낮아 부족액이 발생하더라도 그 잔액에 관하여 임대인의 일반재산에 대한 집행이 가능하다는 결론이 도출될 수 있다.

선행연구에서 제시된 예정부족액에 관한 사례는 인적 책임 존속설의 논거를 보여 준다. 이 견해는 보증금 전액에 우선변제권이 성립한 경우, 변제계획 작성 당시 예상된 부족액의 크기와 관계없이 우선변제권이 인정되는 금액 전부에 면책효가 미치지 않는다고 설명한다. 따라서 예상부족액이 0원이었다고 하더라도 이후 실제 환가에서 부족액이 발생할 수 있으며, 그 사정만으로 우선변제권이 인정되었던 채권의 일부가 면책되었다고 단정할 수는 없다.[224] 해당 연구가 면책 후 임대인의 일반재산에 대한 강제집행까지 명시적으로 인정한 것은 아니지만, 우선변제 부분 전체가 비면책이라는 설명에서 실제 배당 후 부족액에 대한 인적 책임의 존속을 주장할 논거는 도출될 수 있다. 그러므로 본고는 예상배당액의 부정확성만으로 인적 책임 존속설을 반박할 수 없고, 우선변제권이 성립한 채권액과 그 채권을 만족시킬 수 있는 책임재산의 범위를 구별하는 별도의 근거를 제시하여야 한다.

본고는 개인회생채권자목록에 실제로 기재된 임차보증금반환채권에 관하여, 판례가 인정한 우선변제 부분의 비면책 효과를 특정재산의 우선만족에 필요한 범위로 제한하는 해석을 제시한다. 제625조 제2항 제1호는 개인회생채권자목록에 기재되지 않은 청구권을 비면책채권으로 정한다. 따라서 반환채권이 실제로 목록에서 누락된 경우에는 해당 규정이 직접 적용되며, 그 법률효과를 우선변제 목적물에 한정할 수 없다. 반면 목록에 실제로 기재된 반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분을 판례가 같은 호의 청구권으로 취급한 것은 제415조에 따라 주택임차인을 별제권자에 준하여 보호할 필요가 있다는 판단에 기초한다. 이러한 보호의 직접적인 대상은 임차주택과 그 대지의 담보가치이다. 따라서 임차인이 우선변제권을 실현할 수 있도록 반환채권에 관한 집행력을 보존하더라도, 그 효력을 특정재산의 환가에 필요한 범위

224) 정민교, 앞의 논문(주 21), 554~555, 557~558면. 554~555면은 우선변제권 있는 보증금 전액의 비면책과 면책 전 부족액 확정·신고를 설명하고, 557~558면은 예정부족액이 있는 경우와 0원인 경우에도 우선변제권이 성립한 전액에 면책효력이 미치지 않는 사례를 제시한다.

로 한정하는 해석을 검토할 수 있다.

본고는 이와 같이 대법원이 우선변제권 있는 부분의 집행력을 인정한 결론을 유지하면서도, 면책 후 임대인의 일반재산에 대한 인적 책임까지 그대로 존속시키지는 않는 해석을 취한다. 다만 이는 대법원이 직접 확정한 결론이 아니라 판례상 비면책 예외의 발생근거와 면책제도의 체계를 고려하여 그 효과를 제한하려는 본고의 해석이다. 일반재산에 대한 집행이 상고심의 직접적인 심판대상이 아니었다는 사정만으로 이러한 제한이 당연히 인정되는 것은 아니다.

제415조에 따른 우선변제권은 보증금반환채권 중 법률상 우선권이 인정되는 금액을 임차주택과 그 대지의 환가대금에서 우선적으로 만족시키는 권리이다. 반면 임대차계약에 따라 발생한 보증금반환채권은 본래 임대인의 일반재산에 대한 인적 책임을 수반한다. 따라서 우선변제권의 목적재산이 특정되어 있다는 사실만으로 면책 후 임대인의 인적 책임도 그 재산에 한정된다는 결론이 곧바로 도출되지는 않는다.

본고가 책임재산의 범위를 제한하여 해석하려는 이유는 임차인의 우선변제권을 실현할 집행수단을 보존하면서도, 실제로 목록에 기재된 채권에 관하여 개인회생면책이 예정한 일반적인 책임면제의 효과를 유지할 필요가 있기 때문이다. 주택임차인은 우선변제권 자체만으로 독립적인 담보권 실행경매를 신청할 수 없으므로, 목적물을 환가하려면 보증금반환채권에 관한 집행권원이 필요하다. 그러나 그러한 집행수단을 보존하기 위하여 면책 후 임대인의 장래 급여나 새로 취득한 재산에 대한 일반적인 인적 책임까지 모두 존속시킬 필요가 있다고 볼 수는 없다. 따라서 우선변제권을 실현하기 위한 집행력과 일반재산에 대한 인적 책임을 구별하여, 전자는 특정 주택과 대지의 환가에 필요한 범위에서 보존하고 후자는 목록기재채권에 관한 면책의 효과에 따르도록 해석하는 것이 본고의 입장이다.

제413조와 제586조의 관계는 이 결론의 보조근거가 된다. 제586조는 별제권

행사로 변제받을 수 없는 채권액을 절차 안에서 행사하도록 하는 제413조를 준용한다. 그러나 임차인은 제411조에 열거된 별제권자가 아니므로, 준용조문에 제413조가 포함되어 있다는 사실만으로 그 규정이 임차인에게 직접 적용된다고 할 수는 없다. 임차인을 별제권자에 준하여 취급하는 판례의 취지에 따라 특정재산의 우선만족과 일반 부족액을 구별하는 범위에서 같은 체계를 참작할 수 있을 뿐이다. 또한 제413조는 부족액의 절차참가에 관한 조문이므로, 면책 후 부족액의 책임범위까지 단독으로 정하는 근거가 되지는 않는다.[225]

선행연구에서는 개인회생절차 개시 후 우선변제권 있는 주택임차인의 소제기와 강제집행을 논하면서, 상속한정승인과 유사한 물적 유한책임의 구조를 제시하였다. 이는 채무액과 책임재산을 구별하여 판결과 집행에 반영할 수 있다는 점에서 참고할 수 있다.[226] 다만 해당 견해가 면책 후 실제 환가에서 발생한 일반 부족액의 책임까지 직접 판단한 것은 아니다. 또한 상속한정승인은 민법 제1028조에 명문의 책임제한 근거가 있으므로, 그 법률효과를 임차보증금반환채권에 그대로 유추할 수는 없다. 본고의 목적물 한정 해석에는 제415조에 따른 우선변제권의 보호목적과 목록기재채권에 대한 면책의 효력을 조정할 별도의 근거가 필요하다.

한편 대법원 2025. 5. 15. 판결은 개인회생면책 후 근저당권자의 이행소구를 부정하면서, 우선변제권을 가지고 있으나 독립적인 경매신청권이 없는 주택임차인의 경우와 구별하였다. 인적 책임 존속설은 이러한 구별과 제625조 제2항 제1호의 적용을 근거로 우선변제권 있는 임차인의 반환채권에 완전한 인적 책임이 남는다고

225) 채무자회생법 제411조·제413조·제415조·제586조; 양민호, 앞의 글(주 183), 35~37면; 김희중, 앞의 글(주 26), 331~332면. 양민호 36면의 면책 전 환가·잔액 설명과 김희중 332면의 물적 유한책임설을 면책 후 부족액에 적용하는 것은 본고의 해석이다.

226) 김희중, 앞의 글(주 26), 330~332면; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 항소취지; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 2; 민법 제1028조.

주장할 수 있다.

그러나 본고는 위 판결이 지적한 경매신청권의 차이를 특정재산의 환가에 필요한 집행권원을 보존할 근거로 이해한다. 근저당권자는 담보권 자체에 기초하여 목적물의 경매를 신청할 수 있지만, 주택임차인은 반환채권에 관한 집행권원을 이용하여야 하므로 이를 보존할 필요성이 다르기 때문이다. 제625조 제3항이 면책으로 담보권의 효력이 영향을 받지 않는다고 정한 점도 담보의 존속과 인적 책임의 면제를 구별하는 체계적 근거가 된다. 다만 이 규정 자체가 임대인에게 남는 반환채무의 책임재산을 특정 주택과 대지로 직접 제한하는 것은 아니다.

따라서 본고의 해석은 선행연구나 대법원 판결에서 목적물 한정의 법률효과가 이미 확정되었다는 데 근거하는 것이 아니라, 임차인의 환가수단을 보호할 필요성과 개인회생면책의 효력을 함께 고려하여 책임범위를 정하려는 것이다.[227]

담보가치의 하락으로 환가 후 부족액이 생기는 위험은 근저당권자와 임차인 모두에게 존재한다. 임차인의 주거생활을 보호할 필요는 특별한 취급의 근거가 될 수 있으나, 제625조 제2항에는 주택임차보증금이라는 이유만으로 인적 책임을 전부 남기는 독립된 비면책사유가 규정되어 있지 않다. 별제권자에 준하여 보호한다는 판례의 취지에서는 특정재산의 회수수단을 보장하고 일반 부족액에는 목록기재채권의 면책을 적용하는 설명이 더 일관된다.

개인파산과 개인회생의 면책효는 이 점에서 구별된다. 채무자회생법 제566조는 제625조 제2항 제1호와 같은 단순한 채권자목록 누락에 관한 비면책 예외를 두고 있지 않다. 대법원 2025. 6. 12. 판결도 해당 사건의 임차보증금반환채권에 면책의 효력이 미친다고 판단하였다. 따라서 제415조에 따른 우선변제권이나 제567조의

227) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1·2; 채무자회생법 제625조 제2항·제3항.

담보 존속만을 근거로 파산면책 후 임대인에게 반환채권의 이행을 청구할 수는 없다.

반면 개인회생에서는 대법원 2017. 1. 12. 판결에 따라 우선변제권을 행사하는 데 필요한 범위에서 기존 반환판결의 집행력이 보존될 수 있다. 따라서 두 절차에서 환가 후 일반 부족액에 대한 인적 책임을 인정하지 않는 결론을 취하더라도, 특정재산의 환가를 위하여 기존 집행권원을 이용할 수 있는지는 달리 판단하여야 한다. 본고의 목적물 한정설도 이러한 절차별 차이를 전제로 한다.

목적물에 한정된 책임을 인정한다면, 환가 후 발생한 부족액의 처리도 면책이 확정된 때의 책임범위를 기준으로 판단하여야 한다. 본고의 해석에 따르면 개인회생 채권자목록에 기재된 반환채권에 대한 임대인의 일반재산 책임은 면책으로 면제되고, 임차주택과 대지에서 우선만족을 얻는 데 필요한 범위의 책임만 남는다. 이후 적법한 배당으로 변제의 효력이 발생하면 그 금액만큼 반환채권이 소멸한다. 나아가 목적물과 그 환가대금에 대한 우선변제권의 행사가 모두 종료되었다면, 그 목적물에 관하여 남아 있던 책임도 더 이상 행사할 수 없다. 이때 실제 환가 후 확인된 일반 부족액에 대하여 새로운 면책결정을 받을 필요는 없다. 그 부족액은 면책 후 새로 발생한 채권이 아니라, 이미 목록에 기재되어 있던 반환채권 중 특정재산에서 만족받지 못한 잔액이기 때문이다.

가령 보증금 2억원 전액을 목록에 기재하고 그 전액에 우선변제권이 성립하였으며, 예정부족액을 0원으로 정한 경우를 생각할 수 있다. 면책 후 적법한 배당에서 1억 4천만원만 변제받고 목적물과 대금에 대한 우선권 행사가 끝났다면, 인적 책임 존속설에서는 6천만원을 임대인의 다른 재산에도 청구할 수 있다. 본고의 해석에서는 그 잔액에 대한 일반재산의 책임이 최초 면책으로 면제되어 추가 집행을 허용하지 않는다. 이 차이는 예상액의 정확성보다 판례상 비면책의 책임재산을 어떻게 정

하는지에서 발생한다. 예정부족액 0원은 채권 전액을 기재하면서 붙인 회수 전망이므로, 나중에 확인된 6천만원을 실제로 목록에서 빠진 별개의 청구권으로 볼 수도 없다. 이 사례의 금액은 두 해석의 결과를 비교하기 위한 가정이다.

여기서 매각과 배당의 완료는 구별하여야 한다. 매수인이 대금을 지급하여 소유권을 취득하였더라도, 임차인은 적법하게 존속하는 배당절차에서 참가요건에 따라 그 환가대금의 우선변제를 받을 수 있다. 배당이의로 지급이 유보된 때에는 배당에 관한 다툼과 지급절차가 남고, 주택과 대지가 나누어 매각된 때에는 아직 환가되지 않은 목적물에 우선변제권이 남는지도 확인하여야 한다. 배당금이 공탁된 때에는 앞서 본 변제효력의 발생시점에 따라 채권잔액을 계산하고, 현실적인 출급이 늦어졌다는 사정과 채무가 소멸하지 않은 경우를 구별하여야 한다. 그러므로 일부 매각이나 배당금의 미수령만으로 목적물에 관한 책임이 모두 소멸하였다고 판단할 수 없다. 목적물과 그 환가대금에 대한 권리행사가 끝난 뒤의 일반 부족액에 관하여 임대인의 다른 재산에 집행할 수 없다는 것이 본고의 결론이다.[228)]

다만 실제 채권자목록 누락이나 고의 불법행위에 따른 손해배상채권 등 독립적인 비면책사유가 인정된다면, 그 법률요건에 따라 인적 책임이 존속한다. 전세사기피해자법 제25조의13은 파산면책에 관한 특례이므로, 개인회생에서의 비면책 여부는 제625조 제2항과 앞서 본 판례에 따라 판단하여야 한다. 실제 목록누락이나 그 밖의 명문의 비면책사유까지 본고의 목적물 한정 해석으로 제한한다면 법률이 명시적으로 남겨 둔 책임을 축소하는 결과가 된다. 또한 임차주택의 매각만으로 임차인의 대항력과 우선변제권이 언제나 모두 소멸하는 것은 아니다. 매수인이 미반환 보증금채무를 인수하거나 임대인의 지위를 승계하는지는 주택임대차보호법상 요건과 실제 매각의 법적 구조에 따라 판단하여야 한다. 이는 면책받은 종전 임대인의 일

228) 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제4항·제5항, 제3조의5; 민사집행법 제135조.

반재산에 대한 책임과 구별된다.

한편 면책 후 기존 집행권원의 효력이 보존되더라도 변제계획 수행기간 중 임차주택이 매각되지 않는 문제까지 해결되는 것은 아니다. 따라서 본고는 제586조에 따른 우선변제권을 유지하면서, 인가 후 임차인의 매각신청과 그 집행을 통제할 별도의 입법적 규율이 필요하다고 본다.

Ⅳ. 절차종료와 권리행사

1. 폐지 후 집행

개인회생절차가 면책이 아니라 폐지로 종료되는 경우에는 채권자의 권리행사에 다른 효과가 발생한다. 폐지결정이 확정되면 개인회생채권자는 법률이 정한 요건에 따라 개인회생채권자표를 집행권원으로 이용할 수 있다(제603조 제4항). 별도로 보증금반환판결 등 집행권원을 가지고 있다면 그 집행가능성도 현재 채권액과 다른 집행제한을 반영하여 판단하여야 한다.

폐지확정 뒤 개시한 집행에도 후속 개인회생절차가 개시되면 새로운 집행제한이 적용될 수 있다. 대법원 2025. 5. 9.자 결정은 첫 개인회생절차가 폐지된 뒤 채권자가 개인회생채권자표에 기하여 압류·전부명령을 받았으나, 집행이 완결되기 전에 채무자에게 다시 개인회생절차가 개시된 사건을 다루었다. 대법원은 후속 개인회생절차의 개시와 변제계획 인가에 따른 법률효과를 종전 집행에 다시 적용하여야 한다는 취지로 판단하였다.[229)]

따라서 폐지로 집행가능성이 회복되었다면 실제 집행이 어느 단계까지 진행되

229) 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정.

었는지 확인하여야 한다. 후속 개인회생절차의 개시 전에 적법한 만족이 이루어졌는지와 집행이 완결되지 않은 상태에서 새로운 중지·금지가 발생하였는지는 결과가 다르다. 후자의 경우에는 새 개시결정 당시의 집행상태를 기초로 제600조를 적용하고, 새 변제계획이 인가되면 제615조 제3항에 따른 기존 집행의 후속 효과를 판단하게 된다.

2. 면책 후 권리행사와 승계

면책결정이 확정된 뒤에는 법률상 책임이 존속하는 채권에 관하여 그 이행을 청구할 수 있어야 한다. 제625조 제2항 단서의 비면책채권이나 본고의 해석에 따라 특정재산에 한정하여 책임이 남는 반환채권도 그 범위에서 검토할 필요가 있다. 이 단계에서 문제되는 것은 변제계획의 계속적인 수행을 보호하기 위한 제한이 아니라, 면책 후에도 남아 있는 책임을 어떠한 집행권원으로 행사할 것인지이다. 이미 사용할 수 있는 집행권원이 있다면 새로운 이행소송의 이익을 별도로 판단하여야 하지만, 그러한 집행권원이 없다면 책임이 존속하는 범위에서 판결을 구할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다.

이에 반하는 하급심판결도 존재한다. 청주지방법원 2020. 2. 13. 판결은 채권자가 차용금채권으로 개인회생채권자목록에 기재되어 계획변제를 받은 뒤, 면책확정 후 사기로 인한 나머지 손해배상을 청구한 사건이다. 법원은 해당 손해배상채권의 비면책성을 인정하면서도 채권자목록의 확정 및 변제계획의 수행을 이유로 새로운 이행소송을 허용하지 않았다. 그 상고심은 대법원 2020. 6. 25. 판결로 심리불속행 기각되었다.[230]

230) 청주지방법원 2019. 9. 3. 선고 2019가소7888 판결, 이유; 같은 법원 2020. 2. 13. 선고 2019나1580 판결, 이유 2.나.2)(비면책성 인정)·3)①~⑥(제소부적법의 근거); 대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다17719 판결. 정민교, 앞의 논문(주 21), 568~570면은 이 사건을 소개한다. 면책 후 비면

그러나 심리불속행 상고기각에 독립적인 이유설시가 없다는 점에서, 대법원이 면책 후 비면책채권에 관한 신규 이행소송의 일반적 금지를 직접 판시하였다고 설명할 수는 없다. 또한 대법원 2013. 9. 12. 판결은 개인회생절차가 개시되어 진행 중인 경우의 신규 이행소송을 판단하였다. 그 제한을 면책확정 이후까지 적용하려면, 종료된 변제계획의 수행을 이유로 책임이 남은 채권의 소구를 계속 제한하여야 하는 별도의 근거가 필요하다. 따라서 본고는 면책 후 실제로 책임이 존속하면서 이를 행사할 다른 집행권원이 없는 경우에는 신규 이행소송을 허용하는 해석을 취한다. 다만 이러한 결론은 면책 후 개인회생채권자표 자체에 집행력이 인정되는지를 검토한 뒤 확정하여야 한다.

한 견해는 채무자회생법 제603조 제3항이 채권자표에 확정판결과 동일한 효력을 인정하고 있다는 점을 근거로, 면책 후에도 책임이 남는 비면책채권에 관하여 채권자표에 기초한 강제집행을 인정한다. 같은 조 제4항이 폐지결정 확정 후의 집행만 명시한 것은 면책 후 비면책채권의 집행이 당연히 허용되기 때문이라고 설명한다.[231] 이 견해에 따르면 채권자는 별도의 신규 이행판결을 받지 않더라도 개인회생채권자표를 이용하여 남은 채권을 집행할 수 있다. 따라서 신규 이행소송을 허용하지 않는다는 사실만으로 비면책채권의 권리행사가 전부 봉쇄되는 것은 아니다.

실제로 면책확정 후 비면책채권에 관한 신규 이행소송을 부적법하다고 판단한 다음, 후속 집행문부여소송에서 잔존채권에 관한 개인회생채권자표에 집행문을 부여

책채권의 이행청구를 허용하는 설명으로는 노영보, 『도산법 강의』, 제2판, 박영사, 2024, 909면; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 328면 참조. 직무편람은 면책 후 본안소송에서 비면책사유를 주장·증명하는 방법을 설명한다. 허승진·홍석재, 「개인회생절차 종료 이후 비면책채권의 처리」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 74~75면도 청주지방법원 2019나1580 판결과 그 상고심 결과를 소개한다.

231) 김이경, 「2020년 하반기-2021년 상반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 318면; 정민교, 앞의 논문(주 21), 570면.

하도록 한 하급심 사례도 소개되어 있다. 그러나 이에 대해서는 제603조 제3항이 채권자 사이의 채권확정효를 규율하는 반면, 같은 조 제4항은 폐지결정 확정 후 채무자에 대한 집행력을 별도로 정하고 있다는 점에서 반론이 제기된다.[232] 대법원도 제603조 제3항에 따른 채권자표와 조사확정재판의 효력을 절차 내부의 확인적·불가쟁적 효력으로 설명하였다. 다만 그러한 확정효에 기판력이 없다는 사실만으로 채권자표의 집행력까지 당연히 부정할 수는 없다.

결국 채권자표에 집행력이 인정되는지와 그 집행력을 행사하기 위하여 비면책성 및 잔존채권액을 어떤 절차에서 심리하여야 하는지는 구별하여야 한다.[233] 본고는 제603조 제3항의 확정효만으로 면책 후 채무자에 대한 집행력을 곧바로 인정하기 어렵다고 본다. 따라서 이미 사용할 수 있는 별도의 집행권원이 없다면, 면책 후 존속하는 책임에 관하여 새로운 이행소송을 허용하는 것이 타당하다고 해석한다.

민사집행법 제33조의 집행문부여의 소는 같은 법 제30조 제2항 또는 제31조에 따른 증명을 할 수 없는 경우를 위한 것이므로, 개인회생채권자표에 면책 후의 집행력 자체가 인정되는지가 문제된다면 먼저 그 채권자표가 법률상 집행권원에 해당

232) 청주지방법원 2019. 2. 25. 선고 2018나7819 판결; 같은 법원 2020. 1. 10. 선고 2019가단22494(본소)·2019가단23831(반소) 판결; 같은 법원 2020. 11. 20. 선고 2020나10702(본소)·2020나10719(반소) 판결. 허승진·홍석재, 앞의 글(주 230), 75~76면에서 재인용. 위 저자들은 제1심과 항소심이 면책 종료 후 채권자표의 집행력을 인정하는 구체적 법률규정을 명시하지 않았다고 설명한다. 김이경, 앞의 글(주 231), 319면은 집행문부여 인용 사례를 채권자표 집행설의 근거로 소개한다.

233) 김이경, 앞의 글(주 231), 318~319면; 허승진·홍석재, 앞의 글(주 230), 77~82면; 대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다204131 판결, 이유 중 개인회생채권자표와 조사확정재판의 효력에 관한 판단; 채무자회생법 제603조 제3항·제4항. 김이경은 면책 후 채권자표에 의한 집행을, 허승진·홍석재는 새 이행소송을 인정한다. 위 판결은 폐지결정 확정 후의 사건이므로 면책 후 채권자표의 집행력을 직접 확정한 판례와 구별한다.

하는지를 판단하여야 한다. 비면책성에 관한 다툼도 면책의 효력이 미치는지와 어떠한 책임이 남는지에 관한 실체적 문제이므로, 그 다툼이 있다는 사실만으로 조건성취나 승계사실의 증명요건을 충족할 수 없는 경우에 해당한다고 단정할 수 없다. 제34조의 불복절차 역시 법률이 인정하는 집행권원의 존재를 전제로 한다. 다만 이미 유효한 반환판결 등 집행권원을 사용할 수 있다면, 동일한 책임에 관하여 다시 이행소송을 제기할 이익이 있는지는 별도로 검토하여야 한다.[234]

우선변제권 있는 임차인이 면책 후 새로운 집행권원을 구하는 경우에도, 본고의 목적물 한정설에 따르면 임대인에게 남는 책임은 해당 주택과 대지에서 우선만족을 얻는 데 필요한 범위에 한정된다. 따라서 법원은 보증금반환채권의 현재 잔액, 우선변제권의 성립·존속 및 책임재산의 범위를 구별하여 심리하여야 한다.

본고의 해석에 따르면 임차주택과 대지가 여전히 임대인 소유이고 그 재산에 집행할 필요가 있다면, 잔존 보증금의 지급을 명하면서 집행할 수 있는 재산을 별지에 특정된 주택과 대지로 한정하는 판결 주문을 검토할 수 있다. 이때 지급을 명하는 금액은 예상 매각대금이나 예상 배당액이 아니다. 차임 등의 적법한 공제와 기존 변제로 소멸한 금액을 반영한 보증금 잔액 중 우선변제권이 법률상 미치는 금액을 기준으로 정하여야 한다. 반면 그 금액 중 실제로 얼마를 배당받을 수 있는지는 매각대금, 집행비용 및 다른 권리자의 우선순위에 따라 집행절차에서 결정된다.

이러한 주문은 우선변제권 있는 반환채권에 관한 기존 판례의 결론을 그대로 옮긴 것이 아니라, 면책 후 책임재산을 특정재산으로 제한하려는 본고의 해석을 재판상 구체화하는 방안이다.

---

234) 민사집행법 제33조·제34조; 대법원 2022. 2. 11. 선고 2020다229987 판결, 이유 1.가·3.나~다. 위 판결은 간접강제결정에 관한 집행문부여 사건으로, 면책 후 개인회생채권자표의 집행력을 직접 판단한 것은 아니다. 본문은 집행문부여의 소의 허용범위에 관한 법리를 참작한다.

이미 일반적인 금전지급판결이 존재한다면, 본고의 목적물 한정설에 따른 집행의 제한은 청구이의의 소에서 검토할 수 있다. 이 경우 우선변제권이 법률상 미치는 보증금 잔액을 초과하는 부분에 관한 집행을 배제하는 것과, 우선변제권이 인정되는 잔액에 대하여 임차주택과 대지를 제외한 다른 재산에 대한 집행을 배제하는 것을 구별하여야 한다.

따라서 본고의 해석에 따르면 청구이의의 주문에서도 집행할 수 있는 금액과 책임재산의 한계를 함께 특정할 필요가 있다. 또한 해당 주택이 이미 매각되어 매수인에게 소유권이 이전되었다면 종전 임대인에 대한 집행권원으로 매수인 소유의 주택에 다시 집행할 수는 없다. 남아 있는 매각대금에 대하여 우선변제를 받을 수 있는지도 해당 배당절차가 적법하게 존속하는지에 따라 별도로 판단하여야 한다.

인가로 이미 실효된 경매절차가 면책 후 집행권원을 취득하였다는 사실만으로 소급하여 회복되는 것은 아니다. 실효 후 별개의 지급채권을 적법하게 양수하거나 독립적인 지급근거를 취득한 경우에는 그 권리의 성립요건과 지급절차에 따라야 한다. 나아가 종전 확정판결에서 면책에 따른 책임범위를 이미 심판하였다면, 그 판단의 효력과 이후 발생한 사유를 구별하여 처리하여야 한다.[235]

기존 보증금반환판결에 대한 청구이의에서는 먼저 면책결정이 확정된 시점과 전소에서 면책에 따른 책임범위가 실제로 심판되었는지를 구별하여야 한다. 면책결정이 전소의 사실심 변론종결 뒤 확정되었다면 민사집행법 제44조 제2항에 따른 후발적 이의사유로서 검토할 수 있다. 반면 면책결정이 전소의 사실심 변론종결 전에 이미 확정되었더라도 면책사실이 주장되지 않아 책임의 소멸과 집행력의 범위가

235) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 청구취지·항소취지; 김희중, 앞의 글(주 26), 332면. 부산지방법원 판결은 기존 지급판결에 기초한 집행의 허용범위를 판단하였다.

실제 심판대상으로 등장하지 않은 경우에는 별도의 검토가 필요하다. 대법원은 파산면책에 관하여 채무의 존부와 면책에 따른 책임의 소멸을 구별하고, 면책이 전소에서 실제로 심판되지 않았다면 특별한 사정이 없는 한 면책사실을 후속 청구이의에서 주장할 수 있다고 판단하였다.

본고는 채무의 존부와 책임의 면제를 구별하는 이 판단이 개인회생면책에도 참고될 수 있다고 본다. 다만 위 판례는 파산면책에 관한 것이므로, 개인회생에 적용할 때에는 해당 면책항변이 전소의 실제 심판대상이었는지와 본고가 제안하는 책임범위의 제한을 구별하여 검토하여야 한다.

전소에서 면책항변을 배척하고 책임재산을 제한하지 않은 지급판결이 확정되었다면, 같은 면책 사실을 들어 인적 책임을 다시 다투는 것은 허용되지 않는다. 판결이유에서 일반재산에 대한 책임을 따로 설명하지 않았거나 당사자가 목적물 한정이라는 법률구성을 제시하지 않았다는 사정만으로 이미 심판한 면책항변을 다시 주장할 수 있는 것은 아니다. 고의 불법행위 등 독립된 비면책사유를 인정한 경우뿐 아니라, 우선변제 부분이 제625조 제2항 제1호에 해당한다는 이유로 면책항변을 배척한 경우에도 같은 기준을 적용하여야 한다. 그 판단의 당부는 상소로 다툴 사항이다. 후속 매각과 변제는 판결로 인정된 책임을 전제로 채권잔액에 반영하며, 매각되었다는 사실만으로 일반재산 책임을 목적물에 한정된 책임으로 바꿀 수는 없다.

반면 전소에서 임차주택과 대지에 한정된 책임만을 인정하였다면, 그 판결의 사실심 변론종결 뒤 발생한 변제나 목적물의 환가 및 우선변제권의 소멸은 남아 있는 책임에 관한 후발적 이의사유가 될 수 있다. 또한 적법한 배당이나 공탁으로 변제의 효력이 발생하였다면 해당 금액만큼 반환채권이 소멸하므로, 이를 집행채권의 현재 잔액에 반영하여야 한다. 따라서 판결 확정 후 발생한 사유는 전소가 인정한 책임의 내용과 그 사유가 실제로 발생시킨 법률효과를 기준으로 판단하여야 한다.

한편 청구이의의 소를 제기하였다는 사실만으로 강제집행이 당연히 정지되는 것은 아니다. 집행을 계속할 경우 회복하기 어려운 문제가 발생할 수 있다면 민사집행법 제46조에 따른 잠정처분도 함께 검토하여야 한다.[236]

청구이의에서 증명하여야 할 사실도 면책의 효력과 책임이 존속하는 근거에 따라 구별하여야 한다. 먼저 임대인은 면책결정이 확정되었다는 사실과 해당 집행채권이 개인회생절차 개시 전의 원인에 기초한 채권이라는 점을 밝히고, 채권자목록 및 변제·배당자료를 제출하여 집행배제를 구하는 범위를 특정하여야 한다. 이에 대하여 임차인이 실제 채권자목록 누락이나 고의 불법행위에 따른 손해배상 등 독립적인 비면책사유를 주장한다면, 본고는 그 예외를 구성하는 사실을 임차인이 증명하도록 해석하는 것이 타당하다고 본다.

반면 판례가 인정한 우선변제 부분의 면책효 배제를 주장하는 경우에는 해당 반환채권에 우선변제권이 성립하고 존속하는지를 확인하여야 한다. 이를 위하여 대항요건과 확정일자 또는 임차권등기, 목적물의 범위 및 권리승계에 관한 자료가 필요하다. 일반적인 보증금반환판결이나 개인회생채권자표에서 채권액이 확정되었다는 사실은 우선변제권의 성립·존속 및 책임재산의 범위에 관한 판단과 구별된다. 판결 후 발생한 변제·환가 또는 우선변제권의 소멸을 이유로 집행배제를 구하는 임대인은 그 후발적 사실과 효과를 증명하여야 한다.[237]

---

236) 대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결, 이유 1·2; 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다264780 판결, 이유 1~3; 민사집행법 제44조·제46조. 직접 평석으로 김기홍, 「면책결정의 효력과 청구이의의 소」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 129~138·142~143면 참조. 2017다286492에서는 분쟁 지연을 위해 면책항변을 일부러 하지 않은 특별한 사정도 없었다.

237) 채무자회생법 제625조 제2항 본문 및 단서 제1호·제4호; 민사집행법 제44조·제46조; 민사소송법 제216조. 파산의 악의 누락에 관하여 대법원 2024. 12. 12. 선고 2023다266031 판결, 이유 3.가는 비면책채권임을 주장하는 채권자에게 악의 누락의 증명책임이 있다고 하였다. 이 판결에 관한 평석으로 서정원, 「개인파산절차에서 채권자목록에 누락된 채권의 비면책채권 해당 여부」, 『법조』

하나의 집행권원이나 채권계산서에 여러 부분이 포함된 경우에도 비면책 여부를 일률적으로 정할 수 없다. 우선변제권에 의하여 보호되는 반환채권, 그 밖의 일반 부족액 및 독립된 비면책사유가 인정되는 청구를 나누어 각 책임범위를 정하여야 한다. 보증금 미반환 사실만으로 반환채권 전액이 고의 불법행위로 인한 손해배상채권이 되는 것은 아니며, 불법행위의 성립과 손해의 범위를 심리하여야 한다. 별개의 손해배상채권이 존속한다는 사실만으로 면책된 반환채권에 관한 집행권원을 그 별개 채권의 집행에 사용할 수도 없다. 어느 청구가 집행권원에 의하여 확정되었는지와 그 청구에 어떠한 비면책사유가 적용되는지를 먼저 확인하고, 동일한 손해나 원금에 관하여 이미 지급된 금액은 중복하여 회수하지 않도록 반영하여야 한다.

면책 후 보증기관이 임차인에게 보증금을 지급하고 반환채권을 양수하거나 변제자대위에 따라 취득하였다면, 그 기관이 행사할 수 있는 권리의 내용과 책임범위는 적법하게 승계한 기존 반환채권을 기준으로 판단하여야 한다(제3장 제3절 Ⅱ·Ⅳ). 채권자가 변경되었다는 사실만으로 면책된 일반재산 책임이 다시 발생하거나 새로운 비면책사유가 형성되는 것은 아니다. 일부 금액만 양도되거나 대위취득된 경우에도 임차인의 잔존채권과 보증기관의 승계채권을 구별하고, 양자의 권리행사를 합산하여 동일한 채무를 중복 회수하지 않도록 하여야 한다.

승계한 반환채권에 관하여 목적물에 한정된 책임이 존속하는지는 우선변제권의 승계와 그 존속 여부에 따라 판단하여야 한다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항은 법률이 정한 금융기관 등이 보증금반환채권을 계약으로 양수한 경우 양수한 금액의 범위에서 우선변제권을 승계할 수 있도록 정하지만, 반환채권을 양수하였다는 사실

제74권 제1호, 2025, 551·581면. 서정원은 비면책 해당 여부의 주장·증명책임을 채권자에게 두고, 대상판결이 그 책임을 명확히 하였다고 평가한다. 개인회생의 실제 목록누락에는 파산과 달리 악의가 요건이 아니며, 본문의 개인회생 증명책임 배분은 제625조의 본문·예외 구조에 따른 본고의 해석이다.

만으로 우선변제권이 자동으로 승계되는 것은 아니므로 양수인의 법적 지위, 양도의 근거와 범위 및 우선변제권의 존속요건을 각각 확인하여야 한다. 같은 조 제8항에 따른 대항요건의 상실이나 임차권등기 말소 등으로 승계한 우선변제권을 행사할 수 없게 되더라도, 그 사정만으로 면책된 일반재산 책임이 다시 존속하게 되는 것은 아니다. 변제자대위의 경우에도 대위의 성립요건과 취득범위부터 확정한 뒤 같은 기준으로 책임범위를 판단한다.

대법원 2025. 10. 16. 판결이 다룬 사건에서 채무자는 보증인이 있는 채권의 원채권자를 개인회생채권자목록에 기재하였으나 보증인은 기재하지 않았다. 보증인은 변제계획 인가 후 채권 전액을 대위변제하였고, 채무자는 이후 계획변제를 완료하여 면책결정을 받았다. 대법원은 특별한 사정이 없는 한 면책결정의 효력이 보증인의 구상금채권에도 미친다고 판단하였다. 원채권이 이미 개인회생절차에서 계획변제의 대상이 되었고, 보증인의 구상권 및 대위하여 행사하는 채권이 동일한 경제적 이익의 만족을 목적으로 한다는 점 등이 그 근거였다.[238]

그러나 이 판결은 주택임차인의 법정 우선변제권을 판단한 사건이 아니다. 따라서 보증금반환채권을 취득한 기관의 권리행사에 이 판결을 적용하려면, 원래 반환채권 가운데 우선변제권이 인정되어 일반적인 계획변제와 면책에서 달리 취급되는 부분이 있는지부터 판단하여야 한다. 승계가 새로운 비면책사유를 발생시키지는 않지만, 원채권에 이미 인정되는 비면책의 효과를 권리자가 변경되었다는 이유만으로 소멸시킬 수도 없기 때문이다.

238) 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결.

대전지방법원 2024. 6. 12. 판결은 이러한 개인회생면책 후 보증기관의 인적 반환청구가 문제 된 사건이다. 이 사건에서 보증기관은 임차인에게 보증금을 지급한 뒤 반환채권과 우선변제권을 승계하였고, 개인회생면책을 받은 임대인에게 반환을 청구하였다. 법원은 승계한 반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분에는 면책의 효력이 미치지 않는다고 보아, 보증금 1억 1,000만 원에서 5,119,272원을 공제한 104,880,728원과 지연손해금의 지급을 명하였다.[239]

이 판결에서 공제한 5,119,272원은 변제계획상 유보되어 회생법원에 확보되어 있을 것으로 판단한 금액이었다. 유보금이 확보되어 있다는 사실과 해당 채권자에게 지급되어 반환채무가 소멸하였다는 사실은 다르다. 반환채권의 잔액에서는 실제 지급이나 유효한 변제공탁 등 채무소멸의 법률효과가 발생한 금액을 공제하여야 한다. 유보만 된 금액을 먼저 공제하면 기관이 회생절차에서 지급받지 못한 부분이 청구액에서 빠질 수 있다. 이후 유보금이 실제로 지급되었다면 그때 만족된 범위에서 이중회수를 막도록 정산하여야 한다.

위 판결은 면책항변을 배척하고 책임재산을 제한하지 않은 보증금 지급을 명하였다는 점에서 본고의 목적물 한정설과 다른 결론을 취한 하급심 사례이다. 유보금의 공제 여부와 별개로, 판결의 주문은 인정된 채권액에 관한 일반적인 지급책임을 내용으로 한다. 본고는 해당 법원이 우선변제 부분을 채무자회생법 제625조 제2항 제1호의 청구권으로 취급한 판단을 검토하면서도, 앞서 제시한 이유에 따라 그 면책 예외의 효과를 임차주택과 대지의 우선만족에 필요한 범위로 제한하여 해석하는 것이 타당하다고 본다. 다만 이러한 해석은 해당 소송에서 주장하고 상소로 다투어야 하며, 판결이 확정된 뒤에는 같은 면책 사실을 들어 일반재산에 대한 집행을 다시 배제할 수 없다.

---

239) 대전지방법원 2024. 6. 12. 선고 2023가단251609 판결, 주문 1 및 이유 2.나·다·라.

한편 보증기관이 반환채권 자체를 양도받거나 법정대위로 취득한 경우와 독립한 구상권을 주장하는 경우에는 권리취득의 근거가 다르다. 전자에서는 기존 반환채권의 금액·우선순위·목적물 및 도산절차상 지위를 승계하는 범위가 문제되고, 후자에서는 구상권의 발생원인과 시점, 개인회생채권 해당 여부 및 면책의 적용범위가 별도로 문제된다. 따라서 동일한 보증금 지급에서 비롯되었다는 사정만으로 두 청구를 동일한 채권이라고 단정할 수는 없지만, 동일한 원금을 별도로 중복 회수할 수도 없다.

이러한 권리승계가 개인회생절차 진행 중에 발생하였다면 채권자목록의 수정과 채권자 명의변경에 관한 법률규정도 반영하여야 한다. 제589조의2는 인가 전 채권자목록의 수정에 관한 규율이고, 제609조의2는 양도·대위 등에 따른 채권자 명의변경의 근거가 된다. 따라서 권리승계가 발생한 시점과 그 효과에 따라 적절한 절차를 거치되, 이미 개인회생채권으로 처리된 채권의 원금과 우선순위 및 변제계획상 지위를 부당하게 변경하지 않도록 하여야 한다.[240]

개인회생에서 임차보증금의 회수는 개시결정에 따른 기존 집행의 중지, 인가에 따른 재산귀속과 집행의 실효, 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부 및 면책 후 권리의 존속을 구분하여 판단하여야 한다. 인가 후 신규 강제경매의 제한설을 취하더라도 특정재산에서 우선변제를 받을 권리가 소멸하는 것은 아니다. 기존 강제경매가 인가로 실효된 경우에는 우선권과 완납 사실만으로 종전 배당을 계속할 수 없으므로, 인가 전에 제615조 제3항 단서에 따른 존속 범위를 정할 필요가 있다. 이미 전부 실효되었다면 먼저 적법하게 변제효가 완성된 금액과 아직 지급상대방을 정해야 하는 대금을 구별하여야 한다. 임대인의 대금반환채권을 이용하는 양도·별도 집행과 변경계획은 각각 그 권리의 발생, 지급요건 및 집행·처분 제한을 충족하는 경우에

240) 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결.

가능하다. 이러한 요건이 갖추어지지 않은 사건에서는 잔존대금에 대한 우선권의 존속만으로 임차인이 강제지급을 받을 수 있는 일반적인 방법을 인정하기 어렵다.

이에 대한 입법적 보완에서는 임차인에게 인가 후 경매신청권을 부여하는 한편, 채무자가 구체적인 대체 지급계획을 제시하는 경우의 일시적 중지와 환가대금의 배당·정산을 함께 규율할 필요가 있다. 이러한 방식은 우선변제권의 실효성을 확보하면서도 개인회생절차에서 변제계획이 수행되고 있다는 사정을 집행절차에 반영하는 것이다.

제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향

우선변제권이 인정되어도 기존 매각·지급방법으로 이를 행사하기 어려운 경우에는 보완절차가 필요하다. 그 방법은 파산관재인·관리인·채무자의 처분권과 각 도산절차의 집행제한에 맞추어 정하여야 한다. 기존 경매나 관재인·관리인의 처분으로 합리적인 기간 안에 우선변제를 받을 수 있다면 별도의 경매를 중복하여 개시할 필요성은 낮다. 새로운 신청권은 배당 가능한 가치가 있는데도 기존 방법으로 적시에 지급받기 어려운 경우를 보완하여야 한다.

Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리

1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법

파산절차에서는 파산관재인이 파산재단에 속하는 재산의 관리·처분권을 가진다. 관재인은 채무자회생법 제348조 제1항 단서에 따라 기존 강제집행을 파산재단을

위하여 속행할 수 있고, 법원의 허가를 받아 임차주택을 직접 처분하거나 별제권 목적의 환수 등 법률이 정한 방법을 이용할 수 있다(제384조·제479조·제492조 제1호·제14호·제496조). 대법원 2023. 10. 26.자 결정과 2023. 6. 15. 판결도 각각 기존 경매의 속행과 별제권 목적의 환수에 관한 관재인의 권한 행사 및 그 법률효과를 판단하였다. 따라서 파산선고가 있었다는 사실만으로 임차인의 보증금 회수를 위하여 언제나 새로운 경매신청권이 필요하다고 볼 수는 없다.[241]

그러나 파산관재인에게 환가권한이 있다는 사실과 임차주택이 실제로 매각된다는 사실은 구별하여야 한다. 관재인이 주택을 환가하지 않고 별제권자 등 다른 권리자도 경매를 개시하지 않는다면, 임차인은 우선변제권을 가지고 있더라도 그 권리를 행사할 환가대금을 확보하지 못할 수 있다. 대법원 2025. 6. 12. 판결은 파산면책과 주택임차인의 우선변제권 존속을 구별하였으나, 그 우선변제권만을 근거로 임차인이 독립하여 새로운 경매를 신청할 수 있다고 판단한 것은 아니다.[242] 따라서 파산절차에서는 기존의 환가방법으로 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별하여야 한다. 특히 해당 주택이 여전히 파산재단에 속하여 관재인의 관리·처분권이 미치는지, 아니면 적법하게 재단에서 이탈하였거나 절차가 종료되어 그 권한이 더 이상 미치지 않는지를 기준으로 보완절차의 구조를 달리 정할 필요가 있다.

일반 회생에서는 관리인이 법원의 감독 아래 재산을 처분하고 인가된 회생계획이 채권의 내용과 변제조건을 정한다. 주택임차인의 우선변제권은 특정재산에 관한 우선특권으로서 담보가치의 범위에서 회생담보권으로 분류될 수 있으므로, 임차인의 권리실현은 우선 회생담보권의 신고·조사·확정과 계획변제 및 관리인의 적법한 처

241) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정; 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

242) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

분을 통하여 이루어진다(제61조·제141조·제252조). 이 경우 관리인과 경쟁하는 새로운 환가주체를 만드는 것보다, 처분 전에 임차인의 담보가치와 예상배분액을 정확하게 산정하고 실제 처분대금이 법정 순위와 회생계획에 맞추어 지급되도록 하는 절차적 통제가 중요하다.[243]

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 유지한다(제580조 제2항). 파산관재인과 같이 별도로 환가를 수행할 주체가 존재하지 않는 가운데 채무자가 주택을 처분하지 않고 다른 담보권자도 경매를 개시하지 않으면, 임차인의 우선변제권은 현실적으로 행사되기 어렵다. 제586조가 우선변제권을 보호하더라도 그 권리만으로 독립적인 담보권 실행경매를 신청할 수는 없으며, 이미 집행권원을 가진 임차인의 인가 후 신규 강제경매 허용 여부에도 해석상 다툼이 있다(제600조·제615조). 따라서 개인회생에서는 변제계획 인가 후 임차인이 경매를 신청할 명시적인 근거와 집행을 일시적으로 조정할 절차를 함께 마련하는 방법을 검토할 수 있다.[244]

2. 미매각 상태와 절차종료의 효과

파산에서는 대법원 2025. 6. 12. 판결에 따라 우선변제권 있는 반환채권에도 원칙적으로 인적 책임에 대한 면책효가 미칠 수 있지만, 특정 주택의 환가대금에 관한 우선변제권은 존속할 수 있다. 다만 비면책사유가 적용되는 경우에는 별도로 인적 책임이 남는다. 특히 현행 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13의 요건을 충족하는 채권은 법률이 정한 한도에서 비면책채권으로 취급

243) 김영주, 앞의 책(주 20), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 20), 746~747면; 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

244) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

되므로, 해당 사건에서는 집행권원과 집행제한의 해소 여부에 따라 일반 강제집행의 가능성도 검토할 수 있다.[245]

개인회생에서는 대법원 2017. 1. 12. 판결이 우선변제권이 인정되는 반환채권 부분에 관하여 일반적인 계획변제 및 면책과 다른 취급을 인정하고, 면책 후에도 그 범위에서 기존 반환판결의 집행력이 유지된다고 판단하였다. 그러나 이는 면책 후 남는 권리와 집행력에 관한 판단으로서, 변제계획 인가 후부터 면책 확정 전까지 임차인이 신규 강제경매를 개시할 수 있는지까지 직접 결정한 것은 아니다. 따라서 면책 후 우선변제권이 미치는 재산에 관하여 기존 반환판결의 집행력이 남는다고 하더라도 변제기간 동안 주택이 매각되지 않는 문제는 별도로 남는다.[246]

따라서 입법적으로 보완할 대상은 우선변제권을 보유한 모든 임차인이 아니라, 기존의 매각·지급방법으로 합리적인 기간 안에 우선변제를 받기 어렵고 이를 실현할 별도의 매각개시 근거가 필요한 경우로 한정하는 것이 타당하다. 새로운 신청권은 임차주택과 그 대지를 환가할 절차를 개시할 근거를 부여하는 것이다. 따라서 그 신청권을 신설하더라도 주택임대차보호법과 민사집행법 등에 따라 정해지는 기존의 배당순위를 변경하거나, 환가 후 일반 부족액의 처리에 관한 도산법상 규율을 바꾸는 것은 아니다. 또한 실제 목록누락이나 독립적인 비면책사유에 따라 존속하는 인적 권리 및 기존 집행권원의 효력은 각각 그 법률상 근거에 따라 판단하여야 한다.

245) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 전세사기피해자법 제25조의13.

246) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청

1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용

파산재단에 속하는 주택에서는 관재인이 재단재산의 관리·처분권을 가지므로, 임차인의 별도 경매와 관재인의 기존 매각절차가 경합할 수 있다. 따라서 관재인이 적정한 가격으로 임의매각을 구체적으로 진행하고 있거나 채무자회생법 제348조에 따라 기존 경매를 속행하여 합리적인 기간 안에 매각대금이 형성될 것으로 예상된다면, 그 절차를 우선 이용하는 것이 타당할 수 있다. 이러한 판단에서는 각 방법에 따른 예상 매각가격뿐 아니라 처분비용, 지급가능성 및 임차인이 실제로 우선변제를 받을 수 있는 시기를 함께 고려하여야 한다. 특히 관재인의 기존 처분으로 새로운 경매보다 높은 회수액을 확보하고 더 신속하게 임차인에게 지급할 수 있다면, 별도 경매를 개시할 실익은 낮아진다.

그러나 관재인이 장래 매각을 검토하고 있다거나 처분할 의사가 있다는 사정만으로 임차인의 권리실현을 무기한 유예하여서는 안 된다. 기존 매각방법을 우선할 수 있으려면 구체적인 매각방법과 예상가격, 매수인의 자금조달 가능성, 주요 이행단계 및 완료예정시점이 객관적인 자료로 확인되어야 한다. 이러한 요건이 충족되면 입법적으로 마련하는 조정절차에서 일정한 기한을 정하여 기존 처분의 진행을 우선하도록 할 수 있다. 그러나 그 기한 안에 매각이나 지급이 이루어지지 않거나 계획의 이행이 불가능해졌다면 임차인의 경매신청을 다시 심사하여야 한다.

반면 주택이 적법하게 파산재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료되어 관재인의 관리·처분권이 더 이상 미치지 않는 경우에는 재단재산에 관한 환가권한의 경합을 조정할 필요성이 달라진다. 이 경우에는 임차인에게 독립적인 경매신청권을 부여

하는 입법방안을 검토할 수 있다. 다만 그 신청권도 목적물의 현재 소유관계와 임차인의 권리 및 법정 집행제한에 따라 행사되어야 하고, 제4장 제5절 Ⅱ.2에서 제시할 제415조의4안에서 정한 권리증명 서류를 갖추어야 한다. 따라서 새로운 신청권의 허용 여부와 기존 매각방법을 우선하도록 조정할 필요성은 주택의 재단귀속 및 관재인의 관리·처분권 존속 여부를 기준으로 구별하여야 한다.

일반 회생의 개선은 관리인의 처분과 회생계획에 따른 변제를 전제로, 처분 전후의 배분내역을 확인하는 데 집중한다. 처분 전에는 선순위 담보권·조세채권과 복수 임차인의 순위에 따른 예상배분액을 제시하고, 처분 후에는 실제 지급결과를 확정된 회생계획상 권리내용과 대조하여야 한다. 이를 위한 정보제공과 의견청취를 보완한다.

개인회생에서는 채무자가 주택의 임의매각이나 다른 재원을 통하여 임차보증금을 지급할 구체적인 계획을 제시한 경우, 임차인이 신청한 경매를 일시적으로 중지하여 그 계획의 이행 기회를 부여하는 입법방안을 검토할 수 있다. 다만 이러한 중지는 단순히 채무자가 변제계획을 수행하고 있거나 장래 지급의사를 표시하였다는 이유만으로 인정되어서는 안 된다.

채무자가 제시한 대체 지급방법의 재원과 지급금액, 완료기한 및 이행가능성을 객관적인 자료로 확인하여야 한다. 또한 임차인이 경매를 통하여 받을 것으로 예상되는 금액과 지급시기를 고려할 때, 대체 지급계획이 임차인에게 더 불리하지 않아야 한다. 따라서 지급금액이 같더라도 실제 지급시기가 현저하게 늦어지거나 재원조달의 불확실성이 크다면 경매를 중지할 실익이 부족할 수 있다.

반대로 대체 지급계획이 구체적이고 실현 가능하며 경매보다 유리하거나 적어도 불리하지 않은 조건으로 보증금을 반환할 수 있다면, 일정한 기한을 정하여 그 이행을 우선하도록 할 수 있다. 그러나 정해진 기한 안에 지급이 이루어지지 않거

나 계획의 이행이 불가능해진 경우에는 중지의 효과를 종료하고 임차인이 경매절차를 계속할 수 있도록 하여야 한다.

이처럼 경매신청권과 일시적 중지제도를 결합하면, 임차인의 우선변제권 실현을 보장하면서도 개인회생절차에서 실제로 수행 가능한 대체 변제를 활용할 수 있다.

특히 후속 임차인에게서 받은 보증금으로 종전 임차인의 보증금을 반환하려는 경우에는 새 보증금의 유입만을 지급재원으로 평가하여서는 안 된다. 임대인은 새 임차인으로부터 보증금을 수령하는 동시에 그 금액을 반환할 새로운 채무를 부담하기 때문이다. 따라서 재임대계약의 성립과 신규 보증금의 실제 지급가능성 및 사용처를 확인하는 한편, 새 반환채무를 부담한 상태에서도 변제계획을 이행할 수 있는지 검토하여야 한다. 인가 후 이러한 지급방법을 변제계획에 새로 반영하기 위하여 계획을 변경하는 경우에는 제619조 제2항에 따라 제614조의 수행가능성에 관한 인가요건도 다시 문제되며, 법원은 필요한 경우 제611조 제6항에 따라 변제계획의 이행을 위한 인적·물적 담보를 제공하게 할 수 있다. 따라서 재임대가 가능한 경우 신규 보증금으로 종전 임차인에게 지급하는 내용을 변제계획에 정할 수 있는지와 그러한 계획이 실제로 이행될 수 있는지는 구별하여 검토하여야 한다. 다만 이 방법이 이론상 가능하더라도 신규 임차인의 유입과 그 임차인의 우선변제요건 충족이 불확실하다는 점에서 현실성에 의문을 제기하는 견해도 있다.[247]

기존 매각·지급방법의 이행가능성을 판단하기 위한 자료에는 처분·지급의 재원과 금액, 주요 이행기한뿐 아니라 그 이행을 좌우하는 계약조건과 자금조달의 근거도 포함되어야 한다. 매수인의 자금조달이 대출 등에 의존하는 경우에는 그 조달가능성과 지급조건을 확인하고, 계약의 해제나 이행불능 가능성이 있는 경우에는 그 사유와 계획이 실패하였을 때의 후속 처리방법도 고려하여야 한다. 기존 방법의 예

247) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), KCI 제공 원문 PDF 19~20쪽.

상 회수액이 더 크더라도 그 이행이 불확실하다면, 실패한 뒤 새로 경매를 개시하는 데 추가되는 기간과 비용까지 포함하여 새로운 경매와 비교하여야 한다. 기존 매각·지급방법의 이행을 기다리기 위하여 경매의 허가를 미루거나 집행을 중지한 경우에는 주요 이행기한을 지키지 못하거나 지급계획의 이행이 불가능해진 때 그 유예·중지를 종료하고 경매절차를 진행할 수 있도록 하여야 한다.

지급시기를 비교할 때에도 매매계약상 잔금기일과 임차인이 실제로 우선변제금을 수령하는 시점을 구별하여야 한다. 관재인이 매매대금을 수령한 뒤 별도의 배분·배당절차가 필요하다면 그 소요기간을 예상 지급시기에 포함하고, 매각대금에서 곧바로 지급할 수 있다고 보는 경우에는 그 법적 근거와 지급조건을 확인하여야 한다.[248]

2. 예상배당액과 경매의 실익

추가적인 경매의 필요성은 임차인에게 실제로 배당할 수 있는 금액이 남을 가능성을 기초로 판단하여야 한다. 이를 위해 예상매각대금에서 집행비용과 법정 선순위채권액을 반영하고, 같은 순위의 권리자 사이에서 배분될 금액을 고려하여 신청인의 예상배당액을 산정할 수 있다.

다만 예상배당액은 경매신청이나 사전허가의 실익을 판단하기 위한 추정치이다. 실제 매각가격과 선순위채권의 잔액, 집행비용 및 법정 배당순위는 경매 진행 중 변경될 수 있으므로, 신청 당시의 예상액을 장래 확정될 배당액으로 취급하여서는

248) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 149), 33·93면. 직무편람은 특별한 경우를 제외하고 환가를 6개월 내 완료하는 것이 바람직하다고 설명하는 한편, 개인파산의 최후배당허가 신청부터 배당절차 완료까지는 특별한 사정이 없는 경우 통상 약 60일이 소요된다고 설명한다. 후자의 기간은 최후배당절차에 관한 실무상 안내이므로 관재인의 매각허가 심사기간이나 본고가 제안하는 경매신청허가의 처리기간을 의미하지 않는다.

안 된다.

임차인에게 일부라도 배당될 가능성이 있다면, 그 금액이 보증금 전액에 비하여 작다는 이유만으로 경매의 실익을 부정할 수는 없다. 회수액이 크지 않더라도 임차인의 주거이전 비용을 마련하거나 잔존 반환채권을 정산하는 데 의미 있는 재원이 될 수 있기 때문이다. 따라서 일정한 최저 회수율이나 정액 기준에 미달한다는 사정만으로 신청을 일률적으로 배제하는 방법은 적절하지 않다. 다만 기존 매각방법에 비하여 새로운 경매의 비용이 지나치게 크거나 중복된 환가절차로 매각가격이 하락할 가능성이 있다면, 그 사정은 절차선택의 실익을 판단할 때 고려할 수 있다. 이러한 비교는 임차인의 법정 우선순위를 변경하는 것이 아니라, 기존 방법과 새로운 경매 가운데 어느 절차로 권리를 실현하는 것이 적절한지 판단하기 위한 것이다.

이때 임차인의 우선변제권 행사로 일반채권자에게 배분될 금액이 줄어든다는 사실 자체를 새로운 경매가 발생시키는 불이익으로 보아서는 안 된다. 이는 주택임대차보호법이 이미 정한 우선순위가 현실적인 배분에 반영되는 결과이기 때문이다. 반면 불필요한 중복경매로 추가 집행비용이 발생하거나 매각가치가 감소한다면 이는 새로운 절차선택에서 발생하는 손실이므로 별도로 심사할 수 있다. 따라서 다른 채권자의 이익을 고려할 때에도 법정 우선순위에 따른 배분결과와 새로운 환가방법으로 증가하는 비용을 구별하여야 한다.

민사집행법 제102조에 따른 무잉여 판단 역시 이러한 사전심사와 구별된다. 제102조는 경매가 진행되는 동안 최저매각가격 등을 기준으로 압류채권자에게 남을 가망을 판단하고 법률이 정한 보증 등에 따라 절차의 속행 여부를 결정하는 규정이다. 반면 파산법원의 사전허가는 기존 관재인의 처분과 새로운 경매 중 어느 방법을 우선할지를 검토하는 절차이다. 양자는 판단시점과 적용요건이 다르므로, 파산법원의 허가를 받았다는 이유만으로 민사집행법 제102조의 적용이 배제되는 것은 아

니다. 반대로 허가 당시 예상배당액이 있다는 판단이 경매절차에서의 무잉여 여부를 확정하지도 않는다.

관재인의 매각과 새 경매를 다음 사례로 비교한다. 임차인의 보증금은 5,000만 원이고 같은 순위의 다른 채권자는 없다고 가정한다. 신청인보다 선순위인 채권액은 각 매각방법의 예상 지급일까지 발생할 이자 등을 포함하여 2억 원이며, 아래 비용 외에 추가 비용은 없다고 한다. 관재인이 진행하는 매각의 대금이 2억 5,000만 원이고 처분비용이 500만 원이라면, 선순위채권과 비용을 공제한 임차인의 예상 회수액은 4,500만 원이다. 반면 새 경매의 예상매각대금이 2억 3,000만 원이고 집행비용이 800만 원이라면, 임차인의 예상배당액은 2,200만 원이다.

[표 9] 관재인의 매각과 새 경매의 비교

구분	관재인의 매각	새 경매
예상매각대금	25,000만 원	23,000만 원
예상비용	500만 원	800만 원
선순위채권액	20,000만 원	20,000만 원
임차인 예상회수액	4,500만 원	2,200만 원
예상 지급까지의 기간	3개월	6개월

관재인의 처분으로는 3개월 안에 대금을 지급할 수 있고 새로운 경매에서는 지급까지 6개월이 걸릴 것으로 예상된다면, 관재인의 처분은 회수액과 지급시기 모두에서 임차인에게 유리하다. 따라서 매수인의 자금조달과 계약이행의 가능성까지 소명된다면 법원이 정한 기한 동안 관재인의 처분을 우선하도록 할 이유가 있다.

그러나 실제 매매계약이나 지급재원이 확인되지 않는다면 높은 예상가격만으로 임차인의 경매를 미룰 수는 없다. 이 경우에는 새로운 경매를 통한 회수액이 상대적으로 작더라도 그 절차를 통하여 실제 지급이 이루어질 가능성을 고려해야 한다. 반대로 두 방법 모두에서 선순위채권과 비용을 공제하고 남는 금액이 없다면 그 가정 아래에서는 임차인이 우선변제를 받을 실익이 없다고 평가할 수 있다.

회수액과 지급시기가 서로 엇갈리는 경우에는 두 요소를 함께 비교할 필요가 있다. 예컨대 앞의 보증금 5,000만 원과 권리순위는 유지하되, 관재인의 처분으로는 9개월 뒤 4,500만 원을, 새로운 경매로는 3개월 뒤 4,200만 원을 지급받을 수 있다고 가정한다. 각 금액에는 환가비용과 지급시점까지의 선순위채권액이 이미 반영되어 있고, 다른 권리자의 배분 및 재단에 귀속할 잉여에는 차이가 없다고 가정

한다. 이 경우 관재인의 처분을 기다려 추가로 회수할 수 있는 금액은 300만 원이다. 추가 6개월의 대기로 인하여 임차인에게 새로 발생하는 임시거처비·차입금 이자 등 직접비용이 월 60만 원이라면 그 부담은 360만 원으로 회수액의 차이를 초과하고, 월 20만 원이라면 120만 원이므로 신청인의 비용만을 비교할 때에는 관재인의 처분이 180만 원 유리하다. 다만 이러한 비용은 법정 배당액이나 우선순위를 변경하는 항목이 아니라, 관재인의 처분을 우선하기 위하여 경매신청에 관한 결정을 유예할 실익이 있는지를 판단하는 보조적 요소에 그친다. 실제 판단에서는 앞서 본 처분계약의 이행가능성과 실패 시 추가되는 지연·비용 및 다른 이해관계인의 지급시기도 함께 고려하여야 한다.

3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건

임차인에게 별도의 경매신청권을 인정하더라도 그 행사요건을 구체적으로 정할 필요가 있다. 먼저 주택임대차보호법에 따른 우선변제권이 성립·존속하여야 하고, 그 권리가 미치는 주택과 대지가 특정되어야 한다. 또한 임대차가 종료되어 보증금반환채권의 이행기가 실제로 도래한 경우에 경매신청을 허용하는 것이 타당하다. 파산이나 개인회생에서 채권의 변제기가 도래한 것으로 의제된다는 사정만으로 임대차관계가 종료되거나 민사법상 보증금반환의무의 이행기가 당연히 도래하는 것은 아니기 때문이다. 따라서 경매신청의 허용 여부는 도산절차에 따른 채권의 기한이익 상실과 별도로, 임대차의 종료 및 반환채권의 실제 이행기 도래 여부를 확인하여 판단하도록 구성하여야 한다.

신청권자는 우선변제권을 가진 임차인과 그 반환채권 및 우선변제권을 적법하게 취득한 자로 정할 수 있다. 다만 반환채권 자체의 양수나 질권설정·압류가 있었다는 사실만으로 법정 우선변제권까지 이전하는 것은 아니므로, 승계인이 신청하는

경우에는 권리취득의 근거와 범위를 증명하도록 하여야 한다. 신청 단계에서는 임대차의 종료와 현재 반환채권액, 우선변제권의 요건 및 목적물의 권리관계를 심사하되, 그 심사가 장래 배당액이나 우선순위를 확정하는 효과까지 가지게 할 필요는 없다. 실제 배당은 매각대금과 법정 순위에 따라 정하고 지급액은 채권잔액과 각 도산절차의 변제관계에 반영하여야 한다. 개인회생에서 계획의 권리내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조의 기간과 절차를 따라야 한다.

Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차

외국법에서는 재산귀속과 집행정지의 관계, 환가 지연의 통제 및 집행 관련 결정의 불복절차를 중심으로 국내 보완규정에 참고할 요소를 살펴본다.

1. 미국법상 재산귀속과 집행정지

미국 연방파산법 제13장에서는 절차 중 취득한 재산과 소득의 재단편입을 정한 제1306조와 변제계획인가에 따른 재산귀속을 정한 제1327조가 함께 적용된다. 제1306조는 법률이 정한 기간에 채무자가 새로 취득한 재산과 근로소득을 재단재산에 포함하도록 하는 반면, 제1327조 (b)는 변제계획이나 인가명령에 달리 정함이 없는 경우 계획인가로 재단재산이 채무자에게 귀속되도록 한다. 따라서 계획인가 후에도 어느 범위의 재산이 재단에 속하는지에 관하여 해석상 논의가 존재한다. 그러나 재산의 귀속주체와 집행에 관한 자동정지가 언제 종료되는지는 구별하여 검토하여야 하며, 자동정지의 종료시점은 별도로 제362조 (c)가 규율한다.[249]

연방파산법 제362조 (c)는 자동정지의 대상을 구별하여 종료시점을 정한다. 같

249) Lawrence Ponoroff, "Rethinking Chapter 13," Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 18-21.

은 조 (c)(1)은 재단재산에 대한 정지가 해당 재산이 재단에 속하지 않게 될 때 종료되도록 하고, (c)(2)는 그 밖의 채무자 또는 채무자의 재산에 관한 정지가 절차의 종료·각하 또는 법률이 정한 면책 관련 시점 등에 따라 종료되도록 한다. 따라서 재산귀속이 변경되었다는 사실만으로 모든 집행정지의 효력이 동일한 시점에 종료되는 것은 아니다.

이러한 규율은 국내 개인회생에서 제615조 제2항에 따른 재산귀속과 제600조 제1항의 집행제한을 구별하여야 한다는 문제를 검토하는 데 참고할 수 있다. 다만 미국법의 자동정지 종료규정을 국내 조문에 그대로 적용할 수는 없다. 국내에서는 일반 강제집행과 담보권 실행경매를 별도로 제한하고 있으므로, 각 제한의 대상과 종기를 국내 법체계에 맞게 명문으로 정하는 것이 중요하다.

한편 연방파산법 제362조 (d)는 이해관계인이 법원에 자동정지의 해제를 신청할 수 있도록 하고, 같은 조 (g)는 정지해제절차의 증명책임을 구별한다. 이에 따르면 재산에 대한 채무자의 순가치에 관한 증명책임은 해제를 신청한 자에게, 그 밖의 쟁점에 관한 증명책임은 해제에 반대하는 자에게 배분된다. 또한 제361조는 법률상 적정한 보호가 필요한 경우 금전지급이나 추가·대체 담보권의 제공 등으로 재산상의 권익을 보호할 수 있도록 한다. 이러한 규율은 집행정지의 해제 또는 유지를 법원의 판단에 맡기면서도, 각 당사자가 어떤 사실과 자료를 제출하여야 하는지를 법률상 구별한다는 점에서 국내 입법안의 절차설계에 참고할 수 있다. 다만 이 증명책임의 배분이나 적정한 보호의 구체적인 방법을 국내 주택임차인의 경매신청에 그대로 적용하려는 것은 아니다. 국내에서는 새 신청권의 행사요건과 그 집행을 유예·중지할 사유에 맞추어 자료제출책임을 독자적으로 정하여야 한다.

국내에서 임차인의 경매신청을 허가하거나 일시 중지하는 절차를 마련한다면, 임차인에게 자신의 권리와 반환채권액, 목적물 및 선순위권리 등 신청에 필요한 자

료를 제출하도록 할 수 있다. 그러나 관재인이나 채무자가 보유하고 있는 내부 처분계획이 존재하지 않는다는 사실까지 임차인에게 모두 소명하도록 하는 것은 적절하지 않다. 기존 처분계획을 이유로 경매의 유예나 중지를 구하는 자는 그 계획의 재원·가격·방법·완료시점 및 이행가능성에 관한 자료를 제출하도록 구성하는 편이 합리적이다.

다만 미국법의 정지해제는 원래 존재하는 집행권한의 행사를 허용하는 절차이다. 따라서 집행권원이 없는 주택임차인에게 우선변제권을 증명하는 방법으로 새로운 경매신청권을 부여하려면 집행정지의 해제뿐 아니라 신청권의 발생근거와 증명서류를 법률에 따로 규정하여야 한다. 이러한 구별은 제5절의 파산법원 허가절차 및 개인회생의 직접신청·일시 중지 규정에 반영한다.

2. 독일법상 환가권한과 환가기간

독일 도산법은 도산채권자의 일반적인 권리행사를 도산절차에 집중시키면서도 특정재산에 대한 별제권(Absonderungsrecht)을 인정한다(제49조·제87조·제89조). 같은 법 제165조는 부동산에 별제권이 설정되어 있더라도 도산관재인이 관할법원에 강제경매나 강제관리를 신청할 수 있도록 한다. 한편 독일 강제경매 및 강제관리법 제30d조는 도산절차에서 해당 부동산의 이용이나 환가, 도산계획의 수행 등을 위하여 필요한 경우 일정한 요건 아래 강제경매를 잠정적으로 정지할 수 있도록 한다. 이때 정지로 인한 채권자의 불이익도 고려하여야 한다. 이처럼 독일법은 특정재산에 대한 별제권을 인정하면서도 관재인의 환가권한과 별제권자가 진행하는 강제경매의 일시적 정지를 별도로 규율한다. 따라서 우선권의 존재와 환가절차의 개시·진행 및 그 제한은 구별하여 판단하여야 한다.[250]

250) Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, InsO § 165, Rn. 4-6; Reinhard Bork 저·

독일 도산법은 관재인에게 환가권한이 없는 일정한 동산이나 채권에 관하여 별제권자의 환가권을 인정한다(제166조·제173조). 제173조에서는 관재인의 신청과 별제권자의 의견청취 등을 거쳐 법원이 환가기간을 정할 수 있으며, 그 기간이 경과하면 법률이 정한 바에 따라 관재인에게도 환가권한이 인정될 수 있다. 이러한 규율은 환가를 담당할 주체와 기간을 정하고, 그 기간 안에 환가가 이루어지지 않았을 때의 후속 효과를 법률로 연결한다는 점에서 의미가 있다.[251]

다만 제173조가 직접 대상으로 하는 지연은 환가권한을 가진 별제권자의 권리행사와 관련된 것이다. 본고의 국내 입법안이 해결하려는 문제는 관재인이나 채무자가 구체적인 처분·지급계획을 제시하고도 이를 이행하지 않아 임차인의 우선변제가 지연되는 경우이므로 규율대상이 동일하지 않다.

따라서 독일법에서 참고할 것은 환가권한 자체를 이전하는 방식이 아니라, 이해관계인의 의견을 듣고 일정한 환가기간을 부여한 다음 그 기간의 경과나 이행불능에 명확한 법률효과를 연결하는 절차설계이다. 파산에서는 관재인이 제시한 매각계획의 이행을 위하여 임차인의 경매신청허가에 관한 판단을 일정 기간 유예하였더라도, 주요 이행기한을 지키지 못하거나 매각이 불가능해진 경우에는 유예된 허가심사를 다시 진행하도록 할 수 있다. 개인회생에서는 채무자가 제시한 대체 지급계획을 이행할 수 있도록 경매를 일시 중지하였다가, 지급기한을 지키지 못하거나 계획의 이행이 불가능해진 경우 그 중지를 취소하고 경매절차를 계속하도록 정할 수 있다. 이처럼 일정한 이행기간과 그 기간 경과 후의 조치를 함께 정하면, 기존 매각·지급방법에 이행기회를 부여하면서도 임차인의 경매신청이 장기간 유예되는 것을 방지할 수 있다.

최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021, 40면, 44면(Rdnr. 86), 164~165면(Rdnr. 299~300).

251) Bork 저·최준규 역, 앞의 책(주 250), 166~167면(Rdnr. 302).

3. 일본법상 집행중지와 불복

일본 민사재생법은 개시결정에 따른 기존 강제집행의 중지와 그 절차의 속행·취소, 별제권의 행사 및 재생계획인가에 따른 후속 효과를 서로 다른 규정에서 다룬다. 제39조는 재생절차 개시와 기존 집행의 중지·속행 등에 관한 사항을, 제53조는 별제권의 행사를, 제184조는 계획인가확정에 따른 기존 절차의 효력을 규정한다. 일본 파산법도 기존 집행의 효력과 별제권 행사를 별도의 조문으로 규율한다(제42조 제2항·제65조). 따라서 기존 집행이 중지되거나 실효된다는 사실과 채권자가 새로운 집행을 개시할 권한이 있는지는 구별하여 판단한다.[252]

주택자금대부채권에 관한 저당권 실행의 중지제도에서도 절차설계에 참고할 요소를 찾을 수 있다. 일본 민사재생법 제197조는 주택자금특별조항을 정한 재생계획이 인가될 전망이 있는 경우, 재생채무자의 신청에 따라 일정한 주택 관련 저당권의 실행을 상당한 기간 중지할 수 있도록 한다. 같은 조 제2항은 제31조 제2항부터 제6항까지를 준용하여 경매신청인의 의견청취, 중지명령의 변경·취소 및 법률이 정한 즉시항고 등을 규율한다. 이 제도는 주택금융의 유지와 개인채무자의 재생을 목적으로 하므로 한국의 임차보증금반환채권과 보호대상이나 권리구조가 같지는 않다. 그러나 기존 담보권 실행을 예외적으로 조정하면서 중지의 신청권자와 기간, 의견청취, 변경·취소 및 불복의 절차를 법률에 정한다는 점은 국내 입법안에서도 참고할 수 있다.

국내에서 새로운 임차주택 경매신청권을 인정한다면 권리분쟁으로 인한 집행정지와 대체 지급계획을 위한 일시 중지를 구별할 필요가 있다. 전자는 임차인의 우선변제권이나 신청권의 존부·범위를 다투는 문제이고, 후자는 신청권의 존재를 전제

252) 山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025, 120~121면, 174~175면, 337면.

로 다른 지급방법을 이행할 기회를 일정 기간 부여하는 문제이다. 두 절차의 요건과 불복방법을 동일하게 규율하면 채무자가 권리의 존부를 다투지 않으면서도 지급계획을 이유로 경매를 장기간 지연시키거나, 반대로 권리분쟁의 심리 없이 환가가 진행되는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 권리의 존부·범위에 관한 이의에는 민사집행법상 담보권 실행경매에 관한 집행정지 규율을 필요한 범위에서 준용하도록 정할 수 있다. 반면 대체 지급계획을 이행할 기회를 부여하기 위한 중지에는 별도의 신청기간과 소명자료, 중지기간 및 취소사유를 정하는 것이 적절하다. 이 경우 경매중지를 신청하는 자는 대체 지급계획의 재원과 지급액, 완료시점 및 이행가능성을 소명하여야 한다. 법원은 그 계획을 이행하는 것이 임차인에게 경매보다 불리하지 않은지와 필요한 중지기간을 심사하도록 할 수 있다. 또한 중지신청이나 즉시항고가 제기되었다는 사실만으로 경매가 자동으로 정지하도록 정할 필요는 없다. 필요한 경우에는 법원이 신청내용과 집행진행에 따른 불이익을 고려하여 잠정적인 중지를 결정하도록 구성할 수 있다. 중지기간이 경과하거나 대체 지급계획의 이행이 불가능해진 경우에는 그 중지를 취소하고 경매를 계속할 수 있도록 하여야 한다. 같은 목적물에 이미 적법한 경매가 진행 중이라면 민사집행법의 중복경매 규율에 따라 절차를 조정하여야 한다.

이 비교에서 얻은 집행제한의 종기, 환가기간의 통제, 자료제출 및 참여·불복의 기준을 토대로 다음 절에서는 국내 개정안과 구체적인 보완규정을 검토한다.

제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안

Ⅰ. 개정안의 구조와 한계

1. 국회에 제출된 개정안의 내용

주택·상가임차인의 우선변제권과 도산절차의 관계를 조정하기 위하여 채무자회생법 일부개정법률안 세 건이 국회에 제출되었다. 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호는 모두 도산절차에서 임차인의 우선변제권을 현실화하기 어려운 문제에 대응하지만, 경매신청권의 인정방법과 발동시점 및 비면책 범위를 서로 다르게 정한다. 이하에서는 신청의 법적 근거와 대상재산, 면책 후 권리의 범위 및 기존 환가절차와의 조정이라는 관점에서 비교한다.[253]

의안 제2213186호는 임차인에게 별제권 관련 규정을 준용하는 방법을 채택한 반면, 제2216282호와 제2217769호는 일정한 요건 아래 별도의 경매신청권을 인정하는 방향을 취한다. 이러한 차이는 임차인의 우선변제권을 기존 담보권 실행체계에 편입시킬 것인지, 아니면 법정 우선변제권의 성질을 유지하면서 새로운 환가개시 수단을 마련할 것인지에 관한 입법방식의 차이이다.

253) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안 의안 제2213186호(한창민 의원 대표발의, 2025. 9. 23.), 제2216282호(염태영 의원 대표발의, 2026. 1. 23.), 제2217769호(최기상 의원 대표발의, 2026. 3. 26.); 법제처 국민참여입법센터 국회입법현황 공개 상세정보, 2026. 10. 4. 확인. 같은 확인일의 공개자료에는 제2213186호는 2026. 7. 27. 법제사법위원회 전체회의에서 소위원회로 회부된 것으로, 제2216282호와 제2217769호는 각각 2026. 1. 26.과 2026. 3. 27. 법제사법위원회에 회부된 것으로 표시된다.

비면책의 범위도 같지 않다. 제2213186호는 환가대금에서 우선하여 변제받을 권리가 있는 보증금을 비면책으로 정한다. 제2216282호는 파산에서는 반환채권 중 우선변제권의 범위에 해당하는 부분을, 개인회생에서는 우선변제권이 인정되는 임차보증금반환채권을 비면책으로 정한다. 제2217769호는 파산선고 당시를 기준으로 산정한 우선변제 범위의 금액을 비면책으로 하고, 개인회생에서는 우선변제권이 인정되는 범위의 채권을 목록에 기재되지 않은 청구권으로 보도록 한다. 따라서 이들 개정안은 우선변제권의 실현을 보완한다는 목적은 공유하지만, 인적 반환책임을 어느 범위까지 면책하지 않을 것인지에 관하여 차이가 있다.[254]

경매신청의 시점과 절차에서도 차이가 나타난다. 제2216282호는 파산선고 후 6개월이 경과하고 별제권자가 경매를 신청하지 않았을 것을 요건으로 하며, 파산관재인의 의견을 듣도록 한다. 제2217769호는 파산절차의 폐지·종결 또는 파산선고 후 1년 동안 관재인이 환가하지 않은 경우를 신청요건으로 정한다. 두 개정안은 모두 민사집행법상 담보권 실행경매에 관한 규정을 준용하지만, 제2216282호는 별도의 제415조의3을 신설하는 반면 제2217769호는 제415조 자체에 경매신청에 관한 항을 추가하는 방식을 취한다.[255]

특히 제2217769호는 제415조의 개정규정이 제586조에 따라 개인회생에도 준용될 수 있도록 하면서, 부칙의 적용대상에도 개인회생사건을 포함하고 있다. 그러나 경매신청의 발동요건은 파산선고와 파산관재인의 미환가를 중심으로 규정되어 있다. 개인회생에서는 파산선고나 파산관재인의 존재를 전제로 할 수 없고, 원칙적

254) 의안 제2213186호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제9호; 의안 제2216282호 안 제566조 제7호의2·제625조 제2항 제9호; 의안 제2217769호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제1호 단서.

255) 의안 제2216282호 안 제415조의3 및 부칙 제2조; 의안 제2217769호 안 제415조 제4항·제5항 및 부칙 제2조.

으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 유지한다는 점에서 파산과 절차구조가 다르다. 따라서 해당 개정규정을 개인회생에 적용하려면 어느 절차단계에서 임차인이 경매를 신청할 수 있는지, 제600조에 따른 집행제한은 어떠한 요건 아래 해소되는지 등을 별도로 규율할 필요가 있다.

2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택

우선변제권 있는 임차인에게 별제권 규정을 포괄적으로 준용하는 방법은 기존의 담보권 실행절차를 이용할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 주택임차인의 우선변제권은 특정재산의 환가대금에서 법정 순위에 따라 우선만족을 받을 지위로서, 저당권 등 독립적인 담보물권과 동일한 실행권능을 가진 것은 아니다. 따라서 별제권 규정을 포괄적으로 준용하려면 어떤 조문을 어느 범위까지 적용할 것인지, 관재인의 관리·처분권과 어떠한 관계에 놓이는지 및 그 준용이 매수인의 권리취득에 어떠한 효과를 미치는지를 구체적으로 정하여야 한다.

기간 경과를 주된 신청요건으로 삼는 방식은 경매신청이 가능해지는 시점을 비교적 명확하게 정할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 일률적인 대기기간만으로 새로운 경매의 필요성을 판단하기는 어렵다. 파산관재인이 이미 매수인과 매매계약을 체결하고 지급재원과 이행기한을 확보하여 합리적인 기간 안에 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있다면, 일정한 기간이 지났다는 이유만으로 새로운 경매를 우선할 실익은 작다. 반면 관재인이 해당 주택의 환가를 포기하였거나 처분을 진행할 수 없는 상태라면, 다른 방법으로 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있는지를 검토하지 않은 채 정해진 기간의 경과만을 기다리도록 할 이유도 작다. 따라서 경매신청권의 발동시점을 정할 때에는 단순한 기간 경과뿐 아니라 기존 환가방법의 실제 이행가능성과 임차인의 예상 회수액 및 지급시기를 함께 고려할 필요가 있다.

한편 비면책 규정과 경매신청권 규정은 담당하는 법률효과가 다르다. 전자는 채무자가 면책 후에도 부담하는 인적 책임의 범위를 정하고, 후자는 특정재산에 관한 우선변제권을 현실화할 환가수단을 마련한다. 파산면책으로 인적 책임이 제한된 경우에도 우선변제권이 존속할 수 있으므로, 이를 행사할 절차적 수단을 마련할 필요가 있다. 반면 종전 법령에 따라 이미 비면책 인적 책임이 인정되는 경우에는 새로운 경매신청제도를 도입한다는 이유로 그 책임범위나 집행권원의 효력을 축소해서는 안 된다.

본고는 각 도산절차에서 재산의 관리·처분권이 누구에게 귀속하는지에 따라 새로운 경매신청권의 행사방법을 달리 정하는 입법방식을 취한다. 파산재단에 속하는 주택에 대해서는 관재인의 기존 환가권한과 충돌할 수 있으므로 파산법원의 사전허가를 거치도록 한다. 이때 법원은 관재인의 기존 처분으로 합리적인 기간 안에 임차인의 우선변제권을 실현할 수 있는지를 심사하여야 한다. 반면 주택이 적법하게 파산재단에서 이탈하였거나 파산절차가 종료된 경우에는 임차인의 직접신청을 허용한다. 개인회생에서도 변제계획인가 후 직접신청을 인정하되, 채무자가 실제 이행 가능한 대체 지급계획을 제시하면 일정한 기간을 정하여 경매를 일시적으로 중지하도록 한다. 일반 회생에서는 관리인의 처분권과 회생계획의 구속을 유지하면서, 회생담보권의 분류 및 처분대금의 배분에 관한 정보제공·의견청취와 절차적 통제를 보완한다. 이와 같이 도산절차별로 새로운 신청권의 행사방법을 달리 정하면, 기존 환가권한을 존중하면서도 임차인의 우선변제권이 장기간 실현되지 않는 문제에 대응할 수 있다.

일반 주택임대차에서도 임차인의 독립적인 환가개시수단을 마련하기 위하여 임대차등기를 전제로 경매신청권을 부여하고, 임대차 종료 후 일정한 기간이 지난 때부터 그 신청을 허용하는 입법방안이 제안된 바 있다.[256] 이 방안은 등기를 통하여 신청권의 기초가 되는 임차관계를 공시하고, 별도의 반환청구소송을 거치지 않고 해당 주택의 환가를 개시할 수 있도록 한다는 장점이 있다. 그러나 임대차 종료 후 일률적인 대기기간을 두는 방식은 재임대나 임의반환을 기대하기 어려운 경우에도 같은 기간 동안 권리행사를 지연시키며, 등기된 보증금액과 실제 반환채권의 잔액이 달라진 경우에는 경매개시 단계에서 어느 범위까지 이를 심사할 것인지가 별도로 문제된다. 본고는 이러한 고정된 대기기간 대신 도산절차별 재산귀속과 관리·처분권, 기존 환가방법의 실제 이행가능성 및 예상 회수액을 기준으로 신청의 허가 또는 일시 중지를 조정한다는 점에서 그와 구별된다.

Ⅱ. 파산절차

1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가

파산재단에 속하는 주택은 채무자회생법 제384조에 따라 파산관재인이 관리·처분하고, 임의매각에도 같은 법 제492조 제1호에 따른 법원의 허가가 필요하다. 따라서 임차인이 해당 주택에 관하여 새로운 경매를 신청하려는 경우에는 파산법원이 관재인의 기존 환가방법과 조정할 수 있도록 사전에 허가 여부를 판단하는 것이 적절하다.

256) 이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 31~32면.

사전허가에서는 비용과 선순위권리를 공제한 뒤 신청인에게 배당할 금액이 남을지와, 관재인의 기존 처분으로 합리적인 기간 안에 이를 지급할 수 있을지를 심사한다. 구체적 처분의 이행을 기다릴지 여부는 회수액·지급시기·이행가능성에 따라 판단하고, 경매개시 후의 무잉여 판단은 집행법원의 민사집행법 제102조 심사에 맡긴다.

임차인에게 먼저 경매를 신청하게 한 뒤 관재인의 신청에 따라 그 절차를 일시적으로 중지하는 방식도 생각할 수 있다. 이 방식은 관재인이 구체적인 처분계획을 가지고 있지 않은 사건에서 임차인의 경매개시를 앞당길 수 있다는 장점이 있다. 그러나 파산재단에 속하는 주택에 대하여 관재인의 기존 환가방법을 심사하기 전에 새로운 경매가 개시되면, 관재인의 처분과 경매절차 사이의 충돌을 사후적으로 조정하여야 한다. 본고는 파산재단에 속하는 동안에는 이러한 충돌을 경매개시 전에 조정하는 편이 재단재산의 관리·처분구조에 더 부합한다고 보아 사전허가 방식을 취한다. 다만 사전허가 자체가 새로운 장기 대기수단이 되어서는 안 된다. 따라서 관재인이 기존 처분의 진행을 이유로 허가결정을 유예받으려면 그 처분의 구체적인 이행가능성을 소명하도록 하고, 유예의 횟수와 주요 이행기한 및 이행불능 시의 후속절차를 명확히 규정할 필요가 있다.

선행연구는 파산면책 후 우선변제권의 실현을 위하여 인적 책임을 비면책으로 정하거나 파산채권자표에 기한 경매신청을 허용하는 방안을 제시하였고, 개인회생에서도 우선변제권 있는 반환채권의 계획 외 만족과 집행권원 및 채권자표에 기한 집행을 연결하는 논의가 이루어져 왔다.[257]

257) 파산에 관하여 박진웅, 앞의 글(주 28), 4면; 양형우, 앞의 논문(2026, 주 28), 145면·152면. 개인회생에 관하여 김형진, 앞의 논문(2011, 주 21), KCI 제공 원문 PDF 21~25쪽; 정민교, 앞의 논문(주 21), 570면·575~576면; 오소정, 앞의 논문(주 21), 222면.

또 다른 선행연구에서는 제415조 제1항·제2항의 권리자를 제411조의 별제권자로 추가하는 안과, 제415조에 경매신청권을 명시하고 제600조 제1항 제2호에 집행제한의 예외를 두는 안을 제시하였다.[258] 후자의 방법을 채택하더라도 개시 직후의 집행과 변제계획인가 후의 집행을 구별하고, 관재인 또는 채무자의 기존 처분·지급과 충돌할 때의 통지·중지 및 불복절차를 정할 필요가 있다. 본고는 신청권을 추가하는 데 그치지 않고, 재산의 관리·처분권 귀속에 따라 사전허가와 직접신청을 구별하며 관재인의 구체적인 환가계획과 임차인의 예상 회수액을 비교하여 이용할 절차를 정하고, 경매신청에 필요한 자료와 이해관계인의 절차참여를 함께 규정한다.

사전허가의 심리 자체가 새로운 비용과 지연을 발생시키지 않도록 이미 도산절차에 제출된 재산목록·평가자료와 그 밖의 객관적인 가격자료를 우선 활용하고, 작성시점 이후의 가격·권리관계 또는 목적물 상태의 변동으로 기존 자료만으로 판단하기 어려운 경우에 필요한 범위에서 보완하는 것이 적절하다.

사전허가 단계의 예상가치 심사는 경매개시 후 집행법원이 민사집행법 제97조 등에 따라 실시하는 평가를 대체하지 않는다. 또한 기존 처분과 새 경매를 비교할 때 고려하는 주거비·차입비용 등 경제적 부담과, 실제 경매에서 법률상 집행비용으로 취급되어 우선변상될 수 있는 비용은 구별하여야 한다.

제415조의3의 개정 조문안은 부록 표 1에 제시한다.

2. 경매의 신청과 배당

제415조의4안은 재단 소속 주택에 관해서는 사전허가결정이 확정된 뒤 그 결정정본과 확정사실을 증명하는 서류를 제출하여 경매를 신청하고, 재단에서 적법하

258) 이경미 외, 앞의 보고서(주 12), 138~142면. 비면책채권의 확대는 같은 보고서 142~147면에서 별도로 제안한다.

게 이탈하거나 파산절차가 종료된 주택에 관해서는 우선변제권과 현재 반환채권을 증명하여 직접 신청하도록 한다.

신설 경매신청권을 승계하여 행사할 수 있는 자는 반환채권과 그 채권에 수반되는 우선변제권을 적법하게 취득한 자로 한정하는 것이 타당하다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항에 따른 금융기관등은 법률이 정한 요건과 취득금액의 범위에서 우선변제권을 행사할 수 있으며, 변제자대위자는 대위의 성립요건과 이전되는 권리의 범위를 증명하여야 한다. 반환채권의 일반 양수인이나 전부채권자는 반환채권을 취득하였다는 사실만으로 새로운 경매신청권을 당연히 취득하는 것은 아니다. 우선변제권까지 이전되는 법률상 근거가 별도로 확인되어야 한다.

한편 질권자나 추심채권자는 목적채권을 직접 청구하거나 추심할 권한이 있더라도, 그 사실만으로 반환채권과 우선변제권 자체를 모두 취득하였다고 볼 수는 없다. 따라서 본고의 입법안에서는 단순한 질권설정이나 압류·추심명령만으로 새로운 경매신청권을 인정하지 않는 것이 적절하다. 다만 경매 후 지급단계에서는 질권이나 압류의 효력 및 실제로 지급을 받을 권한이 누구에게 있는지를 별도로 판단하여야 한다.

또한 경매신청과 배당금 수령의 요건을 구별할 필요가 있다. 경매를 신청하는 단계에서는 주택의 인도나 그 제공을 요구하지 않고, 우선변제금의 실제 수령에는 주택임대차보호법 제3조의2 제3항에 따른 인도요건을 적용하도록 한다. 이는 임차인이 보증금을 회수하기 전에 점유를 상실하도록 강제하지 않으면서, 매수인의 인도청구와 배당금 지급을 조정하는 기존 법리를 유지하는 것이다.

제415조의4안은 주택의 파산재단 소속 여부에 따라 경매신청절차를 구별하면서도 실제 매각대금의 배당에는 기존의 법정 우선순위를 적용한다. 이때 담보권 실행 경매에 관한 민사집행법 규정을 준용하는 것은 새로 부여된 경매신청권을 행사하기

위한 절차적 수단을 마련하는 것이며, 임차인의 우선변제권 자체를 저당권 등 독립적인 담보물권으로 변경하는 것은 아니다. 특히 제415조의4 제2항은 해당 조문에서 정한 특정재산의 경매에 필요한 범위에서 채무자회생법상 집행제한의 예외를 인정한다. 그러나 이러한 예외로 이미 면책된 인적 책임이 부활하거나 신청인에게 임대인의 다른 재산에 대한 새로운 청구권이 발생하는 것은 아니다. 또한 직접신청의 경우에도 채무자가 구체적이고 이행 가능한 대체 지급방법을 제시하면 법률이 정한 요건 아래 일정한 기간 경매를 중지하도록 하여 기존 권리관계의 보호와 실제 지급 가능성을 함께 고려할 수 있다. 제415조의4의 개정 조문안은 부록 표 2에 제시한다.

제415조의3안은 2주 이상의 의견제출기간이 끝난 뒤 7일 이내에 결정하도록 하고, 자료보완이나 심문이 필요한 경우 이유와 예정일을 고지하여 한 차례 7일의 범위에서 연장할 수 있도록 한다. 이 기한은 실제 사건의 평균 처리기간을 옮긴 것이 아니라 심리 지연을 통제하기 위한 입법 제안이다. 신청자료의 송달까지 걸리는 기간과 결정에 대한 불복·확정 대기기간은 여기에 포함되지 않으므로, 신청부터 경매개시까지의 총기간이 3주 안에 끝난다는 뜻도 아니다. 제415조의4안의 중지신청·잠정적인 중지 결정기간 및 한 차례의 유예·중지도 각 단계의 기능에 따라 적용하여야 한다. 기한이 지났다는 사실만으로 허가나 중지해제를 의제하지 않고, 법원은 정해진 요건에 따른 재판을 하여야 한다.

3. 경매의 효력과 매수인의 보호

새로운 경매신청권을 도입하는 경우에는 경매개시 당시의 우선변제권에 하자가 있거나 경매개시 뒤 그 권리가 소멸한 경우 매수인의 소유권 취득을 어떻게 처리할 것인지도 정해야 한다. 민사집행법 제267조를 준용하더라도 그 보호범위를 명확하

게 규정하지 않으면 경매의 효력과 소유자의 보호를 둘러싼 해석상 문제가 남기 때문이다.

대법원 2022. 8. 25. 전원합의체 판결의 다수의견은 경매개시결정 전에 근저당권이 소멸한 경우에는 그 담보권에 기한 경매를 원칙적으로 무효로 보고, 제267조의 매수인 보호를 경매개시 뒤에 담보권이 소멸한 경우에 적용하였다.[259] 반면 별개의견은 제267조의 문언이 담보권의 소멸시기를 구별하지 않고 매수인의 거래안전을 보호한다는 점에서, 유효하게 성립한 담보권이 경매개시 전에 소멸하였더라도 매수인의 소유권 취득을 인정하여야 한다고 보았다. 학설에서도 담보권 소멸시기를 구별하지 않고 매수인의 취득을 인정하여야 한다는 견해와[260] 담보권 실행의 유효한 개시를 기준으로 보호범위를 정하여야 한다는 견해가 대립한다.[261]

새 경매신청권의 행사에 관해서는 다수의견의 기준을 신설조문에 명시하는 것이 타당하다. 새 경매신청권은 경매개시 당시 존속하는 우선변제권을 현실화하기 위한 것이므로, 그 권리가 처음부터 존재하지 않았거나 개시 전에 이미 소멸하였다면 경매를 개시할 실체적 근거가 없다. 이러한 경우까지 매수인의 소유권 취득을 인정하면 소유자는 이미 소멸한 권리에 근거한 경매를 스스로 저지하지 못하였다는 이유만으로 소유권을 상실할 위험을 부담하게 된다.

---

259) 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결.

260) 이호행, 「경매의 공신력에 대한 재론」, 『부동산법학』 제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 205~206면; 최우진, 「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 168~170면.

261) 다만 위 전원합의체 판결의 다수의견은 해당 경매가 이미 소멸한 근저당권에 기초하여 개시된 점에서 원칙적으로 무효라고 판단하면서도, 구체적 사건에서는 피고의 경매절차 무효 주장이 금반언 또는 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 않는다고 보아 원심을 파기환송하였다. 따라서 경매의 일반적 효력에 관한 법리와 개별 당사자의 무효 주장 제한은 구별하여야 한다. 장재형, 「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」, 『법조신문』 제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16., 3.나.4)·4.

경매개시결정은 신청서와 제출자료를 기초로 절차를 개시하는 재판이지 우선변제권의 존재를 확정하는 재판은 아니다. 따라서 소유자에게 경매개시결정이 송달되어 이의할 기회가 있었다는 사정만으로 개시 전 권리부존재의 위험을 모두 부담시키는 것은 적절하지 않다.

반면 경매개시 당시 우선변제권이 유효하게 존재하였다면 경매는 정당한 실체적 권리에 근거하여 시작된 것이다. 그 후 변제 등으로 우선변제권이 소멸한 경우에는 소유자에게 이의와 집행정지를 구할 기회를 보장하면서도, 적법하게 개시된 경매에 참가한 이해관계인의 신뢰와 매각절차의 안정성을 보호할 필요가 있다. 따라서 경매가 취소되지 않은 상태에서 매수인이 매각대금을 완납하였다면 제267조를 준용하여 그 취득을 유지하는 구성이 타당하다.

다만 이 준용은 개시 당시 존재한 우선변제권이 나중에 소멸한 경우에 관한 것이므로, 목적물의 소유권 귀속, 법률상 처분제한, 경매개시결정의 송달 등 다른 절차의 효력요건까지 해결하는 것은 아니다. 이들 문제는 각각 해당 법률에 따라 별도로 판단하여야 한다.

소유자는 신설 경매에 준용되는 민사집행법 제265조에 따라 우선변제권의 부존재나 소멸을 이유로 경매개시결정에 이의하고, 필요한 경우 집행정지를 구할 수 있다. 우선변제권의 부존재·소멸에 관한 확정판결 정본이 제출되면 같은 법 제266조 제1항 제3호·제2항에 따라 절차의 정지와 이미 실시한 절차의 취소를 검토하고, 일시정지를 명하는 재판 정본이 제출되면 같은 항 제5호에 따라 진행을 정지하되 그 재판이 이미 실시한 절차의 취소까지 명하는지에 따라 후속 효과를 구별한다.

한편 대체 지급계획의 이행을 기다리기 위한 일시 중지는 이러한 권리분쟁에 따른 집행정지와 구별된다. 대체 지급계획이 이행되지 않아 중지가 취소되면 경매를 속행하되, 매각대금의 완납으로 이미 이루어진 매수인의 취득을 그 계획의 불이행이

나 새로운 지급약정을 이유로 소급하여 되돌리지는 않는다.

Ⅲ. 회생절차

1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정

일반 회생에서 주택임차인의 반환채권은 우선변제권이 미치는 목적물의 가치범위에서 회생담보권으로 보호되고, 그 범위를 초과하는 부분은 회생채권으로 분류된다. 그러나 채무자회생법 제141조 제1항은 주택임차인의 우선변제권을 명시적으로 열거하지 않고 있으므로, 특정재산에 관한 우선특권에 포함된다는 해석을 법률에 명문화하는 방안을 검토할 수 있다.

또한 하나의 주택과 대지에 선순위 담보권자와 복수의 임차인이 존재한다면, 예상환가비용과 선순위채권액 및 법정 우선순위를 반영하여 개별 권리자에게 귀속할 수 있는 가치를 산정함으로써 동일한 담보가치를 여러 권리자에게 중복하여 산정하지 않도록 하여야 한다(제4장 제2절 Ⅰ.2). 이 자료는 회생담보권의 신고·조사뿐 아니라 관리인이 주택을 처분할 때 예상되는 배분관계를 확인하는 데에도 쓰인다. 한편 회생담보권자는 원칙적으로 회생계획에 따른 변제를 받아야 하므로, 임차인에게만 별도의 경매신청권을 부여하면 동일한 목적물의 가치에 권리를 가진 다른 회생담보권자와 집행수단이 달라진다. 따라서 일반 회생에서는 새로운 경매신청권의 창설보다 권리분류를 명확히 하고 실제 처분 전후의 배분내역을 확인하도록 하는 방법이 적절하다.

또한 개정안 제141조의2 제3항의 예상배분액 명세서는 확정된 배당표나 처분대금의 최종 분배를 대신하는 것이 아니다. 관리인이 회생절차의 초기 단계에서 목적물의 평가와 선순위 부담을 반영하여 예상되는 회생담보권액을 작성하고, 실제 처

분이나 권리변동에 따라 그 내용을 갱신하도록 하는 절차적 자료이다. 따라서 예상액과 실제 매각대금이 달라졌다는 사실만으로 조사·확정된 회생담보권액이나 인가된 회생계획이 당연히 변경되는 것은 아니다. 제141조의2의 개정 조문안은 부록 표 3에 제시한다.

2. 임차주택의 처분과 권리자 보호

관리인이 법원의 허가를 받아 주택을 처분하는 경우에는 예상배분액뿐 아니라 그 처분으로 임차인의 대항력과 임대인 지위의 승계 및 보증금반환채무에 어떠한 효과가 발생하는지 확인하여야 한다. 회생절차상의 처분허가는 관리인의 처분행위를 허용하는 절차적 재판이므로, 그것만으로 임차권의 소멸이나 매수인의 임대인 지위 불승계를 창설할 수는 없다.

일반 회생의 부동산 처분실무에서도 처분가격뿐 아니라 매각대금의 수령과 그 대금에 의한 채권변제 및 처분 후 잔존채권의 처리가 함께 문제된다. 서울회생법원의 관리위원 직무편람에 제시된 담보부동산 매각 관련 서식은 평가액과 예정 처분가격, 대금수령, 매각비용과 채권변제액을 구분하고, 변제 후 남는 회생담보권의 잔액과 처분·변제 결과를 보고하도록 구성되어 있다.[262] 이러한 실무구조는 임차인의 우선변제권이 문제되는 주택을 처분할 때에도 예정 처분가격만이 아니라 실제 대금의 수령과 권리자별 배분 및 처분 후 잔존채권까지 연결하여 확인할 필요가 있음을 뒷받침한다.

---

262) 서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018, 270, 332~334, 337~339면. 270면은 일반 회생에서의 매각절차와 계약단계의 허가를 설명하고, 부록의 양식 1-3·1-4는 담보부동산의 매각대금 수령과 비용·채권변제·미변제 회생담보권 잔액 및 결과보고에 관한 기재례를 제시한다.

따라서 관리인이 임차주택의 처분허가를 신청할 때에는 임차인의 현재 보증금 반환채권액과 법정 우선순위, 예상배분액을 확인하도록 할 필요가 있다. 또한 처분으로 임차권이 소멸하거나 주택의 인도 및 임차권등기의 말소가 예정되어 있다면, 그러한 법률효과를 발생시키는 근거와 그 효과가 발생할 시점도 함께 밝혀야 한다. 특히 임차인에 대한 보증금 지급 또는 공탁과 주택의 인도·임차권등기 말소를 서로 연결할 필요가 있는 경우에는 각 의무의 이행순서를 구체적으로 정하도록 할 수 있다. 이를 통하여 법원은 관리인의 처분가격과 권리자별 예상배분액뿐 아니라 매수인이 취득하는 권리 및 부담할 수 있는 법률관계를 함께 심사할 수 있다. 제4장 제2절 Ⅱ.1에서 본 최준규의 제안은 일정 범위의 보증금 지급에 따른 후순위 임차권의 소멸제도를 새로 두려는 것이다. 본고의 제61조의2안은 이러한 소멸제도를 두지 않고, 별도의 근거에 따른 권리소멸과 지급·인도·말소의 이행순서를 심사하도록 하며, 처분허가 자체에 임차권을 소멸시키는 효력을 부여하지 않는다.

다만 처분허가 과정에서의 예상배분액 심사는 인가된 회생계획을 변경하거나 확정된 회생담보권액을 다시 산정하는 절차가 아니다. 실제 처분대금과 예상액이 다르다면 우선 계획의 정산규정과 확정된 권리내용에 따라 지급범위를 판단하고, 계획의 권리내용 자체를 변경하여야 하는 경우에는 법률이 정한 계획변경절차를 거치도록 하여야 한다. 제61조의2의 개정 조문안은 부록 표 4에 제시한다.

Ⅳ. 개인회생절차

1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지

우선변제권 자체에는 독립적인 경매신청권이 포함되지 않는다. 제600조의2안은 집행권원의 유무와 관계없이 법정 우선변제권을 증명한 임차인이 변제계획 인가 후

해당 주택의 경매를 신청할 수 있도록 한다. 집행권원에 기한 신규 강제경매의 허용 여부에 관한 현행법상 다툼과 별도로, 이러한 신청권의 근거를 법률에 마련하려는 것이다.

다만 이러한 신청권은 일반적인 개인회생채권의 만족을 위하여 다른 재산까지 집행할 수 있도록 하는 권리가 아니다. 신청대상은 우선변제권이 미치는 주택과 대지로 한정하고, 실제 배당도 법정 우선변제의 범위 안에서 이루어지도록 정하여야 한다. 다른 채권자가 적법하게 개시한 경매나 변제계획에 따른 처분에서 이미 지급받은 금액 역시 최종 잔액에 반영하여야 한다.

개정안은 개인회생에서 채무자가 재산을 관리·처분한다는 점을 고려하여 임차인의 직접신청을 원칙으로 정한다. 다만 채무자가 구체적인 대체 지급계획을 제시하면 그 재원·금액·완료기한과 이행가능성을 심사하여 일정 기간 경매를 중지하도록 한다.

이때 집행법원과 개인회생법원의 심사대상은 구별할 필요가 있다. 집행법원은 경매신청의 요건과 제출자료를 확인하고 경매개시 후의 권리이의·집행정지 및 매각·배당절차를 담당한다. 반면 개인회생법원은 채무자가 대체 지급방법을 이유로 경매의 일시 중지를 구하는 경우 그 재원·금액·완료기한, 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용을 심사하여 실제 이행가능성이 있는지를 판단한다. 그 지급방법을 변제계획에 새로 반영하거나 계획의 권리내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조에 따른 변경절차와 그에 따른 수행가능성 심사를 별도로 거쳐야 한다. 개인회생법원의 중지결정은 반환채권의 액수나 우선순위를 확정하는 재판은 아니다.

신규 경매신청권과 함께, 인가 전에 대금이 완납된 기존 강제경매의 배당절차도 입법적으로 보완할 필요가 있다. 본고의 해석에 따르면, 현행 제615조 제3항에서는 인가결정 등에 별도의 정함이 없으면 미완료 배당절차도 실효된다. 제3절에서 검토

한 독립된 지급채권의 행사나 적법한 변제재원 편입은 각각의 요건을 갖춘 사건에서 이용할 수 있지만, 인가 전에 절차의 존속범위를 정하지 못한 모든 사건에서 지급을 보장하지는 않는다. 따라서 장래의 사건에서는 적법하게 형성된 매각대금에 대한 배당절차가 인가만으로 사라지지 않도록 그 존속근거를 명문으로 정하는 것이 타당하다.

제615조 제4항안은 매각 당시 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권이 인정되던 주택과 대지에 관하여 적법하게 진행된 경매에서, 인가결정 전에 매각대금 전액이 납부되고 그 대금의 전부 또는 일부가 집행법원에 남아 있는 경우로 한정한다. 인가결정 전까지 경매절차가 취소되거나 실효된 경우는 제외한다. 매각 전의 주택까지 모두 환가하도록 하는 규정과 달리, 이미 형성된 대금의 배당·공탁·지급유보와 정산에 필요한 절차만 유지한다. 인가결정 또는 존속범위 확인결정 정본의 송부에 따라 해당 범위에서 배당절차를 속행하게 하되, 그 밖의 별도 집행정지사유가 있으면 그 효력에 따르도록 한다. 법정 존속요건을 갖춘 경우 인가결정의 기재누락만으로 절차가 실효되지는 않으며, 누락된 사건과 범위는 별도의 확인결정으로 특정한다. 이 규정이 적용되지 않는 기존 경매의 효력은 제3항에 따라 판단한다.

배당절차의 존속은 임차인의 배당액을 확정하거나 일반채권자에게 계획 밖의 변제를 허용하는 효과와 구별하여야 한다. 배당참가자격과 순위는 기존 법률에 따르고, 임차인과 담보권자 등이 계획 밖에서 지급받을 수 있는 범위도 각각의 근거에 따라 정한다. 배당이의와 공탁, 잉여금에 대한 유효한 압류 등도 존중하여야 한다. 배당을 계속하면 추가 비용과 지급시기의 차이가 생길 수 있으므로, 이미 매각되었다는 이유만으로 다른 이해관계인에게 불이익이 없다고 단정할 수는 없다. 이에 인가 전에 관계인의 의견을 듣고 예상 지급액과 비용, 남은 대금의 처리 및 계획변제

에 미치는 영향을 확인하도록 한다.

새 존속규정은 시행 후 개인회생절차개시를 신청하는 사건에 적용하도록 한다. 시행 후 변제계획이 인가되는 사건부터 적용하면 시행 전에 개시된 절차에서도 아직 실효되지 않은 배당절차를 보존할 수 있지만, 종전 규율을 전제로 진행 중인 사건에서 지급시기와 비용, 변제계획상 재원의 처리 및 이해관계인의 지위가 달라질 수 있고, 인가 전 의견제출 기회만으로 이러한 영향을 모두 제거할 수는 없기 때문이다. 이미 인가되어 경매·배당절차가 전부 실효된 사건은 제3절에서 검토한 현행법상 개별 지급근거에 따라 처리한다. 이와 같이 기존 사건의 지급근거와 장래 사건의 절차보존을 구별하면, 예방을 위한 개정안을 이미 실효된 절차의 소급적 회복 근거로 사용하는 문제를 피할 수 있다. 제600조의2·제615조의 개정 조문안은 부록 표 5에 제시한다.

2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경

개인회생에서 임차주택이 매각된 뒤에는 실제 우선배당액과 변제계획에 반영된 예상 우선변제액을 대조하여야 한다. 임차인이 경매에서 지급받은 금액을 계획변제에서 다시 지급하지 않도록 하는 한편, 실제 배당액이 예상액보다 적어 일반 부족액이 증가한 경우에는 변제계획상 처리방법을 확인하여야 한다.

정산에 앞서 매각 후 남은 반환채무를 누가 부담하는지 먼저 확정하여야 한다. 매수인에게 대항할 수 있는 임차권이 매각 후에도 존속하고 매수인이 임대인의 지위를 승계하는 경우에는, 법정 순위에 따라 임차인이 정당하게 배당받았어야 할 금액을 반영한 보증금 잔액을 기준으로 매수인이 부담하는 반환채무의 범위를 정한다. 반면 매각으로 임차권이 소멸하여 임차인이 매수인에게 대항할 수 없는 경우에는 미회수 반환채권이 종전 임대인의 채무로 남는 범위에서 개인회생절차상 정산의 대

상이 된다. 따라서 실제 우선배당액이 예상액보다 적다는 사실만으로 그 차액 전부를 종전 임대인의 개인회생채권으로 확정하여서는 아니 된다.

이러한 채무귀속의 확정은 변제계획에 유보된 금액의 처리에도 영향을 미친다. 매각 후 종전 임대인의 반환채무가 소멸한 범위에 대해서는 변제계획의 유보·정산 규정에 따라 그 금액을 처리하고, 종전 임대인에게 반환채무가 남는 경우에는 확정된 잔존채권액을 기준으로 계획변제액과 유보액을 정산하여야 한다.[263]

다만 우선배당액이 예상과 달랐다는 사실만으로 인가된 변제계획이 당연히 변경되는 것은 아니다. 계획에 이미 채권확정이나 정산방법이 마련되어 있다면 그 규정에 따라 처리할 수 있는지 먼저 검토하고, 채권액·변제율·지급방법 등 계획의 권리내용을 변경할 필요가 있는 경우에 제619조가 정한 요건과 절차를 따라야 한다. 이 경우 실제 매각·배당의 예정시기와 남은 변제기간도 함께 고려할 필요가 있다.

서울회생법원의 실무준칙은 특별한 사정이 없는 한 변제계획 변경안을 변제완료일 3개월 전까지 제출하도록 하는 실무상 기준을 두고 있으므로, 매각·배당이 변제완료에 임박하여 이루어지는 경우에는 계획 내 정산으로 처리할 수 있는지와 별도의 변경절차가 필요한지를 조기에 확인하여야 한다. 다만 위 제출기준은 제619조상 변경 가능기간 자체를 정하는 법정기간은 아니다. 변제계획에 따른 변제가 이미 완료된 뒤에는 제619조에 따른 계획변경을 할 수 없으므로, 그때에는 기지급액과 잔존채권 및 면책의 효과를 별도로 확정하여야 한다.[264]

---

263) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 288~290면 참조. 매수인의 임대인 지위 승계 여부에 따른 유보액의 처리와, 경매 후 배당표로 부족액이 확인되었으나 임차인에게 통지되지 않고 연락도 되지 않는 경우 수정보고 및 공탁으로 처리하는 실무 등을 설명한다. 임대차의 갱신 등으로 최종변제기까지 반환채권이 확정되지 않은 경우와 이미 배당표에 따라 부족액이 확정된 경우는 구별된다.

264) 서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제443호 제2조 제1항~제4항 및 제442호 제2조 제1항 참조. 제443호는 별제권자의 담보권 실행 후 미확정 개인회생채권액이 확정된 경우 종전 계획의

다음 사례는 매각 후에도 미회수 반환채권이 종전 임대인의 채무로 남는 경우를 전제로 이러한 정산의 차이를 보여준다. 임차보증금반환채권 1억 원 전액이 개인회생채권자목록에 기재되어 있고, 변제계획 작성 당시 예상 우선변제액은 7,000만 원, 예상 일반 부족액은 3,000만 원이라고 가정한다. 일반채권의 변제율은 20%이므로 임차인의 일반 부족액에 관하여 계획상 예정된 총변제액은 600만 원이다. 임차인은 대항요건과 확정일자를 갖추어 보증금 전액에 관하여 우선변제권을 취득하였고 그 권리는 매각 전까지 존속하지만, 선순위권리와의 관계 등으로 경매의 매수인에게는 임대차관계의 존속을 주장할 수 없어 매각 후 미회수 반환채권은 종전 임대인의 채무로 남는다고 한다. 경매와 배당은 제615조 제3항 단서 등 적법한 존속·진행 근거를 갖추었다고 한다. 이러한 전제에서 실제 경매의 우선배당액은 4,000만 원이고, 다른 공제·상계나 이자 등의 변동은 없다고 가정한다.

먼저 변제계획의 이행이 완료되기 전에 실제 경매에서 4,000만 원이 우선배당되면, 실제 배당결과를 기준으로 계획변제의 대상이 되는 일반 부족액은 기지급 계획변제금을 반영하기 전 6,000만 원이 된다. 그때까지 계획변제액 300만 원을 실제로 지급받았다면 그 시점의 미변제 반환채권 잔액은 5,700만 원이지만, 20%의 변제율을 유지하는 변경계획에서 일반 부족액에 대응하는 총 계획변제액은 6,000만 원의 20%인 1,200만 원이다. 따라서 이미 지급받은 300만 원을 공제하면 앞으로 지급할 금액은 900만 원이 된다. 이는 종전 계획에 따른 잔여변제액 300만 원보다 600만 원 많으므로, 단순히 지급명세를 정정하는 것만으로 처리할 수 없다. 채무자가 추가 재원을 확보하여 다른 채권자의 변제조건을 유지하고 적법한 계획변경이 인가된다면 임차인은 우선배당액 4,000만 원과 계획변제액 총 1,200만 원을 합하

수정으로 처리할 수 있는 경우와 제619조에 따른 계획변경이 필요한 경우를 구별하고, 제442호는 특별한 사정이 없는 한 변제계획 변경안을 변제완료일 3개월 전까지 제출하도록 정한다. 후자의 기간은 실무상 제출기준이다.

여 5,200만 원을 회수하게 된다. 그 결과 남는 4,800만 원은 별도의 비면책사유가 없는 한 면책의 대상이 된다.

반면 임차인이 예정된 계획변제액 600만 원을 모두 실제로 지급받고 변제계획 전체의 변제가 완료된 뒤, 면책이 확정되기 전에 주택이 매각되어 4,000만 원을 우선배당받았다면, 임차인의 총 회수액은 4,600만 원이고 미변제 반환채권은 5,400만 원이다. 변제계획에 따른 변제가 이미 완료된 이상 새로 제619조의 변경절차를 이용하여 증가한 일반 부족액을 계획에 다시 반영할 수는 없다. 또한 실제 우선배당액이 당초 예상보다 적어 일반 부족액이 사후적으로 증가하였다는 사정만으로, 인가된 변제계획에 따라 다른 개인회생채권자에게 이미 적법하게 지급된 금액을 소급하여 환수·재분배할 수는 없다. 따라서 기존 변제계획에 따른 기지급액을 반영하여 잔존채권의 법적 성질을 정하여야 한다. 목적물과 그 환가대금에 대한 우선변제권 행사가 모두 끝나고 별도의 비면책사유가 없다면 남은 5,400만 원은 일반 부족액으로서 면책의 대상이 된다.

면책확정 후에 주택이 매각된 경우에는 비면책의 근거를 먼저 정하여야 한다. 실제로 목록에서 누락된 청구권이나 독립된 법정 비면책채권은 그 범위에서 인적 책임이 존속한다. 목록에 기재된 반환채권의 우선변제 부분에 관하여 본고가 제시한 목적물 한정 해석을 채택하는 경우에는, 그 책임범위에 따라 부족액을 처리한다. 면책항변을 배척하고 일반적인 지급책임을 인정한 판결이 확정된 경우에는 그 효력에 따라야 한다. 면책 당시의 예상 우선변제액은 실제 배당액을 확정하는 금액이 아니며, 후발 배당이 새로운 면책을 발생시키는 것도 아니다.

보증금 1억 원 중 계획변제금 600만 원을 실제로 지급받고 주택이 매각되지 않은 상태에서 면책이 확정된 뒤, 실제 목록누락이나 다른 비면책사유가 없는 상태에서 경매로 4,000만 원을 배당받았다고 가정한다. 총 회수액은 4,600만 원이고

반환채권의 잔액은 5,400만 원이다. 목적물과 그 환가대금에 대한 우선변제권 행사가 모두 끝났다면 본고의 해석상 이 잔액을 면책받은 임대인의 다른 재산에서 강제회수할 수 없다. 잔액이 새로 면책되는 것이 아니라, 최초 면책 이후 존속하던 해당 목적물에 대한 책임이 배당과 우선권 소멸로 끝났기 때문이다. 반면 남은 9,400만 원이 실제 목록누락이나 독립된 비면책사유로 인적 책임이 존속하던 채권이었다면, 4,000만 원의 배당은 그 금액만큼 채권을 소멸시킬 뿐이므로 비면책사유의 적용범위에 속하는 잔액 5,400만 원은 계속 청구할 수 있다. 이는 하나의 가정에서 면책효를 임의로 변경하는 것이 아니라, 처음부터 책임이 남은 법률상 근거가 다른 두 경우를 구별한 것이다.

따라서 배당의 시점은 변제계획의 변경과 후속 정산의 가능성을 판단하는 기준이 되고, 비면책의 근거와 책임재산의 범위는 면책 후 부족액의 청구 가능성을 판단하는 기준이 된다. 이 두 기준을 함께 적용하여 실제 변제액을 공제하고 우선변제권의 존속 여부를 확인하여야 한다.

계획변제금이 임차인에게 실제로 지급되지 않고 유보된 경우에는 그 금액의 처리와 반환채권의 소멸 여부를 구별하여야 한다. 반환채권이 아직 확정되지 않아 계획에 따라 일정액을 유보하였다가 최종변제기까지 그 채권이 확정되지 않아 유보액을 다른 개인회생채권자에게 배분하였다면, 그 배분을 임차인에 대한 반환채무의 변제로 볼 수는 없다. 반면 경매·배당 등으로 부족액이 확정된 경우에는 그 확정액과 인가된 변제계획의 유보·정산방법에 따라 처리하여야 한다.

앞의 사례와 같은 금액을 사용하되, 임대차가 갱신되어 최종변제기까지 반환채권이 확정되지 않아 계획상 변제액 600만 원이 유보되었고, 인가된 변제계획에 따라 그 유보액 전부가 미변제 원금이 남아 있는 다른 개인회생채권자에게 배분되었다고 가정한다. 그 뒤 변제계획에 따른 변제가 완료되었으나 아직 면책이 확정되기

전에 임대차가 종료되고 주택이 경매되어 임차인이 4,000만 원을 우선배당받았다면, 임차인의 현실적인 회수액은 4,000만 원이고 잔존 반환채권은 6,000만 원이다. 임차인에게 실제로 지급된 계획변제금은 없으므로 다른 채권자에게 배분된 600만 원을 반환채권에서 다시 공제할 수 없다. 이 경우 목적물과 그 환가대금에 대한 우선변제권 행사가 모두 끝나고 별도의 비면책사유가 없다면, 남은 6,000만 원은 일반 부족액으로서 이후 면책의 대상이 된다.

보증기관이 보증금 일부를 지급한 경우에는 별도의 정산이 필요하다. 반환채권 1억 원에 관한 계획변제액은 0원이고 보증기관이 임차인에게 2,000만 원을 지급하여 그 범위의 반환채권과 우선변제권을 적법하게 취득하였으며, 이후 해당 반환채권에 배분될 금액이 4,000만 원이라고 가정한다. 이때 임차인과 보증기관 사이의 만족순서는 실제 권리취득의 근거와 약정 및 적용되는 일부대위 법리에 따라 결정하여야 한다.

임차인에게 남은 8,000만 원의 채권이 보증기관이 취득한 2,000만 원보다 우선하여 만족받는 관계가 인정된다고 가정하면, 배당금 4,000만 원은 임차인에게 지급된다. 이 경우 임차인은 보증기관으로부터 받은 2,000만 원과 배당금 4,000만 원을 합하여 6,000만 원을 회수하고, 임차인의 잔존채권은 4,000만 원, 보증기관이 취득한 채권은 2,000만 원이 된다. 따라서 임대인의 반환채무는 실제 배당으로 만족된 4,000만 원을 반영한 합계 6,000만 원으로 남는다.

다만 이 결과는 임차인의 우선만족관계를 가정한 것이며, 보증기관이 계약상 양수인인지 변제자대위자인지와 일부대위 법리의 적용에 따라 달라질 수 있으므로 보증기관의 일부 지급만으로 임차인이 언제나 우선배당받는다고 일반화할 수는 없다. 제617조의3의 개정 조문안은 부록 표 6에 제시한다.

3. 변제계획의 기재사항

경매 후의 정산이 적절하게 이루어지려면 변제계획에 임차주택과 관련된 기본적인 권리관계와 처리방법이 미리 기재되어 있어야 한다. 특히 목적물이 아직 매각되지 않은 경우에는 우선변제권의 목적물과 예상 우선변제액, 예정된 매각 또는 지급방법 및 실제 배당 후 일반 부족액을 정산하는 기준을 확인할 수 있어야 한다.

실무의 변제계획 기재례도 우선변제권이 인정되는 반환채권을 환가대금에서 우선변제가 예상되는 부분과 부족부분으로 나누어 후자만 계획변제의 대상으로 하고, 우선변제권이 인정되지 않는 미확정 반환채권에 대해서는 일반 변제비율에 해당하는 금액을 유보하는 방식을 제시한다.[265] 이에 우선변제권 있는 주택임차보증금반환채권에 관한 기재사항을 채무자회생법 제611조 제1항의 필수기재사항으로 추가하는 방안을 제안한다.

제611조의 개정 조문안은 부록 표 7에 제시한다.

4. 면책·폐지 후의 권리행사

변제계획의 이행이 완료되어 면책결정이 확정되면 개인회생절차가 종료되므로, 이후의 경매와 배당을 이유로 종전 변제계획을 다시 변경할 수는 없다. 그러나 면책 당시 종전 법과 판례에 따라 주택임차인의 우선변제권이 존속한다면 그 권리를 실현할 방법까지 없어지는 것은 아니다. 따라서 면책 후에도 해당 우선변제권을 기초로 직접 경매를 신청할 수 있도록 별도의 규정을 마련할 필요가 있다.

본고의 기본안은 면책 후 새로 인정하는 경매신청권의 기능을 특정 주택과 대

265) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 194), 169~170면 및 그 책 170면 각주 168 참조.

지에 존속하는 우선변제권의 실현에 한정하고, 실제 목록누락이나 고의 불법행위 등 독립된 비면책사유에 따라 존속하는 인적 채권과 그 집행권원의 효력은 그대로 두는 방식이다. 따라서 그러한 인적 권리를 다른 책임재산에 행사할 수 있는 경우에도 이 경매신청권이 그 권리행사를 제한하지 않는다. 경매신청권과 우선변제권이 별개의 법률효과라는 점은 유치권에서도 확인된다. 유치권에는 법률상 경매신청권이 인정되지만 그 자체에 우선변제권이 인정되는 것은 아니기 때문이다.[266]

본고의 목적물 한정설에 따르면, 판례상 우선변제 예외만이 적용되는 기재채권은 주택의 매각이 면책 전후 어느 때 이루어졌는지에 따라 일반재산에 대한 책임이 새로 생기지 않는다. 실제 목록누락이나 독립된 비면책사유가 있는 경우의 인적 책임도 그 사유에 따라 존속하는 것이지 매각을 늦추었기 때문에 발생하는 것은 아니다. 이와 같이 일반재산에 대한 책임은 비면책사유에 따라 정하고, 환가시기의 차이가 가져오는 문제는 계획변경의 가능성, 배당대금의 규모 및 실제 회수시기를 기준으로 검토하여야 한다.

반면 개인회생절차가 면책이 아니라 폐지로 종료된 경우에는 채무자회생법 제603조 제4항에 따른 개인회생채권자표나 별도로 존재하는 집행권원을 이용할 수 있다. 따라서 폐지 후의 집행을 새로운 특별경매절차로 모두 대체할 필요는 없다. 다만 폐지 전에 새 조문에 따라 적법하게 개시된 경매는 그 효력을 유지하여 계속할 수 있도록 정하는 것이 적절하다.

면책 후의 일시 중지 역시 이미 종료된 변제계획을 다시 수행하게 하는 절차가 아니다. 채무자가 특정 주택의 매각보다 불리하지 않은 지급방법을 실제로 이행할 수 있는 경우에 한하여 일시적인 중지를 허용하는 것이므로, 그 요건과 기한 및 불이행 시 속행에 관한 규율을 적용한다. 제625조의2의 개정 조문안은 부록 표 8에

266) 민법 제322조 제1항; 민사집행법 제274조 제1항; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 15), 578~579면.

제시한다.

V. 적용례와 경과조치

1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호

새로운 경매신청절차는 종전 법에 따라 존속하는 우선변제권을 현실화하기 위한 것이지만, 그 적용으로 이미 확정된 면책이나 회생계획의 법률효과 및 목적물에 관한 제3자의 권리상태가 변경될 수 있는지도 검토하여야 한다.

특히 시행 전에 파산면책이 확정된 사건에 새 경매신청권을 적용하면, 종전 법 아래에서 채무자가 기대하였던 집행관계에 변화가 발생할 수 있다. 그러나 이미 존속하는 특정재산의 우선변제권에 행사수단을 부여하는 것과 면책으로 면제된 채무자의 인적 책임을 다시 부담시키는 것은 구별된다. 전자는 종전 법에 따라 보호되는 권리를 장래의 절차로 행사하게 하는 것이지만, 후자는 확정된 면책의 효과를 실체적으로 변경하는 문제가 발생하기 때문이다.

따라서 시행 전에 파산절차가 종료되었거나 면책결정이 확정된 사건이라도, 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하고 해당 주택과 대지에 그 권리가 미치는 경우에는 시행 후 새로운 경매신청절차를 이용할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 다만 이미 소멸한 우선변제권을 부활시키거나 그 권리가 미치지 않는 제3자의 재산에 종전 법률관계에 없던 부담을 새로 부과하여서는 안 된다.

또한 시행 전의 집행·처분·배당에 관한 확정된 법률효과를 새 법률에 따라 다시 판단할 필요는 없다. 새로운 경매신청절차는 시행 후의 신청을 대상으로 하되, 종전에 적법하게 이루어진 처분이나 확정된 배당·권리변경의 효력은 유지하도록 하

여야 한다. 이와 함께 경매개시결정의 송달과 이의·집행정지 및 매수인의 권리보호에 관한 절차를 명확히 하면 새로운 신청권의 도입으로 발생할 수 있는 신뢰보호의 문제를 완화할 수 있다.

2. 회생·개인회생사건의 적용례

일반 회생에서는 권리분류의 명문화와 관리인의 처분절차 보완을 구별하여 적용할 필요가 있다. 제141조의2는 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건에, 제61조의2는 시행 후 새로 신청하는 처분허가에 적용하여, 이미 확정된 회생담보권액, 인가된 회생계획의 권리변경 및 시행 전 처분허가의 효력에는 영향을 주지 않도록 한다(부록 표 9 부칙 제3조).

개인회생에서는 시행 당시 변제계획이 이미 인가되어 절차가 계속 중인 사건에도, 시행 후 새로 신청하는 경매에 제600조의2를 적용하는 방법을 채택할 수 있다. 이는 우선변제권이 존속함에도 변제기간 동안 다른 환가절차가 개시되지 않는 문제를 해결하기 위한 것이다. 다만 시행 전에 적법하게 개시된 집행에는 그 당시 법률에 따른 효력을 유지하고, 새 신청요건을 소급하여 적용하여서는 안 된다.

제617조의3과 제611조 제1항 제4호는 시행 후 새로 이루어지는 배당·지급·정산과 변제계획안부터 적용하고, 제615조 제4항·제5항은 Ⅳ.1에서 본 이유로 시행 후 개인회생절차개시를 신청하는 사건부터 적용한다(부록 표 9 부칙 제4조). 어느 경우에도 시행 전에 확정된 배당과 적법하게 완료된 계획변제의 효력은 유지하며, 새 규정을 근거로 다른 개인회생채권자에게 이미 지급된 변제금을 반환하게 하여서는 아니 된다. 시행 전에 인가된 변제계획은 새 규정의 시행만으로 변경되지 않고, 시행 후의 실제 배당·지급 또는 처분결과를 반영할 필요가 있으면 변제가 완료되기 전에 제619조의 절차를 거쳐야 한다.

면책 후 직접신청에 관한 제625조의2도 시행 후 이루어지는 경매신청에 적용하되, 면책결정이 이미 확정된 사건을 일률적으로 배제할 필요는 없다. 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하고 있는 경우에는 새로운 집행수단을 이용할 수 있도록 하는 편이 해당 입법의 목적에 부합하기 때문이다.

이러한 적용례와 경과조치를 명문으로 정하면 이미 확정된 권리와 절차의 법률효과를 유지하면서도, 시행 후 새로 이루어지는 경매신청과 관리인의 처분 및 실제 배당에 관한 절차적 개선을 적용할 수 있다. 이미 확정된 면책으로 면제된 인적 책임을 부활시키는 것과 종전부터 존재하던 우선변제권을 실현하기 위한 절차적 수단을 새로 부여하는 것은 소급효의 강도와 법적 성질을 달리 평가할 필요가 있다.[267]

부칙의 개정 조문안은 부록 표 9에 제시한다.

새로운 입법은 현행법상 이미 인정되는 특정재산의 우선변제권이 실제 환가와 지급으로 이어지도록 그 행사방법을 보완하는 데 목적이 있다. 기존의 법정 우선순위를 유지하면서 경매의 개시와 배당의 범위, 인적 책임의 면책과 존속, 이미 확정된 권리의 보호를 각각 구별하여 규율하여야 한다.

267) 박진웅, 앞의 글(주 28), 4면.

제5장 결론

본고는 주택임차보증금반환채권의 행사요건과 법률효과를 민사집행과 임대인의 도산절차에 걸쳐 검토하였다. 현행법의 해석에서는 반환채권의 귀속과 배당참가를 기초로 기존 경매의 실효와 배당절차의 존속 요건, 적법한 배당에서의 지급·정산 및 면책 후 책임범위를 연결하였다. 이러한 해석으로도 임차인이 환가를 개시할 수 없는 경우에는 도산절차별 관리·처분권과 조정되는 경매신청의 근거를 제안하였다.

반환채권의 행사에서는 현재의 채무자·채권자와 수령권한을 확정하여야 한다. 임대인 지위의 승계는 반환채무자를, 양도·대위·질권설정·압류는 채권의 귀속이나 행사·수령권한을 바꾸므로, 계약 당시의 당사자 표시가 아니라 각 권리변동의 원인과 대항요건을 기준으로 판단한다.

민사집행에서는 반환채권의 집행권원에 의한 강제경매 신청과 법정 우선변제권에 따른 배당을 구별한다. 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인의 경매신청에는 특별한 사정이 없으면 우선변제권의 행사도 포함되지만, 일부 채권만 신청채권으로 특정한 경우 나머지 금액의 배당참가는 추가 신청이나 배당요구의 시기·요건에 따라 정한다. 다른 채권자의 경매에서도 배당참가자격과 종기까지 제출된 자료의 내용을 기준으로 청구범위를 판단하며, 종기 뒤의 보완으로 종기까지 행사한 청구범위를 넘어 새로운 채권이나 금액을 추가할 수는 없다.

실제 배당액은 공제·기존 변제를 반영한 반환채권 잔액 중 적법하게 배당에 참가한 범위에서 정한다. 집행비용과 선순위권리, 다른 임차인의 우선권, 조세채권의 특별 순위조정 및 적용시점을 반영하여야 하므로, 채권잔액·청구범위·예상 우선변제액을 실제 배당액과 동일하게 취급할 수 없다.

배당표의 기재나 지급 유보만으로 반환채무가 소멸하지는 않는다. 배당오류가 있는 경우에는 잘못 배당받은 자에 대한 반환청구와 매수인의 인수채무를 구별하여야 한다. 대항력 있는 임차권에 따라 매수인이 인수하는 채무는 정당하게 배당되었어야 할 금액을 기준으로 산정될 수 있으므로, 임차인의 현실수령액만으로 계산하여서는 안 된다.

임차주택의 인도는 경매신청이나 배당요구의 선행요건이 아니지만, 법정 우선변제금의 지급요건이 될 수 있다. 배당 뒤에도 임차인이 인도를 거절할 수 있는지는 미회수액의 존재만으로 정해지지 않는다. 매수인에게 대항할 임차권의 존속과 그가 인수하는 반환채무의 범위를 함께 판단하여야 한다.

보증기관이 보증채무를 이행하고 적법한 양도·대위로 반환채권을 취득한 경우에는 임차인의 잔존채권과 기관의 취득채권을 나눈다. 기관의 지급을 임대인 채무의 소멸로 처리하지 않으며, 일부대위·질권·압류·추심·전부가 있으면 그 권리범위와 수령권한 및 실제 만족액을 확인하여 중복 회수를 막아야 한다.

도산절차에서는 이러한 집행·배당에 재산의 관리·처분권, 집행제한, 계획의 효력 및 면책이 더해진다. 각 효과가 다른 파산·일반 회생·개인회생을 나누어 검토한 결론은 다음과 같다.

파산에서는 관재인의 기존 경매 속행, 직접 매각 및 적법한 환수절차를 먼저 검토하여야 한다. 이 방법으로 합리적인 기간 안에 우선변제를 받을 수 있다면 중복 경매의 필요성은 낮다. 반면 관재인이 환가하지 않고 다른 권리자도 경매를 개시하지 않으면 임차인에게 우선변제권이 남아 있어도 환가대금이 형성되지 않을 수 있다.

파산면책으로 인적 반환책임이 면제되어도 특정 주택의 환가대금에 대한 우선변제권은 존속할 수 있다. 우선변제권이 존속하더라도 기존 환가방법을 이용할 수

없다면 별도의 경매신청 근거가 필요하다. 특별법이나 다른 비면책사유로 인적 책임이 존속하는 경우의 집행권원과 집행방법은 그대로 보장하여야 한다.

일반 회생에서는 우선변제권이 있는 임차보증금의 회생담보권 분류와 인가에 따른 권리변경을 함께 검토하여야 한다. 해당 재산의 가치로 담보되는 부분과 일반 회생채권으로 처리되는 부족액을 나누고, 각각에 적용되는 회생계획의 변제조건을 확인하여야 한다. 이때 제251조에 따라 계획이나 법률에서 인정되지 않은 권리의 책임이 면제되는 것과, 제252조에 따라 채권액과 변제기 등 권리 자체가 변경되는 것은 구별된다. 실제 처분결과가 예상과 다르다는 사정만으로 확정된 회생담보권액이나 회생계획이 당연히 변경되지는 않는다.

누락채권의 처리 역시 도산절차별로 달라진다. 일반 회생에서는 계획에서 인정되지 않은 채권이 원칙적으로 면책되지만, 관리인의 누락으로 채권자가 절차를 알지 못하여 참가 기회를 잃은 경우에는 판례가 인정한 절차보장 예외를 검토하여야 한다. 파산에서는 악의의 누락과 채권자의 파산선고 인지 여부가 문제되고, 개인회생에서는 실제 목록누락 채권이 명문상 비면책대상이다. 이러한 차이를 무시하고 누락된 보증금에 같은 면책효과를 부여할 수는 없다.

관리인의 처분허가는 주택의 매각을 허용하는 절차적 판단이다. 그 허가만으로 대항력 있는 임차권의 소멸, 임대인 지위의 승계 또는 반환채무의 소멸이 당연히 발생하는 것은 아니다. 일반 회생에서는 독립적인 환가권한의 추가보다 회생담보권과 담보가치의 정확한 분류, 처분 전 예상배분액과 임차권 처리근거의 심사가 우선한다.

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재산의 관리·처분권을 유지하므로 파산과 달리 관재인의 환가를 기대할 수 없다. 또한 변제계획 인가 후 이미 집행권원을 가진 임차인이 새로운 강제경매를 신청할 수 있는지에 관하여 해석상 다툼이 있다.

인가로 개인회생재단의 재산이 채무자에게 귀속된다는 점과 담보권 실행경매의 제한기간이 인가 시 종료된다는 점은 집행허용설의 근거가 될 수 있다. 그러나 주택임차인의 우선변제권 자체에 담보권 실행권능이 포함되는 것은 아니며, 일반 강제집행과 담보권 실행경매는 제600조에서 서로 다르게 규율되어 있다.

본고는 제615조 제2항의 채무자 귀속과 개인회생재단에서의 제외를 구별하고, 개인회생재단의 범위는 제580조를 중심으로 판단하였다. 또한 제600조 제1항 제2호의 일반 강제집행 제한과 같은 조 제2항의 담보권 실행경매 제한은 그 실행근거와 제한종기를 달리하며, 제2항이 변제계획 인가를 담보권 실행경매의 제한종기로 정한 것을 반환채권에 기한 일반 강제경매에 그대로 적용할 수 없다고 보았다. 이에 따라 개시결정 당시 개인회생재단에 속하였고 이후 별도의 처분이나 재단 제외가 없으며 변제계획이나 인가결정에서도 달리 정하지 않은 채무자 소유 임차주택에 대해서는, 개인회생채권자목록에 기재된 반환채권의 집행권원에 기한 신규 강제경매가 변제계획 인가 후에도 개인회생절차가 종국적으로 종료될 때까지 제한된다는 견해를 취한다. 우선변제 부분의 계획 외 만족과 면책 후 권리보호를 인정한 판례의 법리는 인가 후 신규 강제집행의 허용 여부와 구별하여 적용하여야 한다.

인가 전 속행결정이 있었거나 대금이 적법하게 완납되었더라도, 제600조 제1항에 따라 중지된 미완료 강제경매는 제615조 제3항 단서의 정함이 없으면 인가 시 실효된다고 해석하였다. 완납으로 취득한 매수인의 소유권과 남은 배당절차의 존속은 별개이다. 임차인의 우선변제권도 실효된 절차에 배당권한을 부여하지 않는다. 따라서 인가 전에 경매사건과 남은 배당의 범위를 특정하여 절차를 보전하고, 중지가 남으면 제600조 제3항의 속행결정을 거쳐야 한다. 제145조는 이렇게 유효하게 존속하는 배당에 적용된다. 실제 회수액과 부족액·유보금은 변제계획에 반영하되, 그 변경으로 이미 실효된 경매를 소급하여 부활시킬 수는 없다. 이미 전부 실효된

사건에서는 독립된 지급채권의 귀속을 확정한 다음 적법한 양도·별도 채권집행 또는 변경계획에 따른 지급을 검토하여야 한다. 선택한 지급방법의 요건이 갖추어지지 않았다면 대금이 법원에 남아 있다는 사실만으로 우선지급을 명할 수 없다.

개인회생에서 대법원은 목록기재 임차보증금의 우선변제 부분을 제625조 제2항 제1호의 청구권에 해당한다고 판단하였다. 이 조항에 책임재산의 제한이 없으므로 당초 인적 책임이 그대로 남는다는 반론은 문언에 근거한다. 본고는 그 비면책 효과를 해당 주택과 대지의 우선만족에 필요한 범위로 제한하는 해석을 제시한다. 임차인에게 독립된 경매신청권이 없어 반환채권의 집행권원을 보존할 필요가 있지만, 목적물을 특정한 집행권원으로도 그 환가는 가능하다. 특정 주택의 회수수단과 목록기재채권의 면책을 함께 유지한다는 점이 이 해석의 근거이다. 이를 적용하면 목적물과 그 대금에 대한 우선변제권 행사가 끝난 뒤의 일반 부족액에는 다른 재산의 책임이 남지 않는다. 실제 목록누락이나 개인회생에 적용되는 독립된 법정 비면책사유에는 그 법정 범위의 인적 책임이 존속한다.

본고는 개인회생절차 계속 중 기재채권에 관한 신규 이행소송을 제한하되, 면책확정 후에는 실제로 존속하는 책임의 범위에서 필요한 집행권원을 취득할 수 있다고 본다. 기존 집행권원이 있다면 그 집행력과 중복 제소의 이익을 확인하여야 한다. 목적물 한정이라는 법률구성도 해당 소송에서 주장하고 불리한 판단은 상소로 다투어야 한다. 면책항변을 배척하고 책임재산을 제한하지 않은 지급판결이 확정되었다면, 같은 면책 사실로 책임을 다시 제한할 수 없고 후발 변제나 환가는 그 판결로 정해진 책임을 전제로 반영한다. 이와 같은 면책 후 권리행사의 해석은 변제계획 수행 중 주택이 매각되지 않는 문제와 구별되므로, 인가 후 신규 경매를 제한하는 본고의 견해 아래에서는 그 기간의 경매신청 근거와 집행통제를 입법적으로 보완할 필요가 있다.

입법안은 새로운 우선순위의 창설보다 기존 우선변제권의 행사방법을 보완하도록 구성하였다. 파산재단의 주택은 관재인의 처분과 조정하기 위하여 사전허가를 요구하고, 적법한 재단 이탈이나 파산절차 종료 뒤에는 직접신청을 허용한다. 일반 회생은 권리분류·담보가치 산정과 처분 전 심사를 보완한다. 개인회생은 인가 후 직접신청, 구체적 지급계획에 따른 일시 중지 및 배당 후 정산을 연결한다. 인가 전에 적법하게 완납되어 법원에 남은 대금에 대해서는 배당절차의 존속과 속행을 명문으로 정하되, 시행 후 개인회생절차개시를 신청하는 사건에 적용하도록 하였다. 이로써 장래의 절차 실효를 예방하면서 이미 전부 실효된 사건의 지급 문제는 현행법상 개별 요건에 따라 구별한다.

새 경매신청권은 우선변제권이 존속하는 주택과 대지에 한정하고, 임대차 종료와 반환채권의 실제 이행기 도래를 요건으로 한다. 적법한 양수인·대위자는 취득범위에서 신청하며, 주택인도는 경매신청과 법정 우선변제금의 지급을 구별하여 후자의 요건으로 처리한다.

기존 처분·지급을 이유로 경매를 늦추려면 재원·금액·이행기한과 실패 시 추가비용까지 소명하여야 한다. 관재인의 처분은 새 경매보다 유리하여야 하고, 개인회생채무자의 대체 지급방법도 신청인에게 경매보다 불리하지 않아야 한다. 불이행이나 이행불능이 드러나면 유예기간 만료 전에도 허가 여부를 결정하거나 경매를 속행하도록 한다. 허가 단계의 예상배당액 심사는 집행법원의 무잉여 판단과 실제 배당액 확정을 대신하지 않는다.

경매가 개시된 뒤에는 권리분쟁에 따른 집행정지와 대체 지급계획을 위한 일시중지를 구별할 필요가 있다. 매수인의 보호범위도 명확히 하여, 경매개시 당시 우선변제권이 존재하지 않았거나 이미 소멸한 경우와 적법한 개시 후에 그 권리가 소멸한 경우를 달리 취급하는 방안을 제시하였다. 이는 새 신청권의 행사로 발생할 수

있는 소유자와 매수인의 이해관계를 조정하면서 경매절차의 안정성을 확보하기 위한 것이다.

유보금은 확보만으로 반환채권에서 공제하지 않고, 실제 지급이나 유효한 변제공탁으로 소멸한 금액을 잔액에 반영한다. 예상액과 실제 배당액의 차이는 계획변경이 가능한 시점과 절차에 따라 정산한다. 새 경매신청권은 면책 후 인적 책임의 범위를 바꾸지 않으므로, 부족액의 회수는 현행법상 존속하는 책임에 따라 판단하여야 한다.

집행절차의 보완은 사기 여부와 별도로 이미 성립한 법정 우선변제권을 행사할 방법을 정하는 것이므로 일반법에 마련하는 것이 타당하다. 특별법의 재정·주거지원은 정책목적에 따라 대상을 정할 수 있고, 법정 비면책 특례 역시 정해진 범위에서 적용된다. 일반적인 권리행사절차와 이러한 특례의 기능을 구별하여야 한다.

새 경매신청권은 우선변제권이 존속하고 집행비용과 선순위권리를 공제한 뒤 임차인에게 배분할 재산가치가 남아 있는데도 기존 환가방법으로 그 권리를 행사하기 어려운 경우에 행사방법을 보완한다. 임차인에게 배분할 재산가치가 부족한 경우에는 집행절차만으로 회수액을 늘릴 수 없다. 반환재원의 확보를 위한 예방·보증·지원정책은 별도로 병행하여야 한다.

임차인의 보증금 회수와 면책받은 임대인의 재기는 책임재산과 권리행사절차를 분명히 정할 때 함께 보호할 수 있다. 특정 주택에서 우선만족을 받을 권리, 다른 재산에 대한 인적 책임, 그 권리를 행사할 집행절차를 구별하는 것이 본고의 결론이다.

참고문헌

Ⅰ. 국내 문헌

1. 주석서·단행본

김범준, 「제615조 [변제계획인가의 효력]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 599~611면.

김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020.

김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026.

노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024.

문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025.

박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 960~968면.

방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 316~341면.

법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅳ]—동산·채권 등 집행』, 2020.

서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023.

서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024.

서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018.

서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단, 2024.

신아름, 「제580조 [개인회생재단]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 60~77면.

신아름, 「제581조 [개인회생채권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 78~96면.

신아름, 「제586조 [별제권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 123~135면.

오민석, 「제371조 [지상권, 전세권을 목적으로 하는 저당권]」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 287~294면.

유철희, 「제589조 [개인회생절차개시신청서]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 162~199면.

유철희, 「제600조 [다른 절차의 중지 등]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 346~391면.

윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023.

이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 항목.

이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025.

전대규, 『도산법』, 법문사, 2025.

전대규, 『채무자회생법』 제10판 제1·2권, 법문사, 2026.

최준규, 『계약법과 도산법—민법의 관점에서 도산법 읽기』, 경인문화사, 2021.

최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 348~492면.

Reinhard Bork 저·최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021.

山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025.

2. 논문 및 평석

곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위—대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095, 300101 판결—」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 123~153면.

권병철, 「채무자 소유 아닌 부동산에 대한 경매절차에서 매각대금 반환의 법적 구조」, 『사법』 제76호, 사법발전재단, 2026, 157~194면.

권영준, 「도산해지조항의 효력」, 『비교사법』 제25권 제2호, 2018, 749~802면.

김기홍, 「면책결정의 효력과 청구이의의 소—대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결—」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 113~150면.

김덕중, 「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다24424, 244231 판결—」, 『법학논총』 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 67~95면.

김봉수, 「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」, 『재산법연구』 제26권 제2호, 2009, 91~120면.

김상수, 「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구—대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결—」, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023, 243~268면.

김성연, 「구분소유권의 성립요건—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『홍익법학』 제14권 제4호, 홍익대학교 법학연구소, 2013, 207~233면.

김영주, 「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」, 『법학논총』 제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013. 12., 7~34면.

김영주, 「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」, 『재산법연구』 제36권 제4호, 2020, 231~262면.

김이경, 「2020년 하반기-2021년 상반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 231~320면.

김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 38~77면.

김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결[양수금]—」, 『고려법학』 제76호, 2015, 273~308면.

김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 175~211면.

김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 239~278면.

김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응 방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 135~175면.

김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 3~55면.

김치송, 「매각대금이 완납된 후 배당이 이루어지기 전에 채무자에 대한 회생절차가 개시된 경우 저당권자의 법적 지위—대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결—」, 『저스티스』 통권 제178호, 한국법학원, 2020, 531~560면.

김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부—대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결—」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 341~369면.

김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523[추심금] 전원합의체 판결을 중심으로—」, 『일감부동산법학』 제22호, 건국대학교 법학연구소, 2021, 43~92면.

김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 265~286면.

김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부—대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결을 중심으로—」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 919~943면.

김현선,「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고, 2011다49523 전원합의체 판결을 중심으로—」,『일감법학』제28호, 건국대학교 법학연구소, 2014, 453~499면.

김형진,「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」,『민사법의 이론과 실무』제15권 제1호, 민사법의 이론과 실무학회, 2011, 201~238면.

김형진,「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」,『법무사』2010년 1월호, 대한법무사협회, 2010, 40~51면.

김홍석,「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」,『일감부동산법학』제32호, 2026. 5., 157~191면.

김효석,「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」,『법무사』2009년 9월호, 대한법무사협회, 2009, 4~30면.

김희중,「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편,『도산판례백선』, 박영사, 2021.

나병진,「구분소유권 성립시기에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」,『외법논집』제37권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2013, 99~115면.

민선찬,「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」,『부동산중개학회지』제7집, 2013, 153~170면.

박근웅,「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제—대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결—」,『연세법학』제36호, 연세법학회, 2020, 1~22면.

박세영·김제완, 「담보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제—대법원 2024. 7. 25. 선고 2022다204333 판결을 계기로—」, 『고려법학』 제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 103~146면.

박진수, 「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」, 『판례공보스터디 민사판례해설 V-상』, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 585~590면.

박창수, 「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」, 『법조』 제54권 제4호, 2005, 146~179면.

서정원, 「개인파산절차에서 채권자목록에 누락된 채권의 비면책채권 해당 여부—대법원 2024. 12. 12. 선고 2023다266031 판결—」, 『법조』 제74권 제1호, 법조협회, 2025, 545~588면.

성위석, 「임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결의 검토를 중심으로—」, 『법학논고』 제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 115~148면.

성주현, 「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금 보호제도와 비교를 통한 시사점—」, 『비교사법』 제32권 제1호(통권 제108호), 한국비교사법학회, 2025, 373~396면.

성준호, 「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」, 『회생법학』 제29호, 한국채무자회생법학회, 2024, 23~58면.

손유은·김제완, 「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위—대상판결: 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결—」, 『법학논집』 제30권 제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 99~133면.

손흥수, 「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」, 『사법』 제49호, 사법발전재단, 2019, 43~85면.

신동일, 「회생절차개시결정 이후의 회생담보권에 기한 부동산 임의경매 절차에 관한 쟁점」, 『사법』 제62호, 사법발전재단, 2022, 183~224면.

신동현, 「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」, 『서강법률논총』 제10권 제3호, 서강대학교 법학연구소, 2021, 183~214면.

신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 115~140면.

양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 143~173면.

양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 121~155면.

양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 119~152면.

양형우,「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결—」,『홍익법학』제27권 제2호, 2026, 125~155면.

양형우,「회생절차가 담보권실행을 위한 경매절차에 미치는 영향—대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결—」,『홍익법학』제21권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2020, 499~525면.

여미숙,「임대차에서의 연체차임의 공제」,『법학논총』제36집 제1호, 2019, 315~344면.

여미숙,「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계—대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결—」,『법조』제70권 제5호(통권 제749호), 2021, 234~275면.

여하윤,「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌—대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—」,『재산법연구』제36권 제1호, 2019, 85~105면.

오소정,「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호 방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」,『회생법학』제32호, 한국채무자회생법학회, 2026, 201~232면.

원종배,「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」,『민사법의 이론과 실무』제25권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2022, 259~294면.

이동원,「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」,『대법원판례해설』제51호, 법원도서관, 2005, 206~217면.

이연호,「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」,『민사집행법연구』제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 411~494면.

이영창,「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」,『사법』제23호, 사법발전재단, 2013, 341~375면.

이의영,「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」,『법조』제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 170~207면.

이지형,「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무—대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결—」,『토지법학』제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 223~246면.

이창배·김제완,「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력—대상판결: 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결—」,『외법논집』제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 135~166면.

이창현,「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결—」,『법학논집』제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 473~501면.

이해진·최예린·김제완,「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무—대상판결: 대법원 2024. 9. 12. 선고 2024다239364 판결—」,『법학논총』제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 57~87면.

이혜리,「전세권저당권의 목적인 채권의 상계—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672—」,『원광법학』제32권 제2호, 2016, 99~123면.

이호행,「경매의 공신력에 대한 재론: 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결」,『부동산법학』제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 183~211면.

이홍민,「채권적 전세의 법적 규율」,『고려법학』제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 89~131면.

장명,「신탁과 주택임대차보호법상 대항력—대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879(본소), 2018다44886(반소) 판결을 중심으로—」,『법학논총』제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 373~412면.

장보은,「전세권 제도의 현황과 개정 방향」,『민사법학』제110호, 한국민사법학회, 2025, 147~175면.

장재형,「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」,『법조신문』제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16.

전병서,「2019년 도산법 중요판례평석」,『인권과 정의』제489호, 2020, 194~212면.

전휴재·김유성,「2023년 민사집행법·도산법 중요판례평석」,『인권과 정의』제521호, 대한변호사협회, 2024, 250~277면.

정구태,「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계—대법원 전원합의체 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 판결에 대한 비판적 검토—」,『고려법학』제74호, 고려대학교 법학연구원, 2014, 153~186면.

정민교,「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」,『법조』제72권 제1호(통권 제757호), 법조협회, 2023, 546~582면.

정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로—대상판결: 대법원 2021. 5. 7. 선고 2021다201320 판결—」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 257~297면.

정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료—대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결의 평석을 겸하여—」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 123~150면.

정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구—대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결—」, 『법학논고』 제92집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 253~286면.

조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 49~95면.

조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 연세법학회, 2022. 7., 299~329면.

조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』 제42권 제2호, 2026, 19~46면.

천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호(통권 제114호), 한국비교사법학회, 2026, 467~507면.

최복기, 「근저당권실행 경매절차 매각대금 납입 후 회생절차 개시의 효력」, 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 11~14면.

최우진,「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」,『저스티스』통권 제174호, 한국법학원, 2019, 145~178면.

최종익·김제완,「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고—대상결정: 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정—」,『법학논고』제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 249~275면.

최환주,「2013년 민사집행법 중요 판례」,『인권과 정의』제440호, 대한변호사협회, 2014, 64~79면.

한상구,「물상보증인이 설정한 저당권에 기해 부동산경매절차가 개시되고 매각대금이 완납된 후 물상보증인에 대해 회생절차가 개시된 경우의 효력」,『도산법연구』제9권 제1호, 도산법연구회, 2019, 1~30면.

한승수,「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무—대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결—」,『민사법학』제97호, 한국민사법학회, 2021. 12., 161~196면.

허승진·홍석재,「개인회생절차 종료 이후 비면책채권의 처리」,『도산법연구』제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 65~84면.

홍순건,「파산절차와 부동산 강제경매절차의 관계에 관한 실무적 고찰—부동산 강제경매절차에 대한 실무적 쟁점을 중심으로—」,『법조』제73권 제4호, 법조협회, 2024, 146~180면.

3. 학위논문

김범갑,「도산절차가 민사집행절차에 미치는 영향 — 실무상 제문제를 중심으로 —」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2018.

모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023.

허준서, 「도산절차개시와 신탁법률관계—신탁당사자의 도산을 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2015.

4. 연구보고서·발표문·정책자료

김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과—대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결, 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결을 중심으로—」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 1~25면.

김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024. 7.

문윤상, 「전세보증금 반환보증제도 개선방안」, 『KDI FOCUS』 제125호, 한국개발연구원, 2023. 9. 12.

박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결을 중심으로—」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 1~4면.

양민호, 「2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 발표문, 2017.

이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 26~41면.

이경미·김명수·성유리·손은아, 『임대인에 대한 도산절차에서 임차인의 권리보호방안에 관한 연구』, 한국형사·법무정책연구원, 법원행정처 정책연구용역 최종보고서(연구보고서 2025-13), 2025.

최은영·홍정훈·김기성·이채윤 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023.

5. 기타 자료

국회 의안정보시스템·국민참여입법센터, 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호 의안정보 및 진행상황, 2026. 10. 4. 확인. 국민참여입법센터 상세화면:
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2213186/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2216282/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2217769/detailRP

법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026.

서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제442호 「변제계획의 변경」 제2조·제443호 「변제계획의 수정처리」 제2조, 264·266면.

서울회생법원, 「연혁」, https://slb.scourt.go.kr/rel/intro/history/index.jsp, 2026. 10. 23. 열람.

염태영 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2216282호, 2026. 1. 23.

주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정판.

최기상 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2217769호, 2026. 3. 26.

한국주택금융공사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준.

한창민 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2213186호, 2025. 9. 23.

SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 판.

Ⅱ. 외국 문헌

1. 법령

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), § 30d.

Insolvenzordnung (InsO), §§ 49, 87, 89, 165, 166, 173.

United States Code, Title 11, §§ 361, 362(c), (d), (g), 1306, 1327.

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号), 제31조, 제39조, 제53조, 제184조 및 제197조.

破産法(平成十六年法律第七十五号), 제42조 제2항·제65조.

2. 주석서·논문

Lawrence Ponoroff, “Rethinking Chapter 13,” Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 1–48.

Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, Insolvenzordnung, § 165, Rn. 4–6, Haufe 온라인 공개 주석, 2026. 9. 5. 열람, <https://www.haufe.de/id/kommentar/baumertbeththoenissen-inso-165-verwertung-unbeweglic-2-das-verfahren-der-zwangsverwertung-durch-zwangsversteigerung-und-zwangsverwaltung-HI7323560.html>.

부록: 법률 개정안

[부록 표 1] 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제415조의3(파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가) ① 제415조 제1항 또는 제2항에 따른 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 그 권리를 적법하게 취득한 자는 임대차가 종료되고 보증금반환채권의 이행기가 도래한 경우 파산법원에 파산재단에 속하는 해당 주택과 대지의 경매신청 허가를 구할 수 있다. 제425조의 변제기 도래 의제만으로는 이 항의 요건을 충족하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 반환채권의 현재 금액과 귀속, 임대차 종료와 이행기, 우선변제권의 요건, 목적물과 선순위권리, 예상매각대금 및 비용을 소명하여야 한다. 법원은 채무자·파산관재인·선순위권리자·다른 임차인 및 결정으로 직접 영향을 받는 자에게 신청자료를 송달하고 2주 이상의 의견제출기간을 주어야 한다. 법원은 의견제출기간이 끝난 날부터 7일 이내에 허가 여부를 결정하여야 한다. 필요한 자료보완이나 이해관계인의 심문을 그 기간 안에 마치기 어려운 경우에는 그 이유와 결정예정일을 고지하고 한 차례에 한하여 7일의 범위에서 결정기간을 연장할 수 있다. ③ 법원은 파산관재인의 처분이나 기존 경매로 합리적인 기간 안에 신청인의 우선변제권을 실현하기 어렵고, 비용과 선순위권리를 공제한 뒤 신청인에게 배당될 금액이 있을 것으로 인정되면 신청을 허가한다. 파산관재인이 경매보다 유리한 처분을 구체적으로 진행하고 있음을 소명하면 법원은 주요 이행기한을 정하여 한 차례 결정을 유예할 수 있다. 파산관재인이 제시한 처분계획의 이행이 불가

	능해지거나 정한 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 유예기한이 끝나기 전이라도 지체 없이 허가 여부를 결정하여야 한다. 유예기한까지 처분이 이행되지 않은 때에도 같다. ④ 권리에 다툼이 있는 경우 법원은 제출자료로 소명된 범위에서 신청요건을 심사한다. 다툼 없는 부분만으로 요건이 충족되면 그 범위에서 허가할 수 있다. 결정은 반환채권액이나 우선순위를 확정하지 아니한다. ⑤ 결정에는 목적물, 신청인, 청구금액의 한도, 허가 또는 기각의 이유, 기존 처분과의 조정방법을 적어야 한다. 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 허가결정이 확정되면 제415조의4에 따라 경매를 신청할 수 있다. ⑥ 법원은 신청 중 목적물 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관 등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

[부록 표 2] 임차주택의 경매와 배당

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제415조의4(임차주택의 경매와 배당) ① 제415조의3의 허가결정이 확정된 자는 그 결정정본과 확정사실을 증명하는 서류를 제출하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 주택이 법원의 허가를 받은 권리포기로 파산재단에서 이탈하거나 파산폐지결정이 확정되거나 파산종결결정이 있은 뒤에는, 해당 주택에 관하여 우선변제권이 존속하는 임차인 또는 적법한 권리취득자가 임대차 종료와 실제 이행기 도래를 증명하여 직접 신청할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 제1항의 신청에는 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건을 증명하는 서류, 현재 채권액·기지급액 및 권리취득범위에 관한 자료를 제출하여야 한다. 이 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 제348조·제424조 및 제557조에도 불구하고 이 조가 정한 특정재산의 경매를 할 수 있다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자 및 이해관계인에게 송달하고, 파산절차가 계속 중이면 파산법원과 파산관재인에게 통지하여야 한다. 같은 목적물에 적법한 경매가 진행 중이면 「민사집행법」의 중복경매에 관한 규정에 따른다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ④ 제1항 후단의 경매에서 채무자가 경매보다 불리하지 않은 매각·지급방법을 이유로 중지를 구하려면 통지를 받은 날부터 2주 이내에 재원, 지급액과 완료기한을 소명하여야 한다. 집행법원은 경매신청인과 중지결정으로 직접 영향을 받는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주고, 지급재원의 확보, 계약조건

	및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용을 함께 심사하여 그 방법이 경매보다 신청인에게 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있으면 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 경매를 중지할 수 있다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하고 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. ⑤ 제13조 제3항에도 불구하고 중지신청이나 그 결정에 대한 즉시항고만으로 집행은 정지되지 아니한다. 집행법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각절차가 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여야 한다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적고, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. ⑥ 권리의 존부나 범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행 경매에 관한 규정에 따른다. 같은 법 제267조를 준용할 때에는 경매개시결정 당시 유효하게 존재한 우선변제권이 그 후 소멸한 경우에 한하여 매수인의 부동산 취득에 영향을 미치지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 기존 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속할 수 있으며, 이 조는 제3자에게 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다. ⑦ 매각대금은 집행비용을 공제하고 법정 순위에 따라 배당한다. 신청인은 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받고, 채권을 양수하거나 대위한 자는 원임차인의 목적물·순위 및 적법하게 취득한 금액의 범위를 넘을 수 없다. 예상배당액은 실제 배당액을 확정하지 아니한다. ⑧ 실제 지급액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 해당 반환채권의 잔액에 반영한다. 배당표에 기재되거나 지급이 유보되었다는 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 처리하여서는 아니 된다. 보증기관의 지급에 따른 채권이전과 임

	대인의 채무변제를 중복하여 계산하여서는 아니 된다. 파산재단에 속하는 목적물의 법정 배당 후 잉여는 파산관재인에게 교부하고, 재단에 속하지 않는 목적물의 잉여는 권리관계에 따라 정한다. ⑨ 이 조는 보증금반환채권에 관하여 신청인에게 채무자의 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 부여하지 아니하며, 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 및 집행권원의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

[부록 표 3] 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제141조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권) ① 「주택임대차보호법」에 따라 임차보증금반환채권에 관하여 인정되는 우선변제권은 제141조 제1항의 우선특권에 포함되는 것으로 본다. 그 우선변제권으로 담보되는 범위의 반환채권은 회생담보권으로 하고, 그 범위를 초과하는 부분은 제141조 제4항에 따라 회생채권으로 한다. ② 동일한 주택과 대지에 둘 이상의 임차인 또는 그 밖의 선순위권리자가 있는 경우 회생담보권액을 산정할 때에는 동일한 목적물 가액을 중복하여 산입하여서는 아니 된다. 목적물의 평가액에서 예상환가비용을 공제하고, 선순위채권액과 각 권리자의 법정 순위를 반영하여 배분될 수 있는 금액을 산정한다. ③ 관리인은 목적물, 평가액, 예상환가비용, 각 임차인의 대항요건과 확정일자, 선순위권리와 순위, 임차인별 예상 회생담보권액과 회생채권 부족액 및 권리승계 관계를 기재한 권리자별 예상배분액 명세서를 작성하여 제147조에 따른 목록 제출기간 안에 법원에 제출하고 해당 임차인과 적법한 권리취득자에게 통지하여야 한다. 실제 처분·배분 또는 권리변동으로 그 내용이 달라진 경우에는 이를 갱신하여야 한다.

[부록 표 4] 우선변제권 있는 임차주택의 처분

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	채무자회생법 제61조의2(우선변제권 있는 임차주택의 처분) ① 관리인이 제141조의2에 따른 우선변제권의 목적이 되는 주택 또는 그 대지를 처분하려는 경우에는 법원의 허가를 받아야 한다. 허가 없이 한 행위의 효력에는 제61조 제3항을 적용한다. ② 관리인은 허가신청과 함께 목적물의 평가액과 예정 처분가격의 산정근거, 제141조의2에 따른 권리자별 예상배분액과 처분비용, 각 임차인의 현재 보증금잔액과 우선순위 및 예상 부족액을 제출하여야 한다. 처분 후 임대인지위·보증금반환채무·사용수익관계의 존속 또는 변경을 주장하는 경우에는 그 법적 근거를 함께 밝혀야 하며, 임차권의 소멸·인도·등기말소가 예정된다면 이를 발생시키는 별도의 법률상 근거와 지급·인도·말소의 예정순서도 제출하여야 한다. ③ 반환채권이 양도되거나 대위된 경우 관리인은 현재 권리자와 그 취득범위를 함께 밝혀야 한다. 법원은 이러한 자료를 해당 임차인, 적법한 권리취득자, 채무자, 선순위권리자 및 처분으로 직접 영향을 받는 자에게 송달하고 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. ④ 법원은 예정 처분가격이 객관적으로 합리적인지, 법정 순위에 따른 예상배분이 적절한지, 동일한 목적물 가치가 여러 권리자에게 중복하여 배정되지 않았는지 및 처분조건이 회생계획과 양립하는지를 심사한다. ⑤ 처분허가는 그 자체로 임대인지위의 승계·불승계, 임차권의 소멸 또는 보증금반환채무의 소멸을 발생시키지 아니한다. 반환채권의 금액과 변제기는 제252조에 따른 회생계획의 권리변경을 반영하여 정한다. 임대인지위의 승계 여부, 사용·수익관계의 종료와 임차권등기의 말소는 각각 적용되는 실체법의 요건에 따른다. 반환채권이 변경되었다는 사유만으로 나머지 효과가 발생하는 것으로

	보아서는 아니 된다. ⑥ 별도의 법적 근거에 따라 임차인의 권리소멸과 인도 또는 등기말소가 예정되고 임차인에게 지급할 금액이 있는 경우 법원은 그 지급 또는 공탁과 인도·말소의 이행시기를 서로 연결하여 정할 수 있다. ⑦ 실제 처분대금과 배분액이 확정되면 관리인은 제141조의2의 예상배분액 명세서를 수정하여 실제 처분대금, 법정 순위와 회생계획에 따른 배분액, 기수령액 및 권리승계인의 수령액을 법원과 권리자에게 보고한다. 예상액과 실제 금액의 차이는 확정된 회생담보권액과 회생채권액 및 인가된 회생계획의 권리내용에 따라 정산한다. 회생절차가 종결되기 전에 부득이한 사유로 회생계획의 권리내용을 변경할 필요가 생긴 때에는 제282조의 절차에 따른다. ⑧ 허가 또는 기각결정에는 이유를 적어야 하며, 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 이해관계인은 즉시항고할 수 있다. 제13조 제3항에도 불구하고 허가결정에 대한 즉시항고만으로 처분은 정지되지 아니한다. 법원은 권리침해를 방지할 필요가 있는 경우 신청에 따라 소유권이전 또는 대금지급의 전부나 일부를 일시 정지할 수 있으며, 이러한 정지신청만으로 처분이 정지되지는 아니한다. 관리인은 예정된 소유권이전과 지급일을 미리 통지하여 관계인이 그 전에 의견을 제출하고 일시정지를 신청할 기회를 보장하여야 한다. 법원은 정지신청을 받은 때에는 소유권이전 또는 지급 전에 잠정조치 여부를 결정하여야 한다.

[부록 표 5] 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제600조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 경매신청) ① 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차가 종료되고 반환채권의 실제 이행기가 도래한 경우 변제계획 인가 후 해당 주택과 대지의 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 제582조 및 제600조 제1항에도 불구하고 이 조에 따른 경매를 신청할 수 있으며, 계획 밖의 만족은 제617조의3 제2항이 정한 우선변제 범위로 한정한다. 제581조 제2항에 따른 변제기 의제만으로는 신청할 수 없고, 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건, 종료와 이행기, 현재 채권액·기지급액 및 양도·대위에 따른 취득범위를 증명하는 서류와 인가된 변제계획을 제출하여야 한다. 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 권리증명 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 집행권원의 유무에 따라 서로 다른 배당범위를 적용하지 아니한다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자와 이해관계인에게 송달하고 개인회생법원과 회생위원에게 통지하여야 한다. 이미 적법한 경매가 진행 중이면 중복경매에 관한 규정에 따른다. 인가 전부터 중지된 절차의 속행·취소에는 제600조 제3항을 적용하고, 변제계획 인가에 따른 기존 강제집행의 효력은 제615조 제3항부터 제5항까지에 따른다. 담보권 실행경매의 제한기간과 그 종료는 제600조 제2항에 따른다. ④ 채무자는 제3항의 통지를 받은 날부터 2주 이내에 개인회생법원에 경매의 일시 중지를 신청할 수 있다. 개인회생법원은 경매신청인과 중지결정으로 직접

	영향을 받는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주고, 재원·금액·완료기한과 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용에 관한 자료를 함께 심사하여 기존 매각 또는 지급방법이 신청인에게 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있다고 인정한 경우에 한하여 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 중지할 수 있다. 추상적인 매각의사나 재임대 예상만으로는 중지할 수 없다. ⑤ 중지신청만으로 경매는 정지되지 아니한다. 개인회생법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각이 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여 집행법원에 통지하여야 한다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 개인회생법원이 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하여 집행법원에 통지하고, 집행법원은 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적어야 하며, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 이들 결정에 대한 즉시항고에는 제13조 제3항을 적용하지 아니한다. ⑥ 권리의 존부·범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행경매에 관한 규정에 따른다. 매수인의 부동산 취득에 관하여는 제415조의4 제6항 제2문을 준용한다. 경매의 개시는 반환채권액과 우선순위를 확정하지 아니하고, 실제 배당과 잔존채권은 제617조의3에 따라 처리한다. ⑦ 개인회생절차폐지결정이 확정되면 제603조 제4항에 따른 집행권원이나 이미 보유한 집행권원에 의한 집행을 별도로 할 수 있으며, 폐지 전에 이 조에 따라 적법하게 개시된 경매는 계속한다. 면책이 확정되면 이 조에 따른 경매는 제625조의2에 따라 계속하고, 면책 후의 계획변경은 하지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속한다.

	⑧ 집행법원은 제1항의 신청 후 경매개시결정 전에 목적물의 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. 제615조(변제계획인가의 효력) ④ 제3항에도 불구하고, 변제계획인가결정 전에 매각 당시 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권이 인정되던 주택과 대지에 관하여 적법하게 진행된 경매에서 매각대금 전액이 납부되고 그 대금의 전부 또는 일부가 집행법원에 남아 있는 경우에는, 인가결정 전까지 경매절차가 취소되거나 실효되지 아니한 때에 한하여 해당 대금의 배당·공탁·지급유보 및 그 정산에 필요한 범위에서 경매절차의 효력이 유지된다. 집행법원은 제5항에 따라 존속하는 사건과 범위가 기재된 인가결정 정본 또는 존속범위 확인결정 정본을 송부받으면 그 범위에서 제600조 제1항에 따라 중지된 절차를 속행한다. 그 밖의 별도 집행정지사유가 있는 경우에는 그 효력에 따른다. ⑤ 법원은 제4항의 적용이 예상되는 경우 인가 전에 집행법원으로부터 매각대금의 납부·보관과 배당관계에 관한 자료를 송부받고 채무자, 해당 임차인, 담보권자, 배당에 참가한 채권자 및 그 밖에 직접 영향을 받는 자에게 예상 지급액·비용·잔여대금의 처리와 변제계획에 미치는 영향에 관하여 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 인가결정에는 존속하는 경매사건과 배당절차의 범위를 적고 그 정본을 지체 없이 집행법원에 송부한다. 이러한 기재가 누락되어도 제4항에 따른 존속효력은 유지되며, 법원은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 관계인의 의견을 들어 존속범위를 확인하는 결정을 하고 그 정본을 집행법원에 송부한다. 배당참가자격과 법정 순위는 종전 규정에 따르며, 계획 밖의 지급과 변제계획의 정산에는 제617조의3을 적용한다. 제4항 및 이 항은 이미 실효된 경매·배당절차나 압류의 효력을 회복시키는 근거가 되지 아니한다.

[부록 표 6] 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제617조의3(임차주택의 매각·배당에 따른 정산과 변제계획의 조정) ① 제600조의2에 따른 경매, 제615조 제4항에 따라 존속하는 배당절차, 다른 권리자가 적법하게 개시한 경매 또는 변제계획에 따른 처분에서 주택임차인이나 그 권리를 적법하게 취득한 자에 대한 제586조에 따른 배당·지급 및 그 결과의 정산에 이 조를 적용한다. ② 제600조의2에 따른 경매와 제615조 제4항에 따라 존속하는 배당절차에서 배당에 참가할 수 있는 채권자의 범위와 우선순위는 「민사집행법」 및 그 밖의 법률에 따라 정한다. 주택임차인 또는 그 우선변제권을 적법하게 취득한 자는 제582조에도 불구하고 제586조에 따라 우선변제권이 미치는 범위에서만 계획 밖의 변제를 받으며, 다른 권리자에게 계획 밖의 변제를 허용하는 법률의 효력은 유지된다. 절차 계속 중 변제계획의 대상이 되는 일반 부족액과 다른 개인회생채권은 그 계획에 따라 변제한다. ③ 실제로 지급된 금액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영한다. 배당이의로 지급이 유보되거나 배당금이 공탁된 때에는 그 사유와 출급권자를 확인하며, 배당표의 기재나 보관 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 보지 아니한다. 보증기관의 보증이행에 따른 채권이전 자체를 임대인의 반환채무 변제로 중복하여 계산하여서는 아니 된다. ④ 경매 후에도 인적 반환채권이 남으면 그 잔존액과 변제계획에 이미 반영된 개인회생채권액, 유보액 및 기지급 계획변제액을 대조한다. 실제 우선배당액이 당초 예상과 다르다는 사실만으로 인가된 변제계획이 당연히 변경되는 것은 아니다.

	⑤ 법정 배당과 적법한 공탁·지급유보를 처리한 뒤 남는 잉여는 채무자에게 귀속하되, 잉여에 관한 압류 등 유효한 처분은 그 효력에 따른다. 그 가치가 변제계획의 청산가치나 변제재원에 반영되어 있었고 그 귀속으로 계획의 수행이나 다른 채권자의 변제관계에 중대한 변경이 발생하는 경우에는 제619조에 따른 계획변경 필요성을 심사한다. ⑥ 집행법원은 배당표와 지급결과를 개인회생법원과 회생위원에게 송부한다. 채무자는 실제 우선배당액, 채권잔액, 기지급 계획변제액, 유보액, 잉여 및 권리취득자별 수령액을 반영한 정산내역을 제출한다. 회생위원은 이를 확인하여 관계인에게 통지한다. ⑦ 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 계획의 채권액·변제율·지급방법·유보액 또는 청산가치를 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조의 절차를 거친다. 계획에 정한 채권확정과 정산만으로 처리할 수 있는 때에는 그 규정에 따른다. 변제 완료 후에는 제619조에 따른 변경을 하지 아니하고, 기지급액의 공제와 남아 있는 권리의 행사범위를 확정한다. ⑧ 이 조에 따른 정산만으로 이미 인정되는 비면책 인적 책임의 범위를 변경하지 아니한다. 이 조에 따른 경매·배당은 배당 후 남는 일반 부족액을 새로 비면책채권으로 변경하거나 신청인에게 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 발생시키지 아니한다. 이 조는 제615조 제3항에 따라 이미 효력을 잃은 경매나 배당절차를 회복시키는 근거가 되지 아니한다.

[부록 표 7] 변제계획의 기재사항

현 행	개 정 안
제611조(변제계획의 내용) ① 변제계획에는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 1. 채무변제에 제공되는 재산 및 소득에 관한 사항 2. 개인회생재단채권 및 일반의 우선권 있는 개인회생채권의 전액의 변제에 관한 사항 3. 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권의 전부 또는 일부의 변제에 관한 사항 〈 신설 〉	제611조(변제계획의 내용) ①_____ _____ 1. _____ ____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권 있는 임차보증금반환채권에 관하여 다음 각 목의 사항 가. 우선변제권의 목적물과 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액 나. 목적물의 예정된 매각 또는 지급방법과 주요 이행기한 다. 일반 변제와의 중복지급을 방지하기 위한 유보·정산방법 라. 실제 배당 후 잔존채권의 정산 및 필요한 경우 제619조에 따른 계획변경의 처리방법

[부록 표 8] 면책 후 우선변제권의 행사

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	제625조의2(면책 후 주택임차인의 우선변제권 행사) ① 면책결정이 확정된 뒤에도 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하는 주택과 대지에 관하여 임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차 종료와 반환채권의 실제 이행기 도래를 증명하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 면책 전에 제600조의2에 따라 개시한 경매도 계속할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 신청서류와 경매절차에 관하여는 제415조의4 제2항(제348조·제424조 및 제557조에 관한 부분은 제외한다)·제3항(파산법원과 파산관재인에 대한 통지는 제외한다) 및 제6항을, 일시 중지에 관하여는 같은 조 제4항 및 제5항을 준용한다. 이 경우 같은 조 제4항의 「제1항 후단의 경매」는 이 조 제1항의 경매로 본다. 종료된 개인회생절차를 다시 개시하거나 변제계획을 변경하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 경매신청요건으로 하지 아니한다. ③ 신청인은 법정 순위에 따라 실제 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받는다. 양수인이나 대위자는 원임차인의 목적물·순위와 적법하게 취득한 채권액을 초과하여 배당받을 수 없다. ④ 실제 지급액과 적법한 공탁 등으로 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영하고, 원임차인과 권리승계인의 수령액을 대조하여 동일한 채권에 대한 중복변제를 방지한다. ⑤ 이 조는 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 또는 집행권원의 효력을 제한하지 아니한다. 우선변제권이 소멸하였거나 그 권리가 미치지 않는 제3자의 재산에는 이 조에 따라 새 부담을 부과할 수 없다.

[부록 표 9] 적용례와 경과조치

현 행	개 정 안
〈 신설 〉	부칙 제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(파산절차에 관한 적용례) ① 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정은 이 법 시행 후 경매신청의 허가를 구하거나 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. ② 제1항은 이 법 시행 전에 파산선고를 받았거나 파산절차가 폐지·종결된 경우 및 면책결정이 확정된 경우에도 적용한다. 다만, 이 법 시행 당시 종전 법에 따라 해당 주택과 대지에 관한 우선변제권이 존속하는 경우에 한한다. ③ 이 법 시행 전에 적법하게 이루어진 경매·처분·배당 또는 확정된 면책의 효력은 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정으로 변경되지 아니한다. 제3조(회생절차에 관한 적용례)① 제141조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 확정된 회생담보권액과 인가된 회생계획에 따른 권리변경의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. ② 제61조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 관리인이 새로 처분허가를 신청하는 경우부터 적용한다. 이 경우에도 이 법 시행 전에 이루어진 처분허가와 인가된 회생계획의 효력은 유지한다. 제4조(개인회생절차에 관한 적용례)① 제600조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 변제계획이 인가된 사건뿐 아니라 시행 당시 변제계획이 인가되어 절차가 계속 중인 사건에서 이 법 시행 후 새로 경매를 신청하는 경우에도 적용한다. ② 제617조의3 중 배당·지급에 관한 개정규정은 이 법 시행 후 새로 배당표를 작성하거나 지급액을 정하는 경우부터 적용하고, 정산에 관한 개정규정은 이 법 시행 후 실제로 지급하는 경우부터 적용한다. 다만, 이 법 시행 전에 확정된 배당이나 적법하게 완료된 계획변제의 효력을 변경하거나 이미 확정된 면책의 효

	력을 변경하는 근거가 되지 아니한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획의 내용은 이 개정규정의 시행만으로 변경되지 아니하며, 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 그 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조에 따른다. ③ 제611조 제1항 제4호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제출하거나 인가 전에 수정하는 변제계획안부터 적용한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획에 대해서는 이 항만을 이유로 변경을 요구하지 아니한다. ④ 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. 면책결정이 이 법 시행 전에 확정된 경우에도 시행 당시 종전 법과 판례에 따라 우선변제권이 존속한다면 같다. ⑤ 제615조 제4항 및 제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 개인회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 신청한 개인회생사건과 그 사건에 관련된 기존 강제집행의 효력은 종전 법에 따른다. 이 개정규정은 이미 실효된 경매·배당절차나 압류의 효력을 회복시키지 아니한다. 제5조(종전 권리와 제3자의 보호)① 제415조의3·제415조의4·제600조의2 및 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 전에 소멸한 우선변제권을 부활시키거나 면책으로 면제된 인적 책임을 다시 부담시키는 근거가 되지 아니한다. ② 이 법 시행 전에 이미 확정된 배당 또는 적법하게 완성된 소유권 취득 등 제3자의 권리에는 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다. ③ 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권이나 집행권원의 효력은 이 법의 시행으로 제한되지 아니한다.